

WETBOEK DER REGISTRATIE-,
HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT
D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

BIJGEWERKT TOT EN MET *B.S.*, 01.04.2026

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS *M.B.*, 01.04.2026

WWW.FISCONETPLUS.BE

Beleidsexpertise en –ondersteuning

Expertise et Support stratégiques

WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

Gecoördineerde tweetalige versie PDF

Federale wetgeving

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

Version coordonnée bilingue PDF

Législation Fédérale

WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Federale wetgeving

Législation Fédérale

(officieuze coördinatie)

(coordination officielle)

(KB nr. 64 van 30.11.1939, bevattende het Wetboek der registratie- hypotheek- en griffierechten (B.S. 01.12.1939) err. (B.S., 03.12.1939 en B.S. 13.12.1939). Dit KB werd bekrachtigd door art. 2 van de wet van 16 jun. 1947 (B.S. 14.08.1947) err. (B.S., 26.10.1947))

(Arrêté royal n° 64 du 30.11.1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (M.B., 01.12.1939) err. (M.B., 03.12.1939 et M.B., 13.12.1939). Cet AR a été confirmé par l'art. 2 de la loi du 16 juin 1947 (M.B., 14.08.1947) err. (M.B., 26.10.1947))

INHOUDSTAFEL:

TABLE DES MATIÈRES :

TITEL I - REGISTRATIERECHT.....	8
TITRE I^{er} - DROIT D'ENREGISTREMENT	8
HOOFDSTUK I - Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting	8
CHAPITRE I ^{er} - Formalité de l'enregistrement et établissement de l'impôt.....	8
HOOFDSTUK II - Indeling van de rechten en algemene heffingsregels	14
CHAPITRE II - Division des droits et règles générales de perception	14
HOOFDSTUK III - Registratieverplichting	17
CHAPITRE III - Obligation de l'enregistrement.....	17
Eerste afdeling - Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen	17
Section I ^{re} - Actes et déclarations assujettis à la formalité.....	17
Afdeling II - Termijnen voor de aanbieding ter registratie	23
Section II - Délais pour la présentation à la formalité	23
Afdeling III - Personen verplicht tot aanbieding ter registratie.....	26
Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement	26
Afdeling IV - Plaats der registratie	29
Section IV - Lieu de l'enregistrement.....	29
Afdeling V - Sancties	31
Section V - Sanctions.....	31
HOOFDSTUK IV - Vaststelling van de rechten	33
CHAPITRE IV - Fixation des droits	33
Afdeling I - Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen.....	33
Section I ^{re} - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles	33
Afdeling II - Openbare verkopen van lichamelijke roerende goederen	53

Section II - Ventes publiques de biens meubles corporels	53
Afdeling III - (...)	55
Section III - (...)	55
Afdeling IV - Huurcontracten	55
Section IV - Baux	55
Afdeling V - (...)	57
Section V - (...)	57
Afdeling VI - Hypotheekvestigingen	58
Section VI - Constitutions d'hypothèque	58
Afdeling VII - (...)	61
Section VII - (...)	61
Afdeling VIII - (...)	62
Section VIII - (...)	62
Afdeling IX - Opheffingen	63
Section IX - Mainlevées	63
Afdeling X - Verdelingen	65
Section X - Partages	65
Afdeling XI - Vennootschappen	67
Section XI - Sociétés	67
Afdeling XII - Schenkingen	78
Section XII - Donations	78
Afdeling XIII - Huwelijkscontracten en testamenten	91
Section XIII - Contrats de mariage et testaments	91
Afdeling XIV - Vonnissen en arresten	91
Section XIV - Jugements et arrêts	91
Afdeling XV - (...)	95
Section XV - (...)	95
Afdeling XVI - (...)	96
Section XVI - (...)	96
Afdeling XVII - (...)	96
Section XVII - (...)	96
Afdeling XVIII - (...)	96
Section XVIII - (...)	96
Afdeling XIX - Protesten	97
Section XIX - Protêts	97
Afdeling XIXbis - Aangehechte akten en geschriften	97
Section XIXbis - Actes et écrits annexés	97
Afdeling XX - Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht	101
Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général	101
HOOFDSTUK V - Registratie in debet	105
Chapitre V - Enregistrement en débet	105
HOOFDSTUK VI - Kosteloze registratie	106
CHAPITRE VI - Enregistrement gratuit	106
HOOFDSTUK VII - Vrijstelling van de formaliteit der registratie	110
CHAPITRE VII - Exemption de la formalité de l'enregistrement	110

HOOFDSTUK VIII - Diverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten en de betaling van het verschuldigde bedrag	117
Chapitre VIII - Dispositions diverses relatives à la liquidation des droits et au paiement du montant dû	117
HOOFDSTUK IX - Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten.....	119
Chapitre IX - Obligations en vue d'assurer la perception des droits	119
Afdeling I - Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten	119
Section I ^{re} - Mentions à insérer dans certains actes.....	119
Afdeling II - Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften.....	120
Section II - Prescriptions relatives à la délivrance des expéditions.....	120
Afdeling III - Repertorium van de akten	122
Section III - Répertoire des actes	122
Afdeling IV - Verplichting van inzageverlening	125
Section IV - Devoir de communication	125
Afdeling V - Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren ter verzekering van de invordering der registratierechten	129
Section V - Obligations imposées aux officiers publics en vue d'assurer le recouvrement du droit d'enregistrement	129
HOOFDSTUK X - Bewijsmiddelen	130
Chapitre X - Moyens de preuve	130
Afdeling I - Algemene bepalingen	130
Section I ^{re} - Dispositions générales.....	130
Afdeling II - Controleschatting	132
Section II - Expertise de contrôle	132
HOOFDSTUK XI - Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing. Sanctiën	138
Chapitre XI - Insuffisance d'estimation, dissimulation et simulation. Sanctions	138
HOOFDSTUK XII - Correctionele straffen	139
CHAPITRE XII - Peines correctionnelles	139
HOOFDSTUK XIII - Teruggaaf	145
CHAPITRE XIII - Restitution	145
HOOFDSTUK XIV - Verjaring	149
CHAPITRE XIV - Prescription	149
HOOFDSTUK XV - Vervolgingen en gedingen	152
CHAPITRE XV - Poursuites et instances.....	152
HOOFDSTUK XVI - Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopen van roerende goederen.....	156
CHAPITRE XVI - Dispositions particulières relatives aux ventes publiques de meubles	156
HOOFDSTUK XVII - Inlichtingen te verstrekken door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie	160
CHAPITRE XVII - Renseignements à fournir par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale	160
HOOFDSTUK XVIII - Speciaal recht op de nationaliteit, de adelbrieven en de verzoeken tot verandering van naam	162
CHAPITRE XVIII - Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les demandes de changement de nom.....	162
Afdeling I - Nationaliteit.....	163
Section 1 ^{re} - Nationalité	163
Afdeling II - Open brieven van adeldom en verzoeken tot verandering van naam.....	166
Section II - Lettres patentes de noblesse et demandes de changement de nom.....	166

Afdeling III - Bepaling gemeen aan afdelingen I en II	168
Section III - Dispositions communes aux sections I et II	168
HOOFDSTUK XIX - Speciale geldboete wegens late neerlegging van aan bekendmaking onderworpen akten van vennootschap	168
CHAPITRE XIX - Amende spéciale pour dépôt tardif des actes de société soumis à publication	168
TITEL II - HYPOTHEEKRECHT	169
TITRE II - DROIT D'HYPOTHEQUE	169
TITEL III - GRIFFIERECHT	172
TITRE III - DROIT DE GREFFE	172
HOOFDSTUK I - VESTIGING VAN DE BELASTING EN VASTSTELLING VAN DE RECHTEN	172
Chapitre 1 ^{er} - Etablissement de l'impôt et fixation des droits	172
Afdeling I - Rolrecht	173
Section 1 ^{re} - Droit de mise au rôle	173
Afdeling Ibis - Opstelrecht	175
Section Ibis - Droit de rédaction	175
Afdeling II - Expeditierecht	176
Section II - Droit d'expédition	176
Afdeling III - Legalisatie- en zoekingsrechten	178
Section III - Droits de légalisation et de recherche	178
Afdeling IV - Recht van inschrijving in het handelsregister, in het ambachtsregister en in de registers van de economische samenwerkingsverbanden	179
Section IV - Droit d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et aux registres des groupements d'intérêt économique	179
HOOFDSTUK II - Vrijstellingen	179
CHAPITRE II - Exemptions	179
HOOFDSTUK III - Diverse bepalingen	183
CHAPITRE III - Dispositions diverses	183
Titel IV - Digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers en bepaalde derden	185
Titre IV - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens et certains tiers	185
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE BELASTINGEN	191
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS	191
INTREKKINGSBEPALING	259
DISPOSITION ABROGATOIRE	259
TIJDELIJKE BEPALINGEN	259
DISPOSITIONS TEMPORAIRES	259
Afdeling I - Maatregelen waarbij de oprichting van nieuwe gebouwen begunstigd wordt door een vermindering der registratierechten	259
Section 1 ^{re} - Mesures tendant à favoriser, par une réduction des droits d'enregistrement, la construction de nouveaux bâtiments	259
Afdeling II - Diverse bepalingen	261
Section II - Dispositions diverses	261
OVERGANGSBEPALINGEN	265
DISPOSITIONS TRANSITOIRES	265
Afdeling I - Algemene maatregelen	265
Section 1 ^{ère} - Mesures générales	265
Afdeling II - Bijzondere maatregelen	266

Section II - Mesures particulières	266
BIJBEPALINGEN BETREFFENDE DE MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN	267
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE	267
INWERKINGTREDING.....	268
ENTREE EN VIGUEUR	268

WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

Federale wetgeving

(officiële coördinatie)

*(KB nr. 64 van 30.11.1939, bevattende het Wetboek der registratie-
hypotheek- en griffierechten (B.S. 01.12.1939) err. (B.S., 03.12.1939 en B.S.
13.12.1939). Dit KB werd bekrachtigd bij art. 2 van de wet van 16.06.1947
(B.S. 14.08.1947) err. (B.S., 26.10.1947))*

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Législation Fédérale

(coordination officielle)

*(Arrêté royal n° 64 du 30.11.1939, contenant le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (M.B., 01.12.1939) err. (M.B.,
03.12.1939 et M.B., 13.12.1939). Cet AR a été confirmé par l'art. 2 de la loi du
16.06.1947 (M.B., 14.08.1947) err. (M.B., 26.10.1947))*

TITEL I - REGISTRATIERECHT

HOOFDSTUK I - Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting

Artikel 1

*(gewijzigd bij art. 79 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Registratie is een formaliteit bestaande in het afschrijven, ontleden of vermelden van een akte of van een geschrift, in een hiertoe bestemd register van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of op elke andere informatiedrager bepaald door de Koning.

Deze formaliteit geeft aanleiding tot heffing van een belasting genaamd registratierecht.

Artikel 2

*(gewijzigd bij art. 111 van de wet van 31.07.2020 (B.S., 07.08.2020 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 17.08.2020 (art. -))*

De akten worden op de minuten, brevetten of originelen geregistreerd.

TITRE I^{ER} - DROIT D'ENREGISTREMENT

CHAPITRE I^{er} - Formalité de l'enregistrement et établissement de l'impôt

Article 1^{er}

*(modifié par l'art. 79 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte
applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))*

L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la copie, l'analyse ou la mention d'un acte ou d'un écrit, dans un registre à ce destiné de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ou sur tout autre support déterminé par le Roi.

Cette formalité donne lieu à la perception d'un impôt dénommé droit d'enregistrement.

Article 2

*(modifié par l'art. 111 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte
applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))*

Les actes sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Evenwel worden de buitenlands verleden authentieke akten in minuut op de uitgiften, afschriften of uittreksels geregistreerd.

De Koning kan voor de door Hem aangewezen categorieën van akten, geschriften en verklaringen die aan de formaliteit van de registratie onderworpen worden, bepalen dat zij onder de vorm van de minuut, een afschrift of een kopie en al dan niet op gedematerialiseerde wijze, ter registratie kunnen of moeten worden aangeboden. Voor de aldus aangewezen categorieën van akten, geschriften en verklaringen bepaalt Hij de modaliteiten van de aanbieding ter formaliteit en van de uitvoering van de formaliteit alsook de voorschriften die voor de juiste heffing van de verschuldigde rechten nodig zijn. Hij kan daarbij afwijken van de bepalingen van de artikelen 6, tweede lid, 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 en 172 van dit Wetboek. Hij kan echter geen geldboete opleggen met een bedrag hoger dan 25 euro in geval van overtreding van de door hem in afwijking van de artikelen 171 en 172 vastgestelde regels.

De Koning kan bepalen dat wanneer de aanbieding ter registratie van akten of van bepaalde categorieën van akten op gedematerialiseerde wijze geschiedt, de aanbieding vergezeld moet gaan van gestructureerde metagegevens betreffende de akte, waaronder in het bijzonder, voor elke partij bij de akte, haar identificatienummer in het Rijksregister of het haar in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid toegekende identificatienummer in het bisregister of, voor een rechtspersoon, zijn ondernemingsnummer bedoeld in artikel III. 17 van het Wetboek van economisch recht.

Onverminderd het derde en het vierde lid, worden de vonnissen en arresten geregistreerd op een door de griffier eensluidend verklaard afschrift dat op elektronische wijze wordt aangeboden, behoudens overmacht of technische storing in welk geval de aanbieding gebeurt op papier. De vermelding van de registratie wordt aan de griffier verzonden samen met het geregistreerde vonnis of arrest, op dezelfde wijze als dat laatste werd aangeboden.

Onverminderd het derde en het vierde lid, worden de onderhandse akten geregistreerd op een origineel of op een kopie, met uitzondering van de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3° die op een kopie worden geregistreerd.

Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions, copies ou extraits, les actes authentiques en minute passés en pays étranger.

Le Roi peut, pour les catégories qu'il désigne, d'actes, d'écrits et de déclarations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, déterminer qu'ils peuvent ou doivent être présentés à l'enregistrement en minute, expédition ou copie et de manière dématérialisée ou non. Pour les catégories ainsi désignées d'actes, d'écrits et de déclarations, Il détermine les modalités de la présentation à la formalité et de l'exécution de la formalité ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception des droits dus. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 6, alinéa 2, 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 et 172 du présent Code. Il ne peut toutefois, en cas d'infraction aux dispositions qu'il a établies en dérogation aux articles 171 et 172, fixer une amende d'un montant supérieur à 25 euros.

Le Roi peut déterminer que la présentation à l'enregistrement des actes ou de certaines catégories d'actes de manière dématérialisée, doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à l'acte, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article III. 17 du Code de droit économique.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les jugements et arrêts sont enregistrés sur une copie certifiée conforme par le greffier, présentée par voie électronique sauf cas de force majeure ou dysfonctionnement technique, auquel cas la présentation se fait sur papier. La relation de l'enregistrement est envoyée au greffier avec le jugement ou l'arrêt enregistré et de la même manière que celui-ci a été présenté.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les actes sous seing privé sont enregistrés sur un original ou une copie, à l'exception des actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3° qui le sont sur une copie.

Artikel 2bis

*(ingevoegd bij art. 43 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.01.2014 (art. 87, 1°))*

Article 2bis

(inséré par l'art. 43 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1°))

De registratie van de notariële akten vereist de vermelding van het identificatienummer of het ondernemingsnummer bedoeld in artikel 2, vierde lid, voor elke partij bij de akte, wanneer dit nummer beschikbaar is.

Deze vermelding geschiedt in de akte of, ten laatste bij de aanbidding ervan ter registratie, in een aanvullende verklaring onderaan de akte, getekend door de betrokken partij of door de instrumenterende notaris, in haar naam.

L'enregistrement des actes notariés est subordonné à la mention du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, de chacune des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

Cette mention est faite dans l'acte ou, au plus tard lors de sa présentation à l'enregistrement, dans une déclaration complétive au pied de l'acte, signée par la partie intéressée ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Artikel 2 ter

*(ingevoegd bij art. 44 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf: a) wat de akten bedoeld in art. 19, 1^e lid, 3^o, a), W.Reg. betreft: vanaf 01.04.2014; b) wat de akten bedoeld in art. 19, 1^e lid, 3^o, b), van hetzelfde Wetboek betreft, vanaf 01.06.2014 (art. 87, 4^o, a en b))*

De vermeldingsplicht bedoeld in artikel 2 bis, eerste lid, geldt ook voor de registratie van de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3^o, wat betreft rechtspersonen.

Indien aan een partij bij een dergelijke akte nog geen ondernemingsnummer is toegekend, bevestigt die partij dit in de akte of in een ondertekende aanvullende verklaring onderaan de akte.

Article 2 ter

(inséré par l'art. 44 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (actes visés à l'art. 19, al. 1^{er}, 3^o, a), C. enr.) et à partir du 01.06.2014 (actes visés à l'art. 19, al. 1^{er}, 3^o, b) C. enr.) (art. 87, 4^o, a et b))

L'obligation de mention visée à l'article 2 bis, alinéa 1^{er}, s'applique aussi pour l'enregistrement des actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o, en ce qui concerne des personnes morales.

Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.

Artikel 2 quater

(lid 3, vervangen bij art. 58 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

De registratie van een akte bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3^o, al dan niet samen met bijlagen, of van een plaatsbeschrijving die niet samen met de hiervoor bedoelde akte wordt aangeboden, is, in geval van aanbidding op een papierendrager, afhankelijk van de aanbidding samen met de te registreren documenten van een volledig en leesbaar ingevuld formulier waarvan het model wordt bepaald door de Koning.

Het formulier kan de verplichte vermelding bevatten van het identificatienummer of het ondernemingsnummer, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de partijen bij de akte, wanneer dit nummer beschikbaar is.

Article 2 quater

(al. 3, remplacé par l'art. 58 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

L'enregistrement d'un acte visé à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o, avec ou sans annexes, ou d'un état des lieux présenté séparément de l'acte visé ci-avant, est subordonné, en cas de présentation sur un support papier, à la présentation en même temps que les documents à enregistrer, d'un formulaire, entièrement et lisiblement complété, dont le Roi établit le modèle.

Le formulaire peut comprendre la mention obligatoire du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

De aanbieding ter registratie van de in het eerste lid bedoelde documenten wordt gedaan door ze via een aanbieder van postdiensten te sturen naar het adres dat door de Koning wordt bepaald.

In geval de uitvoering van de formaliteit van de registratie wordt geweigerd wegens niet naleving van de voorgaande bepalingen, wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld.

Dit artikel is niet van toepassing in het geval bepaald in artikel 25.

La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1^{er} a lieu par envoi via un prestataire de service postal à l'adresse à déterminer par le Roi.

En cas de refus d'exécuter la formalité de l'enregistrement en raison du non-respect des dispositions qui précèdent, le requérant en est informé.

Le présent article n'est pas d'application dans le cas visé à l'article 25.

Artikel 3

*(gewijzigd bij art. 80 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Wordt een in een andere taal dan de landstalen gestelde akte of geschrift ter registratie aangeboden, zo kan het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie eisen dat, op de kosten van de persoon die de formaliteit vordert, een door een beëdigde vertaler voor echt verklaarde vertaling daaraan worde toegevoegd.

Article 3

(modifié par l'art. 80 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

S'il est présenté à l'enregistrement un acte ou écrit rédigé dans une langue autre que les langues nationales, le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut exiger qu'il y soit annexé, aux frais de la personne qui requiert la formalité, une traduction certifiée par un traducteur juré.

Artikel 4

De registratie is ondeelbaar: zij wordt toegepast op de gehele akte of het geheel geschrift welke tot de formaliteit wordt aangeboden.

Article 4

L'enregistrement est indivisible : il s'applique à l'entièreté de l'acte ou de l'écrit présenté à la formalité.

Artikel 5

*(opgeheven bij art. 3 van de wet van 11.06.2020 (B.S., 19.06.2020 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 29.06.2020 (art. -))*

(...)

Article 5

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 11.06.2020 (M.B., 19.06.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 29.06.2020 (art. -))

(...)

Artikel 5bis

(vervangen bij art. 93 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))

Article 5bis

(remplacé par l'art. 93 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Een akte die wordt aangeboden ter registratie en ter hypothecaire overschrijving, wordt tezelfdertijd tot de beide formaliteiten aangeboden, behalve indien de termijnen voor de aanbieding ervan verschillen.

Bij gelijktijdige aanbieding tot de formaliteiten, wordt de registratie van de akte geweigerd zolang op dit kantoor de overschrijving wordt geweigerd.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een akte die enkel de niet-vatbaarheid voor beslag vaststelt van de woning van een zelfstandige bedoeld in de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Un acte présenté à l'enregistrement et à la transcription hypothécaire, l'est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.

En cas de présentation simultanée aux formalités, l'enregistrement de l'acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau.

Les alinéas 1^{er} et 2 ne sont pas applicables à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Artikel 6

*(gewijzigd bij art. 82 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is gehouden tot het registreren van de akten of geschriften op de datum waarop ze onder de wettelijke voorwaarden tot de formaliteit worden aangeboden.

Een buiten de openingsuren van de kantoren aangeboden akte of geschrift, wordt geacht aangeboden te zijn bij de eerstvolgende opening van de kantoren.

Het kantoor mag ze niet langer houden dan nodig is.

Article 6

(modifié par l'art. 82 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenu d'enregistrer les actes ou écrits à la date où ils sont présentés à la formalité dans les conditions légales.

Un acte ou un écrit présenté en dehors des heures d'ouverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit.

Le bureau ne peut les retenir au-delà du temps nécessaire.

Artikel 7

*(gewijzigd bij art. 83 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Zo een akte of geschrift, waarvan er geen minuut bestaat, inlichtingen verrat die kunnen dienen om aan 's Rijks schatkist verschuldigde sommen te ontdekken, heeft het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie het recht er een afschrift van te maken en dit eensluidend met het origineel te doen waarmerken door de werkende openbare officier of, zo het gaat om een onderhandse of buitenlands verleden akte, door de betrokken persoon die de formaliteit heeft gevorderd. Bij weigering, waarmerkt het bevoegde kantoor zelf de eensluidendheid van het afschrift, met vermelding van die weigering. Het aldus gewaarmerkt afschrift

Article 7

(modifié par l'art. 83 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Si un acte ou écrit dont il n'y a pas de minute contient des renseignements utiles pour la découverte de sommes dues au Trésor, le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale a le droit d'en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier public instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne intéressée qui a requis la formalité. En cas de refus, le bureau compétent certifie lui-même la conformité de la copie, avec mention de ce refus. La copie ainsi certifiée est réputée conforme jusqu'à preuve contraire.

wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, als eensluidend aangezien.

Artikel 8

(gewijzigd bij art. 4 van de wet van 11.06.2020 (B.S., 19.06.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 29.06.2020 (art. -))

Vermelding van de registratie wordt op de akte of het geschrift gesteld naar een door de minister van Financiën bepaalde tekst.

Voor akten en geschriften als bedoeld in artikel 2^{quater}, wordt de vermelding van de registratie gesteld volgens door de Koning te bepalen nadere regels.

Indien er toepassing gemaakt wordt van de vrijstelling voorzien in artikel 8^{bis}, wordt de vermelding van de registratie vervangen door de vermelding van de betaling die verricht moet worden volgens de modaliteiten voorzien in uitvoering van dit artikel. Deze vermelding geschiedt naar een door de Minister van Financiën vastgestelde tekst.

Article 8

(modifié par l'art. 4 de la loi du 11.06.2020 (M.B., 19.06.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 29.06.2020 (art. -))

La relation de l'enregistrement est mise sur l'acte ou l'écrit selon un libellé qui est déterminé par le ministre des Finances.

Pour les actes et écrits visés à l'article 2^{quater}, la relation de l'enregistrement est établie selon les modalités à déterminer par le Roi.

Lorsqu'il est fait application de la dispense prévue à l'article 8^{bis}, la relation de l'enregistrement est remplacée par la mention du paiement à effectuer selon les modalités prévues en exécution de cet article. Cette mention se fait selon un libellé déterminé par le Ministre des Finances.

Artikel 8^{bis}

(ingevoegd bij art. 135 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

De Koning kan bepaalde categorieën van de in de artikelen 19, 1° en 6°, 26 en 29 bedoelde akten van de registratieformaliteit vrijstellen zonder dat deze vrijstelling de ontheffing van de op deze akten toepasselijke rechten meebrengt, alsook de betalingsmodaliteiten voor genoemde rechten, binnen de termijnen die Hij bepaalt, regelen, in voorkomend geval afwijkend van de bepalingen van hoofdstuk III en IX van deze titel. Indien er toepassing gemaakt wordt van deze bepaling kan de Koning het neerleggen van een afschrift van de akten voorschrijven en aanvullende regels vaststellen om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.

Article 8^{bis}

(inséré par l'art. 135 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le Roi peut dispenser de la formalité de l'enregistrement certaines catégories des actes visés aux articles 19, 1° et 6°, 26 et 29, sans que cette dispense entraîne exemption des droits applicables à ces actes, et à régler les modalités du paiement desdits droits dans les délais qu'il détermine, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des chapitres III et IX du présent titre. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, le Roi peut prescrire le dépôt d'une copie des actes et fixer des règles complémentaires de nature à assurer l'exacte perception de l'impôt.

Artikel 9

(gewijzigd bij art. 12 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Valt de laatste dag van de termijn, die door onderhavig Wetboek vastgesteld is voor de uitvoering van een formaliteit, op een

Article 9

(modifié par l'art. 12 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Lorsque le dernier jour du délai fixé par le présent Code pour l'exécution d'une formalité est un jour de fermeture des bureaux, ce

sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai.

HOOFDSTUK II - Indeling van de rechten en algemene heffingsregels

CHAPITRE II - Division des droits et règles générales de perception

Artikel 10

(gewijzigd bij art. 136 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Er zijn evenredige en vaste registratierechten.

Vaste rechten zijn verdeeld in algemeen vast recht en specifieke vaste rechten.

Article 10

(modifié par l'art. 136 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Les droits d'enregistrement sont proportionnels ou fixes.

Les droits fixes se divisent en droit fixe général et droits fixes spécifiques.

Artikel 11

(gewijzigd bij art. 11 van de Programmawet van 28.06.2013 (B.S., 01.07.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing op alle akten en geschriften die vanaf 01.07.2013 tot de formaliteit worden aangeboden (art. 13))

De evenredige en de specifieke vaste rechten worden geheven volgens het in dit Wetboek vastgestelde tarief.

Het algemeen vast recht is van toepassing op al de in dat tarief niet voorziene akten en geschriften.

Het algemeen vast recht bedraagt 50 EUR.

Article 11

(modifié par l'art. 11 de la loi-programme du 28.06.2013 (M.B., 01.07.2013 - éd. 2). Texte applicable à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 01.07.2013 (art. 13))

Les droits proportionnels ou fixes spécifiques sont perçus suivant le tarif établi par le présent Code.

Le droit fixe général est applicable à tous les actes et écrits non prévus dans ce tarif.

Le montant du droit fixe général est de 50 EUR.

Artikel 12

Het evenredig of specifiek vast recht wordt slechts eenmaal op een rechtshandeling geheven, wat ook het getal zij van de geschriften die daarvan laten blijken.

Article 12

Le droit proportionnel ou fixe spécifique n'est perçu qu'une seule fois sur un acte juridique, quel que soit le nombre des écrits qui le constatent.

Artikel 13

Article 13

Geven slechts aanleiding tot heffing van het algemeen vast recht, tenzij daarin een toevoeging of wijziging voorkomt welke van die aard is dat ze de heffing van een nieuw of aanvullend recht ten gevolge heeft:

1° Alle nieuw geschrift opgemaakt om te laten blijken van een rechtshandeling waarop reeds het evenredig of specifiek vast recht werd geheven;

2° Alle geschrift houdende bekrachtiging, bevestiging, uitvoering, aanvulling of voltrekking van geregistreerde vroegere akten, indien het niet laat blijken van nieuwe rechtshandelingen welke als dusdanig aan een evenredig of specifiek vast recht onderhevig zijn.

Geven insgelijks slechts aanleiding tot heffing van het algemeen vast recht, die rechtshandelingen welke ter oorzake van nietigheid, ontbinding of om andere reden opnieuw werden verricht zonder enige verandering welke iets toevoegt aan het voorwerp der overeenkomsten of aan derzelve waarde, ten ware het op de eerste handeling geheven evenredig recht teruggegeven werd of voor teruggaaf vatbaar zij.

Ne donnent lieu qu'au droit fixe général, à moins qu'ils ne renferment une addition ou une modification de nature à entraîner la perception d'un droit nouveau ou complémentaire :

1° Tout écrit nouveau dressé pour constater un acte juridique qui a déjà subi le droit proportionnel ou fixe spécifique ;

2° Tout écrit contenant la ratification, la confirmation, l'exécution, le complément ou la consommation d'actes antérieurs enregistrés, s'il ne constate pas des actes juridiques nouveaux assujettis comme tels à un droit proportionnel ou fixe spécifique.

Ne donnent également lieu qu'au droit fixe général, les actes juridiques refaits pour cause de nullité, résolution ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur, à moins que le droit proportionnel perçu sur le premier acte n'ait été restitué ou ne soit sujet à restitution.

Artikel 14

(vervangen bij art. 2 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Wanneer een akte verscheidene onder dezelfde contractanten tot stand gekomen beschikkingen vervat, welke de ene van de andere afhankelijk zijn of de ene uit de andere noodzakelijk voortvloeien, is slechts één recht voor deze gezamenlijke beschikkingen verschuldigd.

Het recht wordt geheven met inachtneming van diegene van bedoelde beschikkingen welke tot het hoogste recht aanleiding geeft.

Article 14

(remplacé par l'art. 2 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions dépendantes ou dérivant nécessairement les unes des autres et qui sont intervenues entre les mêmes contractants, il n'est dû qu'un droit pour l'ensemble de ces dispositions.

Le droit est perçu d'après celle de ces dispositions qui donne lieu au droit le plus élevé.

Artikel 15

Wanneer, in een akte, verscheidene onafhankelijke of niet noodzakelijk uit elkaar voortvloeiende beschikkingen voorkomen, is voor elk dier beschikkingen en wel naar eigen aard een bijzonder recht verschuldigd.

Deze regel is niet van toepassing op het algemeen vast recht.

Article 15

Lorsque, dans un acte, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon sa nature un droit particulier.

Cette règle n'est pas applicable au droit fixe général.

Artikel 16

Article 16

De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van het algemeen vast recht aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld.

Wordt de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de handeling is vastgesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht. Het wordt berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de bij dit wetboek vastgelegde en op de datum van de vervulling der voorwaarde beschouwde belastbare grondslag.

L'acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne donne lieu qu'au droit fixe général aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie.

Lorsque la condition se réalise, le droit auquel l'acte est tarifé est dû, sauf imputation du droit déjà perçu. Il est calculé d'après le tarif en vigueur à la date où il eût été acquis à l'Etat si ledit acte avait été pur et simple et sur la base imposable déterminée par le présent code, considérée à la date de l'accomplissement de la condition.

Artikel 17

Wordt, voor de toepassing van dit wetboek, met een aan een schorsende voorwaarde onderworpen handeling gelijkgesteld, de rechtshandeling door een rechtspersoon verricht en aan machtiging, goedkeuring of bekrachtiging van overheidswege onderworpen.

Article 17

Pour l'application du présent code, est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive, l'acte juridique fait par une personne morale et sujet à l'autorisation, l'approbation ou l'homologation de l'autorité supérieure.

Artikel 18

(§ 2, vervangen bij art. 168 van de programmawet van 29.03.2012 (B.S., 06.04.2012 - ed. 3). Tekst van toepassing te weten op de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf 01.06.2012 (art. 169))

§ 1. De datum van de onderhandse akten over 't algemeen of van de overeenkomsten die door het feit alleen van haar bestaan verplicht aan de formaliteit van registratie onderworpen zijn, kan niet tegen het bestuur worden ingeroepen dan voor zover hij tegen derden kan worden ingeroepen. Registratie sluit geen erkenning door het bestuur in van de datum der akte of der overeenkomst.

§ 2. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 185 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoonde dat er sprake is van fiscaal misbruik.

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingschuldige door middel van de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van

Article 18

(§ 2, remplacé par l'art. 168 de la loi-programme du 29.03.2012 (M.B., 06.04.2012 - éd. 3). Texte applicable aux actes ou ensembles d'actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du 01.06.2012 (art. 169))

§ 1. La date des actes sous seing privé en général ou des conventions assujetties obligatoirement à l'enregistrement par le seul fait de leur existence n'est opposable à l'administration que dans la mesure où elle est opposable aux tiers. L'enregistrement n'implique pas reconnaissance, par l'administration, de la date de l'acte ou de la convention.

§ 2. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of

2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van registratierechten.

Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.

1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou

2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

HOOFDSTUK III - Registratieverplichting

Eerste afdeling - Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 19

*(lid 1, 5°, gewijzigd bij art. 20 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026).
Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))*

Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden:

1° De akten van notarissen; de exploiten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders, met uitzondering van de protesten zoals bedoeld in de protestwet van 3 juni 1997; de arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken die bepalingen bevatten welke door deze titel aan een evenredig recht onderworpen worden;

2° De akten waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt;

CHAPITRE III - Obligation de l'enregistrement

Section I^{re} - Actes et déclarations assujettis à la formalité

Article 19

*(al. 1^{er}, 5°, modifié par l'art. 20 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026).
Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))*

Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l'article 32 :

1° les actes des notaires ; les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, à l'exception des protêts visés par la loi du 3 juin 1997 sur les protêts ; les arrêts et jugements des cours et tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un droit proportionnel ;

2° Les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique ;

3° a) De akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon;

b) De andere dan onder a) bedoelde akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen.

4° De processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijke roerende voorwerpen;

5° De akten houdende inbreng van goederen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, is gevestigd;

6° de in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner.

Onverminderd de bepaling onder 6° van het eerste lid en behoudens wat de bepalingen onder 2°, 3° en 5° van hetzelfde lid betreft, worden in dit artikel alleen de in België verleden akten bedoeld.

3° a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule ;

b) les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique.

4° Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels ;

5° Les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ;

6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d'une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume.

Sans préjudice du 6° de l'alinéa 1^{er} et sauf en ce qui concerne les 2°, 3° et 5° du même alinéa, le présent article ne vise que les actes passés en Belgique.

Artikel 20

(opgeheven bij art. 2 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 20

(abrogé par l'art. 2 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Artikel 21¹

(vervangen bij art. 59 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

De bevoegde dienst van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie neemt een kopie bij de aanbidding ter registratie op een papieren drager van de volgende akten, haar bijlagen en alle andere tegelijk aan te bieden stukken, geschriften en verklaringen:

1° de plaatsbeschrijving bedoeld in artikel 2^{quater}, eerste lid;

Article 21¹

(remplacé par l'art. 59 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

Le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale prend une copie lors de la présentation à l'enregistrement sur support papier d'actes, de leurs annexes et toutes autres pièces à présenter en même temps, d'écrits et de déclarations suivants :

1° l'état des lieux visé à l'article 2^{quater}, alinéa 1^{er} ;

2° de onderhandse of in het buitenland verleden akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 2°, behalve wanneer het gaat om een akte welke onder de minuten van een notaris in België berust of bij zijn minuten is gevoegd;

3° de onderhandse of in het buitenland verleden akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, 5° en 6°, behalve wanneer het gaat om een akte welke onder de minuten van een notaris in België berust of bij zijn minuten is gevoegd;

4° de verklaringen bedoeld in artikel 31.

De Koning kan de categorie van akten, geschriften en verklaringen bedoeld in het eerste lid vervolledigen of wijzigen.

De kopie bedoeld in het eerste lid wordt minstens gedurende tien jaar bewaard door de bevoegde dienst van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, voor zover deze niet wordt overgedragen aan het Rijksarchief of vernietigd in uitvoering van de artikelen 1 en 5 van de archiefwet Wet van 24 juni 1955.

2° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 2°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

3° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3°, 5° et 6°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

4° les déclarations visées à l'article 31.

Le Roi peut compléter ou modifier les catégories d'actes, d'écrits et de déclarations visées à l'alinéa 1^{er}.

La copie visée à l'alinéa 1^{er} est conservée au moins pendant dix ans par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, à moins qu'elle ne soit transférée aux Archives de l'Etat ou détruite en exécution des articles 1^{er} et 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Artikel 21²

(gewijzigd bij art. 1 van de wet van 10.07.1969 (B.S., 25.07.1969). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1971 (art. 10, gewijzigd bij art. 3 van de wet van 19.12.1969 (B.S., 20.12.1969))

Als onroerende goederen worden niet beschouwd:

1° Voor de toepassing van de artikelen 19, 3° en 83, brandkasten, in huur gegeven door personen, verenigingen, gemeenschappen of vennootschappen die gewoonlijk brandkasten verhuren;

2° Voor de toepassing van dit Wetboek, lichamelijk roerende voorwerpen aangewend tot de dienst en de exploitatie van onroerende goederen.

Article 21²

(modifié par l'art. 1^{er} de la loi du 10.07.1969 (M.B., 25.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 10, modifié par l'art. 3 de la loi du 19.12.1969 (M.B., 20.12.1969))

Ne sont pas considérés comme immeubles :

1° Pour l'application des articles 19, 3° et 83, les coffres-forts donnés en location par des personnes, des associations, collectivités ou sociétés se livrant habituellement à la location de coffres-forts ;

2° Pour l'application du présent Code, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles.

Artikel 22

(opgeheven bij art. 3 van de wet van 10.06.1997 (B.S., 19.07.1997). Tekst van toepassing voor de effecten die ter betaling worden aangeboden vanaf 23.09.1997 (art. 10, KB van 15.09.1997 (B.S., 23.09.1997))

(...)

Article 22

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 10.06.1997 (M.B., 19.07.1997). Texte applicable pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23.09.1997 (art. 10 de l'AR du 15.09.1997 (M.B., 23.09.1997)))

(...)

Artikel 23

De exequaturs der scheidsrechterlijke uitspraken en die der buitenslands gewezen rechterlijke beslissingen moeten, bij aanbieding ter registratie, vergezeld zijn van de desbetreffende uitspraken of beslissingen.

Article 23

Les exequatur des sentences arbitrales et ceux des décisions judiciaires rendues en pays étranger doivent, lors de la présentation à l'enregistrement, être accompagnés des sentences ou décisions auxquelles ils se rapportent.

Artikel 24

(opgeheven bij art. 2 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 24

(abrogé par l'art. 2 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Artikel 25

(gewijzigd bij art. 3 van de wet van 03.12.2020 (B.S., 11.12.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 15.12.2020 (art. 5))

Wanneer een onderhandse of in het buitenland verleden akte bedoeld in artikel 19, eerste lid, 2°, 3°, 5° of 6°, terzelfdertijd van een niet verplicht in België te registreren overeenkomst doet blijken, kunnen de betrokkenen een door hen gewaarmerkt beknopt uittreksel ⁽¹⁾ uit de akte doen registreren waarin alleen melding wordt gemaakt van de overeenkomsten die verplicht in België te registreren zijn.

Het uittreksel wordt in dubbel opgemaakt. Wanneer beide exemplaren ter registratie worden aangeboden, moeten ze vergezeld zijn van de oorspronkelijke akte of, zo het een buitenslands verleden authentieke akte in minuut geldt, van een uitgifte daarvan. De heffing wordt beperkt tot die goederen welke het voorwerp van het uittreksel uitmaken. Een exemplaar van dit uittreksel blijft op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie berusten.

Nota:

(1) 'uittrek-sel' in het B.S.

Article 25

(modifié par l'art. 3 de la loi du 03.12.2020 (M.B., 11.12.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 15.12.2020 (art. 5))

Lorsqu'un acte, sous seing privé ou passé en pays étranger, visé à l'article 19, alinéa 1^{er}, 2°, 3°, 5° ou 6°, constate en même temps une convention non obligatoirement enregistrable en Belgique, les intéressés ont la faculté de faire enregistrer seulement un extrait analytique de l'acte, certifié par eux, relatant les conventions obligatoirement enregistrables en Belgique.

L'extrait est dressé en deux exemplaires. Lors de leur présentation à l'enregistrement, ils doivent être accompagnés de l'original de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte authentique passé en minute à l'étranger, d'une expédition de celui-ci. La perception du droit est limitée aux biens qui font l'objet de l'extrait. Un exemplaire de ce dernier reste déposé au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Artikel 26

(laatste lid vervangen bij art. 47 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.01.2014 (art. 87, 1°))

Article 26

(dernier al. remplacé par l'art. 47 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1°))

Geen akte of geschrift mag aan een van de krachtens artikel 19, 1°, verplichtend te registreren akten, andere dan een vonnis of arrest, worden gehecht, of onder de minuten van een notaris worden neergelegd zonder te voren geregistreerd te zijn.

Evenwel staat het de notarissen en de gerechtsdeurwaarders vrij de aangehechte of neergelegde akte tegelijk met de desbetreffende akte ter registratie aan te bieden.

De in het eerste lid bedoelde verplichting is niet van toepassing:

1° in geval van aanhechting of van neerlegging, onder de vorm van minuut, uitgifte, afschrift of uittreksel, van in België verleden gerechtelijke akten of akten van de burgerlijke stand;

2° in geval van aanhechting of van neerlegging van een plan dat is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, op voorwaarde dat de akte, of een door de partijen of de instrumenterende ambtenaar, in hun naam, ondertekende verklaring onderaan de akte, verwijst naar deze opname met vermelding van het refertenummer van het plan en bevestigt dat het plan nadien niet is gewijzigd.

Aucun acte ou écrit quelconque ne peut être annexé à l'un des actes obligatoirement enregistrables en vertu de l'article 19, 1°, autre qu'un jugement ou arrêt, ou déposé au rang des minutes d'un notaire sans être préalablement enregistré.

Toutefois, les notaires et les huissiers de justice ont la faculté de présenter à l'enregistrement l'acte annexé ou déposé, en même temps que l'acte qui s'y rapporte.

L'obligation visée à l'alinéa 1^{er} n'est pas applicable :

1° en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait ;

2° en cas d'annexe ou de dépôt d'un plan qui est repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, à condition que l'acte, ou une déclaration au pied de l'acte signée par les parties ou, en leur nom, par le fonctionnaire instrumentant, fasse référence à cette reprise, mentionne le numéro de référence du plan et certifie que ce plan n'a pas été modifié depuis lors.

Artikel 27

(opgeheven bij art. 19 van de wet van 01.07.1983 (B.S., 08.07.1983). Tekst van toepassing vanaf 18.07.1983 (art. -))

(...)

Article 27

(abrogé par l'art. 19 de la loi du 01.07.1983 (M.B., 08.07.1983). Texte applicable à partir du 18.07.1983 (art. -))

(...)

Artikel 28

(opgeheven bij art. 2/art. 28 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968))

(...)

Article 28

(abrogé par l'art. 2/art. 28 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, A.R. 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Artikel 29

(gewijzigd bij art. 87 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

Article 29

(modifié par l'art. 87 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Behoudens het bij artikel 173, 1°, voorziene geval, mag geen overschrijving, inschrijving, doorhaling of randvermelding in de registers van de hypothecaire openbaarmaking plaats hebben krachtens niet vooraf geregistreerde akten.

Hors le cas prévu par l'article 173, 1°, aucune transcription, inscription, radiation ou mention marginale dans les registres de la publicité hypothécaire ne peut être effectuée en vertu d'actes qui n'ont pas été préalablement enregistrés.

Artikel 30

*(gewijzigd bij art. 88 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Op vorig artikel wordt uitzondering gemaakt voor de overschrijvingen, inschrijvingen, doorhalingen of randvermeldingen gedaan krachtens akten in verband met scheepskredietverrichtingen gedaan onder het voordeel der wet van 23 augustus 1948 of met kredietverrichtingen gedaan onder het voordeel der wet tot bevordering van de financiering van de voorraden van de steenkoolmijnen.

Op vorig artikel wordt eveneens uitzondering gemaakt voor de in België verleden gerechtelijke akten van de burgerlijke stand, in minuut, uitgifte, afschrift of uittreksel.

Article 30

(modifié par l'art. 88 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Il est fait exception à l'article précédent en ce qui concerne les transcriptions, inscriptions, radiations ou mentions marginales effectuées en vertu d'actes se rattachant à des opérations de crédit maritime faites sous le bénéfice de la loi du 23 août 1948 ou à des opérations de crédit faites sous le bénéfice de la loi favorisant le financement des stocks des charbonnages.

Il est aussi fait exception à l'article précédent en ce qui concerne les actes judiciaires et les actes de l'état civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait.

Artikel 31

(lid 1, 1°bis, gewijzigd bij art. 21 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Er bestaat verplichting tot ondertekening en tot aanbieding ter registratie, binnen de bij artikel 33 gestelde termijnen, van een verklaring in onderstaande gevallen:

1° Wanneer een overeenkomst, waarbij eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, niet bij een akte is vastgesteld;

1°bis Wanneer een inbreng van goederen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, is gevestigd, niet bij een akte is vastgesteld;

1° ter (...)

2° Wanneer de voorwaarde die de heffing van een recht heeft geschorst, vervuld wordt;

3° In de in artikelen 74 en 75 bedoelde gevallen.

Article 31

(al. 1^{er}, 1°bis, modifié par l'art. 21 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Il y a obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, dans les délais fixés par l'article 33, une déclaration dans les cas ci-après :

1° Lorsqu'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique n'est pas constatée par un acte ;

1°bis lorsqu'un apport de biens à une société possédant la personnalité juridique et qui a soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, n'est pas constaté par un acte ;

1° ter (...)

2° Lorsque la condition qui a tenu en suspens la perception d'un droit vient à se réaliser ;

3° Dans les cas visés aux articles 74 et 75.

Deze door de contracterende partijen of door een van hen ondertekende verklaring vermeldt: de aard en het doel van de overeenkomst, de datum ervan of de datum van het nieuwe feit dat de verschuldigdheid van het recht heeft doen ontstaan, de aanwijzing van de partijen, de omvang van de goederen, de belastbare grondslag en alle voor de vereffening van de belasting nodige gegevens. Een kopie wordt bewaard door de bevoegde dienst van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.

Vanaf het verstrijken van vorenstaande termijnen wordt de door een der partijen ondertekende verklaring als van al de partijen uitgaande aangezien.

Cette déclaration, signée par les parties contractantes ou par l'une d'elles, mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé la déduction du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

A partir de l'expiration des délais ci-dessus visés, est réputée émaner de toutes les parties, la déclaration souscrite par l'une d'elles.

Afdeling II - Termijnen voor de aanbidding ter registratie

Artikel 32

(7°, gewijzigd bij art. 22 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

De termijnen voor de aanbidding ter registratie van verplicht te registreren akten zijn:

1° voor akten van notarissen, vijftien dagen;

De termijn is evenwel:

a) twee maanden, voor de in het kader van een openbare verkoop van een onroerende goed opgemaakte processen-verbaal van:

i. het ontbreken van hoger bod;

ii. definitieve toewijs;

iii. het al dan niet uitoefenen van een voorkooprecht;

iv. het vaststellen van het bekomen van een financiering;

b) vier maanden, te rekenen van het overlijden van de erflaters of schenkers voor:

i. de testamenten;

ii. de schenkingen van toekomstige goederen gedaan tussen echtgenoten gedurende het huwelijk andere dan bij huwelijkscontract;

Section II - Délais pour la présentation à la formalité

Article 32

(7°, modifié par l'art. 22 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Les délais pour la présentation à l'enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont :

1° de quinze jours pour les actes des notaires ;

Le délai est toutefois :

a) de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :

i. l'absence de surenchère ;

ii. l'adjudication définitive ;

iii. l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

iv. la constatation de l'obtention d'un financement ;

b) de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour :

i. les testaments ;

ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage ;

iii. de akten van herroeping van de onder i en ii bedoelde akten;

iv. de verklaringen betreffende testamenten in de internationale vorm;

v. de akten van bewaargeving van een testament door de erflater.

Voor de akten die gelijktijdig worden aangeboden tot de formaliteiten van de registratie en van de hypothecaire overschrijving die bij de aanbidding ter registratie binnen de in het eerste lid gestelde termijn niet werden geregistreerd wegens de weigering van de overschrijving, bedraagt de termijn zeven dagen te rekenen van de datum van de kennisgeving aan de notaris van deze weigering. Deze termijn verstrijkt niet voor het einde van de termijn bepaald, naargelang het geval, in het eerste lid of in het tweede lid, a);

2° Voor akten van gerechtsdeurwaarders, vier dagen;

3° voor arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken, tien dagen;

3° bis voor akten van bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen die verplicht onderworpen zijn aan de formaliteit van de registratie en aan die van de hypothecaire overschrijving, vijftien dagen;

De termijn is evenwel twee maanden voor de in het kader van een openbare verkoop van een onroerende goed opgemaakte processen-verbaal van:

a) het ontbreken van hoger bod;

b) definitieve toewijs;

c) het al dan niet uitoefenen van een voorkooprecht;

d) het vaststellen van het bekomen van een financiering.

Voor de akten die gelijktijdig worden aangeboden tot de formaliteiten van de registratie en van de hypothecaire overschrijving, die bij de aanbidding ter registratie binnen de in het eerste lid gestelde termijn niet werden geregistreerd wegens de weigering van de overschrijving, bedraagt de termijn zeven dagen te rekenen van de datum van de kennisgeving van deze weigering aan de bestuursoverheden of ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen. Deze termijn verstrijkt niet voor het einde van de termijn bepaald, naargelang het geval, in het eerste lid of in het tweede lid;

iii. la révocation des actes visés sous i et ii ;

iv. les attestations relatives aux testaments à forme internationale ;

v. les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1^{er}, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2, a) ;

2° De quatre jours, pour les actes des huissiers de justice ;

3° De dix jours, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux ;

3° bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire ;

Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :

a) l'absence de surenchère ;

b) l'adjudication définitive ;

c) l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

d) la constatation de l'obtention d'un financement.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1^{er}, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2 ;

4° Voor akten waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, vier maanden;

5° Voor akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur bedoeld in artikel 19, 3°, a), twee maanden en voor akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur bedoeld in artikel 19, 3°, b), vier maanden;

6° Voor processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijke roerende goederen opgemaakt door bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen, één maand;

7° Voor akten houdende inbreng van goederen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie is gevestigd, vier maanden;

8° voor de in artikel 19, eerste lid, 6°, bedoelde akten, vier maanden.

4° De quatre mois, pour les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique ;

5° De deux mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b) ;

6° D'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics ;

7° De quatre mois, pour les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ;

8° de quatre mois, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

Artikel 33

(gewijzigd bij art. 60 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 01.04.1999 (art. 80, § 31))

De termijn, binnen welke de in artikel 31 voorziene verklaringen ter registratie moeten aangeboden worden, is vier maand ingaande met de datum van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van de vervulling van de voorwaarde welke de heffing van het recht heeft geschorst.

Article 33

(modifié par l'art. 60 de la loi 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 01.04.1999 (art. 80, § 31))

Le délai pour faire enregistrer les déclarations prévues à l'article 31 est de quatre mois à partir de la date de la convention ou, le cas échéant, de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.

Artikel 34

(opgeheven bij art. 77 van de wet van 18.12.2015 (B.S., 28.12.2015 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 07.01.2016 (art. -))

(...)

Article 34

(abrogé par l'art. 77 de la loi du 18.12.2015 (M.B., 28.12.2015 - éd. 2). Texte applicable à partir du 07.01.2016 (art. -))

(...)

Vierde lid: gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Alinéa 4: dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Afdeling III - Personen verplicht tot aanbieding ter registratie

Artikel 35

(lid 5, vervangen bij art. 61 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – éd. 2))
Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De verplichting tot aanbieding ter registratie van akten of verklaringen en tot betaling van de des betreffende rechten en gebeurlijk de geldboeten, waarvan de vorderbaarheid uit bewuste akten of verklaringen blijkt, berust ondeelbaar:

1° Op de notarissen en gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van de akten van hun ambt;

2° (...)

3° (...)

4° De notarissen en gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van de akten, overeenkomstig artikel 26 aan hun akten gehecht of in hun in handen neergelegd, zonder voorafgaande registratie;

5° Op de bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen, ten aanzien van de door hen opgemaakte akten;

6° Op de contracterende partijen, ten aanzien van de onderhandse of buitenslands verleden akten, waarvan sprake in artikel 19, 2°, 3°, b) en 5°, en ten aanzien van de in artikel 31 voorziene verklaringen;

7° Op de verhuurder ten aanzien van de onderhandse of buitenlands verleden akten waarvan sprake in artikel 19, 3°, a);

8° op de contracterende partijen ten aanzien van de in artikel 19, eerste lid, 6°, bedoelde akten.

De verplichting tot aanbieding ter registratie van de arresten en vonnissen van hoven en rechtbanken berust op de griffiers. In afwijking van artikel 169^{ter} worden deze arresten en vonnissen in debet geregistreerd.

De verplichting tot betaling van de rechten en van de geldboeten waarvan de vorderbaarheid blijkt uit de arresten en vonnissen van

Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement

Article 35

(al. 5, remplacé par l'art. 61 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2))
Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

1° Aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère ;

2° (...)

3° (...)

4° Aux notaires, huissiers de justice et greffiers, pour les actes qui sont annexés à leurs propres actes ou déposés en leurs mains, selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés ;

5° Aux autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

6° Aux parties contractantes, pour les actes sous seing privé ou passés en pays étranger visés à l'article 19, 2°, 3°, b) et 5°, et pour les déclarations prévues à l'article 31 ;

7° Au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a) ;

8° aux parties contractantes, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

L'obligation de faire enregistrer les arrêts et les jugements des cours et tribunaux incombe aux greffiers. Par dérogation à l'article 169^{ter}, ces arrêts et jugements sont enregistrés en débet.

L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux

hoven en rechtbanken, berust op de verweerders, elkeen in de mate waarin de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen te zijnen laste werden uitgesproken of vastgesteld, en op de verweerders hoofdelijk in geval van hoofdelijke veroordeling.

Zo op een vonnis of arrest verschuldigde rechten en boeten slaan op een overeenkomst waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, zijn die rechten en boeten ondeelbaar verschuldigd door de personen die partijen bij de overeenkomst zijn geweest.

De rechten en, in voorkomend geval, de geldboeten worden betaald binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van de verzending van de aangetekende zending van het belastingbericht door de ontvanger.

Wanneer de schuldenaar van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt het bericht aan de procureur des Konings te Brussel verzonden.

défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire.

Si des droits et amendes dus sur un jugement ou arrêt s'appliquent à une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ces droits et amendes sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'envoi recommandé de l'avis de paiement par le receveur.

Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l'avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.

Afdeling III - Personen verplicht tot aanbieding ter registratie

Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement

Artikel 35

Article 35

*(gewijzigd bij art. 95 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))*

(modifié par l'art. 95 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

De verplichting tot aanbieding ter registratie van akten of verklaringen en tot betaling van de des betreffende rechten en gebeurlijk de geldboeten, waarvan de vorderbaarheid uit bewuste akten of verklaringen blijkt, berust ondeelbaar:

L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

- 1° Op de notarissen en gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van de akten van hun ambt;
- 2° (...)
- 3° (...)
- 4° De notarissen en gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van de akten, overeenkomstig artikel 26 aan hun akten gehecht of in hun in handen neergelegd, zonder voorafgaande registratie;

- 1° Aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère ;
- 2° (...)
- 3° (...)
- 4° Aux notaires, huissiers de justice et greffiers, pour les actes qui sont annexés à leurs propres actes ou déposés en leurs mains, selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés ;

5° Op de bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen, ten aanzien van de door hen opgemaakte akten;

6° Op de contracterende partijen, ten aanzien van de onderhandse of buitenslands verleden akten, waarvan sprake in artikel 19, 2°, 3°, b) en 5°, en ten aanzien van de in artikel 31 voorziene verklaringen;

7° Op de verhuurder ten aanzien van de onderhandse of buitenlands verleden akten waarvan sprake in artikel 19, 3°, a);

8° op de contracterende partijen ten aanzien van de in artikel 19, eerste lid, 6°, bedoelde akten.

De verplichting tot aanbieding ter registratie van de arresten en vonnissen van hoven en rechtbanken berust op de griffiers. In afwijking van artikel 169^{ter} worden deze arresten en vonnissen in debet geregistreerd.

De verplichting tot betaling van de rechten en van de geldboeten waarvan de vorderbaarheid blijkt uit de arresten en vonnissen van hoven en rechtbanken, berust op de verweerders, elkeen in de mate waarin de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen te zijnen laste werden uitgesproken of vastgesteld, en op de verweerders hoofdelijk in geval van hoofdelijke veroordeling.

Zo op een vonnis of arrest verschuldigde rechten en boeten slaan op een overeenkomst waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, zijn die rechten en boeten ondeelbaar verschuldigd door de personen die partijen bij de overeenkomst zijn geweest.

De rechten en, in voorkomend geval, de geldboeten worden betaald binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van de verzending van het belastingbericht bij ter post aangetekende brief door de ontvanger.

Wanneer de schuldenaar van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt het bericht aan de procureur des Konings te Brussel verzonden.

5° Aux autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

6° Aux parties contractantes, pour les actes sous seing privé ou passés en pays étranger visés à l'article 19, 2°, 3°, b) et 5°, et pour les déclarations prévues à l'article 31 ;

7° Au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a) ;

8° aux parties contractantes, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

L'obligation de faire enregistrer les arrêts et les jugements des cours et tribunaux incombe aux greffiers. Par dérogation à l'article 169^{ter}, ces arrêts et jugements sont enregistrés en débet.

L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire.

Si des droits et amendes dus sur un jugement ou arrêt s'appliquent à une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ces droits et amendes sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi par lettre recommandée à la poste de l'avis de paiement par le receveur.

Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l'avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.

Artikel 36

*(gewijzigd bij art. 96 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))*

Article 36

(modifié par l'art. 96 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Artikel 35, eerste lid, vindt geen toepassing op de voor notaris opgemaakte testamenten en andere akten als bedoeld in artikel 32, 1°, tweede lid, b), wanneer de betrokkenen het bedrag van de rechten en eventueel van de boeten uiterlijk daags vóór het verstrijken van de voor de registratie gestelde termijn in handen der notarissen niet hebben geconsigneerd.

L'article 35, alinéa 1^{er}, n'est pas applicable aux testaments et autres actes visés à l'article 32, 1°, alinéa 2, b), passés devant notaires lorsque les intéressés n'ont pas consigné en mains des notaires, au plus tard la veille de l'expiration du délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Artikel 37

(gewijzigd bij art. 97 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))

Wanneer de rechten betreffende testamenten en andere in artikel 32, 1°, tweede lid, b), bedoelde akten niet in handen der notarissen werden geconsigneerd, zijn ze ondeelbaar door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden zomede door de testamentuitvoerders verschuldigd.

Article 37

(modifié par l'art. 97 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Lorsque les droits se rapportant aux testaments et autres actes visés à l'article 32, 1°, alinéa 2, b), n'ont pas été consignés en mains des notaires, ils sont dus indivisiblement par les héritiers, légataires ou donataires et par les exécuteurs testamentaires.

Artikel 38

(opgeheven bij art. 140 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 38

(abrogé par l'art. 140 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Afdeling IV - Plaats der registratie

Section IV - Lieu de l'enregistrement

Artikel 39

(1° en 4°, vervangen bij art. 98 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))

De akten en verklaringen worden geregistreerd:

1° de akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders, op het kantoor bevoegd voor hun standplaats;

Op het kantoor bevoegd voor de ligging van het eerste erin vermelde onroerende goed wordt evenwel geregistreerd een akte die cumulatief:

a) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde

Article 39

(1° et 4°, remplacés par l'art. 98 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Les actes et déclarations sont enregistrés, savoir :

1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence ;

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la

instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;

b) onroerende goederen betreft die alle gelegen zijn buiten het ambtsgebied van het kantoor bevoegd voor de standplaats;

c) gelijktijdig ter overschrijving wordt aangeboden.

Het tweede lid is niet van toepassing op een akte die enkel de van niet-vatbaarheid voor beslag vaststelt van de woning van een zelfstandige bedoeld in de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV);

1° bis (...)

2° De arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken, ten kantore in welks gebied de zetel van het hof of de rechtbank gelegen is;

3° De akten die overeenkomstig artikel 26 zonder voorafgaande registratie worden aangehecht of neergelegd, ten kantore waar de akte van de notaris of de gerechtsdeurwaarder moet worden geregistreerd;

4° De akten van bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen, op het kantoor bevoegd voor hun zetel of standplaats;

Op het kantoor bevoegd voor de ligging van het eerste erin vermelde onroerende goed wordt evenwel geregistreerd een akte die cumulatief:

a) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbidding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;

b) onroerende goederen betreft die alle gelegen zijn buiten het ambtsgebied van het kantoor bevoegd voor de zetel of de standplaats;

c) gelijktijdig ter overschrijving wordt aangeboden;

5° De onderhandse of buitenslands verleden akten en de verklaringen betreffende in België gelegen onroerende goederen en welke in artikel 19, 2° en 3° en in artikel 31, 1° en 3°, zijn bedoeld, ten kantore in welks gebied de goederen gelegen zijn. Zijn die goederen gelegen in het gebied van verscheidene kantoren, dan mogen de akten en verklaringen onverschillig in een van deze kantoren worden geregistreerd;

formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence ;

c) est présenté simultanément à la transcription.

L'alinéa 2 n'est pas applicable à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ;

1° bis (...)

2° Les arrêts et jugements des cours et tribunaux, au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour ou du tribunal ;

3° Les actes qui sont annexés ou déposés selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés, au bureau où doit être enregistré l'acte du notaire ou de l'huissier de justice ;

4° Les actes des autorités administratives et agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence ;

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence ;

c) est présenté simultanément à la transcription ;

5° Les actes sous seing privé ou passés en pays étranger et les déclarations portant sur des immeubles situés en Belgique et qui sont visés à l'article 19, 2° et 3°, et à l'article 31, 1° et 3°, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés. Si les biens sont situés dans le ressort de plusieurs bureaux, les actes et déclarations peuvent être enregistrés indifféremment dans l'un ou l'autre de ces bureaux ;

6° De verklaringen van vervulling van een in artikel 31, 2°, voorziene schorsende voorwaarde, ten kantore waar de akte werd geregistreerd welke van de overeenkomst laat blijken, of, bij gebreke aan geregistreerde akte, ten kantore in het 5° hiervoren aangeduid;

7° De andere akten dan voornoemde, onverschillig in alle kantoren.

6° Les déclarations de réalisation d'une condition suspensive prévue à l'article 31, 2°, au bureau où a été enregistré l'acte constatant la convention ou, à défaut d'acte enregistré, au bureau désigné au 5° ci-avant ;

7° Les actes autres que ceux qui précèdent, dans tous les bureaux indifféremment.

Artikel 40

*(opgeheven bij art. 27 van de wet van 25.12.2017 (B.S., 29.12.2017 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 08.01.2018 (art. -))*

(...)

Article 40

(abrogé par l'art. 27 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 - éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

Afdeling V - Sancties

Artikel 41

(gewijzigd bij art. 4 van de wet van 26.05.2016 (B.S., 09.06.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2015 (art. 8))

Verbeuren ondeelbaar een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn:

1° de personen die binnen de voorgeschreven termijnen, de akten of verklaringen niet hebben doen registreren welke zij gehouden zijn aan de formaliteit te onderwerpen of de in artikel 169^{ter}, tweede lid, bedoelde betaling niet hebben gedaan;

2° De in artikel 37 aangewezen personen die, binnen den hun daartoe gestelden termijn, de bij artikel 36 voorziene consignatie niet hebben gedaan.

3° De in artikel 35, derde en vierde lid aangewezen personen die de betaling bedoeld in het vijfde lid van genoemde artikel niet hebben gedaan binnen de voorgeschreven termijn.

Section V - Sanctions

Article 41

(modifié par l'art. 4 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR :

1° les personnes qui n'ont pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou déclarations qu'elles sont tenues de soumettre à la formalité ou qui n'ont pas effectué le paiement visé à l'article 169^{ter}, alinéa 2 ;

2° Les personnes désignées à l'article 37 qui n'ont pas fait, dans le délai qui leur est assigné à cet effet, la consignation prévue par l'article 36.

3° Les personnes désignées à l'article 35, alinéas trois et quatre, qui n'ont pas fait, dans le délai prescrit, le paiement prévu par l'alinéa cinq dudit article.

Artikel 41 bis

(gewijzigd bij art. 54 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Article 41 bis

(modifié par l'art. 54 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

De personen die de rechten, verschuldigd op de akten die van de formaliteit der registratie zijn vrijgesteld niet betaald hebben op de voorgeschreven wijze en binnen de voorgeschreven termijn, die geen afschrift van deze akten neergelegd hebben of die zich niet gehouden hebben aan de door de Koning bepaalde aanvullende regels in uitvoering van artikel 8bis, verbeuren ondeelbaar een boete van 25 EUR tot 250 EUR per overtreding.

Het bedrag van de boete wordt, binnen deze grenzen, vastgesteld door de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De in het eerste lid bedoelde personen verbeuren ondeelbaar een boete gelijk aan de ontdoken rechten voor elke akte waarop zij ten onrechte de vrijstelling van de formaliteit bedoeld in artikel 8bis, toegepast hebben.

Les personnes qui n'ont pas acquitté, de la manière et dans les délais prescrits, les droits dus pour les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement ou, qui n'ont pas déposé une copie desdits actes ou qui ne se sont pas conformées aux règles complémentaires fixées par le Roi en exécution de l'article 8bis, encourrent indivisiblement une amende de 25 EUR à 250 EUR par infraction.

Le montant de l'amende est fixé, dans ces limites, par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Les personnes visées à l'alinéa 1^{er} encourrent indivisiblement une amende égale au droit éludé pour tout acte auquel elles ont appliqué à tort la dispense de la formalité prévue à l'article 8bis.

Artikel 42

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Voor elke overtreding van artikel 26 verbeurt de notaris of de gerechtsdeurwaarder een boete van 25 EUR.

Article 42

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru une amende de 25 EUR par les notaires et huissiers de justice, pour toute contravention à l'article 26.

Artikel 43

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

De griffiers die binnen de voorgeschreven termijn de arresten en vonnissen niet hebben doen registreren welke zij gehouden zijn aan de formaliteit te onderwerpen, verbeuren voor elke overtreding een boete van 25 EUR.

Article 43

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Encourent une amende de 25 EUR par contravention, les greffiers qui n'ont pas fait enregistrer dans le délai prescrit, les arrêts et jugements qu'ils sont tenus de soumettre à la formalité.

Art. 44 tot 50 W.Reg. federaal	Art. 44 à 50 C. enr. fédéral
Het registratierecht op de inbreng door een natuurlijke persoon van een woning in een buitenlandse vennootschap (art. 44 tot 50 W.Reg.) is een federale belasting (art. 3, eerste lid, 6°, wet 16.01.1989	Le droit d'enregistrement sur l'apport d'une habitation par une personne physique dans une société étrangère (art. 44 à 50 C. enr.)

HOOFDSTUK IV - Vaststelling van de rechten

CHAPITRE IV - Fixation des droits

Afdeling I - Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Section I^{re} - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles

§ 1. Algemene bepalingen

§ 1^{er}. Dispositions générales

Artikel 44

Article 44

*(gewijzigd bij art. 40 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))*

(modifié par l'art. 40 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Het recht wordt gesteld op 12,50 t.h. voor de verkopeningen, ruilingen en alle overeenkomsten onder bezwarende titel, waarbij eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overgedragen.

Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux, de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.

Eerste lid, streepje 1,2 en 4: gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6^o van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Alinéa 1^{er}, tirets 1, 2 et 4: dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6^o de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 45

Article 45

*(aangevuld bij art. 41 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))*

(complété par l'art. 41 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Het recht wordt vereffend:

Le droit est liquidé, savoir :

- ten aanzien van verkopeningen, op het bedrag van bedongen prijs en lasten;

- en ce qui concerne les ventes, sur le montant du prix et des charges stipulés ;

- ten aanzien van de ruilingen, op de overeengekomen waarde van de in een der prestatieën begrepen goederen, met inachtneming van die welke aanleiding tot het hoogste recht zou geven zoo beide waren toegestaan tegen een naar die waarde vastgestelde geldprijs;

- en ce qui concerne les échanges, sur la valeur conventionnelle des biens compris dans l'une des prestations, en ayant égard à celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d'après cette valeur ;

- ten aanzien van inbrengen van onroerende goederen in vennootschappen, andere dan inbrengen als vermeld in artikel 115bis, op de waarde van de als vergoeding van de inbreng toegekende

- en ce qui concerne les apports de biens immeubles en société autres que les apports visés à l'article 115bis, sur la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société ;

maatschappelijke rechten verhoogd met de lasten die door de vennootschap gedragen worden;

- ten aanzien van de overige overdragende overeenkomsten, op de overeengekomen waarde van de ten laste van de verkrijger van het onroerend goed bedongen tegenprestatie.

- en ce qui concerne les autres conventions translatives, sur la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur de l'immeuble.

Artikel 46

Evenwel mag de belastbare grondslag in geen geval lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.

Article 46

Toutefois, la base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale des immeubles transmis.

Artikel 47

(gewijzigd bij art. 3 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Wanneer de overeenkomst op het vruchtgebruik van een onroerend goed slaat, wordt de in artikel 46 bedoelde verkoopwaarde vertegenwoordigd door de som verkregen door vermenigvuldiging van de jaarlijkse opbrengst of, bij ontstentenis daarvan, van de huurwaarde van het goed, met het getal dat in de onderstaande tabel is opgegeven en afhankelijk is van de leeftijd, welke degene op wiens hoofd het vruchtgebruik is gevestigd, op de dag van de akte heeft:

Getal	Leeftijd
18	20 jaar of minder
17	meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar;
16	meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar;
14	meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar;
13	meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar;
11	meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar;
9,5	meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar;
8	meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar;
6	meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar;
4	meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar;
2	meer dan 80 jaar;

Is het vruchtgebruik voor een beperkte tijd gevestigd, zo is de verkoopwaarde vertegenwoordigd door de som verkregen door het kapitaliseren ad 4 pct. van de jaarlijkse opbrengst, rekening gehouden met de bij de overeenkomst gestelde duur van het vruchtgebruik, maar zonder te mogen overschrijden hetzij de naar voorgaande alinea bepaalde waarde, zo het gaat om een ten bate van een natuurlijke persoon gevestigd vruchtgebruik, hetzij het bedrag van twintigmaal

Article 47

(modifié par l'art. 3 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsque la convention a pour objet l'usufruit d'un immeuble, la valeur vénale prévue à l'article 46 est représentée par la somme obtenue en multipliant le revenu annuel du bien ou, à son défaut, sa valeur locative, par le coefficient porté au tableau ci-après et déterminé par l'âge au jour de l'acte de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué :

Coefficient	âge
18	20 ans ou moins
17	plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ;
16	plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ;
14	plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ;
13	plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ;
11	plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ;
9,5	plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ;
8	plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ;
6	plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ;
4	plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ;
2	plus de 80 ans.

Si l'usufruit est établi pour un temps limité, la valeur vénale est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 p.c. le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention, mais sans pouvoir excéder soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu, si l'usufruit est établi au profit d'une personne morale.

de opbrengst, zo het vruchtgebruik ten bate van een rechtspersoon is gevestigd.

In geen geval mag aan het vruchtgebruik een hogere waarde dan de vier vijfden van de verkoopwaarde van de volle eigendom worden toegewezen.

En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur vénale supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété.

Artikel 48

Gaat de overeenkomst over de blote eigendom van een onroerend goed waarvan het vruchtgebruik door de vervreemder is voorbehouden, zo mag de belastbare grondslag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de volle eigendom.

Article 48

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit est réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété.

Artikel 49

Gaat de overeenkomst over de blote eigendom van een onroerend goed, zonder dat het vruchtgebruik door de vervreemder is voorbehouden, zoo mag de belastbare grondslag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de volle eigendom, na aftrekking van de overeenkomstig artikel 47 berekende waarde van het vruchtgebruik.

Article 49

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble, sans que l'usufruit soit réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculée conformément à l'article 47.

Artikel 50

Wordt of werd het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen gevestigd, met recht van aanwas of van terugvalling, zo is de voor de toepassing van artikelen 47 en 49 in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.

Article 50

Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 47 et 49 est celui de la personne la plus jeune.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 2. Verkopen aan bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen

§ 2. Ventes aux sociétés immobilières de service public

Artikel 51

(aangevuld bij art. 145 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Article 51

(complété par l'art. 145 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Het bij artikel 44 vastgelegd recht wordt tot 6 t.h. verlaagd voor de verkopeningen gedaan met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel:

aan maatschappijen erkend hetzij door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, hetzij door de Nationale Landmaatschappij, hetzij door de Gewestelijke Maatschappijen opgericht in uitvoering van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut.

aan de samenwerkende maatschappij «Woningsfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen in België», aan de coöperatieve vennootschappen Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië en Woningfonds van de gezinnen van het Brusselse Gewest.

Wat betreft de onder 1° hierboven bedoelde maatschappijen, wordt de verlaging slechts toegestaan mits het bewijs geleverd wordt van de erkenning der verkrijgende maatschappij.

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes faites en vue de la réalisation de leur objet social :

1° aux sociétés agréées soit par la Société nationale du Logement, soit par la Société nationale terrienne soit par les Sociétés régionales créées en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public ;

2° à la société coopérative « Fonds du Logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique », aux sociétés coopératives Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise.

En ce qui concerne les sociétés visées sous le 1° ci-dessus, la réduction est subordonnée à la justification de l'agrément de la société acquéreuse.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 3. Verkopeningen aan de met regeringspremie begunstigde kopers

§ 3. Ventes aux acheteurs bénéficiaires de la prime gouvernementale

Artikel 52

Article 52

(gewijzigd bij art. 146 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(modifié par l'art. 146 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Het recht wordt tot 1,50 t.h. verlaagd voor de verkopeningen van woningen toegestaan door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij, de door hen of door de Gewestelijke Maatschappijen opgericht in uitvoering van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut erkende maatschappijen, de openbare besturen of de openbare instellingen, aan personen wie de door de Staat verleende aankooppremie ten goede komt.

Le droit est réduit à 1.50 p.c. pour les ventes d'habitations consenties par la Société nationale du Logement, Société nationale terrienne, les sociétés agréées par elles ou par les Sociétés Régionales créées en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, les administrations ou établissements publics, à une personne bénéficiant de la prime à l'achat accordée par l'Etat.

Het gebeurlijk intrekken van die premie brengt voor de verkrijger der verplichting mede het verschuldigde recht tot het bij artikel 44 vastgesteld percentage aan te zuiveren.

Le retrait éventuel de cette prime entraîne l'obligation pour l'acquéreur de compléter le paiement du droit à concurrence du taux fixé par l'article 44.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 4. Verkopen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen

Artikel 53

(gewijzigd bij art. 35 van de wet van 19.07.1979 (B.S., 22.08.1979). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1980 (art. 45))

Het bij artikel 44 vastgesteld recht wordt tot 6 t.h. verlaagd voor de verkopen van de eigendom:

1° Van onroerende landgoederen waarvan het kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet te boven gaat.

Wordt als landgoed aangezien, het onroerend goed dat hetzij uit voor landbouwbedrijf aangewende of bestemde gebouwen en gronden, hetzij uit dergelijke gronden alleen bestaat;

2° Van woningen waarvan het gebouwd of ongebouwd kadastraal inkomen een bij koninklijk besluit vast te stellen maximum niet overschrijdt.

Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen. De Koning stelt regels vast voor het bepalen van de aanhorigheden waarop deze bepalingen van toepassing is.

§ 4. Ventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes

Article 53

(modifié par l'art. 35 de la loi du 19.07.1979 (M.B., 22.08.1979). Texte applicable à partir du 01.01.1980 (art. 45))

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes de la propriété :

1° D'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas un maximum à fixer par arrêté royal.

Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas ;

2° D'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède pas un maximum à fixer, par arrêté royal.

Est considéré comme habitation, la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant ou devant servir au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage. Le Roi fixe des règles pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s'applique.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 54

(gewijzigd bij art. 36 van de wet van 19.07.1979 (B.S., 22.08.1979). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1980 (art. 45))

De in voorgaand artikel voorziene verlaging is niet toepasselijk op de verkoop van een onverdeeld deel, tenzij dit deel verbonden is aan een verdieping of aan een gedeelte van verdieping van een gebouw.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 54

(modifié par l'art. 36 de la loi du 19.07.1979 (M.B., 22.08.1979). Texte applicable à partir du 01.01.1980 (art. 45))

La réduction prévue à l'article précédent n'est pas applicable à la vente d'une part indivise, à moins que celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment.

Zij is evenmin van toepassing, zo de verkrijger of zijn echtgenoot de algeheelheid of een onverdeeld deel, in volle of blote eigendom, bezit van één of meer onroerende goederen, waarvan het kadastraal inkomen voor de geheelheid of voor het onverdeeld deel, met dit van het verkregen onroerend goed, meer bedraagt dan het krachtens het vorig artikel vast te stellen maximum. In afwijking van deze bepaling wordt evenwel geen rekening gehouden met hetgeen door de verkrijger of door zijn echtgenoot werd verkregen uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, mits het desbetreffende kadastraal inkomen 25 % van evenbedoeld maximum niet overschrijdt.

De onder 2° van het voorgaande artikel bepaalde vermindering is eveneens niet toepasselijk indien de verkrijger of zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in volle of in blote eigendom, een onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en dat door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn is verkregen.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 55

*(gewijzigd bij art. 79 van de wet van 22.12.2009 (B.S., 31.12.2009 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.01.2010 (art. -))*

De in artikel 53 voorziene verlaging is bovendien aan volgende voorwaarden verbonden:

1° (...)

2° De akte, of een door de verkrijger gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, moet uitdrukkelijk vermelden:

a) dat de verkrijger en zijn echtgenoot geen andere onroerende goederen bezitten of dat zij, voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53 vastgestelde maximum bedraagt, afgezien van hetgeen zij uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn hebben verkregen wanneer het desbetreffende kadastraal inkomen 25 pct. van evenbedoeld maximum niet overschrijdt.

Elle n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint possèdent, en pleine ou en nue-propriété, la totalité ou une part indivise d'un ou de plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum à fixer en vertu de l'article précédent. Par dérogation à cette disposition, il n'est toutefois pas tenu compte de ce qui a été recueilli par l'acquéreur ou son conjoint dans la succession de leurs ascendants, pour autant que le revenu cadastral qui s'y rapporte n'excède pas 25 % dudit maximum.

La réduction prévue au 2° de l'article précédent n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint possèdent déjà, pour la totalité en pleine propriété ou en nue-propriété, un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, acquis par eux ou par l'un d'eux autrement que dans la succession de leurs ascendants.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 55

(modifié par l'art. 79 de la loi du 22.12.2009 (M.B., 31.12.2009 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2010 (art. -))

La réduction prévue à l'article 53 est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :

1° (...)

2° L'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur doit énoncer expressément :

a) que l'acquéreur et son conjoint ne possèdent pas d'autres immeubles, ou qu'ils ne possèdent pas en totalité ou en indivision un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé en vertu de l'article 53, abstraction faite de ce qu'ils ont recueilli dans la succession de leurs ascendants lorsque le revenu cadastral qui s'y rapporte n'excède pas 25 p.c. dudit maximum ;

b) in geval van toepassing van artikel 53, 1°, dat de landeigendom uitgebaat zal worden door de verkrijger, zijn echtgenoot of zijn afstammelingen;

c) in geval van toepassing van artikel 53, 2°, dat de verkrijger of zijn echtgenoot, voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en door hen of door één van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn werd verkregen.

d) in geval van toepassing van artikel 53, 2°, dat de verkrijger of zijn echtgenoot zijn inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed zal bekomen.

In geval van niet-nakoming van een van bovenstaande voorwaarden uiterlijk wanneer de akte ter formaliteit wordt aangeboden, wordt deze akte tegen het gewoon recht geregistreerd; hetgeen boven het verlaagd recht geheven werd is vatbaar voor teruggaaf, tot beloop van de acht tienden, mits overlegging van een uittreksel uit de kadastrale legger en een verklaring ondertekend door de verkrijger, waarin de door voorgaand 2° beoogde vermeldingen voorkomen.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 56

Wanneer het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog niet is vastgesteld, wordt het sub 1° van vorenstaand artikel bedoeld uittreksel uit den kadastrale legger vervangen door een attest van de controleur van het kadaster houdende dat het kadastraal inkomen van bewust onroerend goed nog moet vastgesteld worden.

In dit geval, wordt de akte, behoudens de in artikel 58 voorziene teruggaaf, tegen het gewoon recht geregistreerd.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 57

b) en cas d'application de l'article 53, 1°, que l'immeuble rural sera exploité par l'acquéreur, son conjoint ou ses descendants ;

c) en cas d'application de l'article 53, 2°, que l'acquéreur ou son conjoint ne possèdent pas, pour la totalité en pleine propriété ou en nue-propriété, un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, acquis par eux ou par l'un d'eux autrement que dans la succession de leurs ascendants.

d) en cas d'application de l'article 53, 2°, que l'acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis.

A défaut d'exécution d'une des conditions qui précèdent au plus tard lors de la présentation à l'acte de la formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire ; ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restituable, à concurrence des huit dixièmes, moyennant production de l'extrait de la matrice cadastrale et d'une déclaration, signée par l'acquéreur, contenant les énonciations prévues sous le 2° ci-avant.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 56

Lorsque le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'est pas encore fixé, l'extrait de la matrice cadastrale visé au 1° de l'article précédent est remplacé par une attestation du contrôleur du cadastre portant que le revenu cadastral dudit immeuble reste à déterminer.

En ce cas, l'acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution prévue à l'article 58.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 57

(gewijzigd bij art. 2 van de wet van 22.06.1960 (B.S., 21.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 31.07.1960 (art. -))

(modifié par l'art. 2 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

Onder voorbehoud der door artikel 54 voorziene beperkingen, wordt het bij artikel 44 vastgesteld recht verlaagd tot 6 pct. voor de verkopen van de eigendom van een grond welke tot bouwplaats van een woning moet dienen, op voorwaarde:

1° Dat het verkregen goed en het gebouwd onroerend goed aan de bij artikel 53, 2°, gestelde voorwaarden beantwoorden;

2° Dat de akte van verkrijging de bij artikel 55, 2°, geëiste vermeldingen vervat.

In dit geval, wordt de akte tegen het gewoon recht geregistreerd, behoudens de bij artikel 58 voorziene teruggaaf, na voltooiing van het gebouw.

Sous les restrictions prévues à l'article 54, le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes de la propriété d'un terrain devant servir d'emplacement à une habitation, pour autant :

1° que le bien acquis et l'immeuble construit répondent aux conditions de l'article 53, 2° ;

2° que l'acte d'acquisition contienne les énonciations exigées par l'article 55, 2°.

En ce cas, l'acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution prévue à l'article 58, après l'achèvement de la construction.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 58

Article 58

(aangevuld bij art. 26 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(complété par l'art. 26 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

In de bij artikelen 56 en 57 voorziene gevallen, wordt hetgeen boven het verlaagd recht werd geheven, teruggegeven op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgeleverd uittreksel uit den kadastrale legger.

Dans les cas visés aux articles 56 et 57, ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restitué sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral.

Het ter uitvoering van artikel 53, 2°, toepasselijk maximum is datgene dat van kracht was op de datum van de akte van verkrijging.

Le maximum applicable fixé en exécution de l'article 53, 2°, est celui qui était en vigueur à la date de l'acte d'acquisition.

Zo, tussen de datum van de akte en de 2^{de} januari die volgt op het betrekken der gebouwde woning, nieuwe kadastrale inkomens, vastgesteld ingevolge een algemene perekwatie of een buitengewone herziening, voor de heffing der grondbelasting in toepassing worden gebracht, dan moet het voor de gebouwde woning in acht te nemen kadastraal inkomen bepaald worden volgens de regeling die op de datum van de akte van toepassing was. Het aldus bepaalde kadastraal inkomen wordt de verkrijger ter kennis gebracht; deze kan bezwaar indienen volgens de procedure betreffende de vaststelling van de nieuwe kadastrale inkomens.

Si de nouveaux revenus cadastraux fixés ensuite d'une péréquation générale ou d'une révision extraordinaire sont mis en application pour la perception de la contribution foncière entre la date de l'acte et le 2 janvier qui suit l'occupation de l'habitation construite, le revenu cadastral à prendre en considération pour cette habitation doit être déterminé en fonction du régime qui était applicable à la date de l'acte. Le revenu cadastral ainsi fixé est notifié à l'acquéreur qui peut réclamer selon la procédure relative à la détermination des nouveaux revenus cadastraux.

Artikel 59

Article 59

(gewijzigd bij art. 148 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(modifié par l'art. 148 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

In geval van onjuistheid in de vermeldingen waarvan sprake in artikel 55, eerste lid, 2°, a en c, verbeurt de verkrijger een aan het ontdoken recht gelijke geldboete.

En cas d'inexactitude dans les énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1^{er}, 2°, a et c, l'acquéreur encourt une amende égale au droit éludé.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 60

Article 60

(gewijzigd bij art. 3 van de wet van 19.05.1998 (B.S., 14.07.1998). Tekst van toepassing vanaf 24.07.1998 (art. -))

(modifié par l'art. 3 de la loi du 19.05.1998 (M.B., 14.07.1998). Texte applicable à partir du 24.07.1998 (art. -))

Het voordeel van de in artikel 53, 1°, bedoelde vermindering blijft alleen dan behouden zo de verkrijger, zijn echtgenoot of zijn afstammelingen zelf de landeigendom uitbaten. Die uitbating dient aangevangen binnen een termijn van vijf jaar ingaande op de datum van de akte van verkrijging en tenminste drie jaar zonder onderbreking voortgezet.

Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 1°, n'est maintenu que si l'acquéreur, son conjoint ou ses descendants exploitent eux-mêmes l'immeuble rural. Cette exploitation doit être commencée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'acte d'acquisition et rester un fait acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.

Het voordeel van de in artikel 53, 2° bedoelde vermindering blijft alleen dan behouden zo de verkrijger of zijn echtgenoot ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed. Deze inschrijving moet geschieden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van verkrijging en ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.

Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.

Evenwel blijft de verlaging verkregen zo niet-nakoming van die voorwaarden het gevolg is van overmacht.

Toutefois, la réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces conditions est la conséquence d'une force majeure.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 61¹

Article 61¹

(vervangen bij art. 4 van de wet van 19.05.1998 (B.S., 14.07.1998). Tekst van toepassing vanaf 24.07.1998 (art. -))

(remplacé par l'art. 4 de la loi du 19.05.1998 (M.B., 14.07.1998). Texte applicable à partir du 24.07.1998 (art. -))

Indien de vermindering vervalt bij gebreke van exploitatie binnen de termijn en gedurende de tijd bepaald in artikel 60, eerste lid, is de verkrijger, naast het aan vullend recht, een daaraan gelijke vermeerdering verschuldigd.

En cas de perte de la réduction pour défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 1^{er}, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.

Indien de vermindering vervalt bij gebreke van inschrijving binnen de termijn en gedurende de tijd bepaald in artikel 60, tweede lid, is de verkrijger, naast het aanvullend recht, een daaraan gelijke vermeerdering verschuldigd.

En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant.

De Minister van Financiën kan evenwel van die vermeerdering geheel of gedeeltelijk afzien.

Le Ministre des Finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 61²

Article 61²

(gewijzigd bij art. 5 van de wet van 19.05.1998 (B.S., 14.07.1998). Tekst van toepassing vanaf 24.07.1998 (art. -))

(modifié par l'art. 5 de la loi du 19.05.1998 (M.B., 14.07.1998). Texte applicable à partir du 24.07.1998 (art. -))

Wanneer een ongebouwd landeigendom, verkregen met de in deze paragraaf bedoelde verlaging, naderhand in een ruiling betrokken wordt volgens artikel 72, treedt het in ruil verkregen goed, voor de toepassing van de artikelen 60, eerste lid en 61¹, eerste lid, in de plaats van het oorspronkelijk verkregen goed.

Lorsqu'un immeuble rural non bâti, acquis sous le bénéfice de la réduction visée au présent paragraphe, fait ultérieurement l'objet d'un échange tombant dans les prévisions de l'article 72, le bien acquis en échange est, pour l'application des articles 60, alinéa 1^{er} et 61¹, alinéa 1^{er}, substitué à celui qui a été acquis primitivement.

Hetzelfde heeft plaats ingeval van ruilverkaveling van landeigendommen in der minne of uit kracht van de wet. In geval van gebruiksruil bij toepassing van titel I van de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, treedt, voor de toepassing van de artikelen 60, eerste lid en 61¹, eerste lid, het bij de akte van ruiling voor gebruik toebedeeld goed in de plaats van het verkregen goed.

La même substitution s'opère en cas de remembrement à l'amiable ou légal de biens ruraux. En cas d'échange d'exploitation en application du titre I de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l'acte d'échange, est, pour l'application des articles 60, alinéa 1^{er} et 61¹, alinéa 1^{er}, substitué à celui qui a été acquis.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 62

*(vervangen bij art. 1 van de wet van 27.04.1978 (B.S., 30.11.1978). Tekst van
toepassing vanaf 30.11.1978 (art. 2, KB 13.11.1978 (B.S. 30.11.1978)))*

Het in artikel 44 bepaalde recht wordt tot 5 pct. verminderd voor de
verkoopingen die uit de hand en bij authentieke akte gedaan worden
aan personen die hun beroep maken van het kopen en verkopen van
onroerende goederen.

Deze vermindering is echter niet van toepassing op de verkopen van
landeigendommen waarvan de verkoopswaarde het bedrag niet te
boven gaat dat verkregen wordt bij vermenigvuldiging van het
kadastraal inkomen met een door de Koning vastgestelde coëfficiënt.

*Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)*

Article 62

*(remplacé par l'art. 1^{er} de la loi du 27.04.1978 (M.B., 30.11.1978). Texte
applicable à partir du 30.11.1978 (art. 2, AR 13.11.1978 (M.B., 30.11.1978)))*

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. pour les ventes faites de
gré à gré et par acte authentique à des personnes qui exercent la
profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.

Cette réduction n'est toutefois pas applicable aux ventes de biens
ruraux dont la valeur vénale n'excède pas le montant obtenu en
multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi.

*Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989
relative au financement des Communautés et des Régions)*

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 63¹

*(lid 1, 1°, vervangen bij art. 62 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024
– ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders
van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een
datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028
(art. 222))*

Om de in vorenstaand artikel voorziene vermindering te genieten,
moet de beroepspersoon:

1° in de vorm en aan het bij koninklijk besluit te bepalen kantoor, een
beroepsverklaring ondertekenen en verzenden;

2° op eigen kosten, zekerheid stellen voor de invordering van de
sommen welke bij toepassing van artikel 64 en volgende artikelen van
deze paragraaf vorderbaar kunnen worden;

3° de erkenning verkregen hebben van een in België gevestigd
vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem
instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen indien hij:

Article 63¹

*(al. 1^{er}, 1°, remplacé par l'art. 62 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 –
éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un
numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la
date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))*

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article précédent, le
professionnel doit :

1° souscrire et transmettre une déclaration de profession dans la
forme et au bureau à déterminer par arrêté royal ;

2° Constituer, à ses frais, une garantie pour le recouvrement des
sommés pouvant devenir exigibles par application de l'article 64 et
des articles suivants du présent paragraphe ;

3° avoir fait agréé un représentant responsable établi en Belgique, qui
assume, solidairement avec lui, l'exécution de ses obligations fiscales
s'il est :

a) een natuurlijke persoon is en zijn wettelijke verblijfplaats buitend de Europese Economische Ruimte heeft;

a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b) een rechtspersoon is zonder vestiging in België en wiens maatschappelijke zetel gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte.

b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen.

De vervulling van deze voorwaarden dient bevestigd hetzij in de akte van verkrijging, hetzij in een onderaan de akte gestelde verklaring of in een bijgevoegd schrijven. De verklaring wordt, vóór de registratie, door de verkrijger of, in zijn naam, door de werkende notaris ondertekend;

L'accomplissement de ces conditions doit être affirmé soit dans l'acte d'acquisition, soit dans une déclaration faite au pied de l'acte ou dans un écrit y annexé. La déclaration est signée, avant l'enregistrement, par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Zo de verkrijging onroerende landgoederen tot voorwerp heeft, moet een uittreksel uit de kadastrale legger betreffende de verkregen goederen aan de akte gehecht zijn wanneer zij ter registratie wordt aangeboden.

Lorsque l'acquisition a pour objet des immeubles ruraux, un extrait de la matrice cadastrale relatif aux biens acquis doit être annexé à l'acte lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement.

De akte welke die bevestiging niet inhoudt of waarbij de verklaring en, in voorkomend geval, het uittreksel uit de kadastrale legger, zoals bedoeld in vorenstaande alinea's, niet gehecht zijn, wordt tegen het gewoon recht geregistreerd en geen vordering tot teruggaaf is ontvankelijk.

L'acte qui ne contient pas l'affirmation ou auquel ne sont pas joints la déclaration et, le cas échéant, l'extrait de la matrice cadastrale prévus aux alinéas qui précèdent, est enregistré au droit ordinaire et aucune demande en restitution n'est recevable.

Een beroepspersoon, andere dan die bedoeld in het eerste lid, 3°, kan de erkenning verkrijgen van een in België gevestigde vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen.

Les professionnels non visés à l'alinéa 1^{er}, 3°, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

Artikel 63¹

(gewijzigd bij art 62 van de wet van 14.04.2011 (B.S., 06.05.2011). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2011 (art. -))

Om de in vorenstaand artikel voorziene vermindering te genieten, moet de beroepspersoon:

1° in de vorm en op het bij koninklijk besluit te bepalen kantoor, een beroepsverklaring ondertekenen en indienen;

2° op eigen kosten, zekerheid stellen voor de invordering van de sommen welke bij toepassing van artikel 64 en volgende artikelen van deze paragraaf vorderbaar kunnen worden;

3° de erkenning verkregen hebben van een in België gevestigd vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen indien hij:

Article 63¹

(modifié par l'art 62 de la loi du 14.04.2011 (M.B., 06.05.2011). Texte applicable à partir du 16.05.2011 (art. -))

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article précédent, le professionnel doit :

1° Souscrire et déposer une déclaration de profession dans la forme et au bureau à déterminer par arrêté royal ;

2° Constituer, à ses frais, une garantie pour le recouvrement des sommes pouvant devenir exigibles par application de l'article 64 et des articles suivants du présent paragraphe ;

3° avoir fait agréé un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec lui, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :

a) een natuurlijke persoon is en zijn wettelijke verblijfplaats buitend de Europese Economische Ruimte heeft;

b) een rechtspersoon is zonder vestiging in België en wiens maatschappelijke zetel gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte.

De vervulling van deze voorwaarden dient bevestigd hetzij in de akte van verkrijging, hetzij in een onderaan de akte gestelde verklaring of in een bijgevoegd schrijven. De verklaring wordt, vóór de registratie, door de verkrijger of, in zijn naam, door de werkende notaris ondertekend;

Zo de verkrijging onroerende landgoederen tot voorwerp heeft, moet een uittreksel uit de kadastrale legger betreffende de verkregen goederen aan de akte gehecht zijn wanneer zij ter registratie wordt aangeboden.

De akte welke die bevestiging niet inhoudt of waarbij de verklaring en, in voorkomend geval, het uittreksel uit de kadastrale legger, zoals bedoeld in vorenstaande alinea's, niet gehecht zijn, wordt tegen het gewoon recht geregistreerd en geen vordering tot teruggaaf is ontvankelijk.

Een beroepspersoon, andere dan die bedoeld in het eerste lid, 3°, kan de erkenning verkrijgen van een in België gevestigde vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen.

a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen.

L'accomplissement de ces conditions doit être affirmé soit dans l'acte d'acquisition, soit dans une déclaration faite au pied de l'acte ou dans un écrit y annexé. La déclaration est signée, avant l'enregistrement, par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Lorsque l'acquisition a pour objet des immeubles ruraux, un extrait de la matrice cadastrale relatif aux biens acquis doit être annexé à l'acte lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement.

L'acte qui ne contient pas l'affirmation ou auquel ne sont pas joints la déclaration et, le cas échéant, l'extrait de la matrice cadastrale prévus aux alinéas qui précèdent, est enregistré au droit ordinaire et aucune demande en restitution n'est recevable.

Les professionnels non visés à l'alinéa 1^{er}, 3°, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 63²

(ingevoegd bij art. 3 van de wet van 03.02.1959 (B.S., 14.02.1959). Tekst van toepassing vanaf 24.02.1959 (art. -))

Wanneer door een schatting volgens artikelen 190 en 199 bevonden wordt dat de verkoopwaarde van landgoederen, welke met toepassing van het bij artikel 62 voorzien verminderd recht verkregen werden, op de datum van de verkrijging de door laatstbedoeld artikel vastgestelde grens niet overtrof, is de verkrijger gehouden tot het betalen van het bijkomend recht berekend op de grondslag die voor de heffing van het verminderd recht gediend heeft, van een zelfde som als boete en van de kosten der procedure.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 63²

(inséré par l'art. 3 de la loi du 03.02.1959 (M.B., 14.02.1959). Texte applicable à partir du 24.02.1959 (art. -))

Lorsqu'il est établi, par une expertise faite conformément aux articles 190 à 199, que la valeur vénale de biens ruraux acquis avec application du droit réduit prévu à l'article 62 n'excédait pas, à la date de l'acquisition, la limite fixée par cet article, l'acquéreur est redevable du droit supplémentaire calculé sur la base ayant servi pour la perception du droit réduit, d'une somme égale à titre d'amende et des frais de la procédure.

Artikel 64

Het bij artikel 44 bepaald recht wordt vorderbaar ten laste van de verkrijger van het onroerend goed die het voordeel van artikel 62 heeft genoten, bijaldien bedoelde verkrijger of zijn rechthebbenden dit onroerend goed niet hebben vervreemd door wederverkoop of alle andere overdracht onder bezwarende titel, andere dan den inbreng in vennootschap, vastgesteld bij authentieke akte uiterlijk verleden op 31 december van het tiende jaar na de datum van de koopakte.

De wederverkoop aan een beroepspersoon met toepassing van artikel 62 staat deze vorderbaarheid niet in de weg.

Article 64

Le droit établi par l'article 44 devient exigible à charge de l'acquéreur de l'immeuble ayant bénéficié de l'article 62, si le dit acquéreur ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, autre que l'apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit la date de l'acte d'achat.

Ne met pas obstacle à cette exigibilité la revente faite à un professionnel avec application de l'article 62.

Artikel 65

De verkrijger mag de betaling aanbieden van het gewoon recht vóór het verstrijken van de in eerste alinea van vorig artikel voorziene termijn.

Article 65

L'acquéreur peut offrir de payer le droit ordinaire avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article précédent.

Artikel 66

Het recht dat voor de verkrijging van het goed betaald werd, mag niet op de krachtens artikelen 64 en 65 verschuldigde rechten worden aangerekend.

Article 66

Le droit qui a été payé pour l'acquisition du bien ne peut être imputé sur ceux qui sont dus en vertu des articles 64 et 65.

Artikel 67

Article 67

De overeenkomstig artikelen 64 en 65 vorderbare rechten worden berekend op de waarde die tot grondslag heeft gediend aan het voor de verkrijging betaald recht en naar het op de datum dezer verkrijging van kracht zijnde tarief.

Bijaldien slechts een deel van tegen een enige prijs aangekochte onroerende goederen wordt vervreemd, wordt de belastbare waarde van het niet vervreemde gedeelte bepaald naar verhouding van de grootte.

Les droits exigibles conformément aux articles 64 et 65 sont calculés sur la valeur qui a servi de base au droit payé pour l'acquisition et selon le tarif en vigueur à la date de celle-ci.

Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata de la contenance.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 68

Article 68

(lid 3, vervangen bij art. 63 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(al. 3, remplacé par l'art. 63 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

In het geval van artikel 64 worden de gewone rechten vereffend op een verklaring die, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het tiende jaar en op straf van boete gelijk aan de rechten, tot registratie dient aangeboden ten kantore in welks gebied de goederen gelegen zijn.

Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés.

In het geval van artikel 65, moet de verkrijger op bedoeld kantoor ter registratie een verklaring aanbieden waarin samenstelling en waarde zijn bepaald van de goederen waarvoor hij de rechten wenst te betalen.

Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement au dit bureau une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits.

De bij dit artikel voorgeschreven verklaringen worden door de belanghebbende of zijn aangenomen vertegenwoordiger ondertekend en vermelden de akte of de akten van verkrijging, het nieuwe feit waaruit de verschuldigdheid van het recht volgt en al de tot de vereffening van de belasting nodige gegevens. Een kopie wordt bewaard door de bevoegde dienst van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.

Les déclarations prescrites par le présent article sont signées par l'intéressé ou son représentant agréé et mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la déduction du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Artikel 68

Article 68

(gewijzigd bij art. 152 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(modifié par l'art. 152 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

In het geval van artikel 64 worden de gewone rechten vereffend op een verklaring die, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het tiende jaar en op straf van boete gelijk aan de rechten, tot registratie dient aangeboden ten kantore in welks gebied de goederen gelegen zijn.

Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés.

In het geval van artikel 65, moet de verkrijger op bedoeld kantoor ter registratie een verklaring aanbieden waarin samenstelling en waarde zijn bepaald van de goederen waarvoor hij de rechten wenst te betalen.

Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement au dit bureau une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits.

De bij dit artikel voorgeschreven verklaringen, welke door belanghebbende of zijn aangenomen vertegenwoordiger worden ondertekend, worden in dubbel gesteld, en een exemplaar blijft op het kantoor der registratie. Deze verklaringen houden vermelding van de akte of de akten van verkrijging, van het nieuwe feit waaruit de verschuldigdheid van het recht volgt en al de tot de vereffening van de belasting nodige gegevens.

Les déclarations prescrites par le présent article, signées par l'intéressé ou son représentant agréé, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. Elles mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la déduction du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 69

Article 69

(gewijzigd bij artikel 63 van de wet van 14.04.2011 (B.S., 06.05.2011). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2011 (art. -))

(modifié par l'art. 63 de la loi du 14.04.2011 (M.B., 06.05.2011). Texte applicable à partir du 16.05.2011 (art. -))

Bij overlijden van den vertegenwoordiger van een beroepspersoon bedoeld in artikel 63¹, eerste lid, 3°, bij de intrekking van zijn erkenning of in geval hij onbekwaam wordt verklaard om als vertegenwoordiger op te treden, dient binnen zes maand in zijn vervanging voorzien.

En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 63¹, alinéa 1^{er}, 3°, du retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.

Wanneer de door den verkrijger gestelde zekerheid ontoereikend wordt, dient hij, binnen de door het bestuur vastgestelde termijn, een aanvullende zekerheid te verstrekken.

Lorsque la garantie constituée par l'acquéreur devient insuffisante, il doit fournir un supplément de garantie, dans le délai imparti par l'administration.

Wordt aan vorenstaande voorschriften niet voldaan, zo wordt het volgens artikelen 66 en 67 berekend gewoon recht op de niet wederverkochte goederen vorderbaar.

S'il n'est pas satisfait aux prescriptions qui précèdent, le droit ordinaire, calculée comme il est dit aux articles 66 et 67 sur les biens non encore revendus, devient exigible.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 70

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

De Minister van Financiën of zijn afgevaardigde bepaalt aard en bedrag der ter voldoening van artikelen 63¹, 2°, en 69 te stellen zekerheid of aanvullende zekerheid. Deze zekerheid dient gesteld onder de door de Minister of zijn afgevaardigde bepaalde voorwaarden en mag niet minder dan 5.000 EUR bedragen.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 71

Indien hij die een beroepsverklaring heeft ondertekend bij het verstrijken van een termijn van vijf jaar na die verklaring, niet bij machte is om door een reeks wederverkoper te laten blijken dat hij het aangegeven beroep werkelijk uitoefent, wordt hij schuldenaar van de gewone rechten op zijn aankopen, onder aftrek van de reeds geheven rechten, en daarenboven van een som gelijk aan de aanvullende rechten als boete.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

§ 6. Ruiling van ongebouwde landgoederen

Artikel 72

(gewijzigd en aangevuld bij art. 2 van de wet van 27.04.1978 (B.S., 30.11.1978). Tekst van toepassing vanaf 30.11.1978 (art. 2, KB 13.11.1978 (B.S., 30.11.1978)))

Zijn vrijgesteld van het evenredig recht en onderworpen aan het algemeen vast recht, de ruilingen van ongebouwde landeigendommen waarvan de verkoopwaarde voor elk der kavels

Article 70

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Le ministre des Finances ou son délégué fixe la nature et le montant de la garantie ou du supplément de garantie à constituer en exécution des articles 63¹, 2°, et 69. Cette garantie doit être fournie dans les conditions déterminées par le ministre ou son délégué et ne peut être inférieure à 5.000 EUR.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 71

Si celui qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par une succession de reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, il devient débiteur des droits ordinaires sur ses achats, sous déduction des droits déjà perçus, et en outre d'une somme égale aux droits complémentaires à titre d'amende.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 6. Echanges d'immeubles ruraux non bâtis

Article 72

(modifié et complété par l'art. 2 de la loi du 27.04.1978 (M.B., 30.11.1978). Texte applicable à partir du 30.11.1978 (art. 2, AR 13.11.1978 (M.B., 30.11.1978)))

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général, les échanges d'immeubles ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour

het bedrag niet te boven gaat dat verkregen wordt bij vermenigvuldiging van het kadastraal inkomen met een door de Koning vastgestelde coëfficiënt.

Evenwel wordt bij ongelijkheid van de kavels het bij artikel 44 bepaalde recht geheven op het waardeverschil of de opleg, indien deze groter is dan dat verschil. Dit recht wordt verlaagd tot 6 t.h. indien het waardeverschil of de opleg een vierde van de verkoopwaarde van de minste kavel niet te boven gaat.

De toepassing van dit artikel is ondergeschikt aan een drievoudige voorwaarde:

1° dat de verkoopwaarde van elke kavel door partijen wordt aangegeven, hetzij in de akte, hetzij onderaan de akte, vóór de registratie;

2° dat een uittreksel uit de kadastrale legger aan de akte wordt gehecht bij de registratie;

3° dat de partijen vóór de registratie, in een verklaring gedaan in de akte of onderaan op de akte, aanduiden of de geruilde onroerende goederen door henzelf of door derden worden geëxploiteerd en dat, in deze laatste onderstelling, de akte of een daaraan vóór de registratie gehecht schrijven de instemming inhoudt van alle exploitanten van de in de ruiling begrepen goederen.

chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi.

Toutefois, le droit fixé par l'article 44 est perçu en cas d'inégalité des lots sur la différence de valeur ou sur la soulte si celle-ci est supérieure à cette différence. Ce droit est réduit à 6 p.c. si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.

L'application du présent article est subordonnée à la triple condition :

1° que la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° qu'un extrait de la matrice cadastrale soit annexé à l'acte au moment de l'enregistrement.

3° que, dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les immeubles échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un écrit annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 73¹

(vervangen bij art. 3 van de wet van 26.07.1952 (B.S., 30.08.1952). Tekst van toepassing vanaf 09.09.1952 (art. -))

Voor elke te laag bevonden opleg of waardeverschil is, behalve het ontdoken recht, een geldboete van hetzelfde bedrag als dit recht vorderbaar.

Hetzelfde geldt voor elke overschatting van de kavels die een vermindering van het recht tot gevolg heeft.

De geldboete is evenwel niet verschuldigd, indien het verschil tussen de verkoopwaarde van de kavels en de aangegeven schatting minder dan een achtste hiervan bedraagt.

Article 73¹

(remplacé par l'art. 3 de la loi du 26.07.1952 (M.B., 30.08.1952). Texte applicable à partir du 09.09.1952 (art. -))

Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible, outre le droit éludé, une amende égale à celui-ci.

Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit.

Toutefois, l'amende n'est pas due si l'écart entre la valeur vénale des lots et l'estimation qui en a été déclarée n'atteint pas le huitième de celle-ci.

Het bepaalde in de artikelen 189 tot 201 geldt mede voor de controle op de in dit artikel omschreven schattingen.

Les dispositions des articles 189 à 201 sont applicables au contrôle des estimations prévues au présent article.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 73²

Article 73²

(hersteld bij art. 3 van de wet van 27.04.1978 (B.S., 30.11.1978). Tekst van toepassing vanaf 30.11.1978 (art. 2, KB 13.11.1978 (B.S., 30.11.1978)))

(rétabli par l'art. 3 de la loi du 27.04.1978 (M.B., 30.11.1978). Texte applicable à partir du 30.11.1978 (art. 2, AR 13.11.1978 (M.B., 30.11.1978)))

In geval van onjuistheid van de verklaring betreffende de uitbating van de geruilde onroerende goederen, zijn de partijen ondeelbaar gehouden tot de betaling van het verschil tussen het gewoon recht en het geheven recht, alsook van een boete gelijk aan dat verschil.

En cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des immeubles échangés, les parties sont tenues indivisiblement au paiement de la différence entre le droit ordinaire et le droit perçu, ainsi que d'une amende égale à cette différence.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 7. Afzonderlijke verkrijgingen van de grond en van de opstal of van de tot de dienst van het onroerend goed aangewende voorwerpen

§ 7. Acquisitions séparées du fonds et de la superficie ou des objets affectés au service de l'immeuble

Artikel 74

Article 74

(gewijzigd bij art. 42 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))

(modifié par l'art. 42 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Wie bij een overdragende overeenkomst onder bezwarende titel, andere dan een inbreng in vennootschap vermeld in artikel 115*bis*, de eigendom heeft verkregen, hetzij van hout op stam onder beding van het te vellen, hetzij van gebouwen onder beding van ze te slopen, en nadien onder de levenden de eigendom verkrijgt van de grond vooraleer het hout gans geveld is of de gebouwen volomen gesloopt zijn, moet uit hoofde van de eerste verkrijging en op de grondslag aangewezen in artikel 45 en volgende, het voor de verkoop van onroerende goederen vastgesteld recht kwijten met aftrek van het evenredig registratierecht eventueel op deze verkrijging werd geheven.

Celui qui, ayant acquis par une convention translatrice à titre onéreux autre qu'un apport en société visé à l'article 115*bis*, la propriété soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, acquiert ultérieurement entre vifs la propriété du fonds avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies doit acquitter, en raison de la première acquisition et sur la base indiquée aux articles 45 et suivants, le droit fixé pour les ventes d'immeubles déduction faite du droit proportionnel d'enregistrement éventuellement acquitté sur cette acquisition.

Deze bepaling is evenwel niet van toepassing, zo er bewezen wordt dat de belasting over de toegevoegde waarde werd gekweten voor de levering van het hout op stam of van de te slopen gebouwen.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable s'il est justifié que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des bois sur pied ou des constructions à démolir.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 75

Article 75

(gewijzigd bij art. 43 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))

(modifié par l'art. 43 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Wordt als overdracht van een onroerend goed aangezien, die welke voortvloeit uit een overeenkomst onder de levenden te bezwarende titel, andere dan een inbreng in vennootschap vermeld in artikel 115*bis*, en welke over de eigendom gaat hetzij van hout op stam, hetzij van gebouwen, zo bewuste overdracht ten bate van de eigenaar van de grond wordt toegestaan.

Est considérée comme une transmission d'immeuble, celle qui, résultant d'une convention entre vifs à titre onéreux autre qu'un apport en société visé à l'article 115*bis*, porte sur la propriété soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds.

Deze bepaling is niet van toepassing zo de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is voor de levering van de goederen die in de overeenkomst begrepen zijn. De heffing van het vast recht is echter ondergeschikt aan de vermelding, in de akte of in een erbij gevoegd geschrift, vóór de registratie, van het kantoor, waar de verkoper periodiek de aangiften indient die voor de heffing van de belasting over de toegevoegde waarde zijn vereist.

Cette disposition n'est pas applicable si la taxe sur la valeur ajoutée est due pour la livraison des biens faisant l'objet de la convention. La perception du droit fixe est toutefois subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit y annexé, avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur dépose périodiquement les déclarations requises pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

§ 8. (...)

§ 8. (...)

(opgeheven bij art. 3 van de wet van 22.06.1960 (B.S., 21.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 31.07.1960 (art. -))

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

Artikel 76

Article 76

(opgeheven bij art. 3 van de wet van 22.06.1960 (B.S., 21.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 31.07.1960 (art. -))

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

(...)

(...)

Art. 77 tot 82 W.Reg. federaal

Art. 77 à 82 C. enr. fédéral

Het registratierecht op de openbare verkopeningen van lichamelijke roerende goederen is een federale belasting (art. 3, a contrario, wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Le droit d'enregistrement sur les ventes publiques de biens meubles corporels est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling II - Openbare verkopeningen van lichamelijke roerende goederen	Section II - Ventes publiques de biens meubles corporels
<i>(opschrift vervangen bij art. 4 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))</i>	<i>(intitulé remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))</i>
Artikel 77	Article 77
<i>(vervangen bij art. 4 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))</i>	<i>(remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))</i>
Het recht wordt vastgesteld op 5 t.h. voor de openbare verkopeningen van lichamelijke roerende goederen.	Le droit est fixé à 5 p.c. pour les ventes publiques de biens meubles corporels.

Artikel 78	Article 78
<i>(opgeheven bij art. 5 van de wet van 10.07.1969 (B.S., 25.07.1969). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1971 (art. 10, gewijzigd bij art. 3 van de wet van 19.12.1969 (B.S., 20.12.1969)))</i>	<i>(abrogé par l'art. 5 de la loi du 10.07.1969 (M.B., 25.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 10, modifié par l'art. 3 de la loi du 19.12.1969 (M.B., 20.12.1969)))</i>
(...)	(...)

Artikel 79	Article 79
<i>(vervangen bij art. 4 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))</i>	<i>(remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))</i>
De heffingsgrondslag wordt bepaald zoals gezegd in de artikelen 45 en 231.	La base de perception est déterminée ainsi qu'il est dit aux articles 45 et 231.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)	DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)
Artikel 80	Article 80
<i>(lid 2, gewijzigd bij art. 64 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))</i>	<i>(al. 2, modifié par l'art. 64 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))</i>

Vrijgesteld van het recht van 5 pct. en onderworpen aan het algemeen vast recht zijn:

1° de openbare verkopeningen op verzoek van iemand die handelt als belastingplichtige in de zin van de wetgeving op de belasting over de toegevoegde waarde;

2° de openbare verkopeningen van goederen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van titel I van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen;

3° de openbare verkopeningen van inlands hout, op stam of gekapt.

Voor de onder 1° bedoelde verkopeningen wordt het vast recht geheven mits in het proces-verbaal of in een geschrift dat bij het proces-verbaal vóór de registratie is gevoegd, vermeld wordt naar welk kantoor de verkoper de periodieke aangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde moet verzenden.

Artikel 80

(vervangen bij art. 42 van de wet van 27.12.1977 (B.S., 30.12.1977) err. (B.S., 10.05.1978). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1978 (art. 43))

Vrijgesteld van het recht van 5 pct. en onderworpen aan het algemeen vast recht zijn:

1° de openbare verkopeningen op verzoek van iemand die handelt als belastingplichtige in de zin van de wetgeving op de belasting over de toegevoegde waarde;

2° de openbare verkopeningen van goederen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van titel I van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen;

3° de openbare verkopeningen van inlands hout, op stam of gekapt.

Voor de onder 1° bedoelde verkopeningen wordt het vast recht geheven mits in het proces-verbaal of in een geschrift dat bij het proces-verbaal vóór de registratie is gevoegd, vermeld wordt bij welk kantoor de verkoper de periodieke aangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde moet indienen.

Sont exemptées du droit de 5 p.c. et soumises au droit fixe général :

1° les ventes publiques faites à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti au sens de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2° les ventes publiques de biens visés aux articles 2 et 3 du titre I^{er} du Code des taxes assimilées au timbre ;

3° les ventes publiques des bois indigènes livrés sur pied ou abattus.

Dans les ventes visées au 1°, la perception du droit fixe est subordonnée à l'indication dans le procès-verbal ou dans un écrit y annexé avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur est tenu de transmettre les déclarations périodiques pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 80

(remplacé par l'art. 42 de la loi du 27.12.1977 (M.B., 30.12.1977) err. (M.B., 10.05.1978). Texte applicable à partir du 01.01.1978 (art. 43))

Sont exemptées du droit de 5 p.c. et soumises au droit fixe général :

1° les ventes publiques faites à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti au sens de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2° les ventes publiques de biens visés aux articles 2 et 3 du titre I^{er} du Code des taxes assimilées au timbre ;

3° les ventes publiques des bois indigènes livrés sur pied ou abattus.

Dans les ventes visées au 1°, la perception du droit fixe est subordonnée à l'indication dans le procès-verbal ou dans un écrit y annexé avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur est tenu de déposer les déclarations périodiques pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Afdeling III - (...)**Section III - (...)**

(opgeheven bij art. 5 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Artikel 81**Article 81**

(opgeheven bij art. 5 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

(...)

Artikel 82**Article 82**

(opgeheven bij art. 5 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

(...)

Art. 83 tot 86 W.Reg. federaal**Art. 83 à 86 C. enr. fédéral**

Het registratierecht op de huurcontracten is een federale belasting (art. 3, *a contrario*, wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Le droit d'enregistrement sur les baux est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling IV - Huurcontracten**Section IV - Baux****Artikel 83****Article 83**

(lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 5 van de wet van 22.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 6))

(al. 1^{er}, 3°, modifié par l'art. 5 de la loi du 22.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 6))

Het recht wordt vastgesteld op:

Le droit est fixé à :

1° 0,20 pct. voor contracten van verhuring, onderverhuring en overdracht van huur van onroerende goederen;

1° 0,20 p.c. pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles ;

2° 1,50 pct. voor jacht- en vispacht;

2° 1,50 p.c. pour les baux de chasse et de pêche ;

3° 5 pct. voor contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan, behalve wanneer daardoor een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een gelijkaardige rechtspersoon die

3° 5 p.c. pour les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions, sauf lorsque la constitution ou la cession du droit est consentie à une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une personne morale

opgericht is volgens en onderworpen is aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bovendien zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte heeft, titularis van het erfpacht- of opstalrecht wordt, in welk geval het recht wordt vastgesteld op 0,50 pct.

Een rechtspersoon is gelijkaardig aan een VZW wanneer de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1° het doel van de rechtspersoon is belangeloos, zonder winstoogmerk;

2° de activiteit van de rechtspersoon mag niet leiden tot de materiële verrijking van:

a) de stichters, de leden of de bestuurders ervan;

b) de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, een bloedverwant in de rechte lijn, een bloedverwant in de zijlijn die tot een stichter in een erfgerechtigde graad staat, of een andere rechtsopvolger van een stichter ervan;

c) de echtgenoot of een wettelijk samenwonende van een persoon bedoeld in a) en b);

3° in geval van ontbinding of vereffening van de rechtspersoon mogen de goederen ervan niet toekomen aan personen vermeld onder 2°, maar moeten ze worden overgedragen aan:

a) hetzij een gelijkaardige rechtspersoon die zelf is opgericht volgens en onderworpen aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en bovendien zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte heeft;

b) hetzij een lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of een territoriaal gedecentraliseerde overheid van een EER-lidstaat is of nog, een dienstgewijze gedecentraliseerde overheid is van een dergelijke publiekrechtelijke rechtspersoon.

Contracten tot vestiging van erfpacht- of opstalrecht en overdrachten daarvan worden, voor het overige, met huurcontracten en -overdrachten gelijkgesteld, voor de toepassing van dit wetboek, behalve voor de toepassing van de artikelen 2^{quater} en 161, 12°.

Dit recht is evenwel niet verschuldigd in geval van toepassing van artikel 140^{bis}.

analogue créée conformément et assujettie à la législation d'un autre État membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen, auquel cas le droit est fixé à 0,50 p.c.

Par personne morale analogue à une ASBL, il faut entendre une personne morale dont, cumulativement :

1° le but de la personne morale est désintéressé, non lucratif ;

2° l'activité de la personne morale ne peut enrichir matériellement :

a) ni ses fondateurs, ses membres ou ses administrateurs ;

b) ni les conjoints, cohabitants légaux, parents en ligne directe, parents en ligne collatérale jusqu'à un degré permettant de succéder légalement aux fondateurs ni d'autres ayants droit éventuels des fondateurs ;

c) ni les conjoints ou cohabitants légaux des personnes visées sous a) et b) ;

3° les biens ne peuvent pas revenir aux personnes visées au 2° en cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, mais doivent être transmis :

a) soit à une personne morale analogue, elle-même créée conformément et assujettie à la législation d'un autre État membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen ;

b) soit à un État membre de l'Espace économique européen ou une subdivision politique d'un État membre EEE ou encore à un établissement public relevant d'une telle personne morale de droit public.

Les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions sont, pour le surplus, assimilés aux baux et aux cessions de baux pour l'application du présent Code, sauf pour l'application des articles 2^{quater} et 161, 12°.

Ce droit n'est toutefois pas dû en cas d'application de l'article 140^{bis}.

Artikel 84

(gewijzigd bij art. 22 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))

De belastbare grondslag wordt als volgt vastgelegd:

Voor huur van bepaalde duur, geldt als grondslag van het voor de duur van het contract of, ter zake overdracht, voor het nog te lopen tijdperk samengevoegd bedrag van huursommen en aan huurder opgelegde lasten;

Is zij levenslang of van onbepaalde duur, zo geldt als grondslag het tienvoudig bedrag van de jaarlijkse huurprijs en lasten, zonder dat de belastbare som minder moge zijn dan het samengevoegd bedrag van huurprijzen en aan huurder opgelegde lasten voor de bij de huurakte voorziene minimumduur.

Bij overdracht van huur, wordt het bedrag of de waarde van de gebeurlijk ten bate van de overdrager bedongen prestatieën gevoegd bij de heffingsgrondslag zoals hij hiervoor is bepaald.

Article 84

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 22 de loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

La base imposable est déterminée, savoir :

Si le bail est à durée limitée, par le montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée du bail ou, s'il s'agit d'une cession, pour la période restant à courir ;

S'il est à vie ou à durée illimitée, par une somme formée de dix fois le loyer et les charges annuels, sans que cette somme puisse être inférieure au montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour la durée minimum prévue dans l'acte de bail.

En cas de cession de bail, le montant ou la valeur des prestations éventuellement stipulées au profit du cédant est ajouté à la base de perception telle qu'elle est déterminée ci-avant.

Afdeling V - (...)

(opgeheven bij art. 7 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Artikel 85

(opgeheven bij art. 7 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Section V - (...)

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Article 85

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 86

(opgeheven bij art. 7 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 86

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Art. 87 tot 102 W.Reg. federaal

Art. 87 à 102 C. enr. fédéral

Het registratierecht op:

- de vestiging van een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor zeevervoer bestemd is;
 - de inpandgeving van een handelszaak;
 - de vestiging van een landbouwvoorrecht;
 - de overdracht van een hypotheek op een onroerend goed;
- zijn federale belastingen (art. 3, eerste lid, 7° a) *a contrario* wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Alleen het registratierecht op de *vestiging* van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed is een gewestelijke belasting (art. 3, eerste lid, 7°, a) wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten). Zie ook ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, *Parl.St* Kamer 2000-01, nr. 50 1183/001, 74.

Le droit d'enregistrement sur :

- la constitution d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime ;
 - la constitution d'un gage sur fonds de commerce ;
 - la constitution d'un privilège agricole ;
 - la transmission d'une hypothèque sur un bien immobilier ;
- sont des impôts fédéraux (art. 3, al. 1^{er}, 7° a) *a contrario*, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Seul le droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immobilier situé en Belgique est un impôt régional (art. 3, al. 1^{er}, 7°, a) de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions). Voir également le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, Doc. parl., Chambre 2000-2001, n° 50 1183/001, 74.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7°, a) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Afdeling VI - Hypotheekvestigingen

Section VI - Constitutions d'hypothèque

(gewijzigd bij art. 55 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))

(modifié par l'art. 55 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Artikel 87

Article 87

(vervangen bij art. 8 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(remplacé par l'art. 8 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Worden aan een recht van 1 t.h. onderworpen, de vestigingen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed.

Sont assujetties à un droit de 1 p.c. les constitutions d'hypothèque sur un immeuble situé en Belgique.

Artikel 88

Article 88

(vervangen bij art. 56 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))⁽¹⁾

(remplacé par l'art. 56 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))⁽¹⁾

De vestigingen van een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is, worden aan een recht van 0,50 pct. onderworpen.

Les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, sont assujetties à un droit de 0,50 p.c.

Nota (1) – Overgangsbepaling:

Het recht van 0,50 pct, geheven overeenkomstig art. 88 W.Reg. vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt in mindering gebracht op het krachtens art. 87 W.Reg. verschuldigde recht, wanneer later een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van dezelfde schuld (art. 69).

Note (1) – Disposition transitoire :

Le droit de 0,5 p.c., perçu conformément à l'art. 88 C. enr. avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est déductible du droit dû en vertu de l'art. 87 C. enr. lorsqu'une hypothèque est constituée ultérieurement pour sûreté de la même dette (art. 69).

Artikel 89

(gewijzigd bij art. 57 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))

De bij artikelen 87 en 88 bepaalde rechten zijn van toepassing zelfs wanneer de hypotheek gevestigd is tot zekerheid van een toekomstige schuld, van een voorwaardelijke of eventuele schuld of van een verbintenis om iets te doen.

Article 89

(modifié par l'art. 57 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Les droits établis par les articles 87 et 88 sont applicables même lorsque l'hypothèque est constituée pour sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'une obligation de faire.

Artikel 90

(vervangen bij art. 8 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

De bij artikelen 87 en 88 bepaalde rechten zijn niet verschuldigd zo de gewaarborgde verbintenis voortkomt uit een contract waarop een evenredig recht van minstens 1 pct. werd geheven.

Article 90

(remplacé par l'art. 8 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Les droits établis par les articles 87 et 88 ne sont pas dus si l'obligation garantie procède d'un contrat qui a subi la perception d'un droit proportionnel atteignant au moins 1 p.c.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7°, a) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 91

(vervangen bij art. 58 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))

De vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed tot zekerheid van een schuld die gewaarborgd is door een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is, (...) wordt aan het recht van 1 pct. onderworpen onder aftrek, in voorkomend geval, van het krachtens artikel 88 geheven recht van 0,50 pct.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7°, a) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 91

(modifié par l'art. 58 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime est assujettie au droit de 1 p.c., sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88.

Artikel 92¹

Article 92¹

(vervangen bij art. 82 van de wet van 11.02.2019 (B.S., 22.03.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2019 (art. 83))

(remplacé par l'art. 82 de la loi du 11.02.2019 (M.B., 22.03.2019). Texte applicable à partir du 01.01.2019 (art. 83))

Het in artikel 88 en het in artikel 3, eerste lid, 7°, a), van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoeld recht dekt elke latere vestiging van hypotheek op een schip tot zekerheid van dezelfde schuldvordering en van hetzelfde gewaarborgd bedrag.

Le droit visé à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1^{er}, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions couvre toute constitution ultérieure d'hypothèque sur un navire pour sûreté de la même créance et du même montant garanti.

Artikel 92²

(gewijzigd bij art. 60 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))

Article 92²

(modifié par l'art. 60 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

De overdracht van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed met inbegrip van de voorrechten bedoeld bij artikel 27 van de wet van 16 december 1851 of van een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is, ingevolge de overdracht onder bezwarende titel van de schuldvordering, de contractuele indeplaatsstelling of elke andere verrichting onder bezwarende titel, wordt onderworpen aan een recht van 1 pct. of van 0,50 pct., al naar gelang de overdracht al dan niet een hypotheek op een onroerend goed betreft.

La transmission d'une hypothèque sur un bien immobilier situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à l'article 27 de la loi du 16 décembre 1851 ou d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble.

Artikel 93

(gewijzigd bij art. 61 van de wet van 25.12.2016 (B.S., 30.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2018 (art. 70))

Article 93

(modifié par l'art. 61 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Het recht van 1 pct. of van 0,50 pct. wordt vereffend op het bedrag van de sommen die door de hypotheek gewaarborgd zijn, met uitsluiting van de interesten of rentetermijnen van drie jaren, die gewaarborgd zijn door artikel 87 van de wet van 16 december 1851.

Le droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c. est liquidé sur le montant des sommes garanties par l'hypothèque, à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois années garantis par l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851.

Artikel 94

(gewijzigd bij art. 12 van de wet van 03.07.2018 (B.S., 19.07.2018). Tekst van toepassing vanaf het aanslagjaar 2019 (art. 13))

Article 94

(modifié par l'art. 12 de la loi du 03.07.2018 (M.B., 19.07.2018). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 13))

Schepen worden niet onderworpen aan het in artikel 88 bepaalde recht op voorwaarde dat:

Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à l'article 88 à condition que :

1° een getuigschrift, afgeleverd door het Belgisch Scheepsregister, ter bevestiging dat het schip is geregistreerd in het Belgisch register der zeeschepen of dat voor het schip een aangifte voor registratie in het Belgisch register der zeeschepen werd ingediend, aan de akte wordt gehecht;

2° de akte, of een door de hypotheeksteller gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, uitdrukkelijk vermeldt:

a) dat het schip naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is;

b) dat de hypotheeksteller de verbintenis aangaat om de voorwaarden inzake het behoud of de uitbreiding van de tonnage en inzake de bewijzlevering van naleving van de tonnage-eis en van het voldoen van elk schip van de vloot aan de betreffende internationale en communautaire normen, zoals die voorwaarden nader zijn omschreven in punt 3.1, leden 8 en 9 van de Mededeling C(2004) van de Europese Commissie, na te leven gedurende vijf jaar te rekenen van de datum van de registratie van de akte.

Als de in het eerste lid, 2°, a) bedoelde verklaring onjuist blijkt of als de in het eerste lid, 2°, b) bedoelde verbintenis niet wordt nageleefd, is de hypotheeksteller gehouden tot betaling van het evenredig recht, vermeerderd met de interesten.

De hypotheeksteller kan aanbieden het evenredig recht vermeerderd met de interesten te betalen alvorens de in het eerste lid, 2°, b) voorziene termijn is verstreken.

1° un certificat, délivré par le Registre naval belge compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte ;

2° l'acte, ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément :

a) que le navire est destiné par nature au transport maritime ;

b) que le constituant de l'hypothèque s'engage à respecter pendant une durée de cinq ans, à compter de la date d'enregistrement de l'acte, les conditions relatives au maintien ou à l'augmentation du tonnage ainsi qu'à l'administration de la preuve du respect de la part de tonnage et, pour chaque navire de la flotte, du respect des normes internationales et communautaires y afférentes, conformément aux conditions décrites de manière plus précise au point 3.1, alinéas 8 et 9 de la Communication C(2004) de la Commission européenne.

Lorsque la déclaration, visée à l'alinéa 1^{er}, 2°, a), apparaît comme incorrecte ou lorsque l'engagement, visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, b), n'est pas respecté, le constituant de l'hypothèque est tenu au paiement du droit proportionnel, augmenté des intérêts.

Le constituant de l'hypothèque peut proposer de payer le droit proportionnel augmenté des intérêts avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1^{er}, 2°, b).

Afdeling VII - (...)

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Artikel 95

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Section VII - (...)

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Article 95

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 96

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Article 96

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

(...)

Artikel 97

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 97

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 98

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 98

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Afdeling VIII - (...)

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Section VIII - (...)

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Artikel 99

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 99

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 100

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 100

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 101

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Article 101

(abrogé par l'art 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

(...)

Artikel 102

Article 102

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

(...)

Art. 103 tot 108 W.Reg. federaal

Art. 103 à 108 C. enr. fédéral

Het specifiek vast recht op de handlichting van een hypothecaire inschrijving is een federale belasting (art. 3, *a contrario*, wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Le droit fixe spécifique sur la mainlevée d'une inscription hypothécaire est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling IX - Opheffingen

Section IX - Mainlevées

Artikel 103

Article 103

(gewijzigd bij art. 92 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

(modifié par l'art. 92 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

§ 1. Elke gehele of gedeeltelijke handlichting van een in België genomen hypothecaire inschrijving, gedaan bij een akte bedoeld in artikel 19, 1°, is onderworpen aan een specifiek vast recht van 75 euro.

§ 1^{er}. Chaque mainlevée totale ou partielle d'une inscription hypothécaire prise en Belgique, donnée par un acte visé à l'article 19, 1°, est soumise à un droit fixe spécifique de 75 euros.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 geven slechts aanleiding tot éénmaal de heffing van het recht bedoeld in paragraaf 1, de handlichtingen vastgesteld in één akte:

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, ne donnent lieu qu'à une seule fois la perception du droit établi par le paragraphe 1^{er}, les mainlevées constatées dans un seul et même acte :

1° van inschrijvingen genomen lastens éénzelfde schuldenaar-hypotheeksteller;

1° d'inscriptions prises contre un même débiteur affectant ;

2° van inschrijvingen genomen lastens een schuldenaar-hypotheeksteller en een persoon-hypotheeksteller als waarborg voor de eerstgenoemde;

2° d'inscriptions prises contre un débiteur affectant et une personne affectant à titre de caution du premier nommé ;

3° van inschrijvingen van wettelijke hypotheeken lastens éénzelfde schuldenaar;

3° d'inscriptions d'hypothèques légales contre un même débiteur ;

4° van door een hypotheekbewaarder of de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ambtshalve genomen inschrijvingen;

5° die geschieden in het kader van een openbare verkoping na beslag of van een verkoop uit de hand bedoeld in artikel 1580*bis* van het Gerechtelijk Wetboek.

4° d'inscriptions d'office par un conservateur des hypothèques ou l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

5° intervenant dans le cadre d'une vente publique sur saisie ou d'une vente de gré à gré visée à l'article 1580*bis* du Code judiciaire.

Artikel 104

(opgeheven bij art. 10 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 104

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 105

(opgeheven bij art. 153, 1° van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 105

(abrogé par l'art. 153, 1°, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 106

(opgeheven bij art. 153, 2°, van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 106

(abrogé par l'art. 153, 2°, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 107

(opgeheven bij art. 10 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 107

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Artikel 108

(opgeheven bij art. 153, 3°, van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Article 108

(abrogé par l'art. 153, 3°, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Afdeling X - Verdelingen

Section X - Partages

Artikel 109

Article 109

(aangevuld bij art. 33 van de wet van 14.05.1981 (B.S., 27.05.1981). Tekst van toepassing vanaf 06.06.1981 (art. -))

(complété par l'art. 33 de la loi du 14.05.1981 (M.B., 27.05.1981). Texte applicable à partir du 06.06.1981 (art. -))

Het recht wordt op 1 t.h. vastgesteld voor:

Le droit est fixé à 1 p. c. pour :

1° de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;

1° les partages, partiels ou totaux, de biens immeubles ;

2° de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen.

2° les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;

3° de omzetting bedoeld in de artikelen 745^{quater} en 745^{quinquies} van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

3° la conversion prévue aux articles 745^{quater} et 745^{quinquies} du Code civil, même s'il n'y a pas indivision.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 110

Article 110

(vervangen bij art. 16 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(remplacé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde van die goederen.

En ce qui concerne les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, le droit est liquidé sur la valeur de ces biens.

Voor de goederen waarvan de akte de onverdeeldheid niet doet ophouden onder al de medeëigenaars, wordt het recht vereffend op de waarde der afgestane delen.

En ce qui concerne les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, le droit est liquidé sur la valeur des quotités cédées.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 111

(vervangen bij art. 16 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

De heffingsgrondslag is bepaald door de overeengekomen waarde der goederen, zoals ze blijkt uit de bepalingen van de akte, zonder dat hij lager dan de verkoopwaarde mag zijn.

Wanneer de bepalingen van de akte het niet mogelijk maken de overeengekomen waarde vast te stellen, wordt daarin overeenkomstig artikel 168 voorzien.

In voorkomend geval wordt de verkoopwaarde van het vruchtgebruik of van de blote eigendom overeenkomstig artikelen 47 tot 50 vastgesteld.

Article 111

(remplacé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

La base imposable est déterminée par la valeur conventionnelle des biens, telle qu'elle résulte des stipulations de l'acte, sans qu'elle puisse être inférieure à la valeur vénale.

Lorsque les stipulations de l'acte ne permettent pas de déterminer la valeur conventionnelle, il y est suppléé conformément à l'article 168.

Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est déterminée conformément aux articles 47 à 50.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 112

(opgeheven bij art. 16 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 112

(abrogé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 113

(vervangen bij art. 17 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

In geval van toebedeling bij verdeling of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel heeft verkregen van goederen toebehorende aan één of meer personen, wordt het recht, met afwijking van artikel 109, geheven tegen het voor de overdrachten onder bezwarende titel vastgesteld tarief, op de delen waarvan de derde ten gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, en zulks volgens de in artikelen 45 tot 50 voorziene regels.

Article 113

(remplacé par l'art. 17 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

En cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu, par dérogation à l'article 109, au taux prévu pour les transmissions à titre onéreux sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention et selon les règles fixées aux articles 45 à 50.

Deze bepaling is van toepassing wanneer de toebedeling van goederen of de afstand van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de overleden derde verkrijger. Zij is niet van toepassing wanneer de derde, aan wie de toebedeling of de afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van één of meer goederen heeft verkregen.

Cette disposition est applicable dans le cas où l'attribution des biens ou la cession des parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé. Elle n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 7° b) van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 7° b) de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 114

Article 114

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de uitvoering van een beding van terugvalling of van aanwas.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la réalisation d'une clause de réversion ou d'accroissement.

Art. 115 tot 130 W.Reg. federaal	Art. 115 à 130 C. enr. fédéral
Het registratierecht op de inbreng in een vennootschap is een federale belasting (art. 3, eerste lid, 6°, wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).	Le droit d'enregistrement sur l'apport à une société est un impôt fédéral (art. 3, al. 1 ^{er} , 6°, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling XI - Vennootschappen

Section XI - Sociétés

Artikel 115

Article 115

(lid 1, gewijzigd en lid 3, opgeheven bij art. 22 van de wet van 30.10.2025 (B.S., 24.11.2025). Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))

(al. 1^{er}, modifié et al. 3, abrogé par l'art. 22 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Aan een recht van 0 pct. wordt onderworpen de inbreng van roerende goederen in vennootschappen waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, is gevestigd, onverschillig of de inbreng bij de oprichting van de vennootschap of naderhand plaats heeft.

Sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement.

Het recht wordt vereffend op het totaal bedrag van de inbrengen.

Le droit est liquidé sur le montant total des apports.

Artikel 115bis

Article 115bis

(lid 1, gewijzigd bij art. 23 van de wet van 30.10.2025 (B.S., 24.11.2025). Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 23 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

De inbrengen van onroerende goederen, andere dan die welke gedeeltelijk of geheel tot bewoning aangewend worden of bestemd zijn en door een natuurlijke persoon ingebracht worden, in vennootschappen waarvan de zetel der werkelijke leiding in België gevestigd is, of de statutaire zetel in België en de zetel van werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie gevestigd is, worden aan het recht van 0 pct. onderworpen.

In geval van onjuiste verklaring betreffende de aanwending of de bestemming van het onroerend goed, zijn de aanvullende rechten opeisbaar en verbeurt iedere partij een boete gelijk aan de rechten.

Sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique.

En cas de déclaration inexacte concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.

Artikel 116

(gewijzigd bij art. 24 van de wet van 30.10.2025 (B.S., 24.11.2025). Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))

Aan een recht van 0 pct. wordt onderworpen de vermeerdering van het kapitaal, zonder nieuwe inbreng, van een vennootschap waarvan hetzij de zetel der werkelijke leiding in België, hetzij de statutaire zetel in België en de zetel der werkelijke leiding buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, is gevestigd.

Het recht wordt vereffend op het bedrag van de vermeerdering.

Het recht is niet verschuldigd in de mate waarin het kapitaal vermeerderd wordt door inlijving van reserves of provisies, die gevestigd werden, bij gelegenheid van inbrengen gedaan in de vennootschap, ter vertegenwoordiging van het geheel of een gedeelte van het bedrag van die inbrengen dat onderworpen werd aan het bij de artikelen 115 en 115bis bedoeld recht.

Article 116

(modifié par l'art. 24 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Est assujettie à un droit de 0 p.c. l'augmentation du capital, sans apport nouveau, d'une société ayant soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne.

Le droit est liquidé sur le montant de l'augmentation.

Le droit n'est pas dû dans la mesure où le capital est augmenté par incorporation de réserves ou de provisions constituées, à l'occasion d'apports effectués à la société, en représentation de tout ou partie du montant de ces apports qui a été assujetti au droit prévu aux articles 115 et 115bis.

Artikel 117

(gewijzigd bij art. 25 van de wet van 30.10.2025 (B.S., 24.11.2025). Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))

§ 1. Het bij de artikelen 115 en 115bis bepaalde recht is niet verschuldigd in geval van inbreng van de universaliteit der goederen van een vennootschap, bij wijze van fusie, splitsing of anderszins, in een of meer nieuwe of bestaande vennootschappen.

Deze bepaling is evenwel slechts toepasselijk op voorwaarde:

Article 117

(modifié par l'art. 25 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

§ 1^{er}. Le droit prévu aux articles 115 et 115bis n'est pas dû en cas d'apport de l'universalité des biens d'une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes.

Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à condition :

1° dat de vennootschap die de inbreng doet de zetel van haar werkelijke leiding of haar statutaire zetel heeft op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie;

2° a) dat de rechtshandeling door artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gelijkgesteld met fusie door overneming, of

b) dat, eventueel na aftrek van de op het tijdstip van de inbreng door de inbrengende vennootschap verschuldigde sommen, de inbreng uitsluitend vergoed wordt hetzij door toekenning van aandelen, hetzij door toekenning van aandelen samen met een storting in contanten die het tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de toegekende aandelen niet overschrijdt. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

§ 2. Het in de artikelen 115 en 115*bis* bedoelde recht is eveneens niet verschuldigd voor de inbrengen gedaan door een vennootschap waarvan de zetel der werkelijke leiding of de statutaire zetel gevestigd is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, van goederen die één of meer van haar bedrijfstakken uitmaken onder de volgende voorwaarden:

1° dat de inbreng het geheel omvat van de goederen die door de inbrengende vennootschap worden aangewend tot één of meer afdelingen van haar onderneming welke, op technisch en organisatorisch gebied, elk een autonome activiteit uitoefenen en op eigen kracht kunnen werken; en

2° dat, eventueel na aftrek van de bij de inbreng door de inbrengende vennootschap verschuldigde sommen die betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstakken, de inbreng uitsluitend vergoed wordt hetzij door toekenning van aandelen, hetzij door toekenning van aandelen samen met een storting in contanten die het tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de toegekende aandelen niet overschrijdt. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen

1° que la société qui effectue l'apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° a) que l'acte juridique soit assimilé par l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations à une fusion par absorption ; ou

b) que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions, soit par l'attribution d'actions accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autre que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions.

§ 2. Le droit visé aux articles 115 et 115*bis* n'est de même pas dû pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité, dans les conditions suivantes :

1° que l'apport ait pour objet l'ensemble des biens qui sont affectés par la société apporteuse à une ou plusieurs divisions de son entreprise, qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exercent chacune une activité autonome, et sont susceptible de fonctionner par leurs propres moyens ; et

2° que, déduction faite le cas échéant des sommes dues lors de l'apport, par la société apporteuse et qui se rapportent aux branches d'activité apportées, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions, soit par l'attribution d'actions accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des

in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

De bepaling onder 2° is niet van toepassing op de door artikel 12:8, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met splitsing gelijkgestelde rechtshandelingen.

Wordt niet beschouwd als een afdeling van de onderneming het beheer van de participaties en de waarden in portefeuille. De participaties en waarden in portefeuille worden slechts beschouwd als behorende tot een bedrijfstak wanneer zij normaal in de exploitatie van deze tak van de bedrijvigheid zijn geïntegreerd.

Onverminderd het recht tot controle, moet de vervulling van de voorwaarden bevestigd worden, hetzij in de akte van inbreng, hetzij in een onderaan deze akte gestelde verklaring, die vóór de registratie door de partijen of, in hun naam, door de werkende notaris zal ondertekend worden. Bij gebrek aan deze bevestiging zal de akte geregistreerd worden mits betaling van het recht bepaald zonder rekening te houden met de vrijstelling van het evenredig recht of de uitzondering, naar gelang van het geval, behoudens latere teruggave.

§ 3. Het in de artikelen 115 en 115*bis* bedoelde recht is eveneens niet verschuldigd in geval van inbreng van aandelen of aandelencertificaten, die tot gevolg heeft dat de vennootschap bij wie de inbreng gebeurt, ten minste 75 pct. van het kapitaal of van het eigen vermogen verwerft van de vennootschap waarvan de aandelen of aandelencertificaten zijn ingebracht.

Wanneer dat percentage ten gevolge van verscheidene inbrengen is bereikt, is deze paragraaf alleen toepasselijk op de inbrengen die het bereiken van het percentage mogelijk hebben gemaakt, alsmede op de daaropvolgende inbrengen.

Bovendien vindt deze paragraaf alleen toepassing wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1° de vennootschap die verkrijgt en de vennootschap waarvan de aandelen of deelbewijzen zijn ingebracht, moeten beide hun zetel der werkelijke leiding of hun statutaire zetel hebben op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie;

2° de inbreng moet uitsluitend door uitgifte van aandelen van de verkrijgende vennootschap vergoed worden, samen met een storting in contanten die het tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de toegekende aandelen niet overschrijdt. Indien het Belgisch of buitenlands recht

réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions.

Le 2° n'est pas applicable aux actes juridiques assimilés à des scissions par l'article 12:8, 2°, du Code des sociétés et des associations.

N'est pas considérée comme une division de l'entreprise la gestion des participations et des valeurs de portefeuille. Les participations et valeurs de portefeuille sont considérées comme appartenant à une branche d'activité seulement si elles sont normalement intégrées à l'exploitation de cette branche d'activité.

Sous réserve du droit de contrôle, la réalisation des conditions doit être affirmée soit dans l'acte d'apport, soit dans une déclaration au pied de cet acte, signée avant l'enregistrement par les parties ou, en leur nom, par le notaire instrumentant. A défaut de pareille affirmation, l'acte est enregistré moyennant paiement du droit calculé sans tenir compte de l'exemption du droit proportionnel ou de l'exception, selon le cas, sauf restitution ultérieure.

§ 3. Le droit visé aux articles 115 et 115*bis* n'est de même pas dû pour les apports d'actions ou certificats d'actions ayant pour effet que la société à qui est fait l'apport obtient au moins 75 p.c. du capital ou des capitaux propres de la société dont les actions ou certificats d'actions sont apportés.

Lorsque ce pourcentage est acquis à la suite de plusieurs opérations d'apport, seuls les apports permettant d'atteindre ce pourcentage ainsi que les apports subséquents bénéficient de l'application du présent paragraphe.

L'application du présent paragraphe est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

1° la société acquéreuse et la société dont les actions ou parts sont apportées doivent toutes deux avoir leur siège de direction effectif ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° l'apport doit être rémunéré exclusivement par l'émission d'actions de la société acquéreuse, accompagné d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion

dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen;

3° de akte van inbreng moet vermelden dat bij de inbreng ten minste 75 pct. van het kapitaal of van het eigen vermogen van de vennootschap waarvan de aandelen zijn ingebracht, door de verwervende vennootschap wordt verkregen;

4° een attest van een bedrijfsrevisor dat het vermelde feit overeenkomstig het 3° van dit lid bevestigt, moet aan de akte worden aangehecht.

In geval van niet-nakoming van een van de toepassingsvoorwaarden van deze paragraaf uiterlijk wanneer de akte ter formaliteit wordt aangeboden, wordt deze akte tegen het gewoon tarief geregistreerd.

analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable, la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmenté des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ;

3° l'acte d'apport doit porter la mention que la société acquéreuse obtient à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital ou des capitaux propres de la société dont les actions sont apportées ;

4° une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant le fait énoncé conformément au présent alinéa, 3°, doit être annexée à l'acte.

A défaut de respect d'une des conditions de l'application du présent paragraphe au plus tard lors de la présentation de l'acte de formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire.

Artikel 118

(vervangen bij art. 7 van de wet van 03.07.1972 (B.S., 01.08.1972). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1972 (art. 11))

Voor de toepassing van dit Wetboek worden beschouwd als oprichtingen van nieuwe vennootschap:

1° de overbrenging naar België van de zetel der werkelijke leiding van een vennootschap waarvan de statutaire zetel in het buitenland is;

2° de overbrenging naar België van de statutaire zetel van een vennootschap waarvan de zetel der werkelijke leiding in het buitenland is;

3° de overbrenging van het buitenland naar België, van de statutaire zetel en van de zetel der werkelijke leiding van een vennootschap.

In deze gevallen omvat de inbreng de goederen van elke aard die aan de vennootschap toebehoren op het tijdstip van de overbrenging.

Article 118

(remplacé par l'art. 7 de la loi du 03.07.1972 (M.B., 01.08.1972). Texte applicable à partir du 01.01.1972 (art. 11))

Pour l'application du présent Code, sont considérés comme des constitutions de société nouvelle :

1° le transfert en Belgique du siège de direction effective d'une société dont le siège statutaire est à l'étranger ;

2° le transfert en Belgique du siège statutaire d'une société dont le siège de direction effective est à l'étranger ;

3° le transfert, de l'étranger en Belgique, du siège statutaire et du siège de direction effective d'une société.

Dans ces cas, l'apport comprend les biens de toute nature appartenant à la société au moment du transfert.

Artikel 119

Article 119

*(gewijzigd bij art. 46 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))*

*(modifié par l'art. 46 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte
applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))*

In de gevallen bedoeld in de artikelen 115, 115**bis** en 118 wordt de belastbare grondslag vastgesteld met inachtneming van de waarde der als vergelding van de inbrengen toegekende maatschappelijke rechten, zonder dat hij nochtans minder mag bedragen dan de verkoopwaarde van de goederen onder aftrek van de lasten die de vennootschap op zich neemt boven de toekenning van de maatschappelijke rechten.

De inbrengen die bestaan uit andere zaken dan geldspecie of goederen in natura worden geraamd bij vergelijking met de inbrengen van geldspecie of goederen in natura, gelet op de onderscheidene aandelen van de inbrengers in de winst.

De verkoopwaarde van het vruchtgebruik of van de blote eigendom van in België gelegen onroerende goederen wordt bepaald overeenkomstig de artikelen 47 tot 50.

Dans les cas visés aux articles 115, 115**bis** et 118, la base imposable est déterminée en tenant compte de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à la valeur vénale des biens, déduction faite des charges, autres que l'attribution des droits sociaux, supportées par la société.

Les apports ayant pour objet des choses autres que du numéraire ou que des biens en nature sont évalués par comparaison avec les apports de numéraire ou de biens en nature, eu égard aux parts respectives des apportants dans les bénéfices.

La valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété d'immeubles situés en Belgique est déterminée conformément aux articles 47 à 50.

Artikel 120

*(gewijzigd bij art. 47 van de wet van 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.04.1994 (art. -))*

Wanneer een inbreng in vennootschap gedeeltelijk vergolden wordt anders dan bij toekenning van maatschappelijke rechten, wordt de overeenkomst, naarmate van deze vergelding onderworpen aan de rechten zoals ze in dit hoofdstuk vastgesteld zijn voor de overeenkomsten onder bezwarende titel die goederen van dezelfde aard tot voorwerp hebben.

Zo een inbreng meteen onroerende goederen vermeld in artikel 115**bis** en goederen van een andere aard begrijpt, worden, niettegenstaande elke strijdig beding, de maatschappelijke rechten en de andere lasten, die de vergeldingen van bedoelde inbreng uitmaken geacht evenredig verdeeld te zijn tussen de waarde die aan de onroerende goederen is toegekend en die welke aan de andere goederen is toegekend bij overeenkomst. De te vervallen huurprijzen van de huurcontracten waarvan de rechten worden ingebracht, worden evenwel geacht enkel op laatstbedoelde rechten betrekking te hebben.

Deze bepalingen zijn evenwel niet toepasselijk bij inbreng van de universaliteit van de goederen of van een bedrijfstak overeenkomstig artikel 117.

Article 120

*(modifié par l'art. 47 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte
applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))*

Lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature.

Si un apport comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115**bis** et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés, sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117.

Artikel 121

*(lid 1, 3°, gewijzigd bij art. 26 van de wet van 30.10.2025 (B.S., 24.11.2025).
Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))*

Met afwijking van de artikelen 115, 115**bis**, 118 en 120 worden van het evenredig recht vrijgesteld:

1° de omvorming van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid in een vennootschap van een verschillende soort en de omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een sociale onderneming. Deze bepaling is toepasselijk zelfs wanneer de omvorming plaats heeft bij wege van liquidatie gevolgd door de oprichting van een nieuwe vennootschap, voor zover deze wederoprichting in de akte van in-liquidatie-stellen in het vooruitzicht wordt gesteld en binnen vijftien dagen na de akte plaats heeft;

2° de wijziging van het voorwerp van een vennootschap;

3° de overbrenging van de zetel der werkelijke leiding of van de statutaire zetel van een vennootschap, wanneer deze overbrenging geschiedt uit het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of wanneer het een overbrenging naar België betreft van de zetel der werkelijke leiding van een vennootschap waarvan de statutaire zetel zich reeds op het grondgebied van de Europese Unie bevindt. Deze bepaling is slechts toepasselijk in de mate waarin het vaststaat dat de vennootschap behoort tot de soort van die welke onderworpen zijn aan een belasting op het bijeenbrengen van kapitaal in het land dat in aanmerking komt voor het voordeel van de vrijstelling.

In alle gevallen wordt het recht geheven op de vermeerdering van het kapitaal van de vennootschap, zonder nieuwe inbreng, of op de inbrengen van nieuwe goederen, die gedaan worden ter gelegenheid van de omvorming, de wijziging van het voorwerp of de overbrenging van de zetel.

Article 121

*(al. 1^{er}, 3°, modifié par l'art. 26 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025).
Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))*

Par dérogation aux articles 115, 115**bis**, 118 et 120, sont exemptés du droit proportionnel :

1° la transformation d'une société possédant la personnalité juridique en une société d'une espèce différente et la transformation d'une association sans but lucratif en une entreprise sociale. Cette disposition est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution, d'une société nouvelle, pour autant que cette reconstitution soit prévue dans l'acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les quinze jours de cet acte ;

2° le changement de l'objet d'une société ;

3° le transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société, lorsque ce transfert s'effectue depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit du transfert en Belgique du siège de direction effective d'une société dont le siège statutaire se trouve déjà sur le territoire de l'Union européenne. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où il est établi que la société appartient à la catégorie de celles qui sont assujetties à un impôt frappant les rassemblements de capitaux dans le pays à prendre en considération pour l'octroi de l'exemption.

Dans tous les cas, le droit est perçu sur l'augmentation du capital de la société, sans apport nouveau, ou sur les apports de biens nouveaux, effectués à l'occasion de la transformation, du changement d'objet ou du transfert de siège.

Artikel 122

(lid 1, 1° en 3°, vervangen, lid 1, 4° en lid 2, gewijzigd bij art. 28 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 120, wordt van het evenredig recht vrijgesteld de inbreng gedaan:

Article 122

(al. 1^{er}, 1° et 3°, remplacés, al. 1^{er}, 4° et al. 2, modifiés par l'art. 28 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sous réserve des dispositions de l'article 120, sont exemptés du droit proportionnel les apports effectués :

1° aan de maatschappijen die erkend zijn door de Société wallonne du logement, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of Wonen in Vlaanderen;

2° aan maatschappijen die uitsluitend ten doel hebben leningen te doen met het oog op het bouwen, het aankopen of het inrichten van volkswoningen, kleine landeigendommen of daarmee gelijkgestelde woningen, alsmede de uitrusting ervan met geschikt mobiliair;

3° aan de besloten vennootschap Vlaams Woning-fonds, de coöperatieve vennootschap Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie en de coöperatieve vennootschap Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

4° aan de beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 6 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Het evenredig recht, zonder aftrek van het reeds geïnde algemeen vast recht, wordt echter opeisbaar wanneer de in het eerste lid, 4°, bedoelde beleggingsvennootschap de erkenning overeenkomstig de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen niet verkrijgt of verliest, al naar het geval, zulks vanaf de datum van de beslissing tot weigering of tot intrekking van de erkenning.

1° aux sociétés agréées par la Société wallonne du logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Wonen in Vlaanderen ;

2° aux sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées ainsi que de leur équipement mobilier approprié ;

3° à la société à responsabilité limitée Vlaams Woningfonds, la société coopérative Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et la société coopérative Fonds du logement de la Région de Bruxelles-capitale ;

4° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà perçu, devient exigible lorsque la société d'investissement visée à l'alinéa 1^{er}, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le cas, l'agrément prévu conformément à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et ce à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément.

Artikel 122²

(opgeheven bij art. 14, 1°, van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 122²

(abrogé par l'art. 14, 1°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Artikel 123

(gewijzigd bij art. 93 van de wet van 17.03.2019 (B.S., 10.05.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 119, § 1))⁽¹⁾

Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 44 en 120 wordt van het evenredig recht vrijgesteld, de vermeerdering van het kapitaal of het eigen vermogen, met nieuwe inbreng, door een vennootschap bedoeld in artikel 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits aandelen of andere met

Article 123

(modifié par l'art. 93 de la loi du 17.03.2019 (M.B., 10.05.2019). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 119, § 1^{er}))⁽¹⁾

Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, est exempté du droit proportionnel l'augmentation de capital ou des capitaux propres, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1^{er}, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que des actions de cette société ou autres valeurs mobilières assimilables à des

aandelen gelijk te stellen waardepapieren van die vennootschap ter notering op een Belgische effectenbeurs zijn toegelaten.

Deze vrijstelling is alleen toepasselijk indien in de akte of in een vóór de registratie bij de akte te voegen geschrift wordt bevestigd dat de toepassingsvoorwaarden ervan zijn vervuld.

In geval van onjuistheid van die vermelding verbeurt de vennootschap een boete gelijk aan het ontdoken recht.

Nota (1) – Overgangsbepalingen:

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van deze wet (art. 119, § 2);

Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019, een vennootschap, vereniging of stichting, die door het Belgisch recht wordt beheerst, een rechtsvorm heeft die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, die voor de inwerkingtreding van deze wet deze rechtsvorm vermeldde, geacht deze rechtsvorm te blijven vermelden voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, zoals voor de inwerkingtreding van deze wet. (art. 119, § 3).

actions, soient admises à la cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge.

Cette exonération n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte avant l'enregistrement que les conditions d'application sont remplies.

En cas d'inexactitude de cette mention la société encourt une amende égale au droit éludé.

Note (1) – Dispositions transitoires :

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 119, § 2);

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation (art. 119, § 3).

Artikel 124

(hersteld bij art. 31 van de wet van 22.05.2001 (B.S., 09.06.2001). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 4, KB 19.12.2001 (B.S., 29.12.2001- ed. 2)))

Onder voorbehoud van de voorschriften van de artikelen 44 en 120, worden van het evenredig recht vrijgesteld:

1° de statutaire kapitaalsverhoging, uitgevoerd bij toepassing van een participatieplan bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de

Article 124

(rétabli par l'art. 31 de la loi du 22.05.2001 (M.B., 09.06.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 4, AR 19.12.2001 (M.B., 29.12.2001- éd. 2)))

Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, sont exemptés du droit proportionnel :

1° l'augmentation de capital statutaire effectuée en application d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux

winst van de vennootschappen, en ten belope van de kapitaalsparticipaties bedoeld in artikel 2, 17°, van dezelfde wet;

2° de inbreng in een coöperatieve participatievennootschap uitgevoerd volgens artikel 12, § 2, van dezelfde wet.

Deze vrijstelling is slechts toepasbaar voor zover er vermeld is in de akte of in een vóór de registratie bij de akte gevoegd geschrift dat de toepassingsvoorwaarden zijn vervuld.

Ingeval deze vermelding ontbreekt of onjuist is, loopt de vennootschap een boete op gelijk aan het ontdoken recht.

bénéfices des sociétés et à concurrence des participations au capital visées à l'article 2, 17°, de la même loi ;

2° l'apport à une société coopérative de participation effectué conformément à l'article 12, § 2, de la même loi.

Cette exemption n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte avant l'enregistrement que les conditions d'application sont remplies.

En cas d'absence ou d'inexactitude de cette mention, la société encourt une amende égale au droit éludé.

Artikel 125

(opgeheven bij art. 14, 3°, van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 125

(abrogé par l'art. 14, 3°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Artikel 126

(opgeheven bij art. 14, 4°, van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 126

(abrogé par l'art. 14, 4°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Artikel 127

(opgeheven bij art. 14, 5°, van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 127

(abrogé par l'art. 14, 5°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Artikel 128

(gewijzigd bij art. 15 van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

Met afwijking van artikel 2, mogen de onderhandse akten welke de in artikelen 115 tot 122 bedoelde overeenkomsten tot voorwerp hebben, op de originelen of op afschriften of uittreksels worden

Article 128

(modifié par l'art. 15 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Par dérogation à l'article 2, les actes sous seing privé ayant pour objet les conventions visées aux articles 115 à 122 peuvent être enregistrés sur originaux ou sur copies ou extraits. Lors de leur

geregistreerd. Wanneer de afschriften of uittreksels ter registratie worden aangeboden, moeten ze vergezeld zijn van de oorspronkelijke akte.

Artikel 21¹ wordt toepasselijk gemaakt op de onderhandse of buitenslands verleden akten die de zelfde overeenkomsten tot voorwerp hebben, al hadden deze geen betrekking op in België gelegen onroerende goederen.

présentation à l'enregistrement, les copies ou extraits, doivent être accompagnés de l'original de l'acte.

L'article 21¹ est rendu applicable aux actes sous seing privé ou passés en pays étranger ayant pour objet les mêmes conventions, encore que celles-ci ne se rapporteraient pas à des immeubles situés en Belgique.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 129

(gewijzigd bij art. 31 van de wet van 23.03.2019 (B.S., 04.04.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 38))

Het verkrijgen, anderszins dan bij inbreng in vennootschap, door één of meer vennoten, van in België gelegen onroerende goederen, voortkomende van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam of bij wijze van eenvoudige geldschieting, van een besloten vennootschap of van een landbouwvennootschap, geeft, welke ook de wijze zij waarop het geschiedt, aanleiding tot het heffen van het voor verkopen gesteld recht.

In geval van afgifte van de maatschappelijke goederen door de vereffenaar van de in vereffening gestelde vennootschap aan al de vennoten, is voorgaand lid van toepassing op de latere toebedeling van de goederen aan één of meer vennoten.

Lid I is niet toepasselijk zo het gaat om:

1° onroerende goederen welke in de vennootschappen werden ingebracht, wanneer ze verkregen worden door de persoon, die de inbreng gedaan heeft;

2° onroerende goederen welke door de vennootschap met betaling van het voor de verkopen bepaald registratierecht verkregen werden, wanneer het vaststaat dat de vennoot die eigenaar van die onroerende goederen wordt deel uitmaakte van de vennootschap toen laatstgenoemde de goederen verkreeg.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Article 129

(modifié par l'art. 31 de la loi du 23.03.2019 (M.B., 04.04.2019). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 38))

L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite simple, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société agricole donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.

En cas de remise des biens sociaux, par le liquidateur de la société en liquidation à tous les associés, l'alinéa qui précède s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable en ce qui concerne :

1° les immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;

2° les immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

(gewijzigd bij art. 2, 4°, van de wet van 14.03.1962 (B.S., 17.03.1962). Tekst van toepassing vanaf 17.03.1962 (art. 3))

(modifié par l'art. 2, 4°, de la loi du 14.03.1962 (M.B., 17.03.1962). Texte applicable à partir du 17.03.1962 (art. 3))

Het verkrijgen anderszins dan bij inbreng in vennootschap door één of meer vennoten van in België gelegen onroerende goederen, voortkomende van een vennootschap op aandelen, een samenwerkende vennootschap (...), geeft, welke ook de wijze zij waarop het geschiedt, aanleiding tot het heffen van het voor verkopen gesteld recht.

L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société par actions, d'une société coopérative donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Afdeling XII - Schenkingen

Section XII - Donations

Onderafdeling I - Algemene bepalingen

Sous-section première - Dispositions générales

Artikel 131

Article 131

(gewijzigd bij art. 3, § 1 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

(modifié par l'art. 3, § 1^{er}, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Voor de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Hierin wordt vermeld:

Ce tarif mentionne :

onder a: het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte;

sous la lettre a: le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;

onder b: het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

TABEL I

TABLEAU I

Gedeelte van de schenking <i>Tranche de la donation</i>	Rechte lijn tussen echtgenoten <i>Ligne directe entre époux</i>
--	--

Van De	tot inbegrepen à ... inclus	a	b
EUR	EUR	t.h. / p.c.	EUR
0,01	- 12.500	3	
12.500	- 25.000	4	375
25.000	- 50.000	5	875
50.000	- 100.000	7	2.125
100.000	- 150.000	10	5.625
150.000	- 200.000	14	10.625
200.000	- 250.000	18	17.625
250.000	- 500.000	24	26.625
boven de / au- delà de	500.000	30	86.625

TABEL II

TABLEAU II

Gedeelte van de schenking <i>Tranche de la donation</i>		Tussen broeders en zusters <i>Entre frères et sœurs</i>		Tussen ooms of tantes en neven of nichten <i>Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces</i>		Tussen alle andere personen <i>Entre toutes autres personnes</i>	
Van de	tot inbegrepen à ... inclus	a	b	a	b	a	b
EUR	EUR	t.h. / p.c.	EUR	t.h. / p.c.	EUR	t.h. / p.c.	EUR
0,01	- 12.500	20	-	25	-	30	-
12.500	- 25.000	25	2.500	30	3.125	35	3.750
25.000	- 75.000	35	5.625	40	6.875	50	8.125
75.000	- 175.000	50	23.125	55	26.875	65	33.125
boven de / au-delà de 175.000		65	73.125	70	81.875	80	98.125

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 132¹

Article 132¹

(opgeheven bij art. 156 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

(abrogé par l'art. 156 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 132²

(vervangen bij art. 157 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Voor de toepassing van deze afdeling wordt er geen rekening gehouden met de verwantschapsband voortvloeiende uit de gewone adoptie.

Evenwel wordt, mits bewijs te verstrekken door de belanghebbende, met deze adoptieve afstamming rekening gehouden:

1° wanneer het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant;

2° wanneer, op het ogenblik van de adoptie, het adoptief kind onder de voogdij was van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, of wees van een voor België gestorven vader of moeder;

3° wanneer het adoptief kind, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt te hebben en gedurende zes onafgebroken jaren, uitsluitend van de adoptant of eventueel van hem en zijn echtgenoot te samen, de hulp en de verzorging heeft gekregen welke kinderen normaal van hun ouders krijgen.

4° wanneer de adoptie gedaan werd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn.

Article 132²

(remplacé par l'art. 157 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Toutefois, moyennant justification à fournir par les intéressés, il est tenu compte de cette filiation adoptive :

1° lorsque l'enfant adoptif est un enfant du conjoint de l'adoptant ;

2° lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ;

3° lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, reçu exclusivement de l'adoptant ou éventuellement de l'adoptant et de son conjoint ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

4° lorsque l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 133

(gewijzigd bij art. 11 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Article 133

(modifié par l'art. 11 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Het recht wordt vereffend op de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten.

Le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges.

Gaat de schenking evenwel over ter beurs genoteerde publieke effecten, zo wordt de belastbare grondslag vastgesteld naar de waarde van de jongste prijscourant gepubliceerd bij order van de regering vóór de datum waarop het recht aan de Staat verworven is.

Toutefois, si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est acquis à l'Etat.

Gaat de schenking over het vruchtgebruik of de blote eigendom van een onroerend goed, dan wordt de belastbare grondslag bepaald zoals in artikelen 47 tot 50 is aangeduid.

Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

Gaat de schenking over een lijfrente of een levenslang pensioen dan wordt het recht vereffend op het jaarlijks bedrag van de uitkering vermenigvuldigd met het getal dat, gelet op de leeftijd van de beneficiant, in artikel 47 is aangeduid.

Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient indiqué, selon l'âge du bénéficiaire, à l'article 47.

Gaat de schenking over een altijddurende rente, dan wordt het recht vereffend op het twintigvoudig jaarlijks bedrag der rente.

Si la donation a pour objet une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 134

Article 134

Voor de toepassing van artikelen 131 tot 133, wordt de last, bestaande uit een som, een rente of een pensioen onder kastelozen titel bedongen ten bate van een derde die aanneemt, in hoofde van deze derde als schenking belast en van het aandeel van de hoofdbegiftigde afgetrokken.

Pour l'application des articles 131 à 133, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef du dit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 135

Article 135

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de begiftigde, die op het tijdstip waarop het recht aan de Staat verworven is minstens drie kinderen in leven heeft die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt, wordt verminderd met 2 t.h. voor elk van deze kinderen, zonder dat de vermindering 62 EUR per kind mag overschrijden.

Deze vermindering wordt ten gunste van de begiftigde echtgenoot gebracht op 4 t.h. per kind dat de leeftijd van eenentwintig jaar niet had bereikt kind, zonder dat de vermindering 124 EUR per kind mag overschrijden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het ontvangen kind voor zover het levensvatbaar geboren wordt, gelijkgesteld met het geboren kind.

Le montant du droit liquidé à charge du donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où l'impôt est acquis à l'état, est réduit de 2 p.c. pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 EUR par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 p.c. par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 EUR par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 136

Article 136

(gewijzigd bij art. 159 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(modifié par l'art. 159 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Het voordeel van de in vorig artikel voorziene verminderingen wordt afhankelijk gesteld van de vermelding in de akte van schenking van naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de kinderen van de begiftigde beoogd bij artikel 135.

Le bénéfice des réductions prévues à l'article précédent est subordonné à l'énonciation, dans l'acte de donation, des nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants du donataire visés à l'article 135.

Deze vermelding mag gedaan worden onderaan op de akte in een verklaring vóór de registratie ondertekend en echt bevestigd door de begiftigde of, in zijn naam, door de werkende notaris.

Cette énonciation peut être faite dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire ou, en son nom, par le notaire instrumentant, avant l'enregistrement.

Ingeval een kind, ontvangen vóór de eischbaarheid van de belasting, geboren wordt na de registratie, wordt hetgeen te veel werd geheven terugbetaald op aanvraag van den betrokkene, te doen binnen twee jaar vanaf de geboorte van het kind.

En cas de naissance, après l'enregistrement, d'un enfant conçu avant l'exigibilité de l'impôt, ce qui a été perçu en trop est restitué sur demande de l'intéressé faite dans les deux ans de la naissance de l'enfant.

De begiftigde die in verband met het aantal van zijn wettige ⁽¹⁾ afstammelingen een onjuiste verklaring heeft afgelegd, verbeurt een boete gelijk aan het ontdoken recht.

Le donataire qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses descendants légitimes ⁽¹⁾ encourt une amende égale au droit éludé.

Nota:
(1) Bij vergetelheid werd het woord "wettige" niet geschrapt.

Note :
(1) Il a été omis de supprimer le mot « légitimes ».

Artikel 137

Article 137

Ter bepaling van het op een schenking toepasselijk tarief, wordt de desbetreffende belastbare grondslag gevoegd bij de som die heeft gediend tot grondslag van heffing op de schenkingen welke reeds tussen dezelfde partijen zijn voorgekomen en vastgesteld werden door akten die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum der nieuwe schenking en vóór laatstbedoelde datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar geworden zijn.

Pour déterminer le tarif applicable à la donation, la base imposable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les donations déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 138¹

Article 138¹

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Ongeacht of zij verplicht registreerbaar zijn dan wel vrijwillig tot de formaliteit worden aangeboden, moeten de akten van schenking vermelding houden of er reeds tussen dezelfde partijen één of meer schenkingen zijn voorgekomen welke vastgesteld werden door akten die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum der nieuwe schenking en vóór dezelfde datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar geworden zijn.

Les actes de donation, qu'ils soient obligatoirement enregistrables ou présentés volontairement à la formalité, doivent énoncer s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Zo ja, moeten zij den datum der akten vermelden, zomede den grondslag waarop de belasting werd of dient geheven.

Dans l'affirmative, ils doivent mentionner la date de ces actes ainsi que la base sur laquelle l'impôt a été ou doit être perçu.

De in dit artikel voorziene opgaven en vermeldingen mogen gedaan worden onderaan de akte in een verklaring vóór de registratie ondertekend en echt bevestigd door de begiftigde of, in zijn naam, door de werkende notaris.

Les énonciations et mentions prévues au présent article peuvent être faites dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire ou, en son nom, par le notaire instrumentant, avec l'enregistrement.

Indien bewuste opgaven en vermeldingen ontbreken of indien zij onjuist of onvolledig zijn, verbeuren de partijen ondeelbaar een geldboete ten bedrage van het ontdoken recht, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn.

Si lesdites énonciations et mentions font défaut ou si elles sont inexactes ou incomplètes, les parties encourent indivisiblement une amende égale au droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Artikel 138²

Article 138²

(ingevoegd bij art. 7 van de wet van 14.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))

(inséré par l'art. 7 de la loi du 14.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

Voor de toepassing van artikelen 137 en 138¹ op de aan een schorsende voorwaarde onderworpen schenkingen, wordt de datum van de vervulling der voorwaarden in de plaats gesteld van de datum van de akte.

Pour l'application des articles 137 et 138¹ aux donations soumises à une condition suspensive, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 139

Article 139

Bij onjuist opgeven van den graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde, is door deze laatsten, benevens het ontdoken recht, ondeelbaar een boete verschuldigd gelijk aan het bedrag van dat recht.

En cas de désignation inexacte du degré de parenté entre le donateur et le donataire, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale au dit droit.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 140

Article 140

(gewijzigd bij art. 43 van de wet van 02.05.2002 (B.S., 18.10.2002 - ed. 2) err. (B.S., 19.10.2002 - ed. 2) heruitgave (B.S., 11.12.2002). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2003 (art. 66))

(modifié par l'art. 43 de la loi du 02.05.2002 (M.B., 18.10.2002 - éd. 2) err. (M.B., 19.10.2002 - éd. 2), republication (M.B., 11.12.2002). Texte applicable à partir du 01.07.2003 (art. 66))

De bij artikel 131 vastgestelde rechten worden verlaagd tot:

Les droits fixés à l'article 131 sont réduits :

1° 6,60 t.h. voor de schenkingen aan provinciën, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen, instellingen van openbaar nut; de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij alsmede de door hen erkende maatschappijen, aan de samenwerkende vennootschap «Woningfonds van den bond der Groote Gezinnen», aan de C.V. Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, aan de C.V. Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië, aan de C.V.

1° à 6,60 p.c. pour les donations faites aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux établissements d'utilité publique, à la Société nationale du logement et à la Société nationale terrienne ainsi qu'aux sociétés agréées par elles, à la société coopérative « Le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses », au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses S.C., au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie S.C., au Fonds du logement des familles de la Région

Woningfonds van de gezinnen van het Brusselse Gewest, aan de naamloze of samenwerkende maatschappijen die uitsluitend ten doel hebben leningen te doen met het oog op het bouwen, het aankopen of het inrichten van volkswoningen, kleine landeigendommen of daarmede gelijkgestelde woningen, alsmede de uitrusting ervan met geschikt mobilair, aan de door de wet van 26 Augustus 1913 opgerichte Nationale Maatschappij der Waterleidingen, aan de verenigingen gesticht volgens hetgeen voorzien is bij de wetten van 18 Augustus 1907 en 1 Maart 1922 en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen;

2° 8,80 t.h. voor de schenkingen, met inbegrip van de inbrengsten om niet, gedaan aan verenigingen zonder winstoogmerken, aangenomen mutualiteitsverenigingen, beroepsverenigingen en internationale verenigingen met wetenschappelijk doel.

3° 1,10 t.h. voor de schenkingen, gedaan aan instellingen van openbaar nut of aan rechtspersonen die in het 2° bedoeld zijn, zo de schenker of de inbrenger zelf een instelling van openbaar nut of een dezer rechtspersonen is.

3° bis het algemeen vast recht voor de inbrengen om niet aan private stichtingen en stichtingen van openbaar nut of aan rechtspersonen als bedoeld onder 2°, indien de inbrenger zelf een stichting van openbare nut of een dezer rechtspersonen is.

4° 1,10 t.h. voor de schenkingen met inbegrip van de inbrengsten om niet gedaan door de gemeenten aan de pensioenfondsen die zij onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht in uitvoering van een door de voogdijoverheid goedgekeurd saneringsplan.

Die verlagingen zijn enkel op de Belgische rechtspersonen toepasselijk.

bruxelloise S.C., aux sociétés anonymes ou coopératives ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié, à la Société nationale des Distributions d'Eau instituée par la loi du 26 août 1913, aux associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1^{er} mars 1922 et à la Société nationale des Chemins de Fer belges ;

2° à 8,80 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique.

3° à 1,10 p.c. pour les donations faites aux établissements d'utilité publique ou aux personnes morales visées au 2° lorsque le donateur ou l'apportant est lui-même un établissement d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.

3° bis au droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publiques et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.

4° à 1,10 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d'associations sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.

Ces réductions ne sont applicables qu'aux personnes morales belges.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Onderafdeling II - Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen

Sous-section II - Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Artikel 140bis

Article 140bis

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Het bij artikel 131 vastgestelde recht wordt verlaagd tot 3 pct. voor:

Le droit fixé à l'article 131 est réduit à 3 p.c. pour :

1° de bij authentieke akte vastgestelde overeenkomsten die de overdracht ten kosteloze titel vaststellen van de volle eigendom van een universaliteit van goederen of van een bedrijfstak, waarmee een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post wordt uitgeoefend.

1° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

Het bij artikel 131 vastgestelde recht blijft niettemin toepasselijk op de overdrachten van onroerende goederen die gedeeltelijk of geheel tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;

Le droit fixé à l'article 131 reste néanmoins applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation ;

2° de bij authentieke akte vastgestelde overeenkomsten die de overdracht ten kosteloze titel vaststellen van de volle eigendom van aandelen of deelbewijzen van een vennootschap waarvan de zetel van haar werkelijke leiding is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep, of een ambt of post tot doel heeft.

2° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'actions ou parts d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui a pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 140ter

Article 140ter

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Het bij artikel 140bis vastgestelde verlaagde recht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

La réduction du droit établie par l'article 140bis est subordonnée aux conditions suivantes :

1° de schenker en de begiftigde moeten natuurlijke personen zijn;

1° le donateur et le donataire doivent être des personnes physiques ;

2° in geval van toepassing van artikel 140bis, 1°:

2° en cas d'application de l'article 140bis, 1° :

- moet in de akte of in een door de schenker en de begiftigde gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte uitdrukkelijk worden vermeld:

- l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit énoncer expressément :

a) dat de schenking betrekking heeft op de volle eigendom van een universaliteit van goederen of van een bedrijfstak, waarmee een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post wordt uitgeoefend;

a) que la donation porte sur la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office ;

b) in geval de schenking onroerende goederen bevat, of deze al dan niet gedeeltelijk of geheel tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;

b) dans le cas où la donation comprend des biens immeubles, si ceux-ci sont ou non affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation ;

- moet in de akte of in een door de begiftigde gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte bovendien uitdrukkelijk worden vermeld:

a) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de activiteit zonder onderbreking voort te zetten gedurende vijf jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking;

b) dat de begiftigde zich ertoe verbindt aan de ontvanger der registratie van het kantoor waar de akte werd geregistreerd jaarlijks het bewijs te leveren van het behoud van de activiteit;

c) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de onroerende goederen die met toepassing van het verlaagde recht werden overgedragen, niet gedeeltelijk of geheel tot bewoning aan te wenden gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking;

3° in geval van toepassing van artikel 140bis, 2°:

- moet de begiftigde een door een notaris, een bedrijfsrevisor of een accountant ondertekend attest afleveren dat bevestigt dat de schenking betrekking heeft op een geheel van aandelen of deelbewijzen, dat minstens 10 pct. van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigt;

- in geval het geheel van de geschonken aandelen of deelbewijzen minder dan 50 pct. van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigt, moet de begiftigde tevens een aandeelhouderschapsovereenkomst voorleggen, die betrekking heeft op ten minste 50 pct. van de stemrechten in de algemene vergadering en waarvan de modaliteiten door de Koning worden vastgesteld.

De hogervermelde documenten worden aan de authentieke akte gehecht;

- moet in de akte of in een door de begiftigde gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte bovendien uitdrukkelijk worden vermeld:

a) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen die het voorwerp van de schenking uitmaken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking te behouden;

b) dat de begiftigde zich ertoe verbindt aan de ontvanger der registratie van het kantoor waar de akte werd geregistreerd jaarlijks

- l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire doit, en outre, énoncer expressément :

a) que le donataire s'engage à poursuivre l'activité pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation ;

b) que le donataire s'engage à fournir annuellement, au receveur de l'enregistrement du bureau où l'acte a été enregistré, la preuve du maintien de l'activité ;

c) que le donataire s'engage à ne pas affecter partiellement ou totalement à l'habitation, pendant une durée ininterrompue de cinq ans, à compter de la date de l'acte authentique de la donation, les biens immeubles transmis avec le bénéfice du tarif réduit ;

3° en cas d'application de l'article 140bis, 2° :

- le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant que la donation porte sur un ensemble de titres représentant au moins 10 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale ;

- dans le cas où l'ensemble des actions ou parts qui font l'objet de la donation représente moins de 50 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale, le donataire doit également produire un pacte d'actionariat portant sur au moins 50 p.c. des droits de vote à l'assemblée générale et dont les modalités sont fixées par le Roi.

Les documents prévus ci-avant sont annexés à l'acte authentique ;

- l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire doit, en outre, énoncer expressément :

a) que le donataire s'engage à garder la pleine propriété des actions ou parts faisant l'objet de la donation pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation ;

b) que le donataire s'engage à produire annuellement, au receveur de l'enregistrement du bureau où l'acte a été enregistré, la preuve du

het bewijs te leveren dat hij de volle eigendom van de geschonken aandelen of deelbewijzen heeft behouden.

maintien dans son chef de la pleine propriété des actions ou parts données.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 140quater

Article 140quater

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Indien een van de onder de artikelen 140bis en 140ter gestelde voorwaarden uiterlijk bij de aanbidding van de akte ter registratie niet is vervuld, wordt de akte geregistreerd tegen betaling van het bij de artikelen 131 tot 140 vastgestelde recht. Geen enkele vordering tot teruggaaf is ontvankelijk.

A défaut de remplir l'une des conditions prévues aux articles 140bis et 140ter, au plus tard lors de la présentation de l'acte à la formalité, ce dernier est enregistré au droit établi par les articles 131 à 140. Aucune demande en restitution n'est recevable.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 140quinquies

Article 140quinquies

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Behalve in geval van overmacht, wordt het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking, opeisbaar ten laste van de begiftigde, indien deze laatste:

Sauf cas de force majeure, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date de l'enregistrement de la donation, devient exigible à charge du donataire, lorsque ce dernier :

a) de overeenkomstig artikel 140ter, 2° of 3° aangegane verbintenissen niet nakomt;

a) n'a pas rempli les engagements souscrits à l'article 140ter, 2° ou 3° ;

b) in geval van een door artikel 140bis, 1°, bedoelde schenking, de goederen, die dienen voor de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep, of een ambt of post, geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen binnen de in artikel 140ter bepaalde termijn van vijf jaar; deze bepaling is echter niet van toepassing indien de overdracht gerechtvaardigd is door de uitoefening van de activiteit, van het vrij beroep of van het ambt of de post;

b) dans le cas d'une donation visée à l'article 140bis, 1°, a cédé, dans les cinq ans prescrits par l'article 140ter, en tout ou en partie, les biens au moyen desquels s'exerce l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, la profession libérale ou la charge ou office ; cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque la cession est justifiée par l'exercice de l'activité, de la profession libérale ou de la charge ou office ;

c) in geval van een door artikel 140*bis*, 2°, bedoelde schenking, binnen de in artikel 140*ter* bepaalde termijn van vijf jaar de aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen of de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap heeft overgebracht naar een staat die geen lid is van de Europese Unie.

Dit artikel is niet van toepassing op de overdrachten van goederen bepaald onder hogervermeld punt b), indien ze plaats hebben door erfopvolging of schenking en de rechthebbenden of de begiftigden de door de overledene of de schenker aangegane verbintenissen overnemen.

Dit artikel is evenmin van toepassing op de overdrachten van aandelen of deelbewijzen als bepaald onder hogervermeld punt c), indien ze plaats hebben door erfopvolging, door schenking of door overdracht ten bezwarende titel aan een ander lid van de aandeelhouderschapsovereenkomst, en dat de rechthebbenden, de begiftigden of de verwerver de door de overledene, de schenker of de overdrager aangegane verbintenissen overnemen.

c) dans le cas d'une donation visée à l'article 140*bis*, 2°, a cédé, dans les cinq ans prescrits par l'article 140*ter*, en tout ou en partie, les actions ou parts, ou a transféré le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l'Union européenne.

Le présent article n'est pas applicable aux cessions de biens visées au point b) ci-avant, lorsqu'elles ont lieu par succession ou par donation et que les ayants droit ou les donataires reprennent les engagements souscrits par le défunt ou par le donateur.

Il n'est pas non plus applicable aux cessions d'actions ou parts visées au point c) ci-avant, lorsqu'elles ont lieu par succession, par donation ou par cession à titre onéreux à un autre membre du pacte d'actionnariat, et que les ayants droit, les donataires ou l'acquéreur reprennent les engagements souscrits par le défunt, le donateur ou le cédant.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 140*sexies*

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

De begiftigde die de toepassing van het verlaagd recht heeft genoten kan aanbieden om het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, opeisbaar te rekenen van de datum van registratie van de schenking, te betalen alvorens de termijn van vijf jaar is verstreken gedurende dewelke de activiteit moet worden voortgezet of de volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen behouden moet blijven.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 140*septies*

(ingevoegd bij art. 68 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999). Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 140*sexies*

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit peut offrir de payer le droit dû conformément aux articles 131 à 140, majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l'enregistrement de la donation, avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel l'activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 140*septies*

(inséré par l'art. 68 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Het overeenkomstig artikel 140quinquies opeisbare recht is evenwel niet opeisbaar indien de volle eigendom van de goederen waarop het verlaagd recht werd toegepast, het voorwerp uitmaakt van een overdracht ten kosteloze titel ten voordele van de oorspronkelijke schenker alvorens de termijn van vijf jaar is verstreken gedurende dewelke de activiteit moet worden voortgezet of de volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen moet behouden blijven.

Le droit exigible conformément à l'article 140quinquies n'est toutefois pas exigible dans le cas où la pleine propriété des biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel l'activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 8° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 140octies

Article 140octies

(lid 3, vervangen bij art. 65 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(al. 3, remplacé par l'art. 65 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Indien artikel 140quinquies van toepassing is worden het recht verschuldigd bij toepassing van de artikelen 131 tot 140 en de interesten vereffend op een verklaring die ter registratie wordt aangeboden op het kantoor waar het verlaagd recht werd vastgesteld, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het jaar tijdens hetwelk de oorzaak van de opeisbaarheid van het recht zich heeft voorgedaan en dit op straffe van een boete gelijk aan dit recht.

En cas d'application de l'article 140quinquies, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l'enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle la cause de déduction du droit est intervenue, sous peine d'une amende égale à celui-ci.

Indien artikel 140sexies van toepassing is, biedt de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten op het voormelde kantoor een verklaring ter registratie aan waarin de samenstelling en de waarde van de goederen waarvoor hij het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht wenst te betalen wordt aangegeven.

En cas d'application de l'article 140sexies, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l'enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.

Deze verklaring wordt door de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten ondertekend en vermeldt de akte, de oorzaak van de opeisbaarheid van het verschuldigde recht en al de voor de vereffening van het recht vereiste gegevens. Een kopie wordt bewaard door de bevoegde dienst van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.

Cette déclaration est signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit et mentionne l'acte, la cause de déduction du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Artikel 140octies

Article 140octies

Indien artikel 140^{quinquies} van toepassing is worden het recht verschuldigd bij toepassing van de artikelen 131 tot 140 en de interesten vereffend op een verklaring die ter registratie wordt aangeboden op het kantoor waar het verlaagd recht werd vastgesteld, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het jaar tijdens hetwelk de oorzaak van de opeisbaarheid van het recht zich heeft voorgedaan en dit op straffe van een boete gelijk aan dit recht.

Indien artikel 140^{sexies} van toepassing is, biedt de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten op het voormelde kantoor een verklaring ter registratie aan waarin de samenstelling en de waarde van de goederen waarvoor hij het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht wenst te betalen wordt aangegeven.

Deze verklaring wordt in dubbel gesteld en door de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten ondertekend; één exemplaar ervan blijft berusten op het voormelde kantoor. Ze vermeldt de akte, de oorzaak van de opeisbaarheid van het verschuldigde recht en al de voor de vereffening van het recht vereiste gegevens.

En cas d'application de l'article 140^{quinquies}, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l'enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle la cause de débit du droit est intervenue, sous peine d'une amende égale à celui-ci.

En cas d'application de l'article 140^{sexies}, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l'enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.

Cette déclaration, signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau précité. Elle mentionne l'acte, la cause de débit du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit.

Afdeling XIII - Huwelijkscontracten en testamenten

Section XIII - Contrats de mariage et testaments

Artikel 141

(opgeheven bij art. 162 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 141

(abrogé par l'art. 162 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Art. 142 tot 157 W.Reg. federaal

De volgende belastingen zijn federaal:

- het veroordelingsrecht en
- het titelrecht voor zover het betrekking heeft op de inbreng door een natuurlijke persoon van een woning in een buitenlandse vennootschap (art. 3, eerste lid, 6° wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Art. 142 à 157 C. enr. fédéral

Les impôts suivants sont fédéraux :

- le droit de condamnation et
- le droit de titre pour autant qu'il concerne l'apport, fait par une personne physique, dans une société étrangère, d'une habitation (art. 3, al. 1^{er}, 6°, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling XIV- Vonnissen en arresten

Section XIV - Jugements et arrêts

Artikel 142

(gewijzigd bij art. 4 van de wet van 24.12.1993 (B.S., 31.12.1993 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1994 (art. 26))

Het recht wordt vastgesteld op 3 pct. voor de in alle zaken gewezen arresten en vonnissen der hoven en rechtbanken, houdende definitieve, voorlopige, voornaamste, subsidiaire of voorwaardelijke veroordeling of vereffening gaande over sommen en roerende waarden, met inbegrip van de beslissingen van de rechterlijke overheid houdende rangregeling van dezelfde sommen en waarden.

Het recht wordt vereffend, in geval van veroordeling of vereffening van sommen en roerende waarden, op het samengevoegd bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen of van de gedane vereffeningen ten laste van een zelfde persoon, afgezien van de interesten waarvan het bedrag niet door de rechter is gecijferd en kosten, en, in geval van rangregeling, op het totaal bedrag der aan de schuldeisers uitgedeelde sommen.

Article 142

(modifié par l'art. 4 de la loi du 24.12.1993 (M.B., 31.12.1993 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

Le droit est fixé à 3 p.c. pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes sommes et valeurs.

Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d'une même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n'est pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation, sur le montant total des sommes distribuées aux créanciers.

Artikel 143

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

De bepaling van artikel 142 is niet toepasselijk:

1° op de bevelen in kortgeding en op de arresten gewezen op beroep daarvan;

2° op vonnissen en arresten voor zover zij strafboeten, burgerlijke boeten of tuchtboeten uitspreken;

3° op vonnissen en arresten voor zover zij een veroordeling inhouden tot het betalen van een uitkering tot onderhoud.

Zij is niet toepasselijk wanneer het samengevoegd bedrag van de uitgesproken veroordelingen en van de gedane vereffeningen ten laste van een zelfde persoon, of van de aan de schuldeisers van een zelfde persoon uitgedeelde sommen, 12.500 EUR niet overtreft.

Article 143

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

La disposition de l'article 142 n'est pas applicable :

1° aux ordonnances de référé et aux arrêts rendus sur appel celles-ci ;

2° aux jugements et arrêts en tant qu'ils prononcent des amendes pénales, civiles ou disciplinaires ;

3° aux jugements et arrêts en tant qu'ils portent condamnation au paiement d'une pension alimentaire.

Elle n'est pas applicable lorsque le montant cumulé des condamnations prononcées et des liquidations établies à charge d'une même personne, ou des sommes distribuées aux créanciers d'une même personne ne dépasse pas 12.500 EUR.

Artikel 144

Article 144

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Werd het bij artikel 142 vastgestelde recht op een later veranderd vonnis of arrest geheven, dan wordt voor de nieuwe beslissing het recht van 3 t.h. alleen geheven op de aanvullende veroordeling, vereffening of rangregeling van sommen of waarden uitgesproken of vastgesteld ten laste van een zelfde persoon en voor zover deze 12.500 EUR te boven gaat.

Wanneer een vonnis of arrest een hoofdelijke veroordeling uitspreekt en de op dat vonnis of arrest verschuldigde rechten volledig of gedeeltelijk betaald werden door één van de veroordeelden, maakt de beslissing, waardoor diegene die betaald heeft, buiten zaak wordt gesteld, de rechten die deze betaald heeft opeisbaar in hoofde van de andere hoofdelijke veroordeelden, dit alles onverminderd de toepassing van de voorschriften genomen in het eerste lid.

Artikel 145

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Werd het bij artikel 142 vastgestelde recht op een vonnis of arrest geheven, dan wordt op elke andere veroordeling ten laste van dezelfde persoon of van een derde, welke steunt hetzij op dezelfde oorzaak hetzij op een verplichting tot waarborg en meer in het algemeen op elke door de in eerste orde veroordeelde persoon uitgeoefende verhaalsvordering, het recht van 3 t.h. alleen geheven op de aanvullende veroordeling tot sommen of waarden, en voor zover deze 12.500 EUR te boven gaat.

Artikel 146

(gewijzigd bij art. 167 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

De vonnissen en arresten die tot bewijs strekken van een overeenkomst waarbij eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt en welke aan de desbetreffende belasting niet onderworpen werd

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Lorsque le droit établi par l'article 142 a été perçu sur un jugement ou arrêt ultérieurement qui est ultérieurement réformé, la nouvelle décision n'est passible du droit de 3 p.c. que sur le supplément de condamnation, de liquidation ou de collocation de sommes ou valeurs prononcées ou établies à charge d'une même personne et pour autant que ce supplément dépasse 12.500 EUR.

Lorsque les droits dus sur un jugement ou arrêt prononçant une condamnation solidaire ont été payés totalement ou partiellement par un des condamnés, la décision mettant hors cause celui qui effectue le paiement rend exigible à charge des autres condamnés solidaires les droits qu'il a payés; le tout sans préjudice de l'application des dispositions reprises à l'alinéa premier.

Article 145

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Lorsque le droit établi par l'article 142 a été perçu sur un jugement ou arrêt, toute autre condamnation, à charge de la même personne ou d'un tiers, qui est fondée soit sur la même cause, soit sur une obligation de garantir et plus généralement sur tout droit de recours exercé par la personne condamnée en premier lieu, n'est passible du droit de 3 p.c. que sur le supplément de condamnation de sommes ou valeurs et pour autant que ce supplément dépasse 12.500 EUR.

Article 146

(modifié par l'art. 167 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu, indépendamment du droit établi par l'article 142, au droit et éventuellement à l'amende

geven aanleiding, onverminderd het door artikel 142 vastgesteld recht, tot het recht en eventueel tot de boete waaraan de overeenkomst zou onderworpen zijn indien zij in een minnelijke akte vastgesteld ware geweest.

Dit geldt eveneens, zelfs indien de rechterlijke beslissing die tot bewijs van de overeenkomst strekt, de ontbinding of herroeping ervan voor om 't even welke reden uitspreekt, tenzij uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een onbevoegd rechter, werd ingesteld.

auxquels la convention serait assujettie si elle était constatée dans un acte amiable.

Il en est ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Artikel 147

(vervangen bij art. 10, § 2, van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

De vonnissen en arresten houdende vernietiging, ontbinding of herroeping van een overeenkomst waarbij eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen overgedragen of aangewezen wordt, geven geen aanleiding tot heffing van het evenredig recht uit hoofde van dat te niet doen, tenzij die uitgesproken zij ten voordele van een ander persoon dan een van de partijen bij de overeenkomst, haar erfgenamen of legatarissen. In laatstbedoeld geval worden de rechten geheven die verschuldigd waren geweest indien de vernietiging, de ontbinding of de herroeping het voorwerp van een minnelijke akte had uitgemaakt.

Article 147

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles, situés en Belgique ne donnent pas lieu au droit proportionnel du chef de cette mise à néant, à moins qu'elle ne soit prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires. En ce dernier cas, sont perçus les droits qui eussent été exigibles si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable.

Artikel 148

(vervangen bij art. 10, § 2, van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

Exequaturs van scheidsrechterlijke uitspraken en van buitenlands gewezen rechterlijke beslissingen worden, voor de toepassing van dit Wetboek, als een geheel met de desbetreffende akte aangezien, en zijn aan dezelfde rechten als de in België gewezen vonnissen en arresten onderworpen.

Deze rechten zijn eveneens van toepassing in geval van aanbidding ter registratie van een buitenlands gewezen rechterlijke beslissing indien zij van rechtswege in België uitvoerbaar is.

Article 148

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Les exequatur des sentences arbitrales et ceux des décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent Code, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent et sont assujettis aux mêmes droits que les jugements et arrêts rendus en Belgique.

Ces droits sont également applicables en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue en pays étranger si celle-ci est exécutoire de plein droit en Belgique.

Artikel 149

Article 149

(vervangen bij art. 10, § 2, van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Behoudens in de gevallen beoogd door de artikelen 146 tot 148 maken de vonnissen en arresten geen evenredig recht eisbaar uit hoofde van de overeenkomsten waarvan zij het bestaan vaststellen.

Sauf dans les cas visés aux articles 146 à 148, les jugements et arrêts ne rendent pas exigible un droit proportionnel à raison des conventions dont ils constatent l'existence.

Artikel 150

(hersteld bij art. 12 van de wet van 19.06.1986 (B.S., 24.07.1986). Tekst van toepassing vanaf 01.11.1986 (art. 15))

Om de invordering van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten eisbaar uit hoofde van deze afdeling te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, een voorrecht ingesteld op de sommen en waarden die het voorwerp uitmaken van de veroordeling, vereffening of rangregeling.

De rechten en boeten bedoeld in het eerste lid gaan boven alle schuldvorderingen van de begunstigten van de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen.

Article 150

(rétabli par l'art. 12 de la loi du 19.06.1986 (M.B., 24.07.1986). Texte applicable à partir du 01.11.1986 (art. 15))

Il est établi au profit de l'Etat, pour garantir le recouvrement des droits et éventuellement des amendes exigibles en vertu de la présente section, un privilège sur les sommes et valeurs qui font l'objet de la condamnation, liquidation ou collocation.

Les droits et amendes visés à l'alinéa 1^{er} priment toutes les créances des bénéficiaires des condamnations, liquidations ou collocations.

Artikel 151

(opgeheven bij art. 10, § 3, van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 151

(abrogé par l'art. 10, § 3, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Artikel 152

(opgeheven bij art. 10, § 3, van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 152

(abrogé par l'art. 10, § 3, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Afdeling XV - (...)

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, van het KB van 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968))

Section XV - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, de l'AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

Artikel 153

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, van het KB van 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968))

(...)

Article 153

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, de l'AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Afdeling XVI - (...)

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, van het KB van 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968))

(...)

Section XVI - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, de l'AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Artikel 154

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968)))

(...)

Article 154

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

(...)

Afdeling XVII - (...)

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968)))

(...)

Section XVII - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

(...)

Artikel 155

(opgeheven bij art. 2/art. 29 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 3, 28°, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968)))

(...)

Article 155

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

(...)

Afdeling XVIII - (...)

(opgeheven bij art. 11 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

Section XVIII - (...)

(abrogé par l'art. 11 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Artikel 156

(opgeheven bij art. 11 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 156

(abrogé par l'art. 11 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Afdeling XIX - Protesten**Artikel 157**

(opgeheven bij art. 73 van de wet van 14.01.2013 (B.S., 01.03.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 85))

(...)

Section XIX - Protêts**Article 157**

(abrogé par l'art. 73 de la loi du 14.01.2013 (M.B., 01.03.2013). Texte applicable à partir du 01.09.2013 (art. 85))

(...)

Art. 158 W.Reg. federaal

Het specifiek vast recht voor bijlagen is een federale belasting (art. 3, *a contrario*, wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Art. 158 C. enr. fédéral

Le droit fixe spécifique pour des annexes est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

Afdeling XIXbis - Aangehechte akten en geschriften

(ingevoegd bij art. 51 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.04.2014 (art. 87, 3°))

Artikel 158

(hersteld bij art. 51 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.04.2014 (art. 87, 3°))

De aangehechte akten of geschriften bedoeld in artikel 26, tweede lid, worden geregistreerd tegen betaling van één specifiek vast recht van 100 euro voor al die documenten samen, behalve indien sommige ervan een of meer andere in dit hoofdstuk bepaalde rechten verschuldigd maken, in welk geval, naast de rechten verschuldigd voor de registratie van laatstbedoelde documenten, het specifiek vast recht van 100 euro eenmaal verschuldigd is voor de registratie van de overige documenten.

Section XIXbis - Actes et écrits annexés

(inséré par l'art. 51 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3°))

Article 158

(rétabli par l'art. 51 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3°))

Les actes ou écrits annexés, visés à l'article 26, alinéa 2, sont enregistrés moyennant paiement d'un droit fixe spécifique de 100 euros pour tous ces documents ensemble, sauf si certains d'entre eux rendent exigibles un ou plusieurs autres droits établis dans ce chapitre, auquel cas, outre les droits dus pour l'enregistrement de ces derniers documents, le droit fixe spécifique de 100 euros est dû, une fois, pour l'enregistrement des autres documents.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Afdeling XX - Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht

Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général

Artikel 159

Article 159

(lid 1, 8°, b), gewijzigd bij art. 66 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(al. 1^{er}, 8°, b), modifié par l'art. 66 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Worden van het evenredig recht vrijgesteld en aan het algemeen vast recht onderworpen:

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :

1° de aanwijzing van lastgever, op voorwaarde:

1° les déclarations de command, à condition :

a) dat het vermogen om een lastgever aan te wijzen in de akte van toewijzing of koop voorbehouden is;

a) que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;

b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is;

b) que la déclaration soit faite par acte authentique ;

c) dat zij bij exploit van gerechtsdeurwaarder aan de ontvanger der registratie betekend wordt of dat de akte ter formaliteit aangeboden wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract.

c) qu'elle soit notifiée par exploit d'huissier de justice au receveur de l'enregistrement ou que l'acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat.

Bij niet-voldoening aan deze voorwaarden wordt de aanwijzing van lastgever voor de toepassing van dit Wetboek als wederverkoop beschouwd.

A défaut d'exécution de ces conditions, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent Code.

Met afwijking van het vorenstaande:

Par dérogation à ce qui précède :

a) moet de aanwijzing van lastgever, bij toewijzingen die wettelijk gedaan zijn onder de schorsende voorwaarde van ontstentenis van opbod, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing gedaan heeft of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de wettelijke termijn voor opbod verstrijkt;

a) la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit, pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le premier jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;

b) moet de aanwijzing van lastgever, in geval van toewijzing ten gevolge van hoger bod op vrijwillige vervreemding van onroerende goederen, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing heeft gedaan of hem

b) la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé

betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing.

In die gevallen wordt de aanwijzing ingeschreven of vermeld onderaan op het proces-verbaal van toewijzing, zonder dat zij aan de ontvanger der registratie behoeft te worden betekend;

2° de toewijzingen naar aanleiding van rouwkoop, van roerende of onroerende goederen, wanneer zij geen aanleiding geven tot de heffing van een hoger evenredig recht dan datgene geheven op de vorige toewijzing. In het tegenovergesteld geval wordt laatstbedoeld recht afgerekend van het bedrag van de belasting waartoe de daaropvolgende toewijzing aanleiding geeft.

Hetzelfde regime is van toepassing op de toewijzingen naar aanleiding van prijsverhoging in de gevallen waarin het voorbehoud van prijsverhoging geen schorsende voorwaarde uitmaakt.

3° De overeenkomsten die strekken tot de overdracht van het vruchtgebruik op de blote eigenaar, wanneer het evenredig registratierecht of het successierecht door de blote eigenaar of door een vorigen blote eigenaar, zijn rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom werd voldaan;

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° de overdragende of aanwijzende overeenkomsten, andere dan de inbrengen onderworpen aan het in artikel 115*bis* bepaalde recht die buitenslands gelegen onroerende goederen tot voorwerp hebben, zomede de huurcontracten van dergelijke goederen;

8° de overdragende of aanwijzende vervreemdingen onder bezwarende titel, andere dan die welke aan het in artikel 115*bis* bepaalde recht onderworpen zijn van op te richten, in oprichting zijnde of nieuwe opgerichte gebouwen, op voorwaarde dat de belasting over de toegevoegde waarde opeisbaar is voor de levering van de vervreemde gebouwen; de vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten van de zakelijke rechten bedoeld in artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot op te richten, in oprichting, zijnde of nieuw opgerichte gebouwen, op voorwaarde dat de belasting over de toegevoegde waarde opeisbaar is op de vestiging of de overdracht van deze rechten.

De vrijstelling geldt niet voor de grond begrepen in de overeenkomst.

à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au receveur de l'enregistrement ;

2° les adjudications ensuite de folle enchère, de biens meubles ou immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication. Dans le cas contraire, ce dernier droit est imputé sur le montant de l'impôt auquel donne lieu l'adjudication subséquente.

Le même régime est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans les cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive ;

3° Les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou le droit de succession a été payé par le nu propriétaire, ou par un précédent nu propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° les conventions translatives ou déclaratives autres que les apports soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, ayant pour objet des immeubles situés en pays étranger, ainsi que les baux de pareils immeubles ;

8° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, de bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison des bâtiments aliénés ; les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la constitution ou la cession de ces droits.

L'exemption ne s'applique pas pour le terrain compris dans l'aliénation.

Wanneer de gebouwen samen met de grond waarop ze staan voor een enige prijs worden vervreemd, wordt het evenredig recht wegens de vervreemding van de grond berekend over de verkoopwaarde van de grond, geraamd op het tijdstip van de vervreemding, doch met inachtneming van de staat van de grond vóór de aanvang van het werk. Wanneer de vestiging of de overdracht van de in het eerste lid bedoelde zakelijke rechten tevens betrekking heeft op de grond waarop de gebouwen staan en voor een enige prijs gebeurt, wordt het evenredig recht wegens de vestiging of de overdracht van die rechten op de grond berekend over de waarde van die rechten, geraamd op het tijdstip van de vestiging of de overdracht, doch met inachtneming van de staat van de grond vóór de aanvang van het werk. In die gevallen worden de gegevens nodig voor de berekening van de rechten opgeheven in een verklaring als omschreven in artikel 168.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het vruchtgebruik of de blote eigendom van de grond, wordt de belastbare grondslag bepaald op de wijze vermeld in de artikelen 47 tot 50.

De bepalingen van dit 8° zijn alleen toepasselijk, indien in de akte of in een vóór de registratie bij de akte te voegen geschrift worden vermeld:

- a) het jaar waarin, in voorkomend geval, de onroerende voorheffing van het gebouw waarop de overeenkomst betrekking heeft voor het eerst ten kohiere is gebracht;
- b) het kantoor waarnaar de belastingplichtige de aangifte moet verzenden voor de heffing van de belasting over de toegevoegde waarde;
- c) wanneer de overeenkomst het werk is van een andere dan in artikel 12, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde belastingplichtige, de datum waarop hij kennis heeft gegeven van zijn bedoeling de verrichting te doen met betaling van de belasting over de toegevoegde waarde.

In geval van onjuistheid van die vermeldingen, verbeurt de cedent een boete gelijk aan het ontdoken recht;

9° (...)

10° de contracten van onroerende financieringshuur bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, b, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

11° de inbreng van goederen in Europese economische samenwerkingsverbanden;

Lorsque les bâtiments sont cédés en même temps que le fonds sur lequel ils sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la cession du fonds est calculé sur la valeur vénale de ce fonds à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux. Lorsque les droits réels visés à l'alinéa 1^{er} sont constitués ou cédés en même temps sur le fonds sur lequel les bâtiments sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la constitution ou à la cession desdits droits sur le fonds est calculé sur la valeur de ces droits à la date de la constitution ou de la cession, compte tenu de l'état du fonds avant le commencement des travaux. Dans ce cas, une déclaration souscrite conformément à l'article 168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.

Si la convention porte sur l'usufruit ou la nue-propriété du terrain, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

L'application des dispositions du présent 8° est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, des mentions suivantes :

- a) l'année au cours de laquelle a eu lieu, le cas échéant, le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment sur lequel porte la convention ;
- b) le bureau où l'assujetti doit transmettre la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c) lorsque la convention est l'œuvre d'un assujetti autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé ;

9° (...)

10° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

11° les apports de biens à un groupement européen d'intérêt économique ;

12° de teruggave van de onroerende goederen aan de leden van Europese economische samenwerkingsverbanden die deze goederen hebben ingebracht, wanneer de teruggave gebeurt tengevolge van de uittreding van deze leden of de ontbinding van het samenwerkingsverband.

Indien onroerende goederen verkregen worden in andere omstandigheden dan deze voorzien in het vorige lid, is voor deze verkrijging, hoe zij ook gebeurt, het voor verkopeningen bepaalde recht verschuldigd.

13° (...)

14° de inbrengen van onroerende goederen, andere dan die welke gedeeltelijk of geheel tot bewoning aangewend worden of bestemd zijn en door een natuurlijke persoon ingebracht worden, in vennootschappen met zetel van werkelijke leiding en statutaire zetel buiten België, of met statutaire zetel in België doch met zetel van werkelijke leiding op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese Unie. Deze vrijstelling geldt voor zover de inbreng met maatschappelijke rechten wordt vergolden. Indien de inbreng zowel in België gelegen onroerende goederen als andere goederen omvat wordt, niettegenstaande elk strijdig beding, de vergelding die anders dan door toekenning van maatschappelijke rechten geschiedt, geacht evenredig verdeeld te zijn tussen de waarde die aan de onroerende goederen is toegekend en die welke aan de andere goederen is toegekend. In de mate dat de inbreng betrekking heeft op in België gelegen onroerende goederen wordt hij onderworpen aan het recht voorgeschreven voor verkopeningen.

In geval van onjuiste verklaring betreffende de aanwending of de bestemming van het onroerend goed, worden de bijvoeglijke rechten opeisbaar en verbeurt iedere partij een boete gelijk aan de rechten.

Afdeling XX - Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht

Artikel 159

(14°, gewijzigd bij art. 23 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Worden van het evenredig recht vrijgesteld en aan het algemeen vast recht onderworpen:

1° de aanwijzing van lastgever, op voorwaarde:

12° la remise aux membres du groupement européen d'intérêt économique des immeubles qu'ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait de ces membres ou de la dissolution du groupement.

Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes ;

13° (...)

14° les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective et leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne, de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts sociales en rémunération de l'apport effectué. Lorsque l'apport porte à la fois sur des immeubles en Belgique et sur d'autres biens, la rémunération qui est faite autrement que par l'attribution de droits sociaux est réputée se répartir proportionnellement, nonobstant toute clause contraire, entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens et est imposée au droit prévu pour les ventes dans la mesure où elle se rapporte aux immeubles en Belgique.

En cas de déclaration inexacte, concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.

Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général

Article 159

(14°, modifié par l'art. 23 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :

1° les déclarations de command, à condition :

a) dat het vermogen om een lastgever aan te wijzen in de akte van toewijzing of koop voorbehouden is;

b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is;

c) dat zij bij exploit van gerechtsdeurwaarder aan de ontvanger der registratie betekend wordt of dat de akte ter formaliteit aangeboden wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract.

Bij niet-voldoening aan deze voorwaarden wordt de aanwijzing van lastgever voor de toepassing van dit Wetboek als wederverkoop beschouwd.

Met afwijking van het vorenstaande:

a) moet de aanwijzing van lastgever, bij toewijzingen die wettelijk gedaan zijn onder de schorsende voorwaarde van ontstentenis van opbod, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing gedaan heeft of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de wettelijke termijn voor opbod verstrijkt;

b) moet de aanwijzing van lastgever, in geval van toewijzing ten gevolge van hoger bod op vrijwillige vervreemding van onroerende goederen, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing heeft gedaan of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing.

In die gevallen wordt de aanwijzing ingeschreven of vermeld onderaan op het proces-verbaal van toewijzing, zonder dat zij aan de ontvanger der registratie behoeft te worden betekend;

2° de toewijzingen naar aanleiding van rouwkoop, van roerende of onroerende goederen, wanneer zij geen aanleiding geven tot de heffing van een hoger evenredig recht dan datgene geheven op de vorige toewijzing. In het tegenovergesteld geval wordt laatstbedoeld recht afgerekend van het bedrag van de belasting waartoe de daaropvolgende toewijzing aanleiding geeft.

Hetzelfde regime is van toepassing op de toewijzingen naar aanleiding van prijsverhoging in de gevallen waarin het voorbehoud van prijsverhoging geen schorsende voorwaarde uitmaakt.

3° De overeenkomsten die strekken tot de overdracht van het vruchtgebruik op de blote eigenaar, wanneer het evenredig registratierecht of het successierecht door de blote eigenaar of door

a) que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;

b) que la déclaration soit faite par acte authentique ;

c) qu'elle soit notifiée par exploit d'huissier de justice au receveur de l'enregistrement ou que l'acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat.

A défaut d'exécution de ces conditions, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent Code.

Par dérogation à ce qui précède :

a) la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit, pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le premier jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;

b) la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au receveur de l'enregistrement ;

2° les adjudications ensuite de folle enchère, de biens meubles ou immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication. Dans le cas contraire, ce dernier droit est imputé sur le montant de l'impôt auquel donne lieu l'adjudication subséquente.

Le même régime est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans les cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive ;

3° Les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou le droit de succession a été payé par le nu propriétaire, ou par un

een vorigen blote eigenaar, zijn rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom werd voldaan;

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° de overdragende of aanwijzende overeenkomsten, andere dan de inbrengen onderworpen aan het in artikel 115*bis* bepaalde recht die buitenslands gelegen onroerende goederen tot voorwerp hebben, zomede de huurcontracten van dergelijke goederen;

8° de overdragende of aanwijzende vervreemdingen onder bezwarende titel, andere dan die welke aan het in artikel 115*bis* bepaalde recht onderworpen zijn van op te richten, in oprichting zijnde of nieuwe opgerichte gebouwen, op voorwaarde dat de belasting over de toegevoegde waarde opeisbaar is voor de levering van de vervreemde gebouwen; de vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten van de zakelijke rechten bedoeld in artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot op te richten, in oprichting, zijnde of nieuw opgerichte gebouwen, op voorwaarde dat de belasting over de toegevoegde waarde opeisbaar is op de vestiging of de overdracht van deze rechten.

De vrijstelling geldt niet voor de grond begrepen in de overeenkomst.

Wanneer de gebouwen samen met de grond waarop ze staan voor een enige prijs worden vervreemd, wordt het evenredig recht wegens de vervreemding van de grond berekend over de verkoopwaarde van de grond, geraamd op het tijdstip van de vervreemding, doch met inachtneming van de staat van de grond vóór de aanvang van het werk. Wanneer de vestiging of de overdracht van de in het eerste lid bedoelde zakelijke rechten tevens betrekking heeft op de grond waarop de gebouwen staan en voor een enige prijs gebeurt, wordt het evenredig recht wegens de vestiging of de overdracht van die rechten op de grond berekend over de waarde van die rechten, geraamd op het tijdstip van de vestiging of de overdracht, doch met inachtneming van de staat van de grond vóór de aanvang van het werk. In die gevallen worden de gegevens nodig voor de berekening van de rechten opgeheven in een verklaring als omschreven in artikel 168.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het vruchtgebruik of de blote eigendom van de grond, wordt de belastbare grondslag bepaald op de wijze vermeld in de artikelen 47 tot 50.

précédent nu propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° les conventions translatives ou déclaratives autres que les apports soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, ayant pour objet des immeubles situés en pays étranger, ainsi que les baux de pareils immeubles ;

8° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, de bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison des bâtiments aliénés ; les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la constitution ou la cession de ces droits.

L'exemption ne s'applique pas pour le terrain compris dans l'aliénation.

Lorsque les bâtiments sont cédés en même temps que le fonds sur lequel ils sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la cession du fonds est calculé sur la valeur vénale de ce fonds à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux. Lorsque les droits réels visés à l'alinéa 1^{er} sont constitués ou cédés en même temps sur le fonds sur lequel les bâtiments sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la constitution ou à la cession desdits droits sur le fonds est calculé sur la valeur de ces droits à la date de la constitution ou de la cession, compte tenu de l'état du fonds avant le commencement des travaux. Dans ce cas, une déclaration souscrite conformément à l'article 168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.

Si la convention porte sur l'usufruit ou la nue-propriété du terrain, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

De bepalingen van dit 8° zijn alleen toepasselijk, indien in de akte of in een vóór de registratie bij de akte te voegen geschrift worden vermeld:

a) het jaar waarin, in voorkomend geval, de onroerende voorheffing van het gebouw waarop de overeenkomst betrekking heeft voor het eerst ten kohiere is gebracht;

b) het kantoor waar de belastingplichtige de aangifte moet indienen voor de heffing van de belasting over de toegevoegde waarde;

c) wanneer de overeenkomst het werk is van een andere dan in artikel 12, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde belastingplichtige, de datum waarop hij kennis heeft gegeven van zijn bedoeling de verrichting te doen met betaling van de belasting over de toegevoegde waarde.

In geval van onjuistheid van die vermeldingen, verbeurt de cedent een boete gelijk aan het ontdoken recht;

9° (...)

10° de contracten van onroerende financieringshuur bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, b, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

11° de inbreng van goederen in Europese economische samenwerkingsverbanden;

12° de teruggave van de onroerende goederen aan de leden van Europese economische samenwerkingsverbanden die deze goederen hebben ingebracht, wanneer de teruggave gebeurt tengevolge van de uittreding van deze leden of de ontbinding van het samenwerkingsverband.

Indien onroerende goederen verkregen worden in andere omstandigheden dan deze voorzien in het vorige lid, is voor deze verkrijging, hoe zij ook gebeurt, het voor verkopeningen bepaalde recht verschuldigd.

13° (...)

14° de inbrengen van onroerende goederen, andere dan die welke gedeeltelijk of geheel tot bewoning aangewend worden of bestemd zijn en door een natuurlijke persoon ingebracht worden, in vennootschappen met zetel van werkelijke leiding en statutaire zetel buiten België, of met statutaire zetel in België doch met zetel van werkelijke leiding op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese Unie. Deze vrijstelling geldt voor zover de inbreng met maatschappelijke rechten wordt vergolden. Indien de inbreng zowel

L'application des dispositions du présent 8° est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, des mentions suivantes :

a) l'année au cours de laquelle a eu lieu, le cas échéant, le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment sur lequel porte la convention ;

b) le bureau où l'assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) lorsque la convention est l'œuvre d'un assujetti autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé ;

9° (...)

10° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

11° les apports de biens à un groupement européen d'intérêt économique ;

12° la remise aux membres du groupement européen d'intérêt économique des immeubles qu'ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait de ces membres ou de la dissolution du groupement.

Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes ;

13° (...)

14° les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective et leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne, de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts sociales en rémunération de l'apport effectué. Lorsque l'apport porte à la fois sur des

in België gelegen onroerende goederen als andere goederen omvat wordt, niettegenstaande elk strijdig beding, de vergelding die anders dan door toekenning van maatschappelijke rechten geschiedt, geacht evenredig verdeeld te zijn tussen de waarde die aan de onroerende goederen is toegekend en die welke aan de andere goederen is toegekend. In de mate dat de inbreng betrekking heeft op in België gelegen onroerende goederen wordt hij onderworpen aan het recht voorgeschreven voor verkopeningen.

In geval van onjuiste verklaring betreffende de aanwending of de bestemming van het onroerend goed, worden de bijvoeglijke rechten opeisbaar en verbeurt iedere partij een boete gelijk aan de rechten.

immeubles en Belgique et sur d'autres biens, la rémunération qui est faite autrement que par l'attribution de droits sociaux est réputée se répartir proportionnellement, nonobstant toute clause contraire, entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens et est imposée au droit prévu pour les ventes dans la mesure où elle se rapporte aux immeubles en Belgique.

En cas de déclaration inexacte, concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.

HOOFDSTUK V - Registratie in debet

Artikel 160

(gewijzigd bij art. 5 van de wet van 26.05.2016 (B.S., 09.06.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2015 (art. 8))

In afwijking van artikel 169^{ter}, worden in debet geregistreerd:

1° de akten opgemaakt ten verzoek van de persoon die rechtsbijstand heeft verkregen voor de rechtspleging waarop bedoelde akten betrekking hebben, met inbegrip van de akten tot ten uitvoerlegging van het vonnis of arrest.

Het gaat evenzo met de rechterlijke beslissingen wanneer rechtsbijstand aan de eiser werd toegestaan. Wanneer bijstand aan de verweerder werd toegestaan en de eiser in gebreke blijft de op het vonnis of arrest verschuldigde rechten te consigner, kan de verweerder registratie in debet ervan bekomen.

Verlening van bijstand dient te worden vermeld in al de akten die ervan genieten. Deze vermelding moet de datum der beslissing alsmede het gerecht of het bureau voor rechtsbijstand, dat ze heeft getroffen, aanduiden.

De rechten alsmede de andere kosten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

2° de akten en vonnissen betreffende procedures bij faillissement, wanneer de kosteloosheid door de rechtbank werd bevolen.

De kosteloosheid van de rechtspleging moet vermeld worden in alle akten die ze genieten.

Chapitre V - Enregistrement en débet

Article 160

(modifié par l'art. 5 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Par dérogation à l'article 169^{ter}, sont enregistrés en débet :

1° Les actes faits à la requête de la personne qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure à laquelle lesdits actes se rattachent, y compris les actes d'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Il en est de même de la décision judiciaire si l'assistance a été accordée au demandeur. Lorsque celle-ci a été accordée au défendeur et que le demandeur est en défaut de consigner les droits dus sur le jugement ou l'arrêt, le défendeur peut en obtenir l'enregistrement en débet.

Il doit être fait mention de l'admission à l'assistance dans tous les actes qui en bénéficient. Cette mention doit indiquer la date de la décision et la juridiction ou le bureau d'assistance qui l'a rendue.

Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

2° Les actes et jugements relatifs aux procédures en matière de faillite lorsque la gratuité a été ordonnée par le tribunal.

Il doit être fait mention de la gratuité de la procédure dans tous les actes qui en bénéficient.

De rechten alsmede de andere kosten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;	Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire.
3° de akten betreffende de vorderingen tot interpretatie of tot verbetering van een vonnis of arrest.	3° Les actes relatifs aux demandes en interprétation ou en rectification d'un jugement ou arrêt.
De rechten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;	Les droits sont recouvrés conformément aux dispositions du Code judiciaire.
4° de akten opgemaakt ten verzoek en ter verdediging van de beklaagden of betichten in lijfstraffelijke, boetstraffelijke of politiezaken er weze al dan niet een burgerlijke partij in het geding met inbegrip van de akten waartoe de borg, welke dient gesteld om de voorlopige invrijheidstelling van een voorlopig gedetineerd betichte te bekomen, aanleiding geeft.	4° Les actes faits à la requête et pour la défense des prévenus ou accusés en matière criminelle, correctionnelle ou de police, qu'il y ait ou non partie civile en cause, y compris les actes auxquels donne lieu le cautionnement à fournir pour obtenir la mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu préventivement.
De rechten worden in de gerechtskosten begrepen en als zodanig ingevorderd ten laste van de tot betaling er van veroordeelde partij.	Les droits sont compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter.

<i>Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)</i>	<i>Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 8° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)</i>
--	---

HOOFDSTUK VI - Kosteloze registratie	CHAPITRE VI - Enregistrement gratuit
Artikel 161	Article 161
<i>(1° en 12°, gewijzigd bij art. 29 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))⁽²⁾</i>	<i>(1° et 12°, modifiés par l'art. 29 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))⁽²⁾</i>
Worden kosteloos geregistreerd:	Sont enregistrés gratuitement :
1° Akten in der minne verleden ten name of ten bate van de Staat, gefedereerde entiteiten en de openbare instellingen ervan.	1° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des entités fédérées et de leurs établissements publics.
De akten in der minne, die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, verleden ten name of ten bate van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, alsook ten name of ten bate van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voornoemde inrichtende machten wordt versterkt.	Les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.
De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschappen van publiek recht ASTRID, BIO, Infrabel, HR Rail en NMBS.	Les actes amiables passés au nom ou en faveur des sociétés anonymes de droit public ASTRID, BIO, Infrabel, HR Rail et SNCB.

Deze beschikkingen zijn echter slechts van toepassing op de akten waarvan de kosten wettelijk ten laste van bedoelde organismen vallen.

1° bis De vonnissen en arresten houdende veroordeling van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, van de openbare instellingen die zijn opgericht door de Staat, en van de inrichtingen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

2° Overdrachten in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan Staat, provinciën, gemeenten, openbare instellingen en aan alle andere tot onteigening gerechtigde organismen of personen: akten betreffen de wederafstand na onteigening ten algemenen nutte in de gevallen waarin hij bij de wet toegelaten is; akten tot vaststelling van een ruilverkaveling of een herverkaveling verricht met inachtneming van de bepalingen van Hoofdstuk VI van Titel I van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw. De akten houdende overdracht van een afgedankte bedrijfsruimte aan de Staat of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon.

3° De akten houdende oprichting, wijziging, verlenging of ontbinding van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, van de verenigingen overeenkomstig de bepalingen der wetten van 18 augustus 1907 en van 1 maart 1922 gevormd, van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, van de maatschappij voor tussengemeentelijk vervoer beheerst door de wet betreffen de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer, van de Federale Investeringsmaatschappij, de gewestelijke investeringsmaatschappijen en van de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (Sabena).

4° Akten die, bij toepassing van de organieke wet betreffen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de overgave vaststellen van goederen aan of de inbreng in openbare centra voor maatschappelijk welzijn ofwel de overgave van goederen aan of de inbreng in op grond van voornoemde wet opgerichte verenigingen, evenals akten houdende verdeling, na ontbinding of splitsing van een bovenbedoelde vereniging.

5° Waarmerkingen en akten van bekendheid, in de gevallen bedoeld in artikel 139 van de hypotheekwet van 16 december 1851;

6° Akten houdende verkrijging door vreemde Staten van onroerende goederen die bestemd zijn tot vestiging van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in België, of voor de woning van het hoofd der standplaats.

Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux actes dont les frais incombent légalement aux dits organismes.

1° bis Les jugements et arrêts portant condamnation de l'Etat, des Communautés et des Régions, des établissements publics de l'Etat et des organismes des Communautés et des Régions.

2° Les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ; les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où cette rétrocession est autorisée par la loi ; les actes constatant un remembrement ou un relotissement effectué en exécution du chapitre VI du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Les actes constatant la cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'Etat ou à une autre personne de droit public.

3° Les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la Société nationale des Distributions d'Eau, des associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1^{er} mars 1922, de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, des sociétés des transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains, de la Société fédérale d'Investissement, des sociétés régionales d'investissements, et de la Société anonyme belge d'Exploitation de la Navigation aérienne (Sabena).

4° Les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics d'aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi précitée, ou portent partage, après dissolution ou division d'une association susvisée.

5° Les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

6° Les actes portant acquisition par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique, ou à l'habitation du chef de poste.

De kosteloosheid is echter ondergeschikt aan de voorwaarde dat wederkerigheid aan de Belgische Staat toegekend wordt.

7° De akten, vonnissen en arresten betreffen de uitvoering van de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne;

8° (...)

9° Akten, vonnissen en arresten betreffen de uitvoering der wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet en de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken.

10° Akten tot vaststelling van een vereniging van kolenmijnconcessies, een afstand, een uitwisseling of een verpachting van een gedeelte van deze concessies.

De kosteloosheid is ondergeschikt aan de voorwaarde dat een eensluidend verklaard afschrift van het koninklijk besluit, waarbij de verrichting toegelaten of bevolen wordt, aan de akte gehecht is op het ogenblik der registratie.

Het eerste lid is mede van toepassing wanneer bedoelde akten terzelfder tijd de afstand vaststellen van goederen die voor de exploitatie van de afgestane concessie of het afgestane concessiegedeelte worden gebruikt.

11° De akten en attesten die gevoegd moeten worden bij de akten van schenking van ondernemingen.

12°

a) de akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon;

b) (...)

c) de plaatsbeschrijvingen opgemaakt naar aanleiding van een onder a) bedoelde akte;

d) de documenten die krachtens wettelijke, decretale of ordonnantiële bepalingen gevoegd zijn bij een onder a) bedoelde akte op het ogenblik dat zij ter registratie wordt aangeboden.

13° De overeenkomsten bedoeld in artikel 132*bis* van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

La gratuité est toutefois subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.

7° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ;

8° (...)

9° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi sur le remembrement légal de biens ruraux et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure.

10° Les actes constatant une réunion de concessions de mines de houille, une cession, un échange ou une amodiation d'une partie de ces concessions.

La gratuité est subordonnée à l'annexe à l'acte, au moment de l'enregistrement, d'une copie certifiée conforme de l'arrêté royal qui autorise ou qui ordonne l'opération.

Le premier alinéa est également applicable lorsque les actes précités constatent en même temps la cession des biens affectés à l'exploitation de la concession ou partie de concession cédée.

11° Les actes et attestations à annexer aux actes de donation d'entreprise.

12°

a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou des parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule ;

b) (...)

c) les états des lieux dressés à l'occasion d'un acte visé sous a) ;

d) les documents qui, en vertu de dispositions légales, décrets ou ordonnances, sont joints à un acte visé sous a) au moment de sa présentation à l'enregistrement.

13° Les conventions visées à l'article 132*bis* du Code des impôts sur les revenus 1992.

14° een authentieke volmacht die uitsluitend bestemd is om een of meer partijen te laten vertegenwoordigen bij het verlijden van een authentieke akte, op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het verlijden van de volmacht geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover de volmacht uitsluitend effect sorteert binnen de zes maanden na de ondertekening ervan.

15° De verklaring van verwerping ten overstaan van een notaris bedoeld in artikel 4.44, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden bedoeld in het derde lid van hetzelfde artikel. ⁽¹⁾

De bijlagen bij een dergelijke verklaring worden ook kosteloos geregistreerd, behalve wanneer ze een in Titel I, Hoofdstuk IV van het Wetboek bepaald recht, ander dan het in artikel 158 bepaalde recht, opeisbaar maken.

16° de akten van erfopvolging bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het opstellen van de akte geen vacaties of kosten vraagt en de akte opgesteld wordt binnen de 6 maanden na het overlijden.

Nota:

(1) Vanaf 03.08.2017 tot 02.08.2020 mag het netto actief van de nalatenschap niet meer bedragen dan 5.000 EUR. Vanaf 03.08.2020 tot 31.07.2023 bedraagt het geïndexeerde bedrag 5.219,21 euro. Vanaf 01.08.2023 tot 31.07.2026 bedraagt het geïndexeerde bedrag 6.093,20 euro (EE/107.394).

(2) Wat betreft art. 161, 1°, W.Reg.: De federale wetgever treedt hier uitsluitend op in het kader van niet-geregionaliseerde belastingen, terwijl de tarifiering van gewestelijke registratierechten onder de bevoegdheid van de gewesten valt. Door de tekst te wijzigen, rationaliseert de federale wetgever de bepalingen die van toepassing zijn op zijn eigen belastingen, zonder de regionale versies te beïnvloeden, die afzonderlijk blijven en niet door deze wijzigingen worden geraakt (Parl.St., Kamer: 56-1127 001, blz. 8).

14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d'un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.

15° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 4.44, alinéa 1^{er}, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article. ⁽¹⁾

Les annexes à une telle déclaration sont enregistrées gratuitement aussi, sauf si elles rendent exigibles un droit établi dans le Titre I^{er}, Chapitre IV du Code, autre que celui établi par l'article 158.

16° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1^{er}, 7°, du Code civil, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.

Note :

(1) Du 03.08.2017 au 02.08.2020, l'actif net de la succession ne peut dépasser 5.000 EUR. Du 03.08.2020 au 31.07.2023, le montant indexé est de 5.219,21 euros. Du 01.08.2023 au 31.07.2026, le montant indexé est de 6.093,20 euros (EE/107.394).

(2) En ce qui concerne l'art. 161, 1°, C. enr. : Le législateur fédéral intervient ici exclusivement dans le cadre des impôts non-régionalisés, tandis que la tarification des droits d'enregistrement régionalisés relève de la compétence des régions. En modifiant le texte, le législateur fédéral rationalise les dispositions applicables à ses propres impôts, sans pour autant affecter les versions régionales, qui demeurent distinctes et ne sont pas atteintes par ces modifications (Doc. parl., Chambre: 56-1127 001, p. 8).

Artikel 161/1

(gewijzigd bij art. 1 van het KB van 03.10.2019 (B.S., 30.10.2019). Tekst van toepassing vanaf 09.11.2019 (art. -))

Onverminderd artikel 162, 51°, worden de akten, vonnissen en arresten, betreffende een overeenkomstig Boek XX, Titel V van het Wetboek van economisch recht ingestelde procedure van gerechtelijke reorganisatie vrijgesteld van de registratierechten die niet worden bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Article 161/1

(modifié par l'art. 1^{er} de l'AR du 03.10.2019 (M.B., 30.10.2019). Texte applicable à partir du 09.11.2019 (art. -))

Sans préjudice de l'article 162, 51°, sont exemptés des droits d'enregistrement non visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les actes, jugements et arrêts relatifs à une procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément au Livre XX, Titre V du Code de droit économique.

HOOFDSTUK VII - Vrijstelling van de formaliteit der registratie

Artikel 162

(10°, opgeheven bij art. 4 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 23.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 02.09.2023 (art. -))

Zijn onder het in artikel 163 aangewezen voorbehoud, van de formaliteit der registratie vrijgesteld.

1° Akten, vonnissen en arresten in kiezaken;

2° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van wetten en reglementen op de militie, de vergoeding inzake militie en de militaire opeishingen;

3° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen inzake 's lands mobilisatie en de bescherming der bevolking in geval van oorlog, de burgerlijke opeishingen en vrijwillige dienstnemingen, alsmede de in vreedstijd aangegane uitgestelde contracten;

4° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van wetten en reglementen inzake belastingen ten bate van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten, polders en wateringen;

5° Exploiten en andere akten, in strafzaken opgemaakt ten verzoek van ambtenaren van het openbaar ministerie en van andere ambtenaren of besturen waaraan de wet de vordering voor de toepassing der straffen opdraagt; bovenaan op bedoelde akten worden de woorden *Pro Justitia* aangebracht;

5° bis De akten waartoe de rechtsplegingen in burgerlijke zaken of tuchtzaken aanleiding geven, wanneer het openbaar ministerie of de vrederechter van ambtswege optreedt;

6° (...)

6° bis Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wet op eerherstel in strafzaken en deze betreffende de uitvoering der wet tot bescherming der maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers;

CHAPITRE VII - Exemption de la formalité de l'enregistrement

Article 162

(10°, abrogé par l'art. 4 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 23.08.2023). Texte applicable à partir du 02.09.2023 (art. -))

Sous la réserve indiquée à l'article 163, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement :

1° Les actes, jugements et arrêts en matière électorale ;

2° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur la milice, la rémunération en matière de milice et les réquisitions militaires ;

3° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, aux réquisitions et engagements volontaires civils et aux contrats différés passés en temps de paix ;

4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts au profit de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes, des polders et wateringues ;

5° Les exploits et autres actes faits, en matière répressive, à la requête des officiers du ministère public et des autres fonctionnaires ou administrations auxquels la loi confie l'action pour l'application des peines ; il est mis en tête des dits actes les mots *Pro Justitia* ;

5° bis Les actes auxquels donnent lieu les procédures en matière civile ou disciplinaire, lorsque le ministère public ou le juge de paix agit d'office ;

6° (...)

6° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi sur la réhabilitation en matière pénale et ceux relatifs à l'exécution de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ;

7° Akten, vonnissen en arresten inzake onteigeningen ten algemenen nutte en die welke betrekking hebben op de uitvoering van Titel I van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, met uitzondering van de in artikel 161, 2°, bedoelde akten;

8° Akten, vonnissen en arresten betreffende ingebruikneming van gronden door den Staat met het oog op de inrichting van 's Lands verdediging;

9° Akten en vonnissen betreffende procedures vóór den onderzoeksraad voor de zeevaart;

10° (...)

11° De akten, vonnissen en arresten inzake onttrekking van de zaak aan de rechter, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel III, titel IV, hoofdstuk III;

12° De akten, vonnissen en arresten inzake wraking, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel IV, boek II, titel III, hoofdstuk V;

13° Akten en vonnissen betreffende procedures vóór vrederechters, wanneer het bedrag van den hoofdeisch het maximum van den laatsten aanleg niet te boven gaat, of wanneer het gaat om een procedure inzake uitkering tot onderhoud of ingesteld overeenkomstig artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek; Akten en vonnissen betreffende procedures vóór de ondernemingsrechtbanken, wanneer het geschillen geldt die gegrond zijn op de bepalingen van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen of van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, indien het bedrag van de hoofdeis het bedrag van de laatste aanleg vóór het vredegerecht niet te boven gaat;

13° bis De exploiten van gerechtsdeurwaarders opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief in het geval bepaald in artikel 46, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek;

Bovenaan het exploit dient te worden vermeld dat het is opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief en zulks met vermelding van het artikel van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan de betekening wordt gedaan;

14° Akten, vonnissen en arresten betreffende procedures ingesteld bij de wetten van 10 Maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, van 7 Augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst en van 5 Juni 1928 houdende regeling van het arbeidscontract wegens scheepsdienst, met betrekking tot de bekwaamheid van de

7° Les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et ceux relatifs à l'exécution du Titre I^{er} de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exception des actes prévus à l'article 161, 2° ;

8° Les actes, jugements et arrêts en matière d'occupation de terrains par l'Etat en vue de l'organisation défensive du territoire ;

9° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant le Conseil d'enquête maritime ;

10° (...)

11° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de dessaisissement du juge visée au Code judiciaire, troisième partie, titre IV, chapitre III ;

12° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de récusation visée au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre III, chapitre V ;

13° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de paix, lorsque le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort, ou lorsqu'il s'agit d'une procédure en matière de pension alimentaire ou formée conformément à l'article 221 du Code civil ; Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les tribunaux de l'entreprise, lorsqu'il s'agit de contestations basées sur les dispositions du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses ou de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, si le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort en justice de paix ;

13° bis Les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 3 du Code judiciaire ;

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est signifié en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification est faite ;

14° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d'engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération ;

minderjarige om zijn arbeid te verhuren en zijn loon of bezoldiging te ontvangen;

15° Akten opgemaakt ten verzoeken van de ambtenaren van het openbaar ministerie betreffende de uitvoering van rogatoire opdrachten die uitgaan van buitenlandse rechters;

16° (...)

17° De akten, vonnissen en arresten betrekking hebbende op de uitvoering van de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;

18° De akten, vonnissen en arresten betreffende procedures ingesteld bij de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en bij de artikelen de bepalingen van het vierde deel, boek IV, hoofdstuk X van het Gerechtelijk Wetboek.

19° de akten, vonnissen en arresten betreffende procedures tot machtiging ingesteld overeenkomstig artikel 4.40, § 3 van het Burgerlijk Wetboek;

20° (...)

21° Voorzieningen in verbreking van het openbaar ministerie en derzelve betekeningen;

22° (...)

23° Akten opgemaakt alsmede vonnissen of arresten gewezen voor de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in de gerechtszaken en in bestuurszaken;

24° Akten betreffende de uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de inruststelling der magistraten;

25° (...)

26° (...)

26° bis (...)

27° (...)

28° (...)

29° Getuigschriften, akten van bekendheid, volmachten, machtigingen met inbegrip van de verzoekschriften die er zouden verband mede houden, wanneer die stukken opgemaakt of uitgereikt worden om te worden overgelegd aan de diensten van het Grootboek

15° Les actes faits à la requête des officiers du ministère public et relatifs à l'exécution de commissions rogatoires, émanées de juges étrangers ;

16° (...)

17° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;

18° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X du Code judiciaire.

19° les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures d'autorisation visée à l'article 4.40, § 3 du Code civil ;

20° (...)

21° Les pourvois en cassation du ministère public et leurs significations ;

22° (...)

23° Les actes dressés ainsi que les jugements ou arrêts rendus pour l'application de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative ;

24° Les actes relatifs à l'exécution des dispositions du Code judiciaire concernant la mise à la retraite des magistrats ;

25° (...)

26° (...)

26° bis (...)

27° (...)

28° (...)

29° Les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s'y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, ainsi qu'aux sociétés

van de Rijksschuld aan de Deposito- en Consignatiekas, zomede aan de mutualiteitsverenigingen, spaar-, lijfrente-, verzorgs- en onderstandskassen erkend door de regering, ingesteld met goedkeuring van de bestuursoverheid of aan dezer controle onderworpen;

30° (...)

31° (...)

32° (...)

33° Akten opgemaakt voor den dienst van de openbare kassen van lening, met inbegrip van processen-verbaal van openbaren verkoop van in pand gegeven roerende voorwerpen;

33° bis Akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen inzake arbeidsovereenkomsten, leerovereenkomsten en overeenkomsten voor versnelde beroepsopleiding, betreffende betwistingen tussen werknemers naar aanleiding van het werk alsmede tussen personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen met wie hij geassocieerd is, betreffende betwistingen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en verordeningen betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;

34° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten en reglementen op de kinderbijlagen;

35° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten en reglementen op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood van bedienden en op het pensioenstelsel der mijnwerkers;

35° bis De akten, vonnissen en arresten in verband met de uitvoering van de wetten en verordeningen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen;

35° ter De akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten en verordeningen betreffende de rust-, invaliditeits-, en overlevingspensioenen ten laste van de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of alle andere organismen of openbare diensten waarvan het personeel onderworpen is aan een bijzondere pensioenregeling getroffen bij of krachtens een wet;

mutualistes, caisses d'épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l'approbation de l'autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci;

30° (...)

31° (...)

32° (...)

33° Les actes dressés pour le service des caisses publiques de prêts, y compris les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers mis en gage ;

33° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d'apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l'occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêts relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail ;

34° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales ;

35° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs ;

35° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants ;

35° ter Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie à charge de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d'une loi ;

35° quater De akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten, decreten en verordeningen betreffende de rust-, invaliditeits- en overlevingspensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en der personeelsleden die zijn bedoeld in artikel 31, van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika;

36° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen op het herstel van schade ten gevolge van arbeidsongevallen, van ongevallen overkomen op weg naar of van den arbeid, of van beroepsziekten;

36° bis Akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de wet op de sociale reclassering van de minder-validen;

36° ter Akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met de oprichting en de inrichting van de ondernemingsraden, alsmede van de diensten en comités tot veiligheid, hygiëne en verfraaiing der werkplaatsen, daarin begrepen de diensten en comités opgericht in mijnen, groeven en graverijen;

37° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen op de onvrijwillige werkloosheid;

37° bis Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen in verband met de maatschappelijke zekerheid;

38° Akten en beslissingen betreffende het verzoek om rechtsbijstand of de betwisting ervan; akten van schikking inzake uitkering tot onderhoud verleden op het bureel van bijstand;

39° Akten, vonnissen en arresten betreffende de invordering van de voorschotten van Rijkswegen gedaan in uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gerechtelijke bijstand;

40° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen;

41° Akten nodig voor het huwelijk van personen wier onvermogen blijkt uit een getuigschrift van den burgemeester van hun verblijfplaats of van dezès gelastigde;

42° Akten, vonnissen en arresten betreffende procedures inzake de voogdij van minderjarigen;

35° quater Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et du personnel visé par l'article 31 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique ;

36° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles ;

36° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés ;

36° ter Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant l'institution et le fonctionnement des conseils d'entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières ;

37° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire ;

37 bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale ;

38° Les actes et décisions relatifs à la demande d'assistance judiciaire ou à sa contestation ; l'acte de transaction en matière de pension alimentaire passé au bureau d'assistance ;

39° Les actes, jugements et arrêts relatifs au recouvrement des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire ;

40° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;

41° Les actes nécessaires au mariage des personnes dont l'indigence est constatée par un certificat du bourgmestre de leur résidence ou de son délégué ;

42° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs ;

43° Akten betreffende de vrijwillige erkenning van een natuurlijk kind of de ontvoogding, wanneer het onvermogen der kinderen en van hun ouders vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr. 41°;

44° Akten, vonnissen en arresten betreffende de verklaringen van nationaliteit of van keuze van vaderland, wanneer het onvermogen der belanghebbenden vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr. 41°;

45° De akten, vonnissen en arresten betreffende betwistingen in verband met een maatregel van sociale bescherming;

46° De akten, vonnissen en arresten, betreffende de procedure van collectieve schuldenregeling ingesteld overeenkomstig de artikelen 1675/2 tot en met 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;

46° (47°) ⁽¹⁾ De overdrachten tussen de componenten van een politieke partij zoals die zijn bepaald bij artikel 1, 1°, tweede lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen;

47° (48°) ⁽²⁾ De akten, vonnissen en arresten betreffende de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;

47° (49°) ⁽³⁾ De akten, de vonnissen en arresten, betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet, ingesteld overeenkomstig de artikelen 1337*bis* tot en met 1337*octies* van het Gerechtelijk Wetboek;

48° (50°) De akten en vonnissen betreffende de procedures voor de rechters voor de bescherming van de maatschappij en de strafuitvoeringsrechtbanken, alsook de arresten gewezen als gevolg van een cassatieberoep tegen een beslissing van de rechter voor de bescherming van de maatschappij of de kamer voor de bescherming van de maatschappij;

51° De akten, vonnissen en arresten betreffende een overeenkomstig Boek XX, Titel V van het Wetboek van economisch recht ingestelde procedure van gerechtelijke organisatie, behalve:

a) de akten die tot bewijs strekken van een overeenkomst onderworpen aan een registratierecht bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

b) de in artikelen 146 en 147 bedoelde vonnissen en arresten;

43° Les actes relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel ou à l'émancipation, lorsque l'indigence des enfants et de leurs père et mère est constatée conformément au n° 41 ci-avant ;

44° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux déclarations de nationalité ou d'option de patrie, lorsque l'indigence des intéressés est constatée conformément au n° 41 ci-avant ;

45° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant une mesure de protection sociale ;

46° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;

46° (47°) ⁽¹⁾ Les transferts entre composantes d'une partie politique telles que définies par l'article 1^{er}, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;

47° (48°) ⁽²⁾ Les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;

47° (49°) ⁽³⁾ Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation établis conformément aux articles 1337*bis* à 1337*octies* inclus du Code judiciaire ;

48° (50°) Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de protection sociale et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge de protection sociale ou de la chambre de protection sociale ;

51° Les actes, jugements, et arrêts relatifs à une procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément au Livre XX, Titre V du Code de droit économique, sauf :

a) les actes qui font titre d'une convention soumise à un droit d'enregistrement visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ;

b) les jugements et arrêts visés aux articles 146 et 147.

52° De exploit en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders in verband met de invordering van onbetwiste geldschulden bedoeld in de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek.

Nota:

(1) Aangezien door de wet van 05.07.1998 (B.S., 31.07.1998), eveneens een "46°" werd ingevoegd, zou het "46°" dat werd ingevoegd door de wet van 19.11.1998 (B.S., 10.12.1998), in feite "47°" moeten zijn.

(2) Het "47°" ingevoegd bij art. 28, § 1 van de wet van 21.02.2003 zou het "48°" moeten zijn.

(3) Het "47°" ingevoegd bij art. 82 van de wet van 24.03.2003 zou het "49°" moeten zijn.

52° Les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d'argent non contestées visés aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire.

Note :

(1) La loi du 05.07.1998 (M.B., 31.07.1998) ayant déjà inséré un 46°, le 46° inséré par la loi du 19.11.1998 (M.B., 10.12.1998), eût dû être un 47°.

(2) Le 47° inséré par l'art. 28, § 1^{er}, de la loi du 21 fév. 2003 eût dû être un 48°.

(3) Le 47° inséré par l'art. 82 de la loi du 24.03.2003 eût dû être un 49°.

Artikel 163

(gewijzigd bij art. 16 van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

De bij voorgaand artikel ingevoerde vrijstelling is niet toepasselijk op de in dit artikel opgesomde akten, vonnissen en arresten, in zover zij tot bewijs van een overeenkomst strekken voorzien in artikel 19, 2°.

Zij is niet van toepassing op andere dan gerechtelijke akten, in zover zij tot bewijs van een in artikel 19, 3° of 5°, bedoelde overeenkomst strekken.

Tenzij er anders over beschikt wordt, is ze niet van toepassing op:

a) processen-verbaal van verkoop van in beslag genomen roerende of onroerende goederen en alle nakomende handelingen welke derde verkrijgers aanbelangen;

b) processen-verbaal van rangregeling en van verdeling bij aandelen.

Article 163

(modifié par l'art. 16 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

L'exemption établie par l'article précédent n'est pas applicable aux actes, jugements et arrêts énumérés dans cet article, dans la mesure où ils font titre d'une convention prévue à l'article 19, 2°.

Elle n'est pas applicable aux actes, autres que les actes judiciaires, dans la mesure où ils font titre d'une convention visée à l'article 19, 3° ou 5°.

A moins qu'il n'en soit autrement disposé, elle n'est pas applicable :

a) aux procès-verbaux de vente de meubles ou immeubles saisis et à tous actes subséquents, intéressant les tiers acquéreurs ;

b) aux procès-verbaux d'ordre et de distribution par contribution.

Artikel 164

Zijn mede van de formaliteit der registratie vrijgesteld, de uitgiften, afschriften van en uittreksels uit akten welke geregistreerd werden of die krachtens artikel 162 van de formaliteit zijn vrijgesteld.

Article 164

Sont pareillement exemptés de la formalité de l'enregistrement, les expéditions, copies ou extraits d'actes qui ont été enregistrés ou qui sont exemptés de la formalité en vertu de l'article 162.

Artikel 165

Article 165

Indien een bij artikelen 162 en 164 van de formaliteit der registratie vrijgestelde akte of geschrift toch ter registratie wordt aangeboden, geeft zij aanleiding tot het heffen van het algemeen vast recht.

Si un acte ou écrit exempté de la formalité de l'enregistrement par les articles 162 et 164 est néanmoins présenté à l'enregistrement, il donne lieu à la perception du droit fixe général.

HOOFDSTUK VIII - Diverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten en de betaling van het verschuldigde bedrag

(vervangen bij art. 6 van de wet van 26.05.2016 (B.S., 09.06.2016). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2015 (art. 8))

Artikel 166

(gewijzigd bij art. 5, § 7, 1° van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 3° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1) err. (B.S., 21.12.2001). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

In geval van openbare verkoping van roerende of onroerende goederen of van openbare verhuring, in verschillende loten, wordt het recht vereffend op het samengevoegd bedrag der aan hetzelfde tarief onderworpen loten.

Het bedrag van het vereffende recht wordt, desvoorkomend, tot de hogere eurocent afgerond.

Chapitre VIII - Dispositions diverses relatives à la liquidation des droits et au paiement du montant dû

(remplacé par l'art. 6 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Article 166

(modifié par l'art. 5, § 7, 1°, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 3° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1) err. (M.B., 21.12.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

En cas de vente publique de meubles ou d'immeubles ou de location publique, en plusieurs lots, le droit est liquidé sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif.

Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur.

Artikel 167

Wanneer er niet anderszins bij deze titel over beschikt is, mag het bedrag van het op een akte of een verklaring te heffen evenredig recht niet minder dan in het algemeen vast recht bedragen.

Article 167

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, le montant du droit proportionnel à percevoir sur un acte ou une déclaration ne peut être inférieur au droit fixe général.

Artikel 168

(gewijzigd bij art. 17 van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

Wanneer de sommen en waarden of andere ter vereffening van de belasting noodzakelijke gegevens niet voldoende uitgedrukt zijn in een ter formaliteit aangeboden akte, zijn de partijen of de werkende openbare officier, in hun naam, er toe gehouden daarin, vóór de

Article 168

(modifié par l'art. 17 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Lorsque les sommes et valeurs ou autres éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt ne sont pas suffisamment exprimés dans un acte présenté à la formalité, les parties ou, en leur nom, l'officier public instrumentant sont tenus d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration complétive, certifiée et signée au pied de l'acte.

registratie, te voorzien door een aanvullende verklaring, gewaarmerkt en ondertekend onderaan de akte.

Wanneer een zelfde overeenkomst meteen op in België gelegen onroerende goederen en op andere goederen slaat, moet de overeengekomen waarde of, in voorkomend geval, de verkoopwaarde van de goederen van elkeen der categorieën, zelfs indien het tarief van de belasting niet verschilt naar gelang van de aard van de goederen, afzonderlijk aangeduid worden, hetzij in de akte, hetzij in een door de partijen of, in hun naam, door de werkende notaris vóór de registratie gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte.

Indien de bepaling van den belastbaren grondslag geheel of gedeeltelijk van de schatting van een levenslang recht afhangt, moet de verklaring naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de beneficianten van dit levenslang recht vervatten.

Lorsqu'une même convention porte à la fois sur des immeubles situés en Belgique et sur d'autres biens, la valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur vénale des biens de chacune des catégories doit, même si le taux de l'impôt ne varie pas selon la nature des biens, être indiquée séparément, soit dans l'acte, soit dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte, avant l'enregistrement, par les parties ou, en leur nom, par le notaire instrumentant.

Si la détermination de la base imposable dépend en tout ou en partie de l'évaluation d'un droit viager, la déclaration doit comprendre les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des personnes bénéficiaires du dit droit viager.

Artikel 169

De rechten verschuldigd op akten waarbij eigendom of vruchtgebruik van een handelszaak overgedragen of aangewezen worden, worden geheven volgens de aard van elk der goederen die er deel van uitmaken en op de bij dit wetboek vastgestelde grondslagen.

De schulden die al dan niet met de handelszaak in verband staan en die door den nieuwe eigenaar of vruchtgebruiker ten laste genomen worden, moeten als lasten van de overeenkomst beschouwd worden.

Article 169

Les droits dus sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce sont perçus selon la nature de chacun des biens qui en font partie et sur les bases fixées par le présent code.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.

Artikel 169bis

(ingevoegd bij art. 70 van de wet van 22.12.1998 (B.S., 15.01.1999) Tekst van toepassing vanaf 25.01.1999 (art. -))

Voor de toepassing van de artikelen 115bis en 140bis, moet de aanwending of de bestemming van een onroerend goed worden nagegaan per kadastraal perceel of per gedeelte van kadastraal perceel wanneer dat gedeelte is ofwel een afzonderlijke huisvesting, ofwel een afdeling van de productie of van de werkzaamheden die, of een onderdeel daarvan dat, afzonderlijk kan werken, ofwel een eenheid die van de andere goederen of delen die het perceel vormen kan worden afgezonderd.

Article 169bis

(inséré par l'art. 70 de la loi du 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 25.01.1999 (art. -))

Pour l'application des articles 115bis et 140bis, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.

Artikel 169ter

Article 169ter

De rechten en, in voorkomend geval, de boeten en de interesten, zoals zij door het in artikel 39 bedoelde kantoor zijn vastgesteld, worden voorafgaandelijk aan de registratie betaald.

Les droits et, le cas échéant, les amendes et les intérêts, tels qu'ils sont liquidés par le bureau visé à l'article 39, sont payés préalablement à l'enregistrement.

Behalve wanneer ze verschuldigd zijn in het kader van de registratierechten die, krachtens artikel 3, eerste lid, 6° tot 8°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, worden aangemerkt als gewestelijke belastingen, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in afwijking van het eerste lid bepalen dat de rechten, boeten en interesten die verschuldigd zijn op de door Hem aangewezen categorieën van akten, kunnen of moeten worden betaald na de registratie. In voorkomend geval bepaalt hij de termijn en de nadere regels van de betaling.

Sauf s'ils sont dus dans le cadre des droits d'enregistrement qui, en vertu de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont considérés comme des impôts régionaux, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres que, par dérogation à l'alinéa 1^{er}, les droits, amendes et intérêts qui sont dus pour les catégories d'actes qu'il désigne, peuvent ou doivent être payés après l'enregistrement. Le cas échéant, il fixe le délai et les modalités du paiement.

Niemand kan, onder voorwendsel van betwisting van het verschuldigde bedrag of om enige andere reden, die betaling verminderen of uitstellen, behoudens het recht om teruggave te vorderen, indien daartoe grond bestaat.

Nul ne peut atténuer ni différer ce paiement, sous prétexte de contestation sur le montant dû ou pour tout autre motif, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

HOOFDSTUK IX - Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Chapitre IX - Obligations en vue d'assurer la perception des droits

Afdeling I - Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten

Section I^{re} - Mentions à insérer dans certains actes

Artikel 170

Article 170

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Wanneer, in een ander dan een vonnis of arrest aan de formaliteit onderworpen authentieke akte, melding wordt gemaakt van een onderhandsche akte of van een buitenslands verleden akte vallende in de termen van artikel 19, 2° of 3°, moet die authentieke akte afschrift van de vermelding der registratie van bedoelde akte bevatten.

Lorsqu'il est fait mention d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger rentrant dans les termes de l'article 19, 2° ou 3°, dans un acte authentique, autre qu'un jugement ou arrêt, assujetti à la formalité, celui-ci doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement du dit acte.

Indien die akte niet geregistreerd werd, dan wordt daarvan in de authentieke akte melding gemaakt.

Si cet acte n'a pas été enregistré, déclaration en est faite dans l'acte authentique.

Alle overtreding van dit artikel wordt gestraft met een boete van 25 EUR ten laste van den werkenden ambtenaar of openbaren officier.

Toute contravention au présent article est punie d'une amende de 25 EUR à charge du fonctionnaire ou officier public instrumentant.

Artikel 170bis

(ingevoegd bij art. 6 van de wet van 07.03.2002 (B.S., 19.03.2002). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7))

In geval van een schenking moet de notaris in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand van de datum van de schenking.

In geval van weigering de verklaring te doen of bij onjuiste of onvolledige verklaring verbeurt de schenker een boete ten bijdrage van tweemaal de aanvullende rechten.

De notaris die nagelaten heeft de schenker te vragen de verklaring te doen, verbeurt een boete van 25 EUR.

Article 170bis

(inséré par l'art. 6 de la loi du 07.03.2002 (M.B., 19.03.2002). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7))

En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eu durant la période de cinq ans précédant la donation.

En cas de refus de déclarer ou de déclaration incomplète ou inexacte, le donateur encourt une amende égale à deux fois les droits complémentaires.

Le notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration encourt une amende de 25 EUR.

Artikel 171

(aangevuld bij art. 112 van de wet van 31.07.2020 (B.S., 07.08.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 17.08.2020 (art. -))

Alle expedities, afschriften van of uittreksels uit een burgerlijke of gerechtelijke authentieke akte die aan de formaliteit onderworpen is of die in artikel 8bis bedoeld is, moeten, op straf van een boete van 25 EUR, een afschrift van de vermelding van de registratie of van de vermelding voorzien in het tweede lid van artikel 8 bevatten.

Het eerste lid is niet van toepassing op een afschrift gemaakt met het oog op de aanbidding ervan ter formaliteit van de registratie.

Article 171

(complété par l'art. 112 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Toute expédition, copie ou extrait d'un acte authentique civil ou judiciaire assujetti à la formalité ou rentrant dans les prévisions de l'article 8bis doit, sous peine d'une amende de 25 EUR, contenir la copie de la relation de l'enregistrement ou de la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 8.

L'alinéa 1^{er} ne s'applique pas à une copie dressée en vue de sa présentation à la formalité de l'enregistrement.

Afdeling II - Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften

Artikel 172

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42,

Section II - Prescriptions relatives à la délivrance des expéditions

Article 172

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art.

Notarissen, gerechtsdeurwaarders, griffiers der hoven en rechtbanken en bestuurlijke overheden mogen; vóór het nakomen van de formaliteit der registratie, de akten welke zij verplicht zijn te doen registreren of waarvan de rechten in hun handen moeten worden geconsigneerd, niet in brevet, uitgifte, afschrift of uittreksel uitreiken, zelfs zo de voor de registratie gestelde termijn niet verstreken is.

Alle overtreding van dit verbod wordt met een geldboete van 25 EUR gestraft.

Notaires, huissiers de justice, greffiers des cours et tribunaux et autorités administratives ne peuvent, avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, délivrer en brevet, expédition, copie ou extrait, les actes qu'ils sont tenus de faire enregistrer ou dont les droits doivent être consignés en leurs mains, même si le délai pour l'enregistrement n'est pas expiré.

Toute contravention à cette défense est punie d'une amende de 25 EUR.

Artikel 173

(7° bis, ingevoegd bij art. 113 van de wet van 31.07.2020 (B.S., 07.08.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 17.08.2020 (art. -))

Van voorgaand artikel wordt afgeweken ten aanzien van:

1° De uitgiften van akten, verleden voor notarissen of bestuurlijke overheden, die aanleiding geven tot een hypothecaire formaliteit waarbij de bedoelde uitgiften eerst aan de betrokken partijen mogen worden afgegeven nadat zij, overeenkomstig artikel 171 zijn aangevuld, met een afschrift van de vermelding van de registratie of met de in artikel 8, tweede lid, voorgeschreven vermelding;

1° bis De uitgiften en uittreksel van akten, verleden voor notarissen, die aanleiding geven tot neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1° ter de uitgiften en uittreksels van akten, verleden voor notarissen, die worden uitgereikt met als enig doel de inschrijving van een onderneming bij een ondernemingsloket, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk vermeld wordt op de uitgifte of het uittreksel;

2° Afschriften welke vereist zijn voor de betekening van exploit en van andere soortgelijke akten;

3° Niet ondertekende afschriften van vonnissen en arresten;

4° Vonnissen en arresten die, met het oog op de dringende noodzakelijkheid, op de minuut en vóór de registratie uitvoerbaar verklaard worden;

Article 173

(7° bis, inséré par l'art. 113 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Il est dérogé à l'article précédent en ce qui concerne :

1° les expéditions des actes reçus par les notaires ou les autorités administratives donnant lieu à une formalité hypothécaire, lesdites expéditions ne pouvant être remises aux parties intéressées qu'après avoir été complétées, conformément à l'article 171, par une copie de la relation de l'enregistrement ou de la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ;

1° bis les expéditions et les extraits des actes reçus par les notaires qui doivent être déposés au greffe du tribunal de l'entreprise conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations ;

1° ter les expéditions et extraits des actes reçus par les notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;

2° Les copies nécessaires à la signification des exploits et autres actes de cette nature ;

3° Les copies non signées des jugements et arrêts ;

4° Les jugements et arrêts qui, vu l'urgence, sont déclarés exécutoires sur minute et avant l'enregistrement ;

5° Voor eensluidend verklaarde afschriften van vonnissen en arresten slechts afgeleverd ten einde de verhaalstermijnen te doen lopen. Die afschriften moeten vermelding van hun bijzondere bestemming dragen en mogen tot geen andere doeleinden worden gebruikt;

6° Uitgiften van vonnissen en arresten die worden uitgereikt aan het openbaar ministerie, alsmede uitgiften, afschriften of uittreksels die in strafzaken worden uitgereikt aan de Rijksagenten welke belast zijn met de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;

7° Afschriften waarvan de aflevering wegens hoogdringendheid werd bevolen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg;

7° bis de afschriften van de vonnissen en arresten gemaakt met het oog op de aanbidding ervan ter formaliteit van de registratie;

8° de gedematerialiseerde afschriften van notariële akten, die worden neergelegd in de Notariële Aktebank overeenkomstig artikel 18 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

5° Les copies certifiées conformes des jugements et arrêts, délivrées à seule fin de faire courir les délais de recours. Ces copies doivent porter la mention de leur destination spéciale et ne peuvent servir à d'autres fins ;

6° Les expéditions de jugements et arrêts délivrées au ministère public et, en matière répressive, les expéditions, copies ou extraits délivrés aux agents de l'Etat chargés de l'exécution des jugements et arrêts ;

7° les copies dont la délivrance a été ordonnée par le président du tribunal de première instance en raison de l'extrême urgence ;

7° bis les copies des jugements et arrêts dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;

8° les copies dématérialisées des actes notariés déposées dans la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Artikel 174

(opgeheven bij art. 13 van de wet van 19.06.1986 (B.S., 24.07.1986). Tekst van toepassing vanaf 01.11.1986 (art. 15))

(...)

Article 174

(abrogé par l'art. 13 de la loi du 19.06.1986 (M.B., 24.07.1986). Texte applicable à partir du 01.11.1986 (art. 15))

(...)

Artikel 175

(opgeheven bij art. 17 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 175

(abrogé par l'art. 17 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Afdeling III - Repertorium van de akten

Artikel 176

(gewijzigd bij art. 48, § 4 van de wet van 05.07.1963 (B.S., 17.07.1963). Tekst van toepassing vanaf 28.09.1963 (art. 52))

Section III - Répertoire des actes

Article 176

(modifié par l'art. 48, § 4, de la loi du 05.07.1963 (M.B., 17.07.1963). Texte applicable à partir du 28.09.1963 (art. 52))

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.

Les notaires et les huissiers de justice doivent tenir un répertoire en colonnes, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni altération, et par ordre de numéros, tous les actes de leur ministère.

Artikel 177

(gewijzigd bij art. 53 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.01.2014 (art. 87, 1°))

In elk artikel van het repertorium dienen vermeld:

1° volgnummer;

2° datum en aard van de akte;

3° naam, voornamen, woonplaats en identificatienummer of ondernemingsnummer bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de partijen;

4° bondige aanduiding der onroerende goederen;

5° vermelding van de registratie;

6° wat aangaat de gerechtsdeurwaarders, de kosten van hun akten en exploiten na aftrek van hun verschotten.

De Koning kan aanvullende vermeldingen voorschrijven of afwijkingen toestaan.

Article 177

(modifié par l'art. 53 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1°))

Chaque article du répertoire mentionne :

1° son numéro d'ordre ;

2° la date et la nature de l'acte ;

3° les nom, prénoms domicile et numéro d'identification ou numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties ;

4° la désignation sommaire des immeubles ;

5° la relation de l'enregistrement ;

6° en ce qui concerne les huissiers de justice, le coût de leurs actes et exploits, déduction faite de leurs déboursés.

Le Roi peut prescrire des mentions complémentaires ou autoriser des dérogations.

Artikel 178

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Een boete van 25 EUR wordt verbeurd voor elke weggelaten of te laat in het repertorium ingeschreven akte, voor elke akte ingeschreven met tussenregel of met vervalsing, alsmede voor elke akte van vroegere datum dan die van het proces-verbaal van nummering en waarmerk van het repertorium.

Article 178

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru une amende de 25 EUR pour tout acte omis ou inscrit tardivement au répertoire, pour tout acte inscrit au moyen d'interligne ou d'altération, ainsi que pour tout acte d'une date antérieure au procès-verbal de cote et paraphe du répertoire.

Artikel 179

Article 179

*(vervangen bij art. 82 van de wet van 22.12.2009 (B.S., 31.12.2009 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 10.01.2010 (art. -))*

De in artikel 176 bedoelde repertoria die moeten worden gehouden door de notarissen, mogen overeenkomstig artikel 29 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt hetzij op papier, hetzij op een gedematerialiseerde wijze die is vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen in een door de Koning goedgekeurd reglement, worden gehouden.

De Koning kan bepalen dat de repertoria die door de gerechtsdeurwaarders moeten worden gehouden, mogen worden gehouden op een gedematerialiseerde wijze die vastgesteld is door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders in een door de Koning goedgekeurd reglement.

(remplacé par l'art. 82 de la loi du 22.12.2009 (M.B., 31.12.2009 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2010 (art. -))

Les répertoires visés à l'article 176 que les notaires doivent tenir, peuvent, conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, être tenus soit sur papier soit d'une manière dématérialisée qui est déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi.

Le Roi peut déterminer que les répertoires que les huissiers de justice doivent tenir, peuvent l'être d'une manière dématérialisée, déterminée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans un règlement approuvé par le Roi.

Artikel 180

*(gewijzigd bij art. 54 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 01.04.2014 (art. 87, 3°))*

De in artikel 176 aangeduide personen zijn er toe gehouden, om de drie maand, hun repertorium voor te leggen aan de ontvanger van het kantoor aangeduid in artikel 39, 1°, eerste lid, die het viseert en in zijn visum het aantal ingeschreven akten vermeldt.

Deze voorlegging geschiedt binnen de eerste tien dagen van de maanden januari, april, juli en oktober van elk jaar.

De Koning kan voor de op gedematerialiseerde wijze gehouden repertoria bijzondere regels vaststellen wat de modaliteiten van de voorlegging en het visum van het repertorium betreft.

Bij laattijdige voorlegging van het repertorium wordt een boete verbeurd van 25 euro per week vertraging.

Article 180

(modifié par l'art. 54 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3°))

Les personnes désignées à l'article 176 sont tenues de présenter, tous les trois mois, leur répertoire au receveur du bureau désigné à l'article 39, 1°, 1^{er} alinéa, qui le vise et énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits.

Cette présentation a lieu dans les dix premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.

Pour les répertoires tenus de manière dématérialisée, le Roi peut établir des règles particulières en ce qui concerne les modalités de la présentation et le visa du répertoire.

Une amende de 25 euros par semaine de retard est encourue en cas de présentation tardive du répertoire.

Artikel 180bis

(lid 1, gewijzigd bij art. 24 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Een kopie van de geregistreerde uitgifte en van de geregistreerde bijlagen wordt, samen met de vermelding van de registratie, gedurende twintig jaar bewaard door de instrumenterende notaris.

Article 180bis

(al. 1^{er}, modifié dans le texte néerlandais par l'art. 24 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Le notaire instrumentant conserve pendant 20 ans, ensemble avec la relation de l'enregistrement, une copie de l'expédition enregistrée et des annexes enregistrées.

Indien de akte op gedematerialiseerde wijze ter registratie aangeboden werd, gebeurt deze bewaring door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde, voor rekening van de notaris.

Die bewaring geschiedt:

1° voor de akten die zijn opgenomen in de Notariële Aktebank, bedoeld in artikel 18 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, door die Notariële Aktebank;

2° voor de andere akten, door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde, op elektronische wijze, voor rekening van de notaris.

De bewaring moet de onveranderlijkheid en de integriteit van de inhoud van deze stukken waarborgen.

Si l'acte a été présenté de manière dématérialisée à l'enregistrement, cette conservation est réalisée, pour le compte du notaire, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué.

Cette conservation a lieu :

1° pour les actes qui y sont conservés, dans la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

2° pour les autres actes, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué, de manière électronique, pour le compte du notaire.

La conservation garantit l'inaltérabilité et l'intégrité du contenu des pièces.

Artikel 180^{ter}

(ingevoegd bij art. 114 van de wet van 31.07.2020 (B.S., 07.08.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 17.08.2020 (art. -))

De griffier bewaart, samen met de minuut van het vonnis of arrest:

1° de vermelding van de registratie van dat vonnis of arrest;

2° een kopie van het geregistreerde afschrift van dat vonnis of arrest.

Article 180^{ter}

(inséré par l'art. 114 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Le greffier conserve, avec la minute du jugement ou de l'arrêt :

1° la relation de l'enregistrement de ce jugement ou de cet arrêt ;

2° une copie de la copie enregistrée de ce jugement ou de cet arrêt.

Afdeling IV - Verplichting van inzageverlening

Artikel 181¹

(gewijzigd bij art. 55 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Notarissen, gerechtsdeurwaarders, bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, provincies, gemeenten en openbare instellingen zijn ertoe gehouden, op verbeurte van een boete van 25 EUR per overtreding, op elk verzoek van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van hun repertoriums en de akten waarvan zij bewaarders zijn, evenals van de uitgiften en relazen bedoeld in artikel 180^{bis}, zonder verplaatsing inzage te verlenen en deze ambtenaren de inlichtingen, afschriften en

Section IV - Devoir de communication

Article 181¹

(seul le texte néerlandais a été modifié par l'art. 55 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les notaires, les huissiers de justice, les autorités administratives et les agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics sont tenus, sous peine d'une amende de 25 EUR par contravention, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, leurs répertoires et les actes dont ils sont dépositaires, ainsi que les expéditions et relations visées à l'article 180^{bis} et de leur laisser prendre les renseignements, copies et extraits qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'Etat.

uittreksels te laten nemen die zij nodig hebben met het oog op 's Rijks belangen.

Deze verplichting is echter, bij 't leven van de erflaters, niet toepasselijk op de bij notarissen berustende testamenten.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, du vivant des testateurs, aux testaments déposés chez les notaires.

Artikel 181²

(gewijzigd bij art. 115 van de wet van 31.07.2020 (B.S., 07.08.2020 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 17.08.2020 (art. -))

De griffiers van de hoven en rechtbanken zijn er toe gehouden op straf van een boete van vijftientwintig euro per overtreding, aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie inzage te verlenen van:

1° de door hen of vóór hen verleden akten;

2° de minuten van de vonnissen, arresten, bevelschriften en alle andere akten waarvan zij bewaarders zijn;

3° de afschriften en vermeldingen bedoeld in artikel 180^{ter}.

De modaliteiten waaronder deze inzage moet verleend worden en de termijn waarbinnen dit moet geschieden, worden bij koninklijk besluit bepaald. Inbreuken op de voorschriften van dit koninklijk besluit kunnen beteugeld worden met boeten waarvan het bedrag 25 EUR per inbreuk niet zal te boven gaan.

Article 181²

(modifié par l'art. 115 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Les greffiers des cours et tribunaux sont tenus, sous peine d'une amende de vingt-cinq euros par contravention, de communiquer aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale :

1° les actes passés par eux ou devant eux ;

2° les minutes des jugements, arrêts, ordonnances et tous autres actes dont ils sont dépositaires ;

3° les copies et relations visées à l'article 180^{ter}.

Les modalités de cette communication et le délai dans lequel elle doit avoir lieu, sont fixés par arrêté royal. Les infractions aux prescriptions dudit arrêté royal peuvent être réprimées par des amendes dont le taux n'excèdera pas 25 EUR pour chacune d'elles.

Artikel 182

(gewijzigd bij art. 57 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De personen die de in artikel 63¹ bedoelde beroepsaangifte ondertekenen zijn ertoe gehouden van hun registers, repertoria, boeken, akten en alle andere bescheiden betreffende hun handels-, beroeps- of statutaire bedrijvigheid, bij iedere vordering van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zonder verplaatsing inzage te verlenen, ten einde bedoelde ambtenaren te laten nagaan of de door hen of door derden verschuldigde registratierechten wel richting werden geheven.

Elke weigering van inzageverlening wordt bij proces-verbaal vastgesteld en gestraft met een geldboete van 250 tot 2.500 EUR,

Article 182

(modifié par l'art. 57 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les personnes qui souscrivent la déclaration de profession visée à l'article 63¹ sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par les dits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par eux ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le

waarvan het bedrag door de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt bepaald.

conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Artikel 182bis

(gewijzigd bij art. 66 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

De personen die de toepassing van artikel 140bis vragen, zijn er toe gehouden, zonder verplaatsing, van alle boeken en bescheiden betreffende hun activiteit bij iedere vordering van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie inzage te verlenen teneinde bedoelde ambtenaren toe te laten zich te vergewissen van de juiste heffing van de door de verzoekers of derden verschuldigde rechten.

Elke weigering van inzageverlening wordt bij proces-verbaal vastgesteld en wordt gestraft met een geldboete van 1.250 EUR.

Article 182bis

(modifié par l'art. 66 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Les personnes qui demandent l'application de l'article 140bis sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents l'Administration générale de la documentation patrimoniale, tous les livres et documents relatifs à leur activité, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par les requérants ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et est puni d'une amende de 1.250 EUR.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 183

(gewijzigd bij art. 67 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Openbare instellingen, stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, alle verenigingen en vennootschappen die in België hun hoofdinrichting, een filiale of enigerlei zetel van verrichtingen hebben, bankiers, wisselagenten en wisselagentcorrespondenten, zaakwaarnemers en aannemers, openbare of ministeriële officieren zijn ertoe gehouden aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met desvoorkomend inzageverlening van de stukken tot staving, al de inlichtingen te verstrekken welke deze nodig achten om de correcte heffing van de te hunnen laste of ten laste van derden invorderbare rechten te verzekeren.

Deze inlichtingen kunnen slechts gevraagd worden krachtens bijzondere machtiging van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, houdende nauwkeurige aanduiding van het rechtsfeit omtrent hetwelk navorsing dient gedaan.

Article 183

(al. 2, modifié par l'art. 67 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, agents de change et agents de change correspondants, les agents d'affaires et entrepreneurs et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec communication éventuelle des pièces à l'appui, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.

Ces renseignements ne peuvent être demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, contenant l'indication précise du fait juridique au sujet duquel l'investigation doit se poursuivre.

De inlichtingen moeten worden verschaft binnen drie maanden na de datum waarop ze werden gevraagd. Die termijn kan worden verlengd door de ambtenaar aangewezen in de machtiging bedoeld in het tweede lid.

Voor elke overtreding wordt een boete verbeurd van 250 tot 2.500 EUR, waarvan het bedrag door de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vastgesteld.

Artikel 183

(gewijzigd bij art. 58 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Openbare instellingen, stichtingen van openbaar nut en private stichtingen, alle verenigingen en vennootschappen die in België hun hoofdinrichting, een filiale of enigerlei zetel van verrichtingen hebben, bankiers, wisselagenten en wisselagentcorrespondenten, zaakwaarnemers en aannemers, openbare of ministeriële officieren zijn ertoe gehouden aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met desvoorkomend inzageverlening van de stukken tot staving, al de inlichtingen te verstrekken welke deze van node achten om de richtige heffing van de te hunnen laste of ten laste van derden invorderbare rechten te verzekeren.

Deze inlichtingen kunnen slechts gevraagd worden krachtens bijzondere machtiging van den administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, houdende nauwkeurige aanduiding van het rechtsfeit omtrent hetwelk navorsing dient gedaan.

De inlichtingen moeten worden verschaft binnen drie maanden na de datum waarop ze werden gevraagd. Die termijn kan worden verlengd door de ambtenaar aangewezen in de machtiging bedoeld in het tweede lid.

Voor elke overtreding wordt een boete verbeurd van 250 tot 2.500 EUR, waarvan het bedrag door de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vastgesteld.

Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Article 183

(modifié par l'art. 58 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, agents de change et agents de change correspondants, les agents d'affaires et entrepreneurs et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec communication éventuelle des pièces à l'appui, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.

Ces renseignements ne peuvent être demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ⁽¹⁾ administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, contenant l'indication précise du fait juridique au sujet duquel l'investigation doit se poursuivre.

Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Note:

(1) Lire: « de l' ».

Artikel 184

(lid 2, vervangen bij art. 68 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer de som te betalen door de eigenaar van een muur om deze gemeen te maken, door tussenkomst van een deskundige, bouwkundige, aannemer, landmeter of landmeetkundige werd bepaald, is deze ertoe gehouden, op verbeurte van een boete van 25 EUR, de bevoegde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie daarvan bericht te geven binnen de drie maanden na de voltooiing van zijn werk.

De Koning bepaalt de modaliteiten van deze communicatie en duidt de ambtenaar aan ertoe bevoegd hetzelfde te ontvangen.

Artikel 184

(gewijzigd bij art. 68 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

Wanneer de som te betalen door de eigenaar van een muur om deze gemeen te maken, door tussenkomst van een deskundige, bouwkundige, aannemer, landmeter of landmeetkundige werd bepaald, is deze ertoe gehouden, op verbeurte van een boete van 25 EUR, de bevoegde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie daarvan bericht te geven binnen de drie maanden na de voltooiing van zijn werk.

Een koninklijk besluit bepaalt de wijze waarop dit bericht dient gegeven en duidt de ambtenaar aan ertoe bevoegd hetzelfde te ontvangen.

Article 184

(al. 2, remplacé par l'art. 68 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de 25 EUR, d'en informer, dans les trois mois de l'achèvement de son travail, le fonctionnaire compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Le Roi détermine les modalités de cette communication et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.

Article 184

(modifié par l'art. 68 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de 25 EUR, d'en informer, dans les trois mois de l'achèvement de son travail, le fonctionnaire compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Un arrêté royal détermine le mode suivant lequel cette information doit être donnée et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.

Afdeling V - Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren ter verzekering van de invordering der registratierechten

Artikel 184bis

Section V - Obligations imposées aux officiers publics en vue d'assurer le recouvrement du droit d'enregistrement

Article 184bis

De notarissen, gerechtsdeurwaarders en griffiers, de vereffenaars en curatoren alsook de ambtenaren van de Deposito- en Consignatiekas mogen slechts de betaling, overschrijving of teruggave van sommen of waarden die voortkomen van een veroordeling, van een vereffening of van een rangregeling, verrichten na de aflevering, door de ontvanger, van een getuigschrift houdende verklaring dat geen enkele som eisbaar blijft als registratierecht of als boete uit hoofde van die veroordeling, vereffening of rangregeling.

Het eerste lid is slechts van toepassing op de vereffenaars en de curators in het geval dat de veroordeling, de vereffening of rangregeling die de betaling, overschrijving, of teruggave tot gevolg heeft, hen ter kennis wordt gebracht.

Indien de personen bepaald in het eerste lid de voorschriften van dit artikel niet zijn nagekomen, zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de sommen die opeisbaar blijven.

Les notaires, les huissiers de justice et les greffiers, les liquidateurs et les curateurs ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent opérer aucun paiement, transfert ou restitution de sommes ou valeurs résultant d'une condamnation, liquidation ou collocation, avant la délivrance, par le receveur, d'un certificat constatant qu'aucune somme ne reste exigible à titre de droit d'enregistrement ou d'amende, du fait de cette condamnation, liquidation ou collocation.

L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas où la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance.

Dans le cas où les personnes désignées à l'alinéa 1er n'ont pas respecté les prescriptions du présent article, elles sont personnellement responsables du paiement des sommes qui restent exigibles.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

HOOFDSTUK X - Bewijsmiddelen

Chapitre X - Moyens de preuve

Afdeling I - Algemene bepalingen

Section I^{re} - Dispositions générales

Artikel 185

Article 185

*(lid 2, vervangen bij art. 69 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2).
Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))*

*(al. 2, remplacé par l'art. 69 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2).
Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))*

Behoudens de bewijs- en controlemiddelen speciaal voorzien in deze titel, wordt het bestuur er toe gemachtigd volgens de regelen en door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed, en, bovendien door de processen-verbaal van zijn ambtenaren, elke overtreding van de beschikkingen van deze titel vast te stellen en om het even welk feit te bewijzen dat de opvorderbaarheid van een recht of een boete laat blijken of er toe bijdraagt deze opvorderbaarheid te laten blijken.

Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent titre, l'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent titre et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

De processen-verbaal gelden als bewijs tot het tegendeel bewezen is. Zij zullen aan belanghebbenden betekend worden binnen de maand van de vaststelling van de overtreding. Deze betekening gebeurt met een aangetekende zending.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.

HOOFDSTUK X - Bewijsmiddelen

Chapitre X - Moyens de preuve

Afdeling I - Algemene bepalingen

Section I^{re} - Dispositions générales

Artikel 185

Article 185

(gewijzigd bij art. 59 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

(modifié dans le texte néerlandais par l'art. 59 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Behoudens de bewijs- en controlemiddelen speciaal voorzien in deze titel, wordt het bestuur er toe gemachtigd volgens de regelen en door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed, en, bovendien door de processen-verbaal van zijn ambtenaren, elke overtreding van de beschikkingen van deze titel vast te stellen en om het even welk feit te bewijzen dat de opvorderbaarheid van een recht of een boete laat blijken of er toe bijdraagt deze opvorderbaarheid te laten blijken.

Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent titre, l'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent titre et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

De processen-verbaal gelden als bewijs tot het tegendeel bewezen is. Zij zullen aan belanghebbenden betekend worden binnen de maand van de vaststelling van de overtreding. Deze betekening mag gebeuren bij een ter post aangetekend schrijven. De afgifte van het stuk ter post geldt als betekening van de volgende dag af.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Artikel 186

Article 186

(opnieuw opgeheven bij art. 11 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))

(à nouveau abrogé par l'art. 11 de la loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

(...)

(...)

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 187

Article 187

Verandering in eigendom of vruchtgebruik van een in België gelegen onroerend goed, ten gevolge van een overdragende of aanwijzende overeenkomst, wordt, ter vordering van het recht tegen de nieuwe eigenaar of vruchtgebruiker, in voldoende mate bewezen door daden van beschikking of van bestuur of door andere handelingen of akten waarbij, in zijnen hoofde, de eigendom of het vruchtgebruik vastgesteld of ondersteld wordt.

Le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un immeuble situé en Belgique, par suite d'une convention translatrice ou déclarative, est suffisamment établi, pour la réclamation du droit au nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 188

Article 188

Wordt als koper voor eigen rekening beschouwd en mag zich op de hoedanigheid van lasthebber of van commissionair van de verkoper niet beroepen, ieder persoon die de verkoop van een onroerend goed bewerkt, wanneer vaststaat dat hij, reeds vóór het tot stand brengen van deze verkoop, aan de eigenaar den prijs of elke van den verkoop voort te komen som betaald heeft of er zich toe verbonden heeft te betalen.

Est considérée comme ayant acheté pour son propre compte et ne peut exciper de la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur, toute personne qui négocie la vente d'un immeuble, lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de cette vente, elle a payé ou s'est engagée à payer au propriétaire le prix ou toute somme à provenir de la vente.

De tussenpersoon wordt geacht het onroerend goed te hebben verkregen op de dag van de betaling of van de verbintenis tot betaling.

L'intermédiaire est réputé avoir acquis l'immeuble à la date du paiement ou de l'engagement de payer.

Afdeling II - Controleschatting

Section II - Expertise de contrôle

Artikel 189

Article 189

(gewijzigd bij art. 94 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

(modifié par l'art. 94 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende het bewimpelen van prijs, heeft de ontvanger de bevoegdheid om schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, ten einde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken, wanneer het gaat om eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la dissimulation de prix, le receveur a la faculté de requérir l'expertise des biens qui font l'objet de la convention, en vue d'établir l'insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée, lorsqu'il s'agit de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles situés en Belgique.

Artikel 190

Article 190

(lid 3, opgeheven bij art. 3 van de wet van 22.06.1960 (B.S., 21.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 31.07.1960 (art. -))

(al. 3, abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

De schatting dient gevorderd bij een aanvraag genotificeerd door den ontvanger aan de verkrijgende partij binnen twee jaar te rekenen van de dag van de registratie van de akte of verklaring.

L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie acquéreuse dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

In de gevallen bedoeld in artikelen 16 en 17 gaat de termijn slechts in den dag der registratie van de in artikel 31, 2°, voorziene verklaring.

Dans les cas visés aux articles 16 et 17, le délai ne court qu'à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 31, 2°.

De vordering tot schatting houdt aanwijzing van de goederen waarover de schatting gaat, zomede van de som waarop zij door het bestuur geschat werden en van het vermoedelijk wegens recht en boete verschuldigd bedrag.

La demande d'expertise désigne les biens faisant l'objet de l'expertise et indique la somme à laquelle l'administration les évalue et celle présumée due pour droit et amende.

Artikel 191

Article 191

Binnen vijftien dagen na de in artikel 190 voorziene notificatie, kunnen ontvanger en partij overeenkomen dat de waardering door één of door drie door hen gekozen deskundigen zal worden gedaan.

Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 190, le receveur et la partie peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou trois experts de leur choix.

In dit geval wordt het akkoord vastgesteld bij een proces-verbaal dat het voorwerp der schatting vermeldt en den of de verkozen deskundigen aanwijst.

Dans ce cas, l'accord est constaté par un procès-verbal, lequel énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.

Dit proces-verbaal is gedagtekend; het wordt door de ontvanger en door de partij ondertekend; indien de partij niet mag of niet kan ondertekenen, dient dit in het proces-verbaal vermeld.

Ce procès-verbal est daté ; il est signé par le receveur et par la partie ; si celle-ci ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Artikel 192

Article 192

Bij gemis van het onder artikel 191 voorzien akkoord richt de ontvanger, aan den vrederechter in wiens ambtsgebied de onroerende goederen gelegen zijn, een verzoekschrift waarin de feiten worden uiteengezet en dat de vordering tot schatting inhoudt. Wanneer de onroerende goederen in het ambtsgebied van verschillende vredegerechten gelegen zijn, is de bevoegde rechter hij in wiens ambtsgebied zich het gedeelte der goederen bevindt met het grootste kadastraal inkomen.

A défaut de l'accord prévu à l'article 191, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel les immeubles sont situés une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise. Lorsque les immeubles se trouvent dans le ressort de plusieurs justices de paix, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu cadastral.

Het verzoekschrift wordt aan de partij betekend.

La requête est signifiée à la partie.

De rechter beslist binnen vijftien dagen na het verzoek; hij beveelt de schatting en stelt, naar vereiste van omstandigheden, een of drie deskundigen aan.

Le juge statue dans les quinze jours de la demande ; il ordonne l'expertise et nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.

Artikel 193

(gewijzigd bij art. 69 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

Kunnen niet tot deskundigen gekozen of benoemd worden:

1° ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

2° openbare of ministeriële officieren opstellers van de akten of verklaringen;

3° beambten van bedoelde ambtenaren en openbare of ministeriële officieren.

Article 193

(modifié par l'art. 69 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014)). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :

1° Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ;

2° Les officiers publics ou ministériels rédacteurs des actes ou déclarations ;

3° Les employés des dits fonctionnaires et officiers publics ou ministériels.

Artikel 194

(gewijzigd bij art. 3/art. 119 van de wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1969 (art. 1, KB 04.11.1968 (B.S., 13.11.1968)))

Het vonnis waarbij de schatting wordt bevolen, wordt ten verzoeken van de ontvanger aan de partij betekend.

De ontvanger of de partij, indien zij gegronde redenen hebben om de bevoegdheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de benoemde deskundigen in twijfel te trekken, mogen, binnen acht dagen na bedoelde betekening, deszelfs of derzelve wraking bij de rechter vorderen. Deze wraking mag altijd worden gevorderd in de gevallen beoogd door artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek.

De vordering tot wraking geschiedt per rekest waarin de oorzaken der wraking nader worden bepaald. De rechter beslist na de belanghebbenden te hebben gehoord. Bij hetzelfde vonnis vervangt hij de gewraakte deskundigen.

Deze nieuwe beslissing wordt aan de partij betekend.

Article 194

(modifié par l'art. 3/art. 119 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 1^{er}, AR 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

Le jugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie, à la diligence du receveur.

Le receveur ou la partie, s'ils ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité des experts nommés, peuvent, dans les huit jours de ladite signification, en demander la récusation au juge. Celle-ci peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire.

La demande en récusation est faite par requête spécifiant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les intéressés. Par le même jugement, il remplace les experts récusés.

Cette nouvelle décision est signifiée à la partie.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)**Artikel 195****DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)****Article 195**

(gewijzigd bij art. 70 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(modifié par l'art. 70 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

De ontvanger notificeert aan de deskundigen de opdracht die hun toevertrouwd wordt.

Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

Onmiddellijk na ontvangst van deze notificatie sturen de deskundigen, zowel aan de ontvanger als aan de partij, een briefwisseling waarbij zij hen verwittigen van dag en uur waarop zij de nodig geachte bezoeken ter plaatse zullen doen en hen in hun gezegden en opmerkingen zullen aanhoren.

Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie, un courrier par lequel ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

Ieder aan de deskundigen door een der partijen ter inzage verleend bescheid moet tezelfdertijd in afschrift aan de andere partij bij aangetekende zending worden gezonden.

Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, par envoi recommandé.

Artikel 195

Article 195

De ontvanger notificeert aan de deskundigen de opdracht die hun toevertrouwd wordt.

Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

Onmiddellijk na ontvangst van deze notificatie sturen de deskundigen, zowel aan de ontvanger als aan de partij, een schrijven waarbij zij hen verwittigen van dag en uur waarop zij de nodig geachte bezoeken ter plaatse zullen doen en hen in hun gezegden en opmerkingen zullen aanhoren.

Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie, une lettre par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

Ieder aan de deskundigen door een der partijen ter inzage verleend bescheid moet tezelfdertijd in afschrift aan de andere partij bij aangetekende brief worden gezonden.

Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, sous pli recommandé.

Artikel 196

Article 196

(lid 3 vervangen bij art. 7 van de wet van 27.05.1974 (B.S., 06.07.1974) err. (B.S. 12.07.1974 en 21.12.1974). Tekst van toepassing vanaf 16.07.1973 (art. -))

(al. 3, remplacé par l'art. 7 de la loi du 27.05.1974 (M.B., 06.07.1974) err. (M.B., 12.07.1974 et 21.12.1974). Texte applicable à partir du 16.07.1973 (art. -))

De deskundige of, desvoorkomend, de drie gezamenlijke optredende deskundigen vorsen den staat en de verkoopwaarde der in de vordering tot schatting aangewezen goederen, op het er vermeld tijdstip.

L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement, recherchent l'état et la valeur vénale des biens désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.

Zij maken, uiterlijk binnen drie maanden te rekenen van bij eerste alinea van artikel 195 voorziene notificatie, één enkel verslag op, dat gedagtekend en ondertekend wordt, en waarin zij op beredeneerde wijze en met bewijsgronden tot staving, zonder enige beperking noch voorbehoud, hun advies over bedoelde waarde uitbrengen.

De handtekening van de deskundige wordt voorafgaan door de eed:

"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld".

of:

"Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité".

of:

"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe".

De minuut van het verslag wordt ter griffie van het onder artikel 192 aangeduid vredegerecht neergelegd.

Ils dressent, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article 195, un seul rapport, qui est daté et signé et dans lequel ils énoncent de manière raisonnée et avec justifications à l'appui, sans aucune restriction ni réserve, leur avis sur la susdite valeur.

La signature des experts est précédée du serment :

« Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »

ou :

"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld."

ou :

"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe."

La minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 192.

Artikel 197

Het verslag wordt door de meest gereede partij gelicht en aan de andere partij betekend.

Naar de door de deskundigen gegeven waardering en, in geval van niet-overeenstemming, naar de waardering van de meerderheid of, bij gemis van meerderheid, naar de tussenwaardering, wordt de verkoopwaarde van het goed ten opzichte van de heffing der belasting bepaald.

Article 197

Le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à la partie adverse.

L'évaluation donnée par les experts et, en cas de désaccord, l'évaluation de la majorité ou, à défaut de majorité, l'évaluation intermédiaire, détermine la valeur vénale du bien au point de vue de la perception de l'impôt.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 198

(vervangen bij art. 71 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 198

(remplacé par l'art. 71 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

De krachtens voorgaande artikelen van deze afdeling te verrichten betekeningen en notificaties geschieden bij aangetekende zending.

Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents de la présente section sont réalisées par envoi recommandé.

Artikel 198

De krachtens vorenstaande artikelen van deze afdeling te verrichten betekeningen en notificaties mogen bij aangetekend schrijven geschieden. De afgifte van het stuk ter post geldt als notificatie vanaf de daaropvolgende dag.

Article 198

Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents de la présente section peuvent avoir lieu par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Artikel 199

(vervangen bij art. 33 door de programmawet van 09.07.2004 (B.S., 15.07.2004 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 25.07.2004 (art. -))

Zowel de ontvanger als de partij kunnen de schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering. Deze rechtsvordering dient ingeleid te worden, op straffe van verval, binnen de termijn van één maand te rekenen van de betekening van het verslag.

Article 199

(remplacé par l'art. 33 de la loi-programme du 09.07.2004 (M.B., 15.07.2004 - éd. 2). Texte applicable à partir du 25.07.2004 (art. -))

Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport.

Artikel 200

(gewijzigd bij art. 181 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Indien de opgegeven prijs of de aangegeven waarde lager is dan de door de schatting opgeleverde begroting, moet de verkrijger het bijkomend recht betalen, met de moratoire intresten naar de in burgerlijke zaken vastgestelde voet, te rekenen van de bij artikel 100 voorziene notificatie en, desvoorkomend, met de bij artikel 201 opgelegde boete.

Hem worden desvoorkomend ook de kosten van de procedure opgelegd, indien het vastgestelde tekort het achtste van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde bereikt of overtreft.

Deze kosten blijven evenwel ten laste van 's Rijks Schatkist zo de belanghebbende, vóór de in artikel 190 voorziene notificatie, heeft aangeboden het bijkomend recht, verhoogd met de boete bepaald in artikel 201 te betalen, op een som welke het bij de schatting uitgewezen tekort bereikt of overtreft.

Article 200

(modifié par l'art. 181 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Si le prix énoncé ou la valeur déclarée est inférieur à l'évaluation résultant de l'expertise, l'acquéreur est tenu de payer le droit supplémentaire, augmenté des intérêts moratoires au taux fixé en matière civile à compter de la notification prévue à l'article 190 et, le cas échéant, de l'amende édictée par l'article 201.

Il est tenu, en outre, aux frais de la procédure, si l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du prix énoncé ou de la valeur déclarée.

Toutefois, ces frais restent à charge du Trésor si, avant la notification prévue à l'article 190, l'intéressé a offert de payer le droit supplémentaire, augmenté de l'amende édictée par l'article 201, sur une somme qui atteint ou dépasse l'insuffisance accusée par l'expertise.

HOOFDSTUK XI - Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing. Sanctiën

Chapitre XI - Insuffisance d'estimation, dissimulation et simulation. Sanctions

Artikel 201

(gewijzigd bij art. 182 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Wanneer bevonden wordt dat de opgegeven prijs of de aangegeven waarde van aan de onder artikel 189 voorziene schatting onderworpen goederen te laag is, en dat het vastgestelde tekort gelijk is aan of hoger dan het achtste van de opgegeven prijs of van de aangegeven waarde, verbeurt de verkrijgende partij een geldboete ten bedrage van het ontdoken recht.

Article 201

(modifié par l'art. 182 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Lorsqu'il est reconnu que le prix énoncé ou la valeur déclarée de biens sujets à l'expertise prévue à l'article 189 est insuffisant et que l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du prix énoncé ou de la valeur déclarée, la partie acquéreuse encourt une amende égale au droit éludé.

Artikel 202

(gewijzigd bij art. 15 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Wanneer er geen aanleiding tot schatting bestaat en een waardering, gedaan om de vereffening van de rechten mogelijk te maken, ontoereikend wordt erkend, is het ontdoken recht ondeelbaar verschuldigd door hen die de waardering hebben gedaan; zij zijn daarenboven ondeelbaar een boete verschuldigd gelijk aan het aanvullend recht, zoo het tekort gelijk is aan of hoger is dan het achtste van bewuste waardering.

Alle andere onjuistheid, bevonden in de elementen van een verklaring in of onderaan de akte gesteld tot vereffening van de belasting, wordt gestraft met een boete gelijk aan het ontdoken recht, benevens betaling van dat recht, het al ondeelbaar ten laste van hen die de verklaring gedaan hebben.

Article 202

(modifié par l'art. 15 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsqu'il n'y a pas matière à expertise et qu'une estimation faite pour permettre la liquidation des droits est reconnue insuffisante, le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de l'estimation ; ceux-ci encourent en outre indivisiblement une amende égale au droit supplémentaire, si l'insuffisance atteint ou dépasse le huitième de ladite estimation.

Toute autre inexactitude constatée dans les éléments fournis par une déclaration insérée dans le corps ou au pied de l'acte pour permettre la liquidation de l'impôt, est punie d'une amende égale au droit éludé, outre le paiement de ce droit, le tout indivisiblement à charge des auteurs de ladite déclaration.

Artikel 203

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Article 203

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op den prijs en de lasten op de overeengekomen waarde geschiedt, moet de werkende notaris den verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel voorlezen.

Op straf van een boete van 25 EUR moet uitdrukkelijke melding van die voorlezing in de akte gemaakt worden.

En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties.

Le droit supplémentaire qui aurait été payé ensuite d'une insuffisance constatée par une expertise ou autrement sera imputé sur le supplément de droit liquidé du chef de la dissimulation visée à l'alinéa précédent.

Dans tous les cas où la perception est assise sur le prix et les charges ou sur la valeur conventionnelle, le notaire instrumentant est tenu de donner aux comparants lecture du premier alinéa du présent article.

Mention expresse de cette lecture doit être faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 25 EUR.

Artikel 204

(gewijzigd bij art. 18 van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

Wanneer de in een akte vastgestelde overeenkomst niet die is welke door de partijen werd gesloten, of wanneer de akte betreffende een in artikel 19, 2° of 5°, bedoelde overeenkomst onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet doet kennen, is elke der contracterende partijen een geldboete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Article 204

(modifié par l'art. 18 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Lorsque la convention constatée dans un acte n'est pas celle qui a été conclue entre les parties ou que, s'agissant d'une convention visée à l'article 19, 2° ou 5°, l'acte est incomplet ou inexact, en ce sens qu'il ne révèle pas tous les éléments de cette convention, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties.

Artikel 205

(opgeheven bij art. 64 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. -))

(...)

Article 205

(abrogé par l'art. 64 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

(...)

HOOFDSTUK XII - Correctionele straffen

CHAPITRE XII - Peines correctionnelles

Artikel 206

Article 206

(gewijzigd bij art. 22 van de wet van 20.09.2012 (B.S., 22.10.2012). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2012 (art. -))

Onverminderd de fiscale boeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen.

Wanneer de overtreding werd begaan in het kader van een registratierecht dat geen gewestelijke belasting is volgens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 6° tot 8°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt het bedrag van het in het eerste lid bepaalde maximum van de boete gebracht op 500.000 euro.

Artikel 206bis

(gewijzigd bij art. 23 van de wet van 20.09.2012 (B.S., 22.10.2012). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2012 (art. -))

Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen frank wordt gestraft, hij die, met het oogmerk om een van de in artikel 206 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt.

Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de Schatkist kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 tot 12.500 EUR. of met één van die straffen alleen.

Wanneer het misdrijf werd begaan in het kader van een registratierecht dat geen gewestelijke belasting is volgens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 6° tot 8°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt het bedrag van het in het eerste en het tweede lid bepaalde maximum van de boete gebracht op 500.000 euro.

Artikel 206bis/1

(ingevoegd bij art. 109 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 24.05.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing op de datum bepaald door de Koning en ten laatste op 01.01.2020 (art. 200))

(modifié par l'art. 22 de la loi du 20.09.2012 (M.B., 22.10.2012). Texte applicable à partir du 01.11.2012 (art. -))

Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1^{er} est porté à 500.000 euros.

Article 206bis

(modifié par l'art. 23 de la loi du 20.09.2012 (M.B., 22.10.2012). Texte applicable à partir du 01.11.2012 (art. -))

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 206, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1^{er} et 2 est porté à 500.000 euros.

Article 206bis/1

(inséré par l'art. 109 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 - éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))

Wanneer de overtreding werd begaan in het kader van een registratierecht dat geen gewestelijke belasting is volgens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 6° tot 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en teneinde te vermijden dat een veroordeelde aan een onredelijk zware straf zou worden onderworpen, houdt de rechter bij de straftoemeting rekening met de verschuldigde fiscale boeten.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek vindt geen toepassing op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de fiscale misdrijven zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen in geval de vordering van de fiscale administratie gegrond wordt verklaard en tot een effectieve betaling van deze volledige vordering heeft geleid.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.

Artikel 207

(vervangen bij art. 13 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

§ 1. Wanneer de beoefenaar van een van de volgende beroepen:

1° belastingadviseur;

2° zaakbezorger;

3° deskundige in belastingzaken of in boekhouden;

4° of enig ander beroep dat tot doel heeft voor een of meer belastingplichtigen boek te houden of te helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming;

5° of, meer in het algemeen, het beroep dat erin bestaat een of meer belastingplichtigen raad te geven of bij te staan bij het vervullen van de verplichtingen opgelegd bij dit Wetboek of bij de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten, wordt veroordeeld wegens een van de misdrijven bedoeld in de artikelen 206 en 206bis, kan het vonnis hem verbod opleggen om gedurende drie maanden tot vijf jaar, rechtstreeks of onrechtstreeks, de hiervoren bedoelde beroepen op welke wijze ook uit te oefenen.

De rechter kan bovendien, mits hij zijn beslissing op dat stuk motiveert, voor een duur van drie maanden tot vijf jaar de sluiting

Article 207

(remplacé par l'art. 13 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

§ 1^{er}. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal ;

2° agent d'affaires ;

3° expert en matière fiscale ou comptable ;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des infractions visées aux articles 206 et 206bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture pour une durée de trois mois à cinq ans, des

bevelen van de inrichtingen van de vennootschap, vereniging, groepering of onderneming waarvan de veroordeelde hoofd, lid of bediende is.

établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. Het verbod en de sluiting bedoeld in § 1 treden in werking vanaf de dag waarop de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1^{er} produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Artikel 207 bis

(gewijzigd bij art. 24 van de wet van 20.09.2012 (B.S., 22.10.2012). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2012 (art. -))

Article 207 bis

(modifié par l'art. 24 de la loi du 20.09.2012 (M.B., 22.10.2012). Texte applicable à partir du 01.11.2012 (art. -))

Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het verbod of de sluiting uitgesproken krachtens artikel 207 overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en geldboete van 250 EUR tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen.

Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement.

Wanneer het verbod werd opgelegd in het kader van een registratierecht dat geen gewestelijke belasting is volgens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 6° tot 8°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, wordt het bedrag van het in het eerste lid bepaalde maximum van de boete gebracht op 500.000 euro.

Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'aliéna 1^{er} est porté à 500.000 euros.

Artikel 207 ter

(gewijzigd bij art. 25 van de wet van 20.09.2012 (B.S., 22.10.2012). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2012 (art. -))

Article 207 ter

(modifié par l'art. 25 de la loi du 20.09.2012 (M.B., 22.10.2012). Texte applicable à partir du 01.11.2012 (art. -))

§ 1. Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen 206, 206 bis en 207 bis.

§ 1^{er}. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 206, 206 bis et 207 bis.

§ 2. (...)

§ 2. (...)

§ 3. De wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1969 en 25 juni 1975, betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, is van toepassing op de misdrijven bedoeld in artikel 206, 206 bis en 207 bis.

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées par les articles 206, 206 bis et 207 bis.

Artikel 207 quater

(lid 2, 2°, gewijzigd bij art. 51 van de wet van 09.04.2024 (B.S., 18.04.2024). Tekst van toepassing vanaf 28.04.2024 (art. -))

Article 207 quater

(al. 2, 2°, modifié par l'art. 51 de la loi du 09.04.2024 (M.B., 18.04.2024). Texte applicable à partir du 28.04.2024 (art. -))

Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 206 en 206*bis* werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting en de interesten verschuldigd door de oorspronkelijke belastingschuldige.

De personen beschuldigd als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 206 en 206*bis* zijn eveneens gehouden tot betaling van de ontdoken rechten en de interesten zoals bedoeld in het eerste lid, wanneer de bestanddelen van de misdrijven bewezen verklaard zijn, wanneer ze genieten van:

1° een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen voorzien in de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;

2° een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring voorzien in artikel 27 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;

3° de procedure van voorafgaande erkenning van schuld bedoeld in artikel 216 van het Wetboek van Strafvordering;

4° de verjaring van de strafvordering.

De natuurlijke personen of de rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geldboeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de artikelen 206 tot 207*bis* tegen hun aangestelden of hun bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars, in het kader van de uitoefening van hun functie, in rechte of in feite zijn uitgesproken.

Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 206 et 206*bis* seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus par le redevable initial.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 206 et 206*bis* seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l'alinéa 1^{er}, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 27 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;

4° de la prescription de l'action publique.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 206 à 207*bis* contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait

Artikel 207 quinquies

(ingevoegd bij art. 13 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

De rechter kan bevelen dat ieder vonnis of arrest houdende veroordeling tot een gevangenisstraf, uitgesproken krachtens de artikelen 206, 206*bis* en 207*bis*, wordt aangeplakt in de plaatsen die hij bepaalt en eventueel bij uittreksel, wordt bekendgemaakt op de wijze die hij bepaalt, een en ander op kosten van de veroordeelde.

Hetzelfde kan gelden voor iedere krachtens artikel 207 uitgesproken beslissing tot verbod van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België of tot sluiting van de in het land geëxploiteerde inrichtingen.

Article 207 quinquies

(inséré par l'art. 13 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 206, 206*bis* et 207*bis*, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Artikel 207 *sexies*

(ingevoegd bij art. 13 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

De schending van het bij artikel 236 *bis* bepaalde beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 66, 67 en 458 van het Strafwetboek.

Article 207 *sexies*

(inséré par l'art. 13 de la loi du 10 fév. 1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 236 *bis*, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.

Artikel 207 *septies*

(gewijzigd bij art. 110 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 24.05.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing op de datum bepaald door de Koning en ten laatste op 01.01.2020 (art. 200))

§ 1. De strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie.

§ 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, § 2, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie beslist om al dan niet de strafvervolgning in te stellen van de feiten waarvan het kennis heeft genomen gedurende het overleg bedoeld in artikel 29, § 3, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering binnen de 3 maanden na de initiële aangifte bedoeld in artikel 29, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek.

§ 3. Onverminderd het in artikel 29, § 3, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde adviseur-generaal. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De adviseur-generaal antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering.

Article 207 *septies*

(modifié par l'art. 110 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 - éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))

§ 1^{er}. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code.

§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du conseiller général compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le conseiller général répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

Artikel 207 *octies*

(gewijzigd bij art. 70 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

Article 207 *octies*

(modifié par l'art. 70 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie mogen, op straffe van nietigheid van de akte van rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord.

Het eerste lid is niet van toepassing op de krachtens artikel 71 van de wet van 28 december 1992 bij het parket gedetacheerde ambtenaren van die administraties.

Het eerste lid is evenmin van toepassing op de ambtenaren van die administraties die, krachtens artikel 31 van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, ter beschikking zijn gesteld van de federale politie.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg.

Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.

L'alinéa 1^{er} n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de la police fédérale.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

HOOFDSTUK XIII - Teruggaaf

Artikel 208

De regelmatig geheven rechten kunnen niet worden teruggegeven, welke ook de latere gebeurtenissen zijn, behoudens in de bij deze titel voorziene gevallen.

Artikel 209

(gewijzigd bij art. 96 van de wet van 17.03.2019 (B.S., 10.05.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 119, § 1))⁽¹⁾

Zijn vatbaar voor teruggaaf:

1° De rechten, geheven omdat de partijen in gebreke gebleven zijn in de akte of verklaring te vermelden:

a) dat de overeenkomst reeds belast werd;

b) dat de voorwaarden tot bekomen van vrijstelling of vermindering vervuld zijn, tenzij het bestaan van deze vermelding bij de wet als een uitdrukkelijke voorwaarde ter verkrijging van de fiscale gunst is gesteld;

CHAPITRE XIII - Restitution

Article 208

Les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par le présent titre.

Article 209

(modifié par l'art. 96 de la loi du 17.03.2019 (M.B., 10.05.2019). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 119, § 1^{er}))⁽¹⁾

Sont sujets à restitution :

1° Les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans l'acte ou la déclaration :

a) que la convention avait déjà subi l'impôt ;

b) que les conditions auxquelles est subordonnée une exemption ou une réduction de droits sont réunies, à moins que la loi n'ait fait de l'existence de cette mention une condition formelle du bénéfice de la faveur fiscale ;

2° De evenredige rechten geheven hetzij wegens een akte die vals verklaard werd, hetzij wegens een overeenkomst die uit hoofde van nietigheid ongedaan gemaakt werd door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest.

3° het evenredig recht geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest in ontbinding of de herroeping uitspreekt, mits uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een onbevoegd rechter, is ingesteld.

4° de evenredige rechten geheven op een door een rechtspersoon gestelde rechtshandeling die door de hogere overheid nietig verklaard werd.

5° de bij toepassing van de artikelen 115, 115*bis*, 116 en 120 aan het tarief van 0,5% geheven rechten naar aanleiding van een vermeerdering van het kapitaal of het eigen vermogen, met nieuwe inbreng, door een vennootschap bedoeld in artikel 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits die vermeerdering van het kapitaal of het eigen vermogen is geschied binnen het jaar vóór de datum van de toelating tot de notering op een Belgische effectenbeurs van aandelen of met aandelen gelijk te stellen waardepapieren van de vennootschap.

De teruggaaf geschiedt desvoorkomend onder aftrekking van het algemeen vast recht.

Nota (1) – Overgangsbepalingen:

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van deze wet (art. 119, § 2);

Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019, een vennootschap, vereniging of stichting, die door het Belgisch recht wordt beheerd, een rechtsvorm heeft die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde

2° Les droits proportionnels perçus soit du chef d'un acte qui a été déclaré faux, soit du chef d'une convention mise à néant pour cause de nullité, par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.

3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

4° les droits proportionnels perçus du chef d'un acte juridique fait par une personne morale et infirmé par l'autorité supérieure.

5° les droits perçus au tarif de 0,5 % en application des articles 115, 115*bis*, 116 et 120, par suite d'une augmentation de capital ou des capitaux propres, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1^{er}, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que cette augmentation du capital ou des capitaux propres ait lieu dans l'année précédant la date de l'autorisation de cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge d'actions de la société ou de valeurs mobilières assimilables à des actions.

La restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général.

Note (1) – Dispositions transitoires :

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 119, § 2);

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés

Waarde, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, die voor de inwerkingtreding van deze wet deze rechtsvorm vermeldde, geacht deze rechtsvorm te blijven vermelden voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, zoals voor de inwerkingtreding van deze wet (art. 119, § 3).

pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation (art. 119, § 3).

Artikel 210

(gewijzigd bij art. 26 van de wet van 28.04.2019 (B.S., 06.05.2019). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2019 (art. -))

In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing zijn de op de vernietigde beslissing geheven evenredige rechten voor gehele of gedeeltelijke teruggaaf vatbaar.

Het op een voorwaardelijke veroordeling geheven evenredig recht wordt teruggegeven in de mate dat er wordt aangetoond door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, met uitzondering van de eed, dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan en het niet in vervulling gaan van de voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk is aan het afwijzen van de vordering.

Het recht wordt volledig teruggegeven indien het samengevoegd bedrag van de veroordelingen, vereffeningen of rangregelingen, waarop de heffing werd gedaan, herleid wordt tot een som die bij artikel 143, laatste lid, vastgestelde bedrag niet overschrijdt.

Article 210

(modifié par l'art. 26 de la loi du 28.04.2019 (M.B., 06.05.2019). Texte applicable à partir du 16.05.2019 (art. -))

En cas d'infirmité totale ou partielle d'un jugement ou arrêt par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée, les droits proportionnels perçus sur la décision infirmée sont sujets à restitution, en tout ou en partie.

Le droit perçu sur une condamnation conditionnelle est restitué dans la mesure où il est établi par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, que la condition ne s'est pas accomplie et ne peut plus s'accomplir et que la non réalisation de la condition aboutit à un même résultat que le rejet de la demande.

Le droit est restitué intégralement si les sommes cumulées faisant l'objet des condamnations, des liquidations ou des collocations pour lesquelles la perception a été effectuée, sont ramenées à un montant qui ne dépasse pas celui fixé par l'article 143, dernier alinéa.

Artikel 211

(opgeheven bij art. 23 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 211

(abrogé par l'art. 23 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Artikel 212

(lid 5, gewijzigd bij art. 25 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Article 212

(modifié dans le texte néerlandais par l'art. 25 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

In geval van wederverkoop van een onroerend goed, door de verkoper of zijn rechtsvoorgangers verkregen bij een akte waarop het bij artikel 44 vastgestelde recht is voldaan, wordt drie vijfde van dat recht aan de wederverkoper teruggegeven indien de wederverkoop bij authentieke akte vastgesteld is binnen twee jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging.

Wanneer de verkrijging of de wederverkoop heeft plaatsgehad onder een opschortende voorwaarde, wordt de termijn van wederverkoop berekend op basis van de datum waarop deze voorwaarde is vervuld.

Niet teruggegeven wordt het recht dat betrekking heeft op het gedeelte van de prijs en de lasten van de verkrijging, dat hoger is dan het bedrag dat tot grondslag heeft gediend voor de heffing van de belasting op de akte van wederverkoop.

In geval van gedeeltelijke wederverkoop wordt in het verzoek tot teruggave het deel van de aanschaffingsprijs dat betrekking heeft op het wederverkochte gedeelte nader aangegeven onder controle van het bestuur.

Een door de wederverkoper en de instrumenterende notaris ondertekend verzoek tot teruggave, onderaan op de akte gesteld voor de registratie, heeft dezelfde gevolgen als het met redenen omkleed verzoek ingevolge artikel 217². Dit verzoek moet een afschrift van de vermelding van de registratie van de authentieke akte van verkrijging bevatten, alsook de naam van de begunstigde van de teruggave en, in voorkomend geval, het rekeningnummer waarop het bedrag van de terug te geven rechten moet worden gestort.

En cas de revente d'un immeuble que le vendeur ou ses auteurs ont acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44, ce droit est restitué au revendeur à concurrence des trois cinquièmes si la revente est constatée par un acte authentique passé dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition.

Lorsque l'acquisition ou la revente a lieu sous une condition suspensive, le délai de revente se calcule en fonction de la date de la réalisation de cette condition.

La restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt sur l'acte de revente.

Si la revente n'est que partielle, la demande en restitution détermine, par une ventilation contrôlée par l'administration, la portion du prix d'acquisition afférente à la partie revendue.

Une demande en restitution faite au pied de l'acte, signée par le revendeur et le notaire instrumentant, avec l'enregistrement, produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 217³. Cette demande doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer.

Gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Artikel 213

*(gewijzigd bij art. 24 van het KB nr. 12 van 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967).
Tekst van toepassing vanaf 30.04.1967 (art. -))*

Wordt, onder aftrekking van het algemeen vast recht, aan de betrokken maatschappij teruggegeven het overeenkomstig artikel 51 geheven recht van 6 t.h. wanneer het aangekochte goed wordt wederverkocht bij authentieke akte verleden binnen tien jaar na den datum van de akte van verkrijging.

Zijn toepasselijk op deze teruggaaf, de bepalingen van artikel 212, tweede en derde lid.

Dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

Article 213

(modifié par l'art. 24 de l'AR n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))

Est restitué à la société intéressée, sous déduction du droit fixe général, le droit de 6 p.c. perçu conformément à l'article 51, lorsque l'immeuble acquis est revendu par un acte authentique passé dans les dix ans de la date de l'acte d'acquisition.

Sont applicables à cette restitution, les dispositions de l'article 212, alinéas 2 et 3.

Eerste lid, 3° tot 5°: gewestelijke bepalingen (art. 3, eerste lid, 6° van de wet van 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten)

Alinéa 1^{er}, 3° au 5°: dispositions régionales (art. 3, al. 1^{er}, 6° de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

HOOFDSTUK XIV - Verjaring

Artikel 214

(gewijzigd bij art. 63 van de wet van 28.12.1992 (B.S., 31.12.1992 - ed. 3) err. (B.S., 18.02.1993). Tekst van toepassing vanaf 10.01.1993 (art. -))

Er is verjaring voor de invordering:

1° Van rechten en boeten verschuldigd op een akte of een overeenkomst, na twee jaar, enkel te rekenen van den dag van de registratie van een akte of geschrift welke de oorzaak van de vorderbaarheid van de rechten en boeten aan het bestuur genoegzaam doet kennen om de noodzakelijkheid van alle verdere opzoeking uit te sluiten.

Worden, voor de toepassing van deze bepaling met registratie gelijkgesteld: het visum van de repertoria van de notarissen, waarvan sprake in artikel 180; de ontvangst van de bij artikel 184 voorgeschreven mededeling, zoomede de regelmatige inlevering van een aangifte van nalatenschap;

2° Van rechten en boeten verschuldigd in geval van ontoereikende waardering, na twee jaar, te rekenen van den dag van de registratie van de akte of van de verklaring, dit alles onder voorbehoud van hetgeen in artikel 190 is voorzien;

3° van rechten verschuldigd in geval van niet-vervulling van de in artikel 60 gestelde voorwaarden, na tien jaar, te rekenen van de datum van de akte;

4° Van rechten verschuldigd in het in de tweede alinea van artikel 52 voorzien geval, na twee jaar, te rekenen van de intrekking van de premie;

5° Van rechten en boeten verschuldigd in geval van onjuistheid in de in artikelen 55, 2°, voorziene vermeldingen of attesten, na twee jaar, te rekenen van den dag van de registratie van de akte;

6° Van boeten verschuldigd in de in artikelen 181¹ tot 183 voorziene gevallen, na twee jaar, te rekenen van den dag waarop de overtreding werd vastgesteld;

CHAPITRE XIV - Prescription

Article 214

(modifié par l'art. 63 de la loi du 28.12.1992 (M.B., 31.12.1992 - éd. 3) err. (M.B., 18.02.1993). Texte applicable à partir du 10.01.1993 (art. -))

Il y a prescription pour le recouvrement :

1° Des droits et amendes dus sur un acte ou une convention, après deux ans à compter seulement du jour de l'enregistrement d'un acte ou écrit qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité des droits et amendes d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.

Sont assimilés à l'enregistrement, pour l'application de cette disposition ; le visa des répertoires des notaires, dont il s'agit à l'article 180 ; la réception de l'information prescrite par l'article 184, ainsi que le dépôt régulièrement effectué d'une déclaration de succession ;

2° Des droits et amendes dus en cas d'insuffisance d'estimation, après deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, le tout sous réserve de ce qui est prévu à l'article 190 ;

3° des droits dus en cas d'inexécution des conditions prévues à l'article 60, après dix ans à compter du jour de l'acte ;

4° Des droits dus dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 52, après deux ans à compter du retrait de la prime ;

5° Des droits et amendes dus en cas d'inexactitude dans les énonciations ou attestations prévues aux articles 55, 2°, après deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ;

6° Des amendes dues dans les cas prévus aux articles 181¹ à 183, après deux ans à compter du jour où la contravention a été constatée ;

7° Van rechten en boeten verschuldigd buiten de in voorgaande nummers voorziene gevallen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op veinzing, bewimpeling van prijs of al ander feit niet of onjuist vastgesteld in een geregistreerde akte, na vijftien jaar, te rekenen van den dag waarop de rechtsvordering van de Staat ontstaan is.

Is van toepassing, ten aanzien van de verjaring, artikel 18 van dit wetboek.

7° Des droits et amendes dus en dehors des cas prévus aux numéros précédents, y compris ceux qui sont afférents à une simulation, à une dissimulation de prix ou à tout autre fait non constaté ou inexactement constaté dans un acte enregistré, après quinze ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat.

Est applicable, au point de vue de la prescription, l'article 18 du présent code.

Artikel 215

Er is verjaring voor de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en boeten, na twee jaar, te rekenen van den dag waarop de rechtsvordering is ontstaan.

Article 215

Il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après deux ans à compter du jour où l'action est née.

Artikel 216

De verjaring van de bij artikel 189 ingestelde rechtsvordering tot schatting en die van de rechtsvordering tot inning van de rechten en boeten verschuldigd wegens de ongenoegzaamheid blijkende uit die schatting, worden gestuit door de in artikel 190 bedoelde notificatie.

De stuiting heeft haar uitwerking tot den dag der nederlegging ter griffie van het verslag van schatting.

De invordering van rechten, interesten en gebeurlijk van boeten en kosten, vorderbaar uit hoofde van de bij bedoeld verslag erkende ongenoegzaamheid, dient vervolgd binnen de twee jaar na de nederlegging van dit verslag.

Article 216

La prescription de l'action en expertise instituée par l'article 189 et celle de l'action en recouvrement des droits et amendes dus en raison de l'insuffisance résultant de cette expertise sont interrompues par la notification visée à l'article 190.

Cette interruption produit ses effets jusqu'au jour du dépôt au greffe du rapport d'expertise.

Le recouvrement des droits, des intérêts et éventuellement des amendes et des frais, exigibles du chef de l'insuffisance reconnue par ledit rapport, doit être poursuivi dans les deux ans du dépôt de celui-ci.

Artikel 217¹

(gewijzigd en art. 217¹ geworden door art. 36 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing van 17.01.1959 (art. -))

De verjaringen voor de invordering van rechten, interesten en boeten, worden gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval is er een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, verworven twee jaar na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring werd gestuit, indien er geen geding aanhangig is vóór het gerecht.

Article 217¹

(modifié et devenu l'art. 217¹ par l'art. 36 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Les prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

De afstand van de verlopen tijd van de verjaring wordt, wat zijn uitwerking betreft, gelijkgesteld met de stuitingshandelingen bedoeld in vorige alinea.

La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l’alinéa précédent.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 217²

Article 217²

(gewijzigd bij art. 72 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(modifié par l’art. 72 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij aangetekende zending aan het kantoor dat de schuld heeft vastgesteld of aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au bureau qui a établi la dette ou au conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Zo de verjaring gestuit werd door de aan het kantoor of adviseur-generaal genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum waarop de beslissing, waarbij de aanvraag werd verworpen, aan belanghebbende met een aangetekende zending genotificeerd werd.

Lorsque la prescription a été interrompue par la demande notifiée au bureau ou au conseiller général, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d’être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l’intéressé par envoi recommandé.

Artikel 217²

Article 217²

(gewijzigd bij art. 3 van de wet van 26.11.2021 (B.S., 02.12.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.12.2021 (art. 7))

(modifié par l’art. 3 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij aangetekende zending aan het kantoor dat de schuld heeft vastgesteld of aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au bureau qui a établi la dette ou au conseiller général compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Zo de verjaring gestuit werd door de aan het kantoor of adviseur-generaal genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee

Lorsque la prescription a été interrompue par la demande notifiée au bureau ou au conseiller général, une nouvelle prescription de deux

jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum waarop de beslissing, waarbij de aanvraag werd verworpen, aan belanghebbende bij ter post aangetekend schrijven genotificeerd werd.

De afgifte van de brieven ter post geldt als notificatie van de volgende dag af.

ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Le dépôt des lettres à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Artikel 218

(vervangen bij art. 96 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))

Elke daad van onderzoek of van vervolging als bedoeld in artikel 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering betreffende de misdrijven bedoeld in artikel 206 en 206 *bis* schorst de verjaring van de vordering tot voldoening van de rechten, de interesten en de fiscale geldboeten die erop betrekking hebben.

De schorsing vangt aan met het op gang brengen van de strafvordering, en eindigt met het staken van de strafrechtelijke vervolging, het verval van de strafvordering of wanneer het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan voor de misdrijven bedoeld in het eerste lid.

Article 218

(remplacé par l'art. 96 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))

Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 206 et 206 *bis* suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1^{er}.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

HOOFDSTUK XV - Vervolgingen en gedingen

Artikel 219

(lid 2, gewijzigd bij art. 73 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De moeilijkheden die in verband met de heffing of de invordering van de registratierechten vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, worden door de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar opgelost.

Indien, na onderhandelingen, met de minister of met de door hem gemachtigde ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid, kan de belastingplichtige een

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

CHAPITRE XV - Poursuites et instances

Article 219

(al. 2, modifié par l'art. 73 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1^{er}, le contribuable peut transmettre une demande de conciliation

aanvraag tot bemiddeling verzenden bij de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in artikel 189 bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of worden voortgezet zodra de vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de registratierechten bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

De minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar gaat dadingen met de belastingplichtigen aan, voor zover zij geen vrijstelling of vermindering van belasting in zich sluiten.

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten en de vermeerderingen vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld. Deze bepaling geldt niet voor het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald in de artikelen 203, eerste lid, en 204, behalve wanneer de overtreder hetzij uit eigen beweging en voordat het bestuur iets gevorderd heeft, de overtreding aan het bestuur bekent, hetzij overleden is.

HOOFDSTUK XV - Vervolgingen en gedingen

Artikel 219

(gewijzigd bij art. 124 van de wet van 25.04.2007 (B.S., 08.05.2007 - ed. 3). In werking vanaf 01.05.2007 (in afwijking hiervan kan de aanvraag tot bemiddeling slechts worden ingediend met ingang van 01.11.2007 (art. 14, KB 09.05.2007 (B.S., 24.05.2007)))

De moeilijkheden die in verband met de heffing of de invordering van de registratierechten vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, worden door de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar opgelost.

Indien, na onderhandelingen, met de minister of met de door hem gemachtigde ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst

auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances ou par le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1^{er}, et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé.

CHAPITRE XV - Poursuites et instances

Article 219

(modifié par l'art. 124 de la loi du 25.04.2007 (M.B., 08.05.2007 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.05.2007 (par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007 (art. 14, AR 09.05.2007 (M.B., 24.05.2007)))

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1^{er}, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in artikel 189 bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of worden voortgezet zodra de vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de registratierechten bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

De minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar gaat dadingen met de belastingplichtigen aan, voor zover zij geen vrijstelling of vermindering van belasting in zich sluiten.

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten en de vermeerderingen vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld. Deze bepaling geldt niet voor het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald in de artikelen 203, eerste lid, en 204, behalve wanneer de overtreder hetzij uit eigen beweging en voordat het bestuur iets gevorderd heeft, de overtreding aan het bestuur bekent, hetzij overleden is.

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances ou par le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1^{er}, et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé.

Artikel 220

(gewijzigd bij art 62 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De eerste akte van vervolging ter invordering van fiscale rechten of boeten en bijkomende sommen is een dwangsbijlage.

Het wordt door den met de invordering belaste ontvanger uitgevaardigd; het wordt door den bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie geïssueerd en uitvoerbaar verklaard en bij exploit van gerechtsdeurwaarder betekend.

Article 220

(modifié par l'art. 62 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et signifiée par exploit d'huissier de justice.

Artikel 221

(vervangen bij art 67 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing van 06.04.1999 (art. -))

Article 221

(remplacé par l'art. 67 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan slechts worden gestuit door een vordering in rechte.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.

Artikel 222

(gewijzigd bij art. 4 van de wet van 26.11.2021 (B.S., 02.12.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.12.2021 (art. 7))

In geval van niet-betaling van een schuld voortvloeiende uit de toepassing van dit Wetboek, kan de ambtenaar die belast is met de invordering van die schuld, bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank bedoeld in artikel 322, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de gegevens opvragen die ten aanzien van die schuldenaar beschikbaar zijn zonder de beperkingen van artikel 322, §§ 2 tot 4, van hetzelfde Wetboek. De machtiging hiertoe wordt verleend door een ambtenaar met minimum de graad van adviseur-generaal.

Article 222

(modifié par l'art. 4 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé du recouvrement de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

Artikel 223

De moratoire interesten op de in te vorderen of terug te geven sommen zijn verschuldigd naar den voet en de regelen in burgerlijke zaken vastgesteld.

Article 223

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux et selon les règles fixés en matière civile.

Artikel 224

(opgeheven bij art. 69 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. -))

(...)

Article 224

(abrogé par l'art. 69 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

(...)

Artikel 225

De openbare ambtenaren die, krachtens de bepalingen van deze titel, voor de partijen, de rechten en, bij voorkomend geval, de boeten voorgeschoten hebben, kunnen, met het oog op de terugbetaling ervan, uitvoerbaar bevel vragen aan de vrederechter van hun kanton.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn toepasselijk op het tegen dit bevel aangetekend verzet.

Article 225

Les officiers publics qui, en vertu des dispositions du présent titre, ont fait, pour les parties, l'avance des droits et, le cas échéant, des amendes, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour leur remboursement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'opposition formée contre cet exécutoire.

Artikel 225bis

(ingevoegd bij art. 70 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. -))

De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

Article 225bis

(inséré par l'art. 70 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Artikel 225ter

(vervangen bij art. 382 van de programmawet van 27.12.2004 (B.S., 31.12.2004 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.01.2005 (art. -))

Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening mag door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.

Article 225ter

(remplacé par l'art. 382 de la loi-programme du 27.12.2004 (M.B., 31.12.2004 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2005 (art. -))

La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Artikel 225quater

(ingevoegd bij art. 97 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))

De bepalingen van dit Wetboek doen geen afbreuk aan het recht van de Staat om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van de rechten, interesten, fiscale geldboeten en bijbehoren door een burgerlijke partijstelling of door een aansprakelijkheidsvordering.

Article 225quater

(inséré par l'art. 97 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))

Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.

HOOFDSTUK XVI - Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopeningen van roerende goederen

Artikel 226

(gewijzigd bij art. 48, § 4, van de wet van 05.07.1963 (M.B., 17.07.1963). Tekst van toepassing vanaf 28.09.1963 (art. 52))

Meubelen, koopwaren, hout, vruchten, oogsten en alle andere lichamelijke roerende voorwerpen mogen bij openbare toewijzing slechts ten overstaan en door het ambt van een notaris of een gerechtsdeurwaarder verkocht worden.

CHAPITRE XVI - Dispositions particulières relatives aux ventes publiques de meubles

Article 226

(modifié par l'art. 48, § 4, de la loi du 05.07.1963 (M.B., 17.07.1963). Texte applicable à partir du 28.09.1963 (art. 52))

Les meubles, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers corporels ne peuvent être vendus par adjudication publique qu'en présence et par le ministère d'un notaire ou d'un huissier de justice.

Nochtans kunnen Staat, provinciën, gemeenten en openbare instellingen de hun toebehorende roerende voorwerpen openbaar door hun ambtenaren doen verkopen.

Toutefois, l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics peuvent faire procéder par leurs agents à la vente publique des objets mobiliers leur appartenant.

Artikel 227

Article 227

(vervangen bij art. 27 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 29))

(remplacé par l'art. 27 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 29))

Iedere openbare officier die belast is met de openbare verkoop van roerende voorwerpen moet daarvan vooraf kennis geven aan het bevoegde kantoor, behalve wanneer het gaat om voorwerpen die aan de Staat, de gefedereerde entiteiten, de provincies, de gemeenten of de openbare instellingen toebehoren.

Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu d'en informer préalablement le bureau compétent, sauf s'agissant d'objets appartenant à l'Etat, aux entités fédérées, provinces, communes ou établissements publics.

De Koning kan bepalen:

Le Roi peut déterminer :

- 1° de nadere regels van deze kennisgeving en de vermelding, als de verkopende partij er een heeft, van haar identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

2° dat de kennisgeving vergezeld moet gaan van metagegevens.
- 1° les modalités de cette information et la mention, si la partie venderesse en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° que l'information doit être accompagnée de métadonnées.

Artikel 228

Article 228

De werkende openbare officier of ambtenaar vermeldt, in zijn proces-verbaal, naam, voornamen, hoedanigheid en woonplaats van den verzoeker, van de personen wier mobiliair te koop wordt gesteld en, indien het gaat om een verkoop na overlijden, van den overleden eigenaar, zomede, desvorkomend, den datum van de overhandiging of de verzending van de in artikel 227 voorziene kennisgeving.

L'officier public ou le fonctionnaire instrumentant indique, dans son procès-verbal, les noms, prénoms, qualités et domiciles du requérant, des personnes dont le mobilier est mis en vente et, s'il s'agit d'une vente après décès, du propriétaire défunt, ainsi que, le cas échéant, la date de la remise ou de l'envoi de l'information prévue à l'article 227.

Artikel 229

Article 229

(vervangen bij art. 28 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 29))

(remplacé par l'art. 28 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 29))

De instrumenterende openbare officier of ambtenaar verbeurt voor elke overtreding van de artikelen 227 en 228 een geldboete van 25 euro.

Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de 25 euros pour chaque contravention aux articles 227 et 228.

Artikel 230

De werkende openbare officier of ambtenaar moet van den openbaren verkoop een proces-verbaal opmaken.

Ieder toegewezen voorwerp wordt onmiddellijk in dat proces-verbaal opgetekend; de prijs wordt voluit in letterschrift en buiten de linie nog eens in cijfers aangeduid.

Na elke zitting wordt het proces-verbaal afgesloten en ondertekend.

Article 230

Il est dressé procès-verbal de la vente publique par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant.

Chaque objet adjugé est porté immédiatement à ce procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Après chaque séance, le procès-verbal est clôturé et signé.

Artikel 231

(gewijzigd bij art. 190 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk als toegewezen beschouwd en is aan het door de artikel 77 vastgesteld evenredig recht onderworpen, ieder roerend voorwerp waarvan het openbaar tekoopstelling van een openbaar aanbod of een openbaar gemaakt aanbod is gevolgd, ongeacht wie het aanbod heeft gedaan en welke de modaliteiten van den verkoop zijn en ongeacht of al dan niet toewijzing plaats heeft.

Het recht is evenwel niet verschuldigd indien de werkende openbare officier of ambtenaar onmiddellijk na ontvangst en bekendmaking van de aanbiedingen verkondigt, en zulks in het proces-verbaal aantekent, dat het te koop gesteld voorwerp «ingehouden» wordt.

Het recht wordt geheven op den toewijzingsprijs en, bij gebreke daaraan, op het hoogste aanbod.

Wanneer het een verkoop geldt, gedaan op verzoek van een rechtspersoon, wordt nochtans niet afgeweken van artikelen 16 en 17 voor zover zij beschikken voor het geval van voorbehoud van machtiging, goedkeuring of bekrachtiging van de overheid.

Article 231

(modifié par l'art. 190 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Est considéré comme adjugé, pour l'application du présent chapitre, et est assujéti au droit proportionnel, fixé par l'article 77 tout objet mobilier dont la mise en vente publique est suivie d'une offre faite publiquement ou rendue publique, quels que soient l'auteur de cette offre ou les modalités de la vente et qu'il y ait ou non adjudication.

Toutefois, le droit n'est pas dû si l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant proclame et acte au procès-verbal, aussitôt après la réception ou la publication des offres que l'objet mis en vente est « retiré ».

Le droit est dû sur le prix d'adjudication et, à défaut, sur l'offre la plus élevée.

Lorsqu'il s'agit d'une vente faite à la requête d'une personne morale, il n'est cependant pas dérogé aux articles 16 et 17 en tant qu'ils disposent pour le cas d'une réserve d'autorisation, d'approbation ou d'homologation de l'autorité supérieure.

Artikel 232

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Article 232

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Worden door den werkenden openbaren officier of ambtenaar verbeurd:

1° Een geldboete, gelijk aan twintigmaal het ontdoken recht, zonder dat ze minder dan 25 EUR mag bedragen:

a) voor elk toegewezen of bij artikel 231 als dusdanig beschouwd lot, welk niet onmiddellijk in het proces-verbaal wordt opgetekend;

b) voor elk lot welk in het proces-verbaal als aan den verkoop onttrokken wordt opgegeven, wanneer de verklaring van inhouding niet werd gedaan in den bij artikel 231, 2^{de} alinea, voorziene vorm;

c) voor elk lot waarvan de belastbare grondslag in het proces-verbaal vervalst of onvolkomen opgetekend werd; dit alles onverminderd het ontdoken recht;

2° Een boete van 12,50 EUR voor elk toegewezen lot waarvan de prijs in het proces-verbaal niet voluit in letters of niet in cijfers buiten de linie is aangeduid.

Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant :

1° Une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR ;

a) pour chaque lot adjugé, ou considéré comme tel par l'article 231, et non porté immédiatement au procès-verbal ;

b) pour chaque lot porté au procès-verbal comme retiré, alors que la déclaration de retrait n'en a pas été faite dans la forme prévue à l'article 231, 2^e alinéa ;

c) pour chaque lot dont la base imposable a été altérée ou insuffisamment inscrite dans le procès-verbal, le tout sans préjudice du droit éludé ;

2° Une amende de 12,50 EUR pour chaque lot adjugé dont le prix n'est pas écrit en toutes lettres au procès-verbal ou n'est pas tiré hors ligne en chiffres.

Artikel 233

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Iedere persoon die, buiten de aanwezigheid van een openbaar officier, roerende voorwerpen openbaar te koop heeft gesteld of doen stellen, loopt een geldboete gelijk aan twintigmaal het ontdoken recht, zonder dat deze boete, voor elk toegewezen of als dusdanig beschouwd lot, minder dan 25 EUR mag bedragen.

De overtreders zijn daarbij hoofdelijk gehouden tot de betaling van het ontdoken recht.

Article 233

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru par toute personne qui a exposé ou fait exposer en vente publique des objets mobiliers hors la présence d'un officier public, une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR pour chaque lot adjugé ou considéré comme tel.

Les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit éludé.

Artikel 234

(gewijzigd bij art. 63 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie hebben steeds toegang tot alle plaatsen waar roerende voorwerpen openbaar worden verkocht. Zij hebben het recht zich de processen-verbaal van verkoop te doen overleggen

Article 234

(seul le texte néerlandais a été modifié par l'art. 63 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ont accès à tous les lieux où se font des ventes publiques d'objets mobiliers. Ils ont le droit de se faire représenter les procès-

en van hun bevindingen proces-verbaal op te maken. Dit proces-verbaal geldt als bewijs tot het tegenbewijs.

verbaux de vente et de dresser procès-verbal de leurs constatations. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Artikel 235

*(vervangen door het enig art. van de wet van 03.07.1962 (B.S., 17.07.1962).
Tekst van toepassing vanaf 27.07.1962 (art. -))*

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de openbare verkopeningen:

- 1° van alle landbouwproducten, in instellingen waar de koopwaren uitsluitend openbaar bij opbod of bij afbod verkocht worden op bepaalde dagen en uren, die op bestendige wijze in de lokalen aangeplakt zijn;
- 2° van eetwaren en van afgesneden bloemen in de voornoemde instellingen of op de markten;
- 3° van voorwerpen welke in de openbare kassen van lening in pand werden gegeven;
- 4° van zee- en binnenschepen.

Article 235

(remplacé par l'art. unique de la loi du 03.07.1962 (M.B., 17.07.1962). Texte applicable à partir du 27.07.1962 (art. -))

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les ventes publiques :

- 1° de tous produits agricoles, dans des établissements où les marchandises sont vendues exclusivement par adjudication publique aux enchères ou au rabais à des jours et heures réguliers, affichés en permanence dans les locaux ;
- 2° de comestibles et de fleurs coupées, dans les établissements précités ou sur les marchés ;
- 3° d'effets mis en gage dans les caisses publiques de prêts ;
- 4° de navires et de bateaux.

**HOOFDSTUK XVII - Inlichtingen te verstrekken door de
Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie**

Artikel 236

(vervangen bij art. 10 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1), met uitzondering van lid 3, van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 14, lid 1, 7°). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding voorafgaand bepalen (art. 14, lid 2))

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie leveren, hetzij op verzoek van een partij of een rechtverkrijgende ervan, hetzij, ingevolge een beschikking van de vrederechter, op verzoek van een derde die een rechtmatig belang inroept, afschriften of uittreksels af van hun registratieregisters en van geregistreerde akten en verklaringen, alles onverminderd de bepalingen van bijzondere wetten.

**CHAPITRE XVII - Renseignements à fournir par
l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale**

Article 236

(remplacé par l'art. 10 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}), à l'exception de l'alinéa 3, applicable à partir du 01.01.2024 (art. 14, al. 1^{er}, 7°). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale délivrent, soit à la demande d'une partie ou d'un de ses ayants droit soit suite à une décision du juge de paix, à la demande d'un tiers qui invoque un intérêt légitime, des copies ou extraits de leurs registres d'enregistrement et des actes ou déclarations enregistrés, le tout sans préjudice des dispositions de lois particulières.

Deze afschriften of uittreksels kunnen aan de lasthebbers van de belanghebbenden worden afgeleverd, indien zij van de lastgeving laten blijken.

Ces copies ou extraits peuvent être délivrés aux mandataires des intéressés, pourvu qu'ils justifient du mandat.

De aflevering van deze stukken geeft recht op een door de Koning te bepalen retributie.

La délivrance de ces pièces donne droit à une rétribution à déterminer par le Roi.

Artikel 236/1

Article 236/1

(ingevoegd bij art. 11 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding voorafgaand bepalen (art. 14, lid 2))

(inséré par l'art. 11 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

§ 1. De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie kunnen kosteloos inlichtingen afleveren aan:

§ 1^{er}. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer gratuitement des renseignements :

1° de administratieve diensten van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de intercommunales, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

1° aux services administratifs de l'autorité fédérale, des entités fédérées, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des intercommunales, des communes et des centres publics d'action sociale ;

2° de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscollèges;

2° aux parquets et greffes des cours et de toutes les juridictions ;

3° de openbare instellingen of inrichtingen, namelijk de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten die de federale overheid, een gefedereerde overheid of een lokale overheid mede beheert, waaraan zo een overheid een waarborg verstrekt, waarop zo een overheid toezicht uitoefent op de werkzaamheden ervan, of waarvan zo een overheid het leidinggevend personeel aanwijst, voordraagt of hun aanstelling goedkeurt.

3° aux institutions ou organismes publics, à savoir les institutions, sociétés, associations, établissements et services auxquels l'autorité fédérale, une entité fédérée ou une autorité locale participe, fournit une garantie, sur l'activité desquels une telle autorité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par une telle autorité, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

§ 2. Deze aflevering wordt beperkt tot de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke bepalingen.

§ 2. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'exécution de dispositions légales.

De verstrekte inlichtingen mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van met de verwerking van de persoonsgegevens nagestreefde doelstelling.

Les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.

Artikel 236/2

Article 236/2

(aangevuld bij art. 79 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 08.06.2024 (art. -))

(complété par l'art. 79 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))

De Koning kan ter uitvoering van dit hoofdstuk:

Pour l'exécution du présent chapitre, le Roi peut déterminer :

- 1° de nadere regels van de aanvraag bepalen, waaronder de vermelding, als de aanvrager er een heeft, van zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of in de Kruispuntbank van de ondernemingen;
- 2° de nadere regels van de aflevering bepalen;
- 3° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijnen en de wijze van bewaring bepalen van de vragen om inlichtingen en van de verstrekte antwoorden.

- 1° les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;
- 2° les modalités de la délivrance ;
- 3° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies.

Artikel 236bis

(gewijzigd bij art. 13 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding voorafgaand bepalen (art. 14, lid 2))

Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, is buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstreckte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

Personen die deel uitmaken van diensten of openbare instellingen of inrichtingen waaraan inlichtingen, afschriften of uittreksels afgeleverd werden overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen ze niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uitvoering waarvan zij zijn afgeleverd.

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, oefenen hun ambt uit wanneer zij overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk inlichtingen, afschriften of uittreksels afleveren.

Article 236bis

(modifié par l'art. 13 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les personnes appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés conformément aux dispositions du présent chapitre, sont tenues au même secret et elles ne peuvent pas les utiliser en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été délivrés.

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils délivrent des renseignements, copies ou extraits conformément aux dispositions du présent chapitre.

HOOFDSTUK XVIII - Speciaal recht op de nationaliteit, de adelbrieven en de verzoeken tot verandering van naam

CHAPITRE XVIII - Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les demandes de changement de nom

Artikel 237

(opgeheven bij art. 30 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Article 237

(abrogé par l'art. 30 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Afdeling I - Nationaliteit**Section 1^{re} - Nationalité****Artikel 238****Article 238**

(gewijzigd bij art. 31 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 29.07.2025 (art. 33, lid 2))

(modifié par l'art. 31 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 29.07.2025 (art. 33, al. 2))

Er wordt een recht geheven op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, die worden bepaald bij hoofdstuk III van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met uitzondering van de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 17 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Il est perçu un droit sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge à l'exclusion des procédures d'acquisition de la nationalité belge fondées sur l'article 17 du Code de la Nationalité belge.

Het recht bedraagt 1000 euro.

Le droit s'élève à 1000 euros.

Dit recht wordt tot 150 euro verminderd voor de vreemdeling die de hoedanigheid heeft van staatloze in België krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten en die zijn aanvraag indient op basis van artikel 19, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ce droit est réduit à 150 euros pour tout étranger qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des Conventions internationales qui y sont en vigueur, et qui introduit sa demande sur la base de l'article 19, § 2, du Code de la nationalité belge.

Het recht moet gekweten worden vóór de indiening van het verzoek of vóór de aflegging van de verklaring.

Le droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande ou avant le dépôt de la déclaration.

Het recht wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de volgende formule: basisrecht vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de beginindex. Het resultaat verkregen ingevolge de indexering wordt afgerond op het hogere tiental euro.

Le droit est indexé annuellement le 1^{er} janvier, selon la formule suivante : droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.

De beginindex is de index van de consumptieprijzen van de maand september 2024 en de nieuwe index is die van de consumptieprijzen van de maand september die elke indexatie voorafgaat.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation.

Uiterlijk in de loop van de maand december van elk jaar wordt het bedrag toepasselijk tijdens het volgende kalenderjaar in het *Belgisch Staatsblad* gepubliceerd. De Federale Overheidsdienst Financiën vermeldt die inlichting eveneens op zijn webstek.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au *Moniteur belge*. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.

Nota:

Procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit - Publicatie voorgeschreven bij art. 238, laatste lid, W.Reg:

- geïndexeerde bedragen vanaf 01.01.2026: bericht van B.S., 29.12.2025: 1030 euro (z. art. 238, 2^{de} lid) ; aangevuld bij bericht van B.S., 16.03.2026 – ed. 2: 160 euro (z. art. 238, 3^{de} lid).

Note :

Procédures d'acquisition de la nationalité belge - Publication prescrite par l'art. 238, dernier alinéa, C. enr. :

- montants indexés à partir du 01.01.2026 : avis du M.B., 29.12.2025 : 1030 euros (v. art. 238, al. 2, C. enr.) ; complété par l'avis du M.B., 16.03.2026 – éd. 2 : 160 euros (v. art. 238, al. 3, C. enr.).

Artikel 239

(opgeheven bij art. 9 van de wet van 06.08.1993 (B.S., 23.09.1993). Tekst van toepassing vanaf 03.10.1993 (art. -))

(...)

Article 239

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 06.08.1993 (M.B., 23.09.1993). Texte applicable à partir du 03.10.1993 (art. -))

(...)

Artikel 240

(opgeheven bij art. 7, 2° van de wet van 24.12.1999 (B.S., 31.12.1999 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2000. De verzoeken om naturalisatie die voor deze datum zijn ingediend, blijven onderworpen aan de vroeger toepasselijke bepalingen van de art. 238, 240, 240bis, 241 en 244 W.Reg. (art. 12))

(...)

Article 240

(abrogé par l'art. 7, 2°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Artikel 240bis

(opgeheven bij art. 7, 3° van de wet van 24.12.1999 (B.S., 31.12.1999 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2000. De verzoeken om naturalisatie die voor deze datum zijn ingediend, blijven onderworpen aan de vroeger toepasselijke bepalingen van de art. 238, 240, 240bis, 241 en 244 W.Reg. (art. 12))

(...)

Article 240bis

(abrogé par l'art. 7, 3°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Artikel 241

(opgeheven bij art. 7, 4° van de wet van 24.12.1999 (B.S., 31.12.1999 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2000. De verzoeken om naturalisatie die voor deze datum zijn ingediend, blijven onderworpen aan de vroeger toepasselijke bepalingen van de art. 238, 240, 240bis, 241 en 244 W.Reg. (art. 12))

(...)

Article 241

(abrogé par l'art. 7, 4°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Artikel 242

(opgeheven bij art. 21, 5° van de wet van 28.06.1984 (B.S. 12.07.1984). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1985 (art. 19))

Article 242

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

(...)

Artikel 243

Article 243

(opgeheven bij art. 21, 5° van de wet van 28.06.1984 (B.S., 12.07.1984). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1985 (art. 19))

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

(...)

Artikel 244

Article 244

(opgeheven bij art. 7, 5° van de wet van 24.12.1999 (B.S., 31.12.1999 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2000. De verzoeken om naturalisatie die voor deze datum zijn ingediend, blijven onderworpen aan de vroeger toepasselijke bepalingen van de art. 238, 240, 240bis, 241 en 244 W.Reg. (art. 12))

(abrogé par l'art. 7, 5°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

(...)

Artikel 245

Article 245

(opgeheven bij art. 21, 5° van de wet van 28.06.1984 (B.S., 12.07.1984). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1985 (art. 19))

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

(...)

Artikel 246

Article 246

(opgeheven bij art. 21, 5° van de wet van 28.06.1984 (B.S., 12.07.1984). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1985 (art. 19))

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

(...)

Artikel 247

Article 247

(opgeheven bij art. 195 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(abrogé par l'art. 195 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

(...)

Afdeling II - Open brieven van adeldom en verzoeken tot verandering van naam

(gewijzigd bij art. 7 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Artikel 248

(gewijzigd bij art. 26 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Op open brieven van verlening van adeldom of van een hogere adeldomsrang of van opneming onder 's Rijks adel met of zonder titel, wordt er een recht van 740 euro geheven.

De Koning kan bij een met redenen omkleed besluit dat recht verminderen, met dien verstande dat het aldus verminderde recht niet minder dan 490 euro mag bedragen voor de gezamenlijke personen in de open brief bedoeld.

De vermindering kan slechts worden verleend wanneer de begunstigde of een van de begunstigden, of een van hun bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, aan het Land buitengewone diensten heeft bewezen van vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire aard.

Section II - Lettres patentes de noblesse et demandes de changement de nom

(modifié par l'art. 7 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Article 248

(modifié par l'art. 26 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Il est perçu un droit de 740 euros sur les lettres patentes de concession de noblesse ou d'un rang de noblesse supérieur ou d'admission dans la noblesse du Royaume avec ou sans titre.

Le Roi peut par arrêté motivé réduire ce droit sans que le droit ainsi réduit puisse être inférieure à un total de 490 euros pour l'ensemble des personnes comprises dans la lettre patente.

La réduction ne peut être accordée que si le bénéficiaire, l'un des bénéficiaires ou l'un de leurs ascendants ou descendants a rendu à la Nation des services éminents d'ordre patriotique, scientifique, culturel, économique, social ou humanitaire.

Artikel 249

(aangevuld bij art. 8 van de wet van 07.01.2024 (B.S., 19.01.2024). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2024 (art. 9))

Een recht is verschuldigd wegens de indiening van het verzoek tot verandering van naam bedoeld in artikel 370/3 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht bedraagt 140 euro.

Het recht is niet verschuldigd in geval van een verandering van naam als bedoeld in de artikelen 11 *bis*, 15 en 21 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Het recht is niet verschuldigd bij een naamswijziging als bedoeld in artikel 370/4, tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek.

Article 249

(complété par l'art. 8 de la loi du 07.01.2024 (M.B., 19.01.2024). Texte applicable à partir du 01.07.2024 (art. 9))

Un droit est dû en raison de l'introduction de la demande de changement de nom visée à l'article 370/3 du Code civil.

Le droit s'élève à 140 euros.

Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 11 *bis*, 15 et 21 du Code de la nationalité belge.

Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé par l'article 370/4, alinéa 2, de l'ancien Code civil.

Artikel 250

(gewijzigd bij art. 130 van de wet van 18.06.2018 (B.S., 02.07.2018). Tekst van toepassing vanaf 01.08.2018 (art. 136))

In de gevallen bedoeld in artikel 248, eerste lid, en in artikel 249, is elke begunstigde een recht verschuldigd.

De door de kinderen of afstammelingen verschuldigde rechten worden evenwel met de twee vijfden verminderd wanneer aan hetzelfde recht onderworpen vergunningen bij eenzelfde beslissing verleend worden aan een persoon en aan zijn kinderen of afstammelingen waarvan het aantal drie overschrijdt.

Article 250

(modifié par l'art. 130 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Dans les cas visés à l'article 248, premier alinéa, et à l'article 249, il est dû un droit par bénéficiaire.

Toutefois, les droits dus par les enfants ou descendants sont réduits de deux cinquièmes lorsque des autorisations soumises au même droit sont accordées par une même décision à une personne et à ses enfants ou descendants dont le nombre excède trois.

Artikel 251

(vervangen bij art. 131 van de wet van 18.06.2018 (B.S., 02.07.2018). Tekst van toepassing vanaf 01.08.2018 (art. 136))

Wanneer de vergunning tot verandering van naam wordt ingetrokken of vernietigd terwijl de registratierechten reeds geïnd zijn, betaalt de verzoeker, behalve als hij te kwader trouw was, geen rechten meer wanneer het verzoek beoogt rechtstreeks te verhelpen aan deze intrekking of vernietiging.

Article 251

(remplacé par l'art. 131 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Lorsqu'une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d'enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s'il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.

Artikel 252

(gewijzigd bij art. 132 van de wet van 18.06.2018 (B.S., 02.07.2018). Tekst van toepassing vanaf 01.08.2018 (art. 136))

Het recht wordt berekend volgens het tarief van kracht op de datum van het besluit tot verheffing in de adelstand, dat aan de ondertekening van de adelbrieven voorafgaat, of op de datum van de indiening van het verzoek tot verandering van naam.

Article 252

(modifié par l'art. 132 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Le droit est calculé d'après le tarif en vigueur à la date de l'arrêté d'octroi de noblesse précédant la signature des lettres patentes ou à celle de l'introduction de la demande de changement de nom.

Artikel 253

(gewijzigd bij art. 133 van de wet van 18.06.2018 (B.S., 02.07.2018). Tekst van toepassing vanaf 01.08.2018 (art. 136))

De in artikel 248 bedoelde open brieven worden geregistreerd, tegen betaling van het recht door de begunstigden, binnen zes maanden na hun datum ten kantore Brussel.

Article 253

(modifié par l'art. 133 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Les lettres patentes visées à l'article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.

Wordt de registratie gevorderd na het verstrijken van hierboven gestelde termijnen, zoo geeft deze formaliteit aanleiding tot het heffen van en geldboete gelijk aan het recht, onverminderd ditzelve.

Lorsque l'enregistrement est requis après l'expiration des délais ci-dessus fixés, cette formalité donne lieu à la perception d'une amende égale au droit, sans préjudice de celui-ci.

Artikel 254

(gewijzigd bij art. 134 van de wet van 18.06.2018 (B.S., 02.07.2018). Tekst van toepassing van 01.08.2018 (art. 136))

Na betaling van het recht en, gebeurlijk, van de geldboete, wordt vermelding van registratie gesteld op den open brief van adeldom.

Zolang aan de formaliteit van registratie niet is voldaan, mag de open brief van adeldom niet aan begunstigten worden uitgereikt.

Article 254

(modifié par l'art. 134 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Après paiement, du droit et éventuellement de l'amende, la relation de l'enregistrement est apposée sur la lettre patente de noblesse.

La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée aux bénéficiaires, tant que la formalité de l'enregistrement n'a été accomplie.

Afdeling III - Bepaling gemeen aan afdelingen I en II

(gewijzigd bij art. 9 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Section III - Dispositions communes aux sections I et II

(modifié par l'art. 9 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Artikel 255

De algemene bepalingen van deze titel betreffende de formaliteit van de registratie, de verplichting van inzageverlening, bewijsmiddelen, verjaring, rechtsvervolgingen en gedingen, moratoire interesten zijn van toepassing in de mate waarin daarvan bij dit hoofdstuk niet wordt afgeweken.

Article 255

Les dispositions générales du présent titre concernant la formalité de l'enregistrement, le devoir de communication, les modes de preuve, la prescription, les poursuites et instances et les intérêts moratoires sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.

HOOFDSTUK XIX - Speciale geldboete wegens late neerlegging van aan bekendmaking onderworpen akten van vennootschap

Artikel 256

(opgeheven bij art. 28 van de wet van 25.12.2017 (B.S., 29.12.2017 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 08.01.2018 (art. -))

(...)

CHAPITRE XIX - Amende spéciale pour dépôt tardif des actes de société soumis à publication

Article 256

(abrogé par l'art. 28 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 - éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

Artikel 257

*(opgeheven bij art. 29 van de wet van 25.12.2017 (B.S., 29.12.2017 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 08.01.2018 (art. -))*

(...)

Article 257

*(abrogé par l'art. 29 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 - éd. 1). Texte
applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))*

(...)

Artikel 258

*(opgeheven bij art. 30 van de wet van 25.12.2017 (B.S., 29.12.2017 - ed. 1).
Tekst van toepassing vanaf 08.01.2018 (art. -))*

(...)

Article 258

*(abrogé par l'art. 30 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 - éd. 1). Texte
applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))*

(...)

Art. 259 tot 267 W.Reg. federaal

Het hypotheekrecht is een federale belasting (art. 3, *a contrario*, wet
16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten).

Art. 259 à 267 C. enr. fédéral

Le droit d'hypothèque est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi
du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des
régions).

TITEL II - HYPOTHEEKRECHT**TITRE II - DROIT D'HYPOTHEQUE****Artikel 259**

*(gewijzigd bij art. 5 van de wet van 26.11.2021 (B.S., 02.12.2021). Tekst van
toepassing vanaf 01.12.2021 (art. 7))*

Onder de benaming hypotheekrecht wordt een belasting gevestigd
op de inschrijvingen van hypotheeken en voorrechten op onroerende
goederen.

Article 259

*(modifié par l'art. 5 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable
à partir du 01.12.2021 (art. 7))*

Il est établi, sous le nom de droit d'hypothèque, un impôt sur les
inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur immeubles.

Artikel 260

*(gewijzigd bij art. 99 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))*

Inschrijving van hypotheek wordt slechts verleend, tegen
vooraftbetaling door de verzoeker, van de uit dien hoofde
verschuldigde retributies en recht.

Article 260

*(modifié par l'art. 99 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 - éd. 2). Texte
applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))*

La formalité de l'inscription hypothécaire n'est donnée que
moyennant le paiement préalable, par le requérant, du droit et des
rétributions dus de ce chef.

Het detail en het totaal van de voor recht en retributies ontvangen sommen worden op het inschrijvingsborderel vermeld

Le détail et le total des sommes reçues à titre de droit et de rétributions sont mentionnés sur le bordereau d'inscription.

De Koning kan deze wijze van vermelding geven aanvullen of wijzigen voor het geval het inschrijvingsborderel op gedematerialiseerde wijze wordt aangeboden.

Le Roi peut compléter ou modifier cette manière de mentionner lorsque le bordereau d'inscription est présenté de manière dématérialisée.

Artikel 261

(vervangen bij art. 6 van de wet van 26.11.2021 (B.S., 02.12.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.12.2021 (art. 7))

Wanneer een inschrijving op verschillende kantoren wordt gevraagd tot zekerheid van één en hetzelfde bedrag, wordt het over dat bedrag verschuldigde recht vastgesteld door het kantoor waar de inschrijving het eerst is gevorderd. Het over dat bedrag geïnde recht dekt de inschrijvingen op de overige kantoren.

Wanneer tot zekerheid van één en hetzelfde bedrag op gedematerialiseerde wijze gelijktijdig een inschrijving wordt gevraagd op verschillende kantoren, wordt het over dat bedrag verschuldigde recht vastgesteld door het kantoor dat bevoegd is voor het goed dat als eerste in het inschrijvingsborderel is vermeld. Het over dat bedrag geïnde recht dekt de inschrijvingen op de overige kantoren.

Article 261

(remplacé par l'art. 6 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

Lorsqu'une inscription est requise dans plusieurs bureaux, pour sûreté d'une seule et même somme, le bureau où l'inscription est requise en premier lieu liquide le droit dû sur cette somme. Le droit perçu sur cette somme couvre les inscriptions dans les autres bureaux.

Lorsque, pour sûreté d'une seule et même somme, une inscription est requise de manière dématérialisée, simultanément dans plusieurs bureaux, le bureau compétent pour le premier bien mentionné dans le bordereau d'inscription liquide le droit dû sur la somme précitée. Le droit perçu sur cette somme couvre les inscriptions dans les autres bureaux.

Artikel 262

(gewijzigd bij art. 196 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Het hypotheekrecht is op 0,30 t.h. gesteld.

Article 262

(modifié par l'art. 196 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le droit d'hypothèque est fixé à 0,30 p.c.

Artikel 263

Het recht is vereffend op het bedrag in hoofd- en bijkomende sommen waarvoor de inschrijving genomen of hernieuwd wordt.

Article 263

Le droit est liquidé sur le montant en principal et accessoires des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée.

Artikel 264

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 en 5, § 7, 2° van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 3° en 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 -

Article 264

(modifié par les art. 2, n° 11 et 5, § 7, 2°, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 3° et 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B.,

ed. 1) err. (B.S., 21.12.2001). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

11.08.2001 - éd. 1) err. (M.B., 21.12.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er})

Het bedrag van het vereffende recht wordt, desvoorkomend, tot de hogere cent afgerond.

Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur.

Het in te vorderen recht mag niet minder dan 5 EUR bedragen.

Le droit à percevoir ne peut être inférieur à 5 EUR.

Artikel 265

(3°, gewijzigd bij art. 103 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))

Zijn vrijgesteld van hypotheekrecht:

1° Inschrijvingen van wettelijke hypotheek en hun vernieuwingen;

2° Inschrijvingen ambtshalve door den Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie genomen;

3° Inschrijvingen tot zekerheid van de invordering van belastingen, verschuldigd aan de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten, polders en wateringen, en vernieuwingen van die inschrijvingen;

4° Inschrijvingen genomen ten laste van den Staat, van openbare instellingen van den Staat en andere in artikel 161, 1°, aangewezen rechtspersonen, en hun vernieuwingen;

5° De inschrijvingen van de voorrechten en hypotheek opgesteld bij de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Article 265

(3°, modifié par l'art. 103 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Sont exemptés du droit d'hypothèque :

1° Les inscriptions d'hypothèques légales et leurs renouvellements ;

2° Les inscriptions prises d'office par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

3° Les inscriptions prises pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l'État, aux entités fédérées, aux provinces, aux communes, aux polders et waterings, et les renouvellements de ces inscriptions ;

4° Les inscriptions prises à charge de l'Etat, des établissements publics d'Etat et des autres personnes morales désignées à l'article 161, 1°, et leurs renouvellements.

5° les inscriptions des privilèges et hypothèques établis par la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Artikel 266

(laatste lid vervangen bij art. 37 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Er is verjaring:

1° Voor de invordering van hypotheekrechten die op het tijdstip van de inschrijving niet zouden geheven zijn geweest, na twee jaar, te rekenen van den dag der inschrijving;

Article 266

(dernier al. remplacé par l'art. 37 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Il y a prescription :

1° Pour le recouvrement de droits d'hypothèque qui n'auraient pas été perçus au moment de l'inscription, après deux ans à compter du jour de celle-ci ;

2° Voor de vordering tot teruggaaf van ten onrechte geheven rechten, na twee jaar, te rekenen van den dag der betaling.

2° Pour la demande en restitution de droits indûment perçus, après deux ans à compter du jour du paiement.

Die verjaringen worden gestuit overeenkomstig artikel 217¹ en 217².

Les prescriptions sont interrompues conformément aux articles 217¹ et 217².

Artikel 267

Article 267

Zijn toepasselijk op het hypotheekrecht, de bepalingen van titel I, betreffende de rechtsvervolgingen en gedingen en de moratoire interesten.

Sont applicables au droit d'hypothèque, les dispositions du titre I^{er} relatives aux poursuites et instances et aux intérêts moratoires.

Art. 268 tot 288 W.Reg. federaal

Art. 268 à 288 C. enr. fédéral

Het griffierecht is een federale belasting (art. 3, *a contrario*, wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten).

Le droit de greffe est un impôt fédéral (art. 3, *a contrario*, de la loi du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions).

TITEL III - GRIFFIERECHT

TITRE III - DROIT DE GREFFE

HOOFDSTUK I - VESTIGING VAN DE BELASTING EN VASTSTELLING VAN DE RECHTEN

Chapitre 1^{er} - Etablissement de l'impôt et fixation des droits

Artikel 268

Article 268

(gewijzigd bij art. 2 van de wet van 28.04.2015 (B.S., 26.05.2015). Tekst van toepassing vanaf 01.06.2015 (art. 2, 1°, KB 12.05.2015 (B.S., 26.05.2015)))

(modifié par l'art. 2 de la loi du 28.04.2015 (M.B., 26.05.2015). Texte applicable à partir du 01.06.2015 (art. 2, 1°, AR 12.05.2015 (M.B., 26.05.2015)))

Onder de benaming van griffierecht wordt een belasting gevestigd op de hiernavolgende in de hoven en rechtbanken gedane verrichtingen:

Il est établi, sous le nom de droit de greffe, un impôt sur les opérations ci-après, effectuées dans les cours et tribunaux :

1° de inschrijving van zaken op de algemene rol, op de rol van de verzoekschriften of op de rol van de vorderingen in kort geding;

1° inscription des causes au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé ;

2° het opstellen van akten van de griffiers, van vóór hen verleden akten, van zekere akten van de rechters en van de ambtenaren van het openbaar ministerie;

2° la rédaction des actes de greffes ou passés devant eux, de certains actes des juges et des officiers du ministère public ;

3° het afleveren van uitgiften, kopieën of uittreksels uit akten, vonnissen en arresten en van kopieën van andere stukken die op de griffie worden bewaard;

3° la délivrance des expéditions, copies ou extraits des actes jugements et arrêts et des copies d'autres pièces déposées au greffe.

Artikel 269¹

(gewijzigd bij art. 130 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 19.06.2019). Tekst van toepassing vanaf 29.06.2019 (art. -))

Voor elke zaak die op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding wordt ingeschreven of terug ingeschreven, is er verschuldigd:

1° in de vredegerichten en de politierechtbanken, een recht van 50 euro;

2° in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken, een recht van 165 euro;

3° in de hoven van beroep een recht van 400 euro;

4° in het Hof van Cassatie een recht van 650 euro.

Geen enkel recht wordt geïnd bij de rechtsgedingen voor de beslagrechter of de vrederechter in het kader van de toepassing van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1^{er} bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De zaken die worden geacht spoedeisend te zijn zoals bedoeld in artikel 1253^{ter}/7 van het Gerechtelijk Wetboek zijn onderworpen aan een eenmalig recht wanneer de nieuwe aanhangigmaking bij de familierechtbank het wijzigen van een vordering waarover deze zich al heeft uitgesproken, tot doel heeft. Dit stelsel wordt uitgebreid tot de maatregelen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag uitgesproken door de jeugdrechtbank, waarvan de wijziging wordt gevraagd voor de familierechtbank.

Nota:

De wijziging van de wet van is vernietigd door het arrest nr. 84/2021 van het Grondwettelijk Hof van 10.06.2021 in zoverre zij van toepassing zijn op de rechtzoekenden van wie de zaak op de rol is ingeschreven tussen 01.02.2019 en 31.08.2020, die uiterlijk op 31.08.2020 zijn veroordeeld tot betaling van de rolrechten, en van wie de bestaansmiddelen lager zijn dan de plafonds om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten, zoals vastgesteld krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 31.07.2020 « tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen », maar hoger dan de plafonds die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van die bepalingen.

Article 269¹

(modifié par l'art. 130 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 19.06.2019). Texte applicable à partir du 29.06.2019 (art. -))

Il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé :

1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros ;

2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise, un droit de 165 euros ;

3° dans les cours d'appel, un droit de 400 euros ;

4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.

Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1^{er}, alinéa 4 et 1409, § 1^{er} bis, al. 4, du Code judiciaire.

Les causes réputées urgentes visées à l'article 1253^{ter}/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique lorsque l'objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier une demande sur laquelle il s'est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.

Note :

La modification de la loi du 14.10.2018 a été annulée par l'arrêt n° 84/2021 de la Cour Constitutionnelle du 10.06.2021, en ce qu'elle s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 01.02.2019 et le 31.08.2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.08.2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31.07.2020 « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Artikel 269²

(gewijzigd bij art. 131 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 19.06.2019). Tekst van toepassing vanaf 29.06.2019 (art. -))

§ 1. De rechter veroordeelt in zijn eindbeslissing de partij of de partijen die het recht verschuldigd zijn tot de betaling ervan of tot betaling van hun deel erin. Tegen de beslissing van de rechter kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

Het recht is volledig verschuldigd door de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen, behalve indien:

1° de verweerder in het ongelijk wordt gesteld, in welk geval het recht volledig verschuldigd is door de verweerder;

2° de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, in welk geval het recht ten dele door de eiser en ten dele door de verweerder verschuldigd is, volgens de beslissing van de rechter.

Het recht wordt opeisbaar op de datum van de veroordeling.

§ 2. In geval de zaak op de rol wordt doorgehaald of van de rol wordt weggelaten bij toepassing van artikel 730, § 1 en § 2, a), van het Gerechtelijk Wetboek, is het recht vanaf de datum van de doorhaling of van de weglating opeisbaar ten laste van de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen.

Nota:

De wijziging van de wet van is vernietigd door het arrest nr. 84/2021 van het Grondwettelijk Hof van 10.06.2021 in zoverre zij van toepassing zijn op de rechtzoekenden van wie de zaak op de rol is ingeschreven tussen 01.02.2019 en 31.08.2020, die uiterlijk op 31.08.2020 zijn veroordeeld tot betaling van de rolrechten, en van wie de bestaansmiddelen lager zijn dan de plafonds om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten, zoals vastgesteld krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 31.07.2020 « tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen », maar hoger dan de plafonds die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van die bepalingen.

Article 269²

(modifié par l'art. 131 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 19.06.2019). Texte applicable à partir du 29.06.2019 (art. -))

§ 1^{er}. Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si :

1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur ;

2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge.

Le droit est exigible à la date de la condamnation.

§ 2. Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle en application de l'article 730, § 1^{er} et § 2, a), du Code judiciaire, le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l'omission à charge de la partie qui a fait inscrire l'affaire au rôle.

Note :

La modification de la loi du 14.10.2018 a été annulée par l'arrêt n° 84/2021 de la Cour Constitutionnelle du 10.06.2021, en ce qu'elle s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 01.02.2019 et le 31.08.2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.08.2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31.07.2020 « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Artikel 269³

(opgeheven bij art. 4 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Article 269³

(abrogé par l'art. 4 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

(...)

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

(...)

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Artikel 269⁴

*(opgeheven bij art. 5 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾*

Article 269⁴

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

(...)

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

(...)

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Artikel 270

(opgeheven bij art. 26 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960); de art. 269 en 270 zijn door art. 269 vervangen. Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

Article 270

(abrogé par l'art. 26 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960); les art. 269 et 270 sont remplacés par l'art. 269. Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

(...)

Afdeling Ibis - Opstelrecht

Section Ibis - Droit de rédaction

Artikel 270¹

(gewijzigd bij art. 98 van de wet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

Article 270¹

(modifié par l'art. 98 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Op akten van griffiers van hoven en rechtbanken, op akten die buiten bemoeiing van rechters vóór hen zijn verleden, wordt een opstelrecht geheven van 35 euro.

Il est perçu un droit de rédaction de 35 euros sur les actes des greffiers des cours et tribunaux, ou passés devant eux, sans l'intervention des juges.

Met akten van griffiers van hoven en rechtbanken worden gelijkgesteld, overschrijvingen gedaan door griffiers in hun registers, van de verklaringen van beroep of van voorziening in verbreking strafzaken, door gedetineerden of geïnterneerden afgelegd.

Sont assimilés aux actes de greffiers des cours et tribunaux, les transcriptions, effectuées par les greffiers dans leurs registres, des déclarations d'appel ou de recours en cassation faites en matière répressive, par des personnes détenues ou internées.

Artikel 270²

(gewijzigd bij art. 99 van de programmawet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

De akten van bekendheid, de akten van aanneming en de akten waarbij een minderjarige machtiging wordt verleend om handel te drijven, die verleden worden ten overstaan van de vrederechters, zijn onderhevig aan een opstelrecht waarvan het bedrag op 35 euro wordt bepaald.

Article 270²

(modifié par l'art. 99 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Les actes de notoriété, les actes d'adoption et les actes accordant à un mineur l'autorisation de faire le commerce passés devant les juges de paix, sont assujettis à un droit de rédaction dont le montant est fixé à 35 euros.

Artikel 270³

(gewijzigd bij art. 100 van de wet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

De verklaringen van keus van vaderland zijn onderhevig aan een opstelrecht, waarvan het bedrag op 35 euro wordt bepaald.

Dit recht is vatbaar voor teruggaaf ingeval de inwilliging bij een eindbeslissing van het bevoegd gerecht wordt geweigerd.

Article 270³

(modifié par l'art. 100 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Les déclarations d'option de patrie sont assujetties à un droit de rédaction, dont le montant est fixé à 35 euros.

Ce droit est sujet à restitution en cas de refus d'agrément par une décision définitive de la juridiction compétente.

Afdeling II - Expeditierecht

Section II - Droit d'expédition

Artikel 271

(2°, gewijzigd bij art. 252 van de wet van 15.04.2018 (B.S., 27.04.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2018 (art. 260). De Koning kan een voorafgaande datum van inwerkingtreding bepalen (art. 260, lid 2))

Op de uitgiften, kopieën of uittreksels die in de griffies worden afgeleverd, wordt een expeditierecht geheven van:

1° 1,75 euro per bladzijde in de vredegerechten en politierechtbanken;

2° 3 euro per bladzijde in de hoven van beroep, de hoven van assisen, het militair gerechtshof, de arrondissementsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de kriegsraden;

3° 5,55 euro per bladzijde in het Hof van Cassatie.

Article 271

(2°, modifié par l'art. 252 de la loi du 15.04.2018 (M.B., 27.04.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.11.2018 (art. 260). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 260, al. 2))

Il est perçu, sur les expéditions, copies ou extraits qui sont délivrés dans les greffes, un droit d'expédition :

1° De 1,75 euro par page, dans les justices de paix et les tribunaux de police ;

2° De 3 euros par page, dans les cours d'appel, les cours d'assises, la cour militaire, les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les conseils de guerre ;

3° De 5,55 euros par page, à la Cour de cassation.

Artikel 272

(gewijzigd bij art. 102 van de wet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

Ongeacht op welke griffie en ongeacht op welke informatiedrager de aflevering geschiedt, wordt het recht op 0,85 euro per bladzijde bepaald, zonder dat het verschuldigd bedrag aan rechten lager mag zijn dan 1,75 euro per afgifte op papier en 5,75 euro op een andere drager:

1° voor de niet ondertekende kopieën. Indien echter bij één en hetzelfde verzoek en voor één en dezelfde zaak meer dan twee kopieën worden aangevraagd, wordt het tarief vanaf de derde kopie bepaald op 0,30 euro per bladzijde, zonder dat het globaal bedrag aan verschuldigde expeditierechten alsdan meer dan 1.450 euro kan bedragen;

2° voor uitgiften, kopieën of uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand of uit de registers welke de akten betreffende het verkrijgen, het herkrijgen, het behoud en het verlies van nationaliteit bevatten;

3° voor uitgiften, kopieën of uittreksels uit akten, vonnissen en arresten die krachtens artikel 162, 33° *bis* tot 37° *bis*, vrijstelling genieten van de formaliteit der registratie;

4° voor de uitgiften, kopieën of uittreksels van akten en stukken betreffende rechtspersonen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Hetzelfde recht is verschuldigd voor uitgiften, kopieën en uittreksels uit akten, vonnissen en arresten afgeleverd in kieszaken of militiezaken. Deze stukken dragen bovenaan de vermelding van hun bestemming; zij mogen tot geen andere doeleinden dienen.

Hetzelfde recht is eveneens verschuldigd voor de kopie van een elektronisch bestand. Het recht is verschuldigd voor elke gekopieerde elektronische bladzijde van het brondocument. De parameters van het brondocument, die de elektronische bladzijde bepalen, mogen bij het maken van de kopie niet gewijzigd worden.

Article 272

(modifié par l'art. 102 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance et quel que soit le support utilisé pour la délivrance, le droit est fixé à 0,85 euro par page, sans que le montant des droits dus ne puisse être inférieur à 1,75 euro par délivrance sur papier et 5,75 euros sur tout autre support :

1° pour les copies non signées. Toutefois, si une même demande porte sur plus de deux copies dans une même affaire, le tarif est fixé par 0,30 euro par page à partir de la troisième copie, sans que le montant global des droits d'expédition dus en l'occurrence ne puisse être supérieur à 1.450 euros ;

2° pour les expéditions, copies ou extraits tirés des registres de l'état civil ou des registres contenant les actes relatifs à l'acquisition, au recouvrement, à la conservation et à la perte de nationalité ;

3° pour les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts qui sont exempts de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 162, 33° *bis* à 37° *bis* ;

4° pour les expéditions, copies ou extraits des actes et documents concernant les personnes morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le même droit est dû pour les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts délivrés en matière électorale ou de milice. Ces pièces portent en tête l'énonciation de leur destination ; elles ne peuvent servir à d'autres fins.

Le même droit est également dû pour la copie d'un fichier électronique. Le droit est dû pour chaque page électronique copiée du document source. Lors de la réalisation de la copie, les paramètres du document source, qui déterminent la page électronique, ne peuvent être modifiés.

Artikel 273

(gewijzigd bij art. 312 van de wet van 27.12.2006 (B.S. 28.12.2006 - ed. 3). Tekst van toepassing vanaf 07.01.2007 (art. -))

Article 273

(modifié dans le texte en néerlandais par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B., 28.12.2006 - éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Het recht wordt berekend per bladzijde van het arrest, het vonnis of de akte, welke in de uitgifte, de kopie of het uittreksel wordt weergegeven.

Le droit est calculé par page, de l'arrêt, du jugement ou de l'acte, reproduite dans l'expédition, la copie ou l'extrait.

Het recht wordt evenwel éénvormig berekend alsof er slechts één bladzijde was, voor de uittreksels die worden afgeleverd ter uitvoering van artikel 121 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Toutefois, le droit est calculé uniformément à raison d'une page pour les extraits délivrés en exécution de l'article 121 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Artikel 274

(gewijzigd bij art. 312 van de wet van 27.12.2006 (B.S. 28.12.2006). Tekst van toepassing vanaf 07.01.2007 (art. -))

Article 274

(modifié dans le texte en néerlandais par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B., 28.12.2006 - éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Wanneer in een uitgifte, kopie of uittreksel meerdere arresten, vonnissen of akten worden weergegeven, wordt het recht berekend per bladzijde van elk dezer documenten, zonder dat er, voor ieder van deze documenten, minder mag geheven worden dan het recht verschuldigd voor één bladzijde.

Lorsque plusieurs arrêts, jugements ou actes sont reproduits dans une expédition, une copie ou un extrait, le droit est calculé par page de chacun de ces documents, sans qu'il puisse être perçu, pour chacun d'eux, moins que le droit dû pour une page.

Artikel 274 bis

(gewijzigd bij art. 103 van de wet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

Article 274 bis

(modifié par l'art. 103 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Voor kopieën van audiovisueel materiaal is, ongeacht op welke informatiedrager de kopie wordt afgeleverd, per gekopieerde minuut 1,15 euro verschuldigd, zonder dat de verschuldigde rechten minder mogen bedragen dan 5,75 euro. Een begonnen minuut telt voor een volle minuut.

Pour les copies de matériel audiovisuel, quel que soit le support sur lequel la copie est délivrée, il est dû 1,15 euros par minute copiée, sans que les droits dus puissent être inférieurs à 5,75 euros. Une minute entamée compte pour une minute entière.

Artikel 274 ter

(gewijzigd bij art. 104 van de wet van 22.06.2012 (B.S., 28.06.2012). Tekst van toepassing vanaf 08.07.2012 (art. -))

Article 274 ter

(modifié par l'art. 104 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

De expeditierechten die verschuldigd zijn op één en hetzelfde verzoek voor één en dezelfde zaak, mogen 1 450 euro niet overschrijden.

Les droits dus sur une même demande pour une même affaire ne peuvent excéder 1450 euros.

Afdeling III - Legalisatie- en opzoekingsrechten

Section III - Droits de légalisation et de recherche

Artikel 275

(opgeheven bij art. 205 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 275

(abrogé par l'art. 205 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 276

(opgeheven bij art. 205 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 276

(abrogé par l'art. 205 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Afdeling IV - Recht van inschrijving in het handelsregister, in het ambachtsregister en in de registers van de economische samenwerkingsverbanden

Section IV - Droit d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et aux registres des groupements d'intérêt économique

Artikel 277

(opgeheven bij art. 5, § 1 van het KB van 28.05.2003 (B.S., 20.06.2003 - ed. 3). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2003 (art. 6))

(...)

Article 277

(abrogé par art. 5, § 1, de l'AR du 28.05.2003 (M.B., 20.06.2003 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.07.2003 (art. 6))

(...)

Artikel 278

(opgeheven bij art. 5, § 1 van het KB van 28.05.2003 (B.S., 20.06.2003). Tekst van toepassing van 01.07.2003 (art. 6))

(...)

Article 278

(abrogé par l'art. 5, § 1^{er}, de l'AR du 28.05.2003 (M.B., 20.06.2003 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.07.2003 (art. 6))

(...)

HOOFDSTUK II - Vrijstellingen**CHAPITRE II - Exemptions****Artikel 279¹**

(aangevuld bij art. 6 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Article 279¹

(complété par l'art. 6 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Zijn vrijgesteld van het rolrecht:

1° De inschrijving van zaken waarvan de vonnissen en arresten, krachtens artikelen 161 en 162, vrijstelling genieten van het recht of van de formaliteit der registratie.

Het recht is echter verschuldigd voor de onder artikel 162, 13°, bedoelde procedures;

2° De inschrijving van een zaak door de griffier van het gerecht waarnaar de zaak verwezen werd overeenkomstig de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken of ingevolge een rechterlijke beslissing van onttrekking.

3° de inschrijving van zaken die worden gebracht voor de arbeidsgerechten;

4° de inschrijving van zaken die ingeleid worden in het kader van het boek XX van het Wetboek van economisch recht.

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

Sont exemptées du droit de mise au rôle :

1° L'inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l'exemption du droit ou de la formalité de l'enregistrement en vertu des articles 161 et 162.

Toutefois, le droit est dû pour les procédures visées sous l'article 162, 13° ;

2° L'inscription d'une cause par le greffier de la juridiction à laquelle cette cause est renvoyée conformément à la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ou par une décision judiciaire de dessaisissement.

3° l'inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail ;

4° l'inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Artikel 279²

(5°, opgeheven bij art. 32 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Zijn vrijgesteld van het opstelrecht:

1° de akten verleden in de gevallen voorzien door artikelen 161 en 162;

2° de akten of ontvangstbewijzen ten blijke van het neerleggen of mededelen van stukken, sommen of voorwerpen ter griffie van de hoven en rechtbanken;

3° de faillissementsbekentenissen, alsmede de afsluitingen of vermeldingen dier worden aangebracht op de registers, titels en stukken tot staving daarvan;

4° (...)

5° (...)

Article 279²

(5°, abrogé par l'art. 32 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit de rédaction :

1° les actes passés dans les cas prévus aux articles 161 et 162 ;

2° les actes ou récépissés constatant le dépôt ou la communication de pièces, sommes ou objets aux greffiers des cours et tribunaux ;

3° les aveux de faillite ainsi que les arrêtés ou mentions apposés sur les registres, titres et pièces à l'appui ;

4° (...)

5° (...)

(6°, gewijzigd bij art. 27 van de wet van 10.02.2026 (B.S., 27.02.2026). Tekst van toepassing vanaf 09.03.2026 (art. 33, lid 1))

Zijn van expeditierecht vrijgesteld:

1° uitgiften, kopieën of uittreksels van of uit akten, vonnissen en arresten, die krachtens de artikelen 161 en 162 van het recht of van de formaliteit der registratie zijn vrijgesteld.

Deze bepaling is echter niet van toepassing a) op de in artikel 272, laatste alinea, bedoelde uitgiften, kopieën of uittreksels; b) op de uitgiften, afschriften of uittreksels van of uit de in artikel 162, 5°, 13°, 27° en 33° *bis* tot 37° *bis* bedoelde akten en vonnissen;

2° de uitgiften, kopieën of uittreksels van of uit vonnissen, arresten, beschikkingen of andere akten van rechtspleging, die de griffier ambtshalve of op verzoek van een der partijen toezendt aan de partijen, aan hun advocaten of aan derden, in uitvoering van het Gerechtelijk Wetboek of van andere wettelijke of reglementaire bepalingen.

3° de kopieën van verklaringen met het oog op de inschrijving of tot wijziging van een inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen ambtshalve afgegeven of toegezonden aan de personen die de inschrijving of de wijziging aanvragen; de oorzaak van de vrijstelling moet op het kopie vermeld worden;

4° Uitgiften, kopieën of uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand of uit de registers welke de akten betreffende het verkrijgen, het herkrijgen, het behoud en het verlies van nationaliteit bevatten.

5° de kopieën of uittreksels van vonnissen en arresten die afgeleverd worden aan juridische tijdschriften, aangewezen door de Minister van Financiën;

6° de uitgiften, kopieën of uittreksels afgegeven door de griffie van het Hof van beroep te Brussel, met het oog op de tenuitvoerlegging in België van de arresten en beschikkingen die een uitvoerbare titel uitmaken en gewezen zijn op grond van de Verdragen betreffende de Europese Unie, betreffende de werking van de Europese unie en tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en welke luidens de bewoordingen van die Verdragen vatbaar zijn voor gedwongen tenuitvoerlegging.

(6°, modifié par l'art. 27 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit d'expédition :

1° les expéditions, copies ou extraits d'actes, jugement en arrêts qui sont exempts du droit ou de la formalité d'enregistrement en vertu des articles 161 et 162 ;

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable a) aux expéditions, copies ou extraits, visés à l'article 272, dernier alinéa ; b) aux expéditions, copies ou extraits des actes et jugements visés à l'article 162, 5°, 13°, 27° et 33° *bis* à 37° *bis* ;

2° les expéditions, copies ou extraits de jugements, arrêts, ordonnances ou autres actes de procédure, qui sont envoyés par le greffier aux parties ou à leurs avocats ou à des tiers, d'office ou sur réquisition d'une des parties, en exécution du Code judiciaire ou d'autres dispositions légales ou réglementaires ;

3° les copies de déclaration en vue de l'immatriculation ou d'une inscription modificative dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, remises ou envoyées d'office aux personnes demandant l'immatriculation ou la modification ; mention doit être faite sur la copie de la cause de l'exemption ;

4° Les expéditions, copies ou extraits tirés des registres de l'état civil ou des registres contenant les actes relatifs à l'acquisition, au recouvrement, à la conservation et à la perte de la nationalité ;

5° les copies ou extraits de jugements et arrêts délivrés aux publications juridiques désignées par le Ministre des Finances ;

6° les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles, en vue de l'exécution en Belgique des arrêts et des décisions formant titre exécutoire rendus en vertu des Traités sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne et celui instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et qui aux termes de ces Traités sont susceptibles d'exécution forcée ;

7° de grossen of kopieën, afgeleverd door de griffie van het Hof van beroep te Brussel, met het oog op de erkenning en de tenuitvoerlegging in België van de scheidsrechterlijke beslissingen geveld krachtens het Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, opgemaakt te Washington op 18 maart 1965.

8° de kopieën in strafzaken, afgeleverd aan de vader of de moeder, aan een adoptant of aan de voogd in hun hoedanigheid van burgerlijke partij of van persoon die zich op grond van het dossier zou kunnen beroepen op een nadeel, wanneer de zaak betrekking heeft op een misdrijf gepleegd tegen een minderjarige en dat naar de wetten strafbaar is gesteld met een criminele of correctionele straf.

9° de uitvoerbare uitgiften van vonnissen en arresten die aan de partijen worden verstrekt anders dan krachtens een beschikking van de voorzitter van de rechtbank als bedoeld in artikel 1379 van het Gerechtelijk Wetboek.

10° uitgiften, kopieën of uittreksels van een proces-verbaal van minnelijke schikking bedoeld in artikel 733 van het Gerechtelijk Wetboek en dat plaats heeft gevonden:

a) bij gelegenheid van verrichtingen binnen het kader van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of van de overeenkomstige gewestelijke bepalingen;

b) naar aanleiding van schadelijke gebeurtenissen die als een openbare of landbouwramp worden erkend en waarin het herstel of de schadeloosstelling wordt geregeld door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten.

7° les expéditions ou copies délivrées par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, en vue de la reconnaissance et de l'exécution en Belgique des sentences arbitrales rendues en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965 ;

8° en matière pénale, les copies délivrées au père ou à la mère, à un adoptant ou au tuteur, en qualité de partie civile ou de personne qui, sur la base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, lorsque l'affaire concerne une infraction commise contre un mineur, et que les lois punissent d'une peine criminelle ou correctionnelle.

9° les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties autrement qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l'article 1379 du Code judiciaire.

10° les expéditions, copies ou extraits d'un procès-verbal de conciliation visé à l'article 733 du Code judiciaire et intervenu :

a) à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant ;

b) suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l'indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.

Artikel 281

*(opgeheven bij art. 8 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾*

(...)

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

Article 281

(abrogé par l'art. 8 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

(...)

Note (1) – Disposition transitoire:

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Artikel 282

Article 282

(...)

(...)

HOOFDSTUK III - Diverse bepalingen

CHAPITRE III - Dispositions diverses

Artikel 283

Article 283

In de in artikel 160 voorziene gevallen, worden de griffierechten in debet vereffend en ingevorderd volgens de regelen die van toepassing zijn op de onder dezelfde voorwaarden vereffende registratierechten.

Dans les cas prévus à l'article 160, les droits de greffe sont liquidés en débet et recouvrés selon les règles applicables aux droits d'enregistrement liquidés dans les mêmes conditions.

Artikel 284

Article 284

(gewijzigd bij art. 312 van de wet van 27.12.2006 (B.S., 28.12.2006). Tekst van toepassing vanaf 07.01.2007 (art. -))

(modifié dans le texte en néerlandais par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006 - éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Worden eveneens in debet vereffend, de griffierechten verschuldigd op uitgiften, kopieën van en uittreksels uit akten, vonnissen en arresten, wanneer die stukken in strafzaken worden afgeleverd aan het openbaar ministerie of aan de Rijksagenten belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten.

Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les expéditions, copies et extraits d'actes, jugements et arrêts, lorsque ces pièces sont délivrées en matière répressive au ministère public ou aux agents de l'Etat chargés de l'exécution des jugements et arrêts.

De rechten worden onder de gerechtskosten begrepen en als dusdanig ingevorderd ten laste van de partij die er toe veroordeeld werd.

Les droits sont compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter.

Artikel 284bis

Article 284bis

(gewijzigd bij art. 312 van de wet van 27.12.2006 (B.S., 28.12.2006). Tekst van toepassing vanaf 07.01.2007 (art. -))

(modifié dans le texte en néerlandais par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006 - éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

In debet worden eveneens vereffend, de griffierechten verschuldigd op de kopieën in strafzaken die worden afgegeven met toepassing van de artikelen 674bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. De rechten alsmede de andere kosten worden ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde Wetboek.

Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les copies qui sont délivrées en matière pénale en application des articles 674bis et suivants du Code judiciaire. Les droits et autres frais sont recouvrés conformément aux dispositions du même Code.

Artikel 285

Article 285

(gewijzigd bij art. 2, nr. 11 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

De wijze van heffing der griffierechten en het houden der registers in de griffies van de hoven en rechtbanken worden bij koninklijk besluit geregeld.

Daarbij kan de medewerking van de griffies bij de heffing van de griffierechten worden voorzien, zonder dat zij daardoor de hoedanigheid van Staatsrekenplichtige verkrijgen.

Inbreuken op de voorschriften van evenbedoeld koninklijk besluit kunnen worden bestraft met boeten waarvan het bedrag per inbreuk 250 EUR niet mag te boven gaan.

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Un arrêté royal fixe le mode de perception des droits de greffe et règle la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

Il peut prévoir le concours des greffiers à la perception des droits de greffe, sans qu'il en résulte pour eux la qualité de comptable de l'Etat.

Les infractions aux prescriptions du dit arrêté royal peuvent être réprimées par des amendes dont le taux n'excédera pas 250 EUR pour chacune d'elles.

Artikel 286

(voorlaatste lid vervangen bij art. 37 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959). Tekst van toepassing vanaf 17.01.1959 (art. -))

Er is verjaring:

1° Voor het invorderen der griffierechten en -boeten, na twee jaar, te rekenen van den dag waarop zij aan den Staat verworven zijn;

2° Voor de vordering tot teruggaaf van ten onrechte geheven rechten en boeten, na twee jaar, te rekenen van den dag der betaling.

Die verjaringen worden gestuit overeenkomstig artikel 217¹ en 217².

Verjaring voor het invorderen der in debet vereffende rechten ontstaat echter zoals die voor de onder dezelfde voorwaarden vereffende registratierechten.

Article 286

(avant dernier al. remplacé par l'art. 37 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Il y a prescription :

1° Pour le recouvrement des droits de greffe et des amendes, après deux ans à compter du jour où ils sont acquis à l'Etat ;

2° Pour la demande en restitution des droits et amendes indûment perçus, après deux ans à compter du jour du paiement.

Ces prescriptions sont interrompues conformément aux articles 217¹ et 217².

Toutefois, la prescription pour le recouvrement des droits liquidés en débet a lieu comme celle des droits d'enregistrement liquidés dans les mêmes conditions.

Artikel 287

De bepalingen van titel I betreffende de vervolgingen en gedingen en de moratoire interesten, zijn toepasselijk op de griffierechten.

Article 287

Sont applicables aux droits de greffe, les dispositions du titre I^{er} relatives aux poursuites et instances et aux intérêts moratoires.

Artikel 288

Article 288

(hersteld bij art. 9 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

(rétabli par l'art. 9 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

De Koning kan wat de rolrechten betreft bij een in Ministerraad overlegd besluit de regels bepalen inzake de inning, de verjaringstermijnen, de wijzen waarop de verjaring wordt gestuit of geschorst, de vervolgingen en gedingen en de moratoire interesten en daarbij afwijken van de in artikelen 286 en 287 bepaalde regels. De besluiten die genomen worden in toepassing van dit artikel, worden bekrachtigd door de wet binnen de 12 maanden volgend op de datum van hun bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

En ce qui concerne les droits de mise au rôle, le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles en matière de perception, de délais de prescription, de modes d'interruption et de suspension de la prescription, de poursuites et instances et d'intérêts moratoires et ainsi déroger aux règles visées aux articles 286 et 287. Les arrêtés qui sont pris en application de cet article sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au *Moniteur Belge*.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Artikel 288bis

*(ingevoegd bij art. 10 van de wet van 14.10.2018 (B.S., 20.12.2018 - ed. 2).
Tekst van toepassing vanaf 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾*

De Koning kan bepalen dat wegens de laattijdige betaling van een rolrecht een administratieve boete zal verschuldigd zijn waarvan het bedrag niet minder kan bedragen dan 25 euro en niet hoger mag zijn dan de helft van het recht bepaald in artikel 269¹.

Nota (1) – Overgangsbepaling:

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de zaken waarvan de in art. 269¹, 1^{ste} lid, W.Reg. bedoelde inschrijving of herinschrijving wordt verzocht vanaf hun datums van inwerkingtreding (art. 28).

Article 288bis

(inséré par l'art. 10 de la loi du 14.10.2018 (M.B. 20.12.2018 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Le Roi peut déterminer qu'en raison du paiement tardif d'un droit de mise au rôle, une amende administrative sera due dont le montant ne pourra pas être inférieur à 25 euros ni excéder la moitié du droit fixé à l'article 269¹.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

**TITEL IV - DIGITALISATIE VAN DE RELATIES
TUSSEN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN, DE BURGERS EN BEPAALDE DERDEN**

*(ingevoegd bij art. 74 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2).
Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een
ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum
respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art.
222))*

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

TITRE IV - DIGITALISATION DES RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, LES CITOYENS ET CERTAINS TIERS

(inséré par l'art. 74 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

(ingevoegd bij art. 75 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Voor de toepassing van de bepalingen van dit Wetboek, van de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, wordt verstaan onder:

1° aangetekende zending: hetzij de briefwisseling, al dan niet vergezeld van een ontvangstbevestiging, neergelegd bij de aanbieder van de universele postdienst, een aanbieder van postdiensten of een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten die voldoet aan de vereisten van artikel 44 van Verordening (EU) nr. 910 /2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties binnen de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/CE, en al dan niet elektronisch verzonden door een van hen naar een vooraf aangewezen ontvanger, die toelaat om de datum van verzending en ontvangst van de briefwisseling door de bestemming aan te tonen, hetzij het bericht dat door de FOD Financiën is verzonden in het kader van de uitoefening van haar taak van openbare dienst door middel van de dienst voor het versturen en ontvangen van elektronische berichten door bepaalde overheidsdiensten aangeboden aan de natuurlijke personen of hun vertegenwoordigers door de Federale Overheidsdienst belast met de Digitale Agenda en aan houders van een ondernemingsnummer zoals gedefinieerd in artikel III.16 van het Wetboek van economisch recht of aan hun vertegenwoordigers door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

2° beveiligd elektronisch platform: elke computertoepassing ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën of door een andere openbare instelling in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën of een andere instelling die aan burgers, bedrijven, rechtspersonen en bepaalde derden elektronische diensten aanbiedt om elektronische berichten uit te wisselen met de Federale Overheidsdienst Financiën op voorwaarde dat de authenticatie en identificatie worden uitgevoerd in toepassing van hoofdstuk 4 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie door middel van een stelsel voor elektronische identificatie zoals bedoeld in art. 8., 2., van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van

(inséré par l'art. 75 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :

1° envoi recommandé : soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée : toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive

Richtlijn (EG) 1999/93, dat ten minste een substantieel veiligheidsniveau in de zin van artikel 8., 2., b) van bovengenoemde Verordening inzake de integriteit van de inhoud, de tijdsaanduiding, en zo ook de bewaring van het verzonden bericht garandeert.

(CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 288^{quater}

Article 288^{quater}

(ingevoegd bij art. 76 van de wet van 12.05.2024 (BS, 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(inséré par l'art. 76 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform voor zover hij er expliciet voor gekozen heeft om met de Federale Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg te communiceren.

§ 1^{er}. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring overeenkomstig het eerste lid, wordt elk bericht onder gesloten omslag verzonden.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1^{er}, chaque message est transmis sous pli fermé.

Wanneer het bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een burger, natuurlijke persoon, die geen houder is van een ondernemingsnummer, betrekking heeft op meerdere burgers en niet al deze burgers expliciet gekozen hebben om langs elektronische weg met de Federale Overheidsdienst Financiën te communiceren, wordt het bericht altijd onder gesloten omslag verzonden naar al deze burgers.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de uitwisselingsprocedure van berichten via elektronische weg.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform voor zover die er expliciet voor gekozen heeft om met de Federale Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg te communiceren.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring overeenkomstig het eerste lid, wordt elk bericht onder gesloten omslag verzonden.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1^{er}, chaque message est transmis sous pli fermé.

Wanneer het bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een burger, natuurlijk persoon, betrekking heeft op meerdere burgers en niet al deze burgers expliciet gekozen hebben om langs elektronische weg met de Federale Overheidsdienst Financiën te communiceren, wordt het bericht altijd onder gesloten omslag verzonden naar al deze burgers.

§ 3. De keuze van een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer om met de Federale Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg te communiceren gebeurt door de uitdrukkelijke en voorafgaande aanvaarding van het elektronische communicatieproces met de Federale Overheidsdienst Financiën door middel van een beveiligd elektronisch platform. Deze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming moet vrij, weloverwogen en ondubbelzinnig zijn. De natuurlijk persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer kan zijn instemming op elk moment intrekken. Het bericht zal dan voor de toekomst onder gesloten omslag worden verstuurd en deze intrekking van toestemming zal onmiddellijk van kracht worden.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 288quinquies

(ingevoegd bij art. 77 van de wet van 12.05.2024 (BS, 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een persoon die houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform.

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een persoon die houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288quinquies

(inséré par l'art. 77 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 288sexies

(ingevoegd bij art. 78 van de wet van 12.05.2024 (BS, 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288sexies

(inséré par l'art. 78 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro

ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, zal een bericht wanneer dat bericht niet verzonden kan worden door middel van een beveiligd elektronisch platform ingevolge overmacht, worden verzonden onder gesloten omslag.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Wanneer een persoon zich niet heeft kunnen identificeren bij een beveiligd elektronisch platform omdat het beveiligd elektronisch platform technisch niet geconfigureerd is om deze persoon toe te staan er verbinding mee te maken, wordt het bericht eveneens onder gesloten omslag verzonden.

Lorsqu'une personne n'a pas pu s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 288septies

(ingevoegd bij art. 79 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

§ 1. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht door een persoon verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform, onmiddellijk ter beschikking gesteld op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën. De datum van de terbeschikkingstelling geldt als datum van de ontvangst van het bericht door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Elk bericht door de Federale Overheidsdienst Financiën verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform bevat in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën, een datum van terbeschikkingstelling van het bericht.

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen is het, voor elk bericht verzonden of ontvangen door middel van een beveiligd elektronisch platform, de derde werkdag die volgt op de datum van terbeschikkingstelling in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën die het vertrekpunt zal zijn van de termijnen die van toepassing zijn voor het vervullen van de rechten en plichten in dit Wetboek, in de bijzondere wetbepalingen met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten of van de tot uitvoering ervan genomen besluiten.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288septies

(inséré par l'art. 79 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1^{er}. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Wanneer een bericht wordt verzonden door de Federale Overheidsdienst Financiën door middel van een beveiligd elektronisch platform en wanneer de datum van terbeschikkingstelling van het bericht in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën en de datum van verzending van het bericht verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform verschillend zijn, zal de datum die het voordeligst is voor de betrokken persoon het vertrekpunt van de termijn zijn.

§ 2. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, is het de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het bericht verzonden of ontvangen onder gesloten omslag, die het vertrekpunt zal zijn van de termijnen die van toepassing zijn voor het vervullen van de rechten en plichten in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten of in de tot uitvoering ervan genomen besluiten.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 288octies

(ingevoegd bij art. 80 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De rechtsgevolgen van een bericht verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform of onder gesloten omslag zijn dezelfde.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288octies

(inséré par l'art. 80 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 288nonies

(ingevoegd bij art. 81 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer een document elektronisch wordt ondertekend door de opsteller of opstellers, gebeurt die ondertekening minstens door middel van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288nonies

(inséré par l'art. 81 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du

Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Wanneer een document elektronisch wordt ondertekend door middel van het stelsel voor elektronische identificatie aangemeld door België overeenkomstig artikel 9.1. van de Verordening (EU) nr. 910/2014, wordt die ondertekening beschouwd als gekwalificeerd in de zin van artikel 3.12. van die Verordening.

Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 288*decies*

Article 288*decies*

(ingevoegd bij art. 82 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(inséré par l'art. 82 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Voor de toepassing van artikelen 288*quater* tot en met 288*nonies*, wordt verstaan onder "bericht": alle schriftelijke mededelingen betreffende de rechten en plichten opgenomen in dit Wetboek, in de bijzondere wetbepalingen met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, inclusief briefwisseling, formulieren en verzendingen van gegevens, ongeacht de gebruikte drager.

Pour l'application des articles 288*quater* à 288*nonies*, on entend par "message" : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE
BELASTINGEN

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS

(gewijzigd bij art. 5 van de wet van 17.08.2013 (B.S., 05.09.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 21))

(modifié par l'art. 5 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))

Artikel 289

Article 289

(gewijzigd bij art. 3 van de wet van 14.01.2013 (B.S., 31.01.2013 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.02.2013 (art. -))

(modifié par l'art. 3 de la loi du 14.01.2013 (M.B., 31.01.2013 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.02.2013 (art. -))

§ 1. De bestuursdiensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en rechtbanken, de besturen van de provinciën en van de gemeenten, zomede de openbare organismen en instellingen, zijn gehouden, wanneer zij daartoe aangezocht zijn door een ambtenaar van een der Rijksbesturen belast met de aanslag

§ 1^{er}. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des Administrations de l'Etat chargées de l'établissement ou du

in, of de invordering van de belastingen, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om 't even welke bescheiden inzage te verlenen en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke bedoelde ambtenaar ter verzekering van de aanslag in, of de heffing van de door de Staat geheven belastingen nodig acht.

Onder openbare organismen dienen verstaan, naar de geest van deze wet, de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat mede beheert, waaraan de Staat een waarborg verstrekt, op welker bedrijvigheid de Staat toezicht uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel aangewezen wordt door de regering, op haar voordracht of mits haar goedkeuring.

Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie.

Alinea 1 is niet van toepassing op het Bestuur der postchecks, het Nationaal Instituut voor de statistiek, noch op de kredietinstellingen. Andere afwijkingen van deze bepaling kunnen worden ingevoerd bij door de Minister van Financiën medeondertekende koninklijke besluiten.

§ 2. Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte ontdekt of bekomen in het uitoefenen van zijn functie, door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een der hierboven aangeduide diensten, kan door de Staat ingeroepen worden voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som.

Desondanks kan het aanbieden tot registratie van de processen-verbaal en van de verslagen over expertises betreffende gerechtelijke procedures, het bestuur dan alleen toelaten die akten in te roepen mits het daartoe de in alinea 3 van § 1 bepaalde toelating heeft bekomen.

§ 3. Alle administraties die ressorteren onder de Federale Overheidsdienst Financiën zijn gehouden alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren van deze Overheidsdienst, voorzover die ambtenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invordering van de belastingen, en voorzover die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot de vestiging of de invordering van eender welke door de Staat geheven belasting.

recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1^{er}.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, die wettelijk werd belast met een controle- of onderzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen tot de vestiging of de invordering van eender welke, andere, door de Staat geheven belasting.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Artikel 289bis

Article 289bis

(§ 12, lid 3, gewijzigd bij art. 83 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

(§ 12, al. 3, modifié dans le texte néerlandais par l'art. 83 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1. Dit artikel legt de voorschriften en procedures vast voor de samenwerking tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van alle lidstaten met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten.

§ 1^{er}. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Dit artikel legt tevens de bepalingen vast voor de elektronische uitwisseling van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Dit artikel laat de toepassing van de regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij laat eveneens onverlet de verplichtingen van de lidstaten inzake ruimere administratieve samenwerking, welke voortvloeien uit andere rechtsinstrumenten, waaronder bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° "richtlijn": de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG;

1° « directive » : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;

2° "lidstaat": een lidstaat van de Europese Unie;

2° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne ;

3° "centraal verbindingsbureau": het bureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit en belast is met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten op het gebied van de administratieve samenwerking;

3° « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;

4° "verbindingsdienst": elk ander bureau dan het centraal verbindingsbureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit om op grond van dit artikel rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

5° "bevoegde ambtenaar": elke ambtenaar die op grond van dit artikel gemachtigd is door de bevoegde autoriteit om rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

6° "Belgische bevoegde autoriteit": de door België als zodanig aangewezen autoriteit. Het Belgisch centraal verbindingsbureau, de Belgische verbindingdiensten en de Belgische bevoegde ambtenaren worden eveneens als Belgische bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

7° "buitenlandse bevoegde autoriteit": de door een lidstaat andere dan België, als zodanig aangewezen autoriteit. Het centraal verbindingsbureau, de verbindingdiensten en de bevoegde ambtenaren van deze lidstaat worden eveneens als buitenlandse bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

8° "verzoekende autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst, of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;

9° "aangezochte autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand wordt verzocht;

10° "administratief onderzoek": alle door de lidstaten bij het vervullen van hun taken verrichte controles, onderzoeken en acties ter waarborging van de juiste toepassing van de belastingwetgeving;

11° "automatische uitwisseling":

a) voor de toepassing van paragrafen 6, eerste lid, 6/1, en 6/3, de systematische mededeling met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen zonder voorafgaand verzoek van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat;

b) voor de toepassing van alle andere bepalingen van dit artikel, andere dan deze van voormelde paragrafen 6, eerste lid, 6/1 en 6/3, de systematische mededeling van vooraf bepaalde inlichtingen verstrekt overeenkomstig de punten a) en b)

4° « service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article ;

5° « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article ;

6° « autorité compétente belge » : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation ;

7° « autorité compétente étrangère » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation ;

8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;

11° « échange automatique » :

a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1, et 6/3, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés ;

b) pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) ;

12° "spontane uitwisseling": het niet-systematisch, te eniger tijd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan een andere lidstaat;

13° "persoon":

a. een natuurlijk persoon;

b. een rechtspersoon;

c. indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, maar niet de status van rechtspersoon bezit; of

d. een andere juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van de richtlijn zijn onderworpen;

14° "langs elektronische weg": door middel van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking - met inbegrip van digitale compressie - en gegevensopslag, met gebruikmaking van kabels, radio, optische technologie of andere elektromagnetische middelen;

15° "CCN-netwerk": het op het gemeenschappelijke communicatienetwerk gebaseerde gemeenschappelijke platform dat de Europese Unie heeft ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van douane en belastingen.

16° "grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing": elk akkoord, elke mededeling of enig ander instrument of handeling met soortgelijke effecten, inbegrepen deze verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

a) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd door de FOD Financiën, ongeacht of deze beslissingen effectief gebruikt worden;

b) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, voor een welbepaalde persoon of een groep van personen, en voor zover deze persoon of deze groep van personen er zich kan op beroepen;

c) betreft de interpretatie of toepassing van een wettelijke of administratieve bepaling betreffende de handhaving of de toepassing van dit Wetboek en de met de registratie-, hypotheek- en griffierechten verband houdende autonome bepalingen;

d) heeft betrekking op een grensoverschrijdende verrichting en

12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;

13° « personne » :

a. une personne physique ;

b. une personne morale ;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale ; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;

15° « réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,

d) se rapporte à une opération transfrontière et

e) is tot stand gekomen voorafgaand aan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de verrichting of reeks verrichtingen of de activiteiten hebben plaatsgevonden.

17° "grensoverschrijdende verrichting" als vermeld in de bepaling onder 16°: een verrichting of reeks van verrichtingen die voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

a) waarbij niet alle partijen betrokken bij de verrichting of reeks van verrichtingen fiscaal inwoners van België zijn dat de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing heeft verstrekt, gewijzigd of hernieuwd

b) waarbij een van de partijen bij de verrichting of reeks van verrichtingen haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een rechtsgebied heeft;

c) de verrichtingen of reeks van verrichtingen een grensoverschrijdend effect hebben.

18° "verbonden onderneming", voor de toepassing van paragraaf 6/3: een persoon die gelieerd is met een andere persoon op ten minste één van de volgende wijzen:

a) een persoon neemt deel aan de leiding van een andere persoon waarbij hij invloed van betekenis kan uitoefenen op die andere persoon;

b) een persoon neemt deel aan de zeggenschap over een andere persoon door middel van een deelneming van meer dan 25 % van de stemrechten;

c) een persoon neemt deel in het kapitaal van een andere persoon door middel van een eigendomsrecht van, rechtstreeks of middellijk, meer dan 25 % van het kapitaal;

d) een persoon heeft recht op 25 % of meer van de winsten van een andere persoon.

Indien meer dan één persoon deelneemt, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van dezelfde persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

Indien dezelfde personen deelnemen, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van meer dan één persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° « opération transfrontière » telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;

c) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière.

18° « entreprise associée », pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes :

a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme visé aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme visé aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Voor de toepassing van dit punt wordt een persoon die met betrekking tot de stemrechten of het kapitaalbezit van een entiteit samen met een andere persoon optreedt, beschouwd als houder van een deelneming in alle stemrechten of het volledige kapitaalbezit dat die andere persoon in de genoemde entiteit heeft.

Bij middellijke deelneming wordt vastgesteld of aan de eisen onder c) is voldaan door vermenigvuldiging van de deelnemingspercentages door de opeenvolgende niveaus heen. Een persoon die meer dan 50 % van de stemrechten houdt, wordt geacht 100 % te houden.

Een natuurlijk persoon, zijn of haar echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn worden behandeld als één persoon.

19° "gezamenlijke audit": een administratief onderzoek dat gezamenlijk door de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten wordt uitgevoerd, en verband houdt met een of meer personen van gezamenlijk of complementair belang voor de bevoegde autoriteiten van die lidstaten;

20° "gegevensinbreuk": een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of elk voorval van ongepaste of ongeoorloofde inzage, openbaarmaking of gebruik van inlichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens die worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt, als gevolg van opzettelijke onwettige handelingen, nalatigheid of ongevallen. Een gegevensinbreuk kan betrekking hebben op de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van gegevens.

§ 3. De Belgische bevoegde autoriteit wisselt met de buitenlandse bevoegde autoriteiten inlichtingen uit.

§ 4. Met betrekking tot een specifiek geval kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken alle in de eerste § vermelde inlichtingen die deze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, te verstrekken. Het verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek in te stellen, omvatten.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de aangezochte autoriteit verzoeken haar de originele stukken over te maken.

§ 5. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit met betrekking tot een specifiek geval alle in de eerste § vermelde inlichtingen die ze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, dat werd ingesteld om die inlichtingen te verkrijgen.

Aux fins de l'application du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères visés au c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

19° "Contrôle conjoint" : désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

20° "Violation de données" : désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1^{er}, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1^{er}, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

In voorkomend geval deelt de Belgische bevoegde autoriteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of het verrichten van het gevraagde administratief onderzoek gaat de Belgische bevoegde autoriteit te werk volgens dezelfde procedures als handelde zij uit eigen beweging of op verzoek van een andere Belgische instantie.

Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit de originele stukken, tenzij de Belgische voorschriften zich hiertegen verzetten.

De inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de Belgische bevoegde autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden. In bijzondere gevallen kunnen de Belgische bevoegde autoriteit en de verzoekende autoriteit een andere termijn overeenkomen.

De ontvangst van het verzoek wordt door de Belgische bevoegde autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, bevestigd.

De Belgische bevoegde autoriteit laat in voorkomend geval, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het verzoek vertoont en preciseert welke aanvullende achtergrondinformatie zij verlangt. In dit geval gaan de in het vijfde lid gestelde termijnen in op de datum waarop de Belgische bevoegde autoriteit de aanvullende informatie ontvangt.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie maanden na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee, met vermelding van de datum waarop zij meent aan het verzoek te kunnen voldoen. Deze termijn mag niet langer zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet over de gevraagde inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om inlichtingen kan voldoen of het verzoek om de in § 20 genoemde redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 5/1. Wat betreft een in paragraaf 4 en in paragraaf 5 bedoeld verzoek worden de verzochte inlichtingen geacht van verwacht belang te zijn indien op het ogenblik van het verzoek de verzoekende autoriteit van oordeel is dat er overeenkomstig haar nationale wetgeving een redelijke mogelijkheid bestaat dat de verzochte inlichtingen van belang zullen zijn voor de belastingaangelegenheden van één of meer belastingplichtigen, hetzij bij naam geïdentificeerd of anderszins, en het verzoek gerechtvaardigd is voor de doeleinden van het onderzoek.

Om het verwacht belang van de verzochte inlichtingen aan te tonen, verstrekt de verzoekende autoriteit ten minste de volgende inlichtingen aan de aangezochte autoriteit:

- a) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd;
- b) een specificering van de inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering of handhaving van haar nationale recht.

§ 5/2. Een in § 4 en in § 5 bedoeld verzoek kan betrekking hebben op een groep belastingplichtigen die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd, maar die uitsluitend kunnen worden aangeduid op basis van een gemeenschappelijke reeks kenmerken.

In dergelijke gevallen, verstrekt de verzoekende autoriteit de volgende informatie aan de aangezochte autoriteit:

- a) een gedetailleerde beschrijving van de groep;
- b) een toelichting bij de toepasselijke wetgeving en bij de feiten op basis waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat de belastingplichtigen in de groep de toepasselijke wetgeving niet hebben nageleefd;
- c) een toelichting bij de manier waarop de gevraagde inlichtingen zouden bijdragen tot het bepalen van de mate waarin de belastingplichtigen in de groep aan hun verplichtingen voldoen;
- d) in voorkomend geval, feiten en omstandigheden die verband houden met de tussenkomst van een derde die actief heeft bijgedragen tot de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wetgeving door de belastingplichtigen in de groep.

§ 6. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt de buitenlandse bevoegde autoriteit automatisch alle inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de Belgische wetgeving:

§ 5/1. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes :

- a) la finalité fiscale des informations demandées ;
- b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 5/2. Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise :

- a) une description détaillée du groupe ;
- b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;
- c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;
- d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

§ 6. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories

suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

- a) inkomen uit een dienstbetrekking;
- b) tantièmes en presentiegelden;
- c) levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere Unierechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;
- d) pensioenen;
- e) eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;
- f) royalty's;
- g) inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming, met uitzondering van inkomsten uit dividenden die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting overeenkomstig artikel 4, 5 of 6 van Richtlijn 2011/96/EU van de Raad.

Voor belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2024, omvat de verstrekking van de in de eerste alinea genoemde inlichtingen het door de lidstaat van verblijf afgegeven fiscaal identificatienummer (TIN) van ingezetenen.

België stelt de Commissie jaarlijks in kennis van ten minste twee inkomsten- en vermogenscategorieën die zijn opgenomen in de eerste alinea ten aanzien waarvan zij inlichtingen verstrekken over ingezetenen van een andere lidstaat.

België stelt de Commissie vóór 1 januari 2026 in kennis van ten minste vijf categorieën die zijn opgenomen in het eerste lid, ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat automatisch inlichtingen verstrekt over ingezetenen van die andere lidstaat. Deze inlichtingen hebben betrekking op belastbare tijdperken die ingaan op of na 1 januari 2026.

De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar verstrekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

"Beschikbare inlichtingen" betekent inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingenverstreckende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.

- a) revenus d'emploi ;
- b) tantièmes et jetons de présence ;
- c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;
- d) pensions ;
- e) propriété et revenus de biens immobiliers ;
- f) redevances ;
- g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre.

Avant le 1^{er} janvier 2026, la Belgique informe la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1^{er}, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2026 ou après cette date.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 6/1. In het kader van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen, zijn de voorwaarden de volgende:

1° uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf, verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit automatisch inlichtingen aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande beslissing werd verstrekt, gewijzigd of hernieuwd na 31 december 2016.

2° de Belgische bevoegde autoriteit verstrekt eveneens, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten, aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten, evenals aan de Europese Commissie, de inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen die zijn verstrekt, gewijzigd of hernieuwd binnen de periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, met uitzondering van de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf.

Indien de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, worden deze inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die beslissingen nog geldig waren op 1 januari 2014.

Als grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, worden die inlichtingen verstrekt ongeacht of die grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen al dan niet nog geldig zijn.

3° De bepalingen 1° en 2° zijn niet van toepassing in gevallen waarin een voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op belastingaangelegenheden van een of meer natuurlijke personen, tenzij een dergelijke voorafgaande grensoverschrijdende ruling na 1 januari 2026 is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, en:

a) het bedrag van de transactie of reeks transacties van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling groter is dan 1.500.000 euro (of het equivalent daarvan in een andere valuta), indien dat bedrag wordt vermeld in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling, of;

b) de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bepaalt of een persoon al dan niet fiscaal ingezetene is van het rechtsgebied dat de ruling afgeeft.

§ 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes :

1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.

2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1^{er} janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1^{er} janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1^{er} janvier 2026 et lorsque :

a) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Voor de toepassing van punt a), en onverminderd het in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bedoelde bedrag, omvat het bedrag van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bij een reeks transacties met betrekking tot verschillende goederen, diensten of activa, de totale onderliggende waarde. De bedragen worden niet geaggregeerd indien dezelfde goederen, diensten of activa meerdere malen worden verhandeld.

Niettegenstaande het bepaalde in punt b), vallen voorafgaande grensoverschrijdende rulings inzake bronbelasting op inkomsten uit arbeid, tantièmes en presentiegelden of pensioenen van niet-ingezetenen niet onder de uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings met betrekking tot natuurlijke personen.

4° De uitwisseling van inlichtingen geschiedt als volgt:

a) voor de op grond van 1° uitgewisselde inlichtingen: onverwijld zodra de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijzafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd en uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het semester van het kalenderjaar waarin de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijzafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd.

b) voor de overeenkomstig de bepaling onder 2°, uitgewisselde inlichtingen: vóór 1 januari 2018.

5° De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van de bepalingen onder 1° en 2° van dit artikel te verstrekken inlichtingen omvatten de volgende gegevens:

a) de identificatie van de rechtspersoon, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, en in voorkomend geval de groep personen waartoe die persoon behoort;

b) een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijzafpraak, daaronder begrepen een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.

4° L'échange d'informations est effectué comme suit :

a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés.

b) pour les informations échangées en application du point 2° : avant le 1^{er} janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants :

a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

c) de data van de aflevering, wijziging of hernieuwing van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

d) de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

e) de einddatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

f) het type grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

g) het bedrag van de verrichting of reeks van verrichtingen van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld in de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

h) in voorkomend geval, de identificatie van de andere lidstaten die mogelijks betrokken zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

i) rechtspersonen, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, in de andere lidstaten, indien die er zijn, waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijfspraak naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de getroffen personen verbonden zijn, en

6° Inlichtingen gedefinieerd in de bepaling onder 5°, *a)*, *b)*, en *i)* van deze paragraaf worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

7° De Belgische bevoegde autoriteit bevestigt de ontvangst van de inlichtingen, indien mogelijk langs elektronische weg, zonder uitstel en in elk geval niet later dan zeven werkdagen na ontvangst, aan de verstrekende bevoegde autoriteit. Deze maatregel is van toepassing totdat het in § 24, 3^{de} en 4^{de} lid, bedoelde gegevensbestand operationeel wordt.

8° De Belgische bevoegde overheid kan overeenkomstig § 4 en met inachtneming van de bepalingen van § 24, 2^{de} lid, om aanvullende inlichtingen verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing.

Voor de belastbare tijdperken die op of na 1 januari 2028 aanvangen, bevat de mededeling van de inlichtingen vermeld in 6°, *a)* en *k)* van

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et

6° Les informations définies au 5°, *a)*, *b)*, et *i)*, du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6°, *a)*

het eerste lid het fiscaal identificatienummer van de rijksinwoner dat werd afgeleverd door rechtsgebied van verblijf.

§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit deelt op jaarlijkse basis aan de commissie mee de statistieken over het volume van de automatische uitwisseling in toepassing van de paragrafen 6 en 6/1, alsook de inlichtingen over de kosten en baten, administratief en andere, verbonden aan de uitwisseling die plaats heeft gevonden, en aan de eventuele wijzigingen, zowel voor de belastingadministraties als voor derden.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de Commissie mee alle relevante inlichtingen die nodig zijn voor de evaluatie van de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel in het licht van de strijd tegen de fiscale fraude en ontduiking.

De Belgische bevoegde autoriteit controleert en evalueert de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel, met name wat betreft de strijd tegen de belastingontduiking en deelt de Commissie de resultaten van zijn evaluatie een maal per jaar mee via een formulier en volgens de modaliteiten voorzien door de Commissie.

§ 6/3. De Belgische bevoegde autoriteit deelt binnen de in het derde lid bedoelde termijn de in tweede lid bedoelde gegevens inzake grensoverschrijdende constructies, waarvan zij ingelicht is door de intermediair of de relevante belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 289bis/1 tot en met 289bis/8, via automatische uitwisseling mee aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten.

De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van het eerste lid mee te delen gegevens zijn de volgende, voor zover van toepassing:

1° de identificatiegegevens van intermediairs, en relevante belastingplichtigen, bedoeld in artikel 289bis/1, 4° en 5°, met uitzondering van intermediairs die op grond van het juridisch beroepsgeheim van de meldingsplicht vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 289bis/7, met inbegrip van hun naam, geboortedatum en -plaats (in het geval van een natuurlijk persoon), fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, en, in voorkomend geval, van de personen die overeenkomstig paragraaf 2, 21° een verbonden onderneming vormen met de relevante belastingplichtige;

2° nadere bijzonderheden over de wezenskenmerken bedoeld in artikel 289bis/2 op grond waarvan de grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden;

3° een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een

et k) de l'alinéa 1^{er} inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence.

§ 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission.

§ 6/3. L'autorité belge compétente communique dans le délai visé à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 289bis/1 à 289bis/8, par voie d'un échange automatique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité belge compétente en vertu de l'alinéa 1^{er} sont les suivantes, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 289bis/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 289bis/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs visés à l'article 289bis/2 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une

beschrijving van de relevante constructies, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit van belang kunnen zijn bij het beoordelen van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;

4° de datum waarop de eerste stap voor de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is of zal worden ondernomen;

5° nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die aan de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie ten grondslag liggen;

6° de waarde van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie;

7° de lidstaat van de relevante belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn;

8° de identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat, op wie de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij wordt vermeld met welke lidstaten deze personen verbonden zijn.

De automatische uitwisseling geschiedt binnen één maand te rekenen vanaf het einde van het kwartaal waarin de inlichtingen zijn verstrekt. De eerste inlichtingen worden uiterlijk op 31 oktober 2020 meegedeeld.

De inlichtingen bedoeld in het tweede lid, 1°, 3° en 8° van deze paragraaf, worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

Voor de belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2028, bevat de mededeling van de gegevens betreffende de grensoverschrijdende regelingen het fiscaal identificatienummer van de personen bepaald in het tweede lid, 8°.

§ 7. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt spontaan, in elk van de volgende gevallen, de in de eerste § bedoelde inlichtingen aan de buitenlandse bevoegde autoriteit:

1° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat in de andere lidstaat een derving van belasting kan bestaan;

description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3° et 8° du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1^{er} :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;

2° een belastingplichtige verkrijgt in België een vrijstelling of vermindering van belasting die voor hem een belastingplicht of een hogere belasting in de andere lidstaat zou moeten meebrengen;

3° transacties tussen een belastingplichtige in België en een belastingplichtige in een andere lidstaat worden over één of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat daardoor in één van beide of in beide lidstaten een belastingbesparing kan ontstaan;

4° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat er belastingbesparing kan ontstaan door een kunstmatige verschuiving van winsten binnen een groep van ondernemingen;

5° de aan de Belgische bevoegde autoriteit verstrekte inlichtingen door een buitenlandse bevoegde autoriteit, hebben informatie opgeleverd die voor de vaststelling van de belastingschuld in die andere lidstaat toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

De Belgische bevoegde autoriteit kan een buitenlandse bevoegde autoriteit spontaan alle inlichtingen meedelen waarvan zij kennis heeft en die voor deze buitenlandse bevoegde autoriteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand nadat deze beschikbaar worden, aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat verstrekt.

§ 8. De ontvangst van de in § 7 bedoelde inlichtingen wordt door de Belgische bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekende buitenlandse bevoegde autoriteit bevestigd.

§ 9. Met het oog op de uitwisseling van de inlichtingen als bedoeld in § 1, kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de buitenlandse bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, op het grondgebied van de lidstaat, in de kantoren waar de administratieve autoriteiten van de lidstaat taken vervullen;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de buitenlandse bevoegde autoriteit;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1^{er} les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent :

1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de andere lidstaat, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

In de gevallen waarin de door België gemachtigde ambtenaren aanwezig zijn bij de administratieve onderzoeken of eraan deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, kunnen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder voorbehoud van de door de buitenlandse bevoegde autoriteit gedefinieerde proceduremodaliteiten.

§ 10. Met het oog op de uitwisseling van de in § 1 bedoelde inlichtingen kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, in België, in de kantoren waar de FOD Financiën zijn taken vervult;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

De Belgische bevoegde autoriteit antwoordt op het overeenkomstig de eerste alinea ingediende verzoek binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek, om haar instemming te bevestigen of haar gemotiveerde weigering aan de buitenlandse bevoegde autoriteit mee te delen.

Indien de gevraagde inlichtingen vermeld staan in bescheiden waartoe de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit een afschrift van die bescheiden.

Indien ambtenaren van de verzoekende autoriteit aanwezig zijn tijdens een administratief onderzoek of daaraan deelnemen met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, mogen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit.

Elke weigering door een persoon op wie een onderzoek betrekking heeft, om de controlemaatregelen van de ambtenaren van de verzoekende autoriteit na te leven, wordt door de Belgische bevoegde

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère.

§ 10. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1^{er} dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

autoriteit beschouwd als een weigering tegenover haar eigen ambtenaren.

De door de verzoekende lidstaat gemachtigde ambtenaren die overeenkomstig het eerste lid in België aanwezig zijn, moeten steeds een schriftelijk mandaat kunnen voorleggen waarin hun identiteit en hun officiële hoedanigheid worden vermeld.

§ 11. In de gevallen waarin België met één of meer lidstaten overeenkomt om gelijktijdig, elk op het eigen grondgebied, bij een of meer personen te wier aanzien zij een gezamenlijk of complementair belang hebben, controles te verrichten en de aldus verkregen inlichtingen uit te wisselen, is deze § van toepassing.

De Belgische bevoegde autoriteit bepaalt autonoom welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voorstellen. Zij deelt de buitenlandse bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaten met opgave van redenen mee welke dossiers zij voor een gelijktijdige controle voorstelt. Zij bepaalt binnen welke termijn de controle moet plaatsvinden.

Wanneer aan de Belgische bevoegde autoriteit een gelijktijdige controle wordt voorgesteld, beslist zij of ze aan de gelijktijdige controle wenst deel te nemen. Zij doet de buitenlandse bevoegde autoriteit die de controle voorstelt een bevestiging van deelname of een gemotiveerde weigering toekomen binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel.

De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die wordt belast met de leiding en de coördinatie van de controle.

§ 11/1. De bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren. De Belgische bevoegde autoriteit aanvaardt of weigert het verzoek om een gezamenlijke audit binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek en motiveert haar beslissing ingeval ze het verzoek verwerpt.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat, door de Belgische bevoegde autoriteit, en in voorkomend geval, door de bevoegde autoriteiten van de andere aangezochte lidstaten en in overeenstemming met de Belgische wetgeving en procedurele voorschriften. De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de coördinatie van de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied.

De rechten en plichten van de ambtenaren van lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied,

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1^{er}, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 11/1. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés

worden vastgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tegelijk met het naleven van die wetgeving, oefenen de ambtenaren van een andere lidstaat geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de wetgeving van hun lidstaat zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, zijn de ambtenaren van andere lidstaten die deelnemen aan de activiteiten van de gezamenlijke audit, gemachtigd om personen te ondervragen en bescheiden te onderzoeken in samenspraak met de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit, met inachtneming van de in België bepaalde procedurele regelingen.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, kan het bewijsmateriaal dat tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit, uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, genieten personen die aan een gezamenlijke audit worden onderworpen of erdoor worden geraakt, dezelfde rechten en hebben ze dezelfde plichten als in het geval van een klassieke audit waaraan alleen Belgische ambtenaren deelnemen, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geaudite persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. Punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen word(t)en in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgt/krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 11/2. De Belgische bevoegde autoriteit kan de bevoegde autoriteit van een andere of meerdere lidstaten verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de betrokken bevoegde autoriteiten, en in overeenstemming met de wetgeving en de procedurele voorschriften van de lidstaat waar de activiteiten van de gezamenlijke audit plaatsvinden.

De rechten en plichten van de Belgische ambtenaren die deelnemen aan de gezamenlijke audit op het grondgebied van een andere lidstaat, worden vastgesteld overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat. Tegelijk met het naleven van deze wetgeving, oefenen de Belgische ambtenaren geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de Belgische wetgeving zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op het grondgebied van een andere lidstaat, kan het bewijsmateriaal dat tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meerdere andere lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geaudite persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. De punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen worden in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

§ 12. De Belgische bevoegde autoriteit kan een verzoek aan een buitenlandse bevoegde autoriteit richten tot kennisgeving aan de geadresseerde, overeenkomstig de in de aangezochte lidstaat geldende voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, van alle door de Belgische administratieve overheden afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing in België van wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten.

§ 11/2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het adres van de geadresseerde, evenals alle overige informatie ter identificatie van de geadresseerde, en het onderwerp van de akte of het besluit waarvan de geadresseerde kennis moet worden gegeven.

Het verzoek tot kennisgeving wordt door de Belgische bevoegde autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving van de akten niet volgens de Belgische regels kan geschieden, of buitensporige problemen zou veroorzaken. De Belgische bevoegde autoriteit kan een document, met een aangetekende zending of langs elektronische weg, rechtstreeks ter kennis brengen aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

§ 13. Op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit gaat de Belgische bevoegde autoriteit, overeenkomstig de Belgische voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, over tot kennisgeving aan de geadresseerde van alle door de administratieve overheden van de verzoekende lidstaat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing op haar grondgebied van wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven gevolg en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of het besluit aan de geadresseerde ter kennis is gebracht.

§ 14. Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit inlichtingen overeenkomstig §§ 4 of 8 heeft verstrekt en terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoekt, doet de ontvangende Belgische bevoegde autoriteit, zonder afbreuk te doen aan de Belgische voorschriften inzake beroepsgeheim en gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de verlangde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verzonden.

De Belgische bevoegde autoriteit doet eenmaal per jaar, overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische afspraken, een terugmelding over de automatische inlichtingenuitwisseling naar de betrokken lidstaten.

§ 15. De Belgische bevoegde autoriteit die overeenkomstig §§ 5 of 7 inlichtingen heeft verstrekt, kan de ontvangende buitenlandse bevoegde autoriteit om terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoeken.

§ 16. De Belgische verbindingdienst of de Belgische bevoegde ambtenaar die een verzoek om samenwerking ontvangt dat een optreden vereist buiten de hem krachtens de Belgische wetgeving of

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la

het Belgische beleid verleende bevoegdheid, geeft het verzoek onmiddellijk door aan het Belgisch centraal verbindingsbureau en stelt de verzoekende buitenlandse bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In dat geval gaat de in § 5 vermelde termijn in op de dag nadat het verzoek aan het Belgisch centraal verbindingsbureau is doorgezonden.

§ 17. De inlichtingen meegedeeld en ontvangen door België in enigerlei vorm of volgens dit artikel, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet.

Deze inlichtingen mogen worden gebruikt:

1° voor de vaststelling, de toepassing en de handhaving van het nationale recht met betrekking tot de in artikel 2 van de richtlijn bedoelde belastingen, alsmede de btw, andere indirecte belastingen, douanerechten, de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme;

2° voor de vestiging en de invordering van de andere belastingen en rechten met betrekking tot artikel 3 van de wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, en voor het vestigen en invorderen van de verplichte sociale bijdragen;

3° ter gelegenheid van gerechtelijke en administratieve procedures die kunnen leiden tot sancties, geheven ten gevolge van inbreuken op de fiscale wetgeving, onverminderd algemene regels en wettelijke bepalingen die de rechten van beklaagden en getuigen in het kader van dergelijke procedures beheersen.

Met de toestemming van de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen overeenkomstig de Richtlijn heeft meegedeeld en voor zover dat toegelaten is door de Belgische wetgeving, kunnen de ontvangen inlichtingen en documenten ontvangen van deze autoriteit worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze bedoeld in het tweede lid.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de ontvangen inlichtingen en documenten zonder de in de derde lid van deze paragraaf bedoelde toestemming ook gebruiken voor elk doel dat onder een op artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gebaseerde handeling valt en deze daartoe delen met de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor beperkende maatregelen in de betrokken lidstaat.

législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

De Belgische bevoegde autoriteit die van oordeel is dat de van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verkregen inlichtingen de bevoegde autoriteit van een derde lidstaat van nut kunnen zijn voor de in het tweede lid beoogde doelen, mag de inlichtingen aan deze autoriteit doorgeven, op voorwaarde dat zij de bevoegde autoriteit van de inlichtingen verstreckende lidstaat in kennis stelt van haar voornemen om die inlichtingen met een derde lidstaat te delen en op voorwaarde dat dat gebeurt in overeenstemming met de in dit artikel vastgelegde regels en procedures. De inlichtingen verstreckende lidstaat kan zich hiertegen verzetten binnen vijftien kalenderdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

§ 18. De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik toestaan van de overeenkomstig dit artikel verstrekte inlichtingen en bescheiden in de lidstaat die ze ontvangt, voor andere dan in § 17, tweede lid, bedoelde doeleinden. De Belgische bevoegde autoriteit verleent toestemming indien de inlichtingen in België voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten een lijst mee van andere dan in paragraaf 1 bedoelde doeleinden waarvoor overeenkomstig haar nationale recht, de inlichtingen en bescheiden kunnen worden gebruikt. De bevoegde autoriteit die inlichtingen en bescheiden ontvangt, kan de ontvangen inlichtingen en bescheiden zonder de in het eerste lid bedoelde toestemming gebruiken voor alle doeleinden die de Belgische bevoegde autoriteit heeft opgenoemd.

De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik overeenkomstig de in § 17, derde lid beoogde doelen van de inlichtingen afkomstig uit België die door een buitenlandse bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat werden doorgegeven, in die derde lidstaat toestaan.

§ 19. Alvorens om de in § 4 bedoelde inlichtingen te verzoeken, tracht de Belgische bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

De in § 5 bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit verstrekt, op voorwaarde dat de buitenlandse bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen tracht te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

§ 20. Het is de Belgische bevoegde autoriteit niet toegelaten onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken wanneer de

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. L'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1^{er}, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1^{er} pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la

Belgische wetgeving haar niet toestaat voor eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de gevraagde inlichtingen te verzamelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken indien:

1° de verzoekende lidstaat, op juridische gronden, soortgelijke inlichtingen niet kan verstrekken;

2° dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij het verzoek om inlichtingen afwijst.

§ 21. De Belgische bevoegde autoriteit wendt de middelen aan waarover zij beschikt om de gevraagde inlichtingen te verzamelen, zelfs indien zij de inlichtingen niet voor eigen belastingdoeleinden nodig heeft. Deze verplichting geldt onverminderd § 20, eerste en tweede lid, die, wanneer er een beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kunnen worden uitgelegd dat België kan weigeren inlichtingen te verstrekken uitsluitend omdat België geen binnenlands belang bij deze inlichtingen heeft.

In geen geval wordt § 20, eerste lid en tweede lid, 2° zo uitgelegd dat de Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken, uitsluitend op grond dat deze berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde of een persoon die als vertegenwoordiger of trustee optreedt, of dat zij betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.

Onverminderd het tweede lid kan de Belgische bevoegde autoriteit weigeren de gevraagde inlichtingen toe te zenden indien deze betrekking hebben op belastbare tijdperken vóór 1 januari 2011 en de toezending van de inlichtingen geweigerd had kunnen worden op grond van artikel 8, punt 1, van de richtlijn 77/799/EG indien daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.

§ 22. Indien de Belgische overheid voorziet in een samenwerking met een derde land welke verder reikt dan de bij de richtlijn geregelde samenwerking, kan de Belgische overheid de verderreikende samenwerking niet weigeren aan een andere lidstaat die met haar deze verderreikende, wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

§ 23. Verzoeken om inlichtingen en de administratieve onderzoeken die zijn ingediend op grond van § 4, alsook de antwoorden op grond

réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1^{er} et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1^{er} et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1^{er} janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1^{er}, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les

van § 5, de ontvangstbevestigingen, de verzoeken om inlichtingen van algemene aard en de verklaringen van ongeschiktheid of weigering krachtens § 5 worden, voor zover mogelijk, overgemaakt door middel van een door de Commissie goedgekeurd standaardformulier. Er mogen rapporten, certificaten en andere bescheiden, of andere voor eensluidend verklaarde afschriften of uittreksels daarvan bij de standaardformulieren gevoegd worden.

De in het eerste lid bedoelde standaardformulieren bevatten ten minste de volgende gegevens, die de verzoekende autoriteit moet verstrekken:

a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek of de controle is ingesteld en, in het geval van vragen betreffende een groep zoals bedoeld in § 5/2, een gedetailleerde beschrijving van de groep;

b) het fiscale doel van de gevraagde informatie.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, voor zover bekend en in overeenstemming met de ontwikkeling van de internationale situatie, de namen en adressen verstrekken van alle personen van wie er redenen zijn om aan te nemen dat ze in het bezit zijn van de gevraagde informatie, alsook alle elementen die het verzamelen van informatie door de aangezochte autoriteit kunnen vergemakkelijken.

De spontane gegevensuitwisseling en de desbetreffende ontvangstbevestiging respectievelijk op grond van de §§ 7 en 8, verzoeken tot administratieve kennisgeving op grond van §§ 12 en 13, terugmeldingen op grond van §§ 14 en 15, de inlichtingen op grond van §§ 17, tweede lid en 18, en van § 25, tweede lid, worden overgemaakt door middel van de door de Commissie goedgekeurde standaardformulieren.

De automatische inlichtingenuitwisseling op grond van de §§ 6 en 6/1 wordt verricht in een geautomatiseerd standaardformaat dat ontworpen is om die automatische uitwisseling te vergemakkelijken en dat is goedgekeurd door de Commissie.

§ 24. De krachtens dit artikel verstrekte inlichtingen worden voor zover mogelijk verzonden langs elektronische weg, via het CCN-netwerk.

Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot kennisgeving en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeengekomen taal zijn gesteld. Slechts in bijzondere gevallen en mits het verzoek met redenen omkleed is, kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken het verzoek vergezeld te laten gaan van een vertaling in één van de officiële talen van België.

accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1^{er} comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

Om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in § 6/1, 1° en 2°, te verstrekken inlichtingen, worden de gegevens die moeten worden meegedeeld opgeslagen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende de administratieve samenwerking op belastinggebied, bestemd voor de lidstaten, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Commissie uiterlijk op 31 december 2017. De Belgische bevoegde autoriteiten hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen.

In afwachting dat dat beveiligd centraal gegevensbestand operationeel wordt, geschiedt de in § 6/1, 1° en 2°, bedoelde automatische uitwisseling van gegevens, volgens lid 1 van deze paragraaf en de toepasselijke praktische modaliteiten.

§ 25. De Belgische bevoegde autoriteit die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor haar administratie en de handhaving van de Belgische wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten, kan deze inlichtingen verstrekken aan de buitenlandse bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor wie die inlichtingen van nut kunnen zijn, en aan elke buitenlandse bevoegde autoriteit die erom verzoekt, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, de overeenkomstig dit artikel ontvangen inlichtingen doorgeven aan een derde land, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de buitenlandse bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de inlichtingen afkomstig zijn, heeft daarin toegestemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de medewerking te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent het ongeoorloofde of onwettige karakter van verrichtingen die blijken in strijd te zijn met of een misbruik te vormen van de belastingwetgeving.

§ 26. Rapporterende financiële instellingen, intermediairs, rapporterende platformexploitanten en de Belgische bevoegde autoriteit worden als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd wanneer zij, alleen of gezamenlijk, de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende

Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1^{er} du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;

b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

§ 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de Commissie onverwijld in kennis van elke gegevensinbreuk en alle daaropvolgende corrigerende maatregelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de uitwisseling van inlichtingen met de lidstaat of de lidstaten waar de gegevensinbreuk heeft plaatsgevonden, schorsen door de Commissie en de betrokken lidstaat of lidstaten daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Een dergelijke schorsing wordt onmiddellijk van kracht.

In geval van gegevensinbreuk, onderzoekt, beperkt en verhelpt de Belgische bevoegde autoriteit de gegevensinbreuk, en verzoekt zij de Commissie, daarvan schriftelijk in kennis gesteld, om de schorsing van de toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van deze richtlijn, indien de gegevensinbreuk niet onmiddellijk en op passende wijze onder controle kan worden gebracht. Op een dergelijk verzoek schorst de Commissie de toegang van die lidstaat of lidstaten tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt, in geval van een gegevensinbreuk, de Commissie op de hoogte wanneer zij deze inbreuk heeft verholpen. Indien een of meer lidstaten de Commissie verzoeken om gezamenlijk te verifiëren of de gegevensinbreuk is verholpen, geeft de Commissie pas na die verificatie de betrokken lidstaat of lidstaten opnieuw toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

Indien voor de toepassing van deze richtlijn een gegevensinbreuk in het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk plaatsvindt die nadelige gevolgen kan hebben voor de uitwisseling van inlichtingen door de lidstaten via het CCN-netwerk, stelt de Commissie de lidstaten zonder onnodige vertraging in kennis van de gegevensinbreuk en van eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen. Zulke corrigerende maatregelen kunnen inhouden dat de toegang tot het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn wordt geschorst totdat de gegevensinbreuk is verholpen.

Nota:

- in § 6/1, lid 1, 5°, a) en i): lees '1° en 3°' ipv. '1° en 4°'.
- in § 6/1, lid 2: lees '5°, a) en i)' ipv. '6°, a) en k)'.
- in § 6/3, lid 2, 1°: lees "paragraaf 2, 18°" ipv. "paragraaf 2, 21°".
- in § 6/1, lid 1, 5°, i): lees 'rechtspersonen' ipv. 'rechtspersonen'.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.

Note :

- dans le § 6/1, al. 1^{er}, 5°, a) et i): lire « 1° et 3° » au lieu de « 1° et 4° ».
- dans le § 6/1, al. 2: lire « 5°, a) et i) » au lieu de « 6°, a) et k) ».
- dans le § 6/3, al. 2, 1°: lire « paragrafe 2, 18° » au lieu de « paragrafe 2, 21° ».

(§§ 6, 6/1, 6/2, 6/3, gewijzigd en § 17, vervangen bij art. 28 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

(§§ 6, 6/1, 6/2, 6/3, modifiés et § 17, remplacé par l'art. 28 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

§ 1. Dit artikel legt de voorschriften en procedures vast voor de samenwerking tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van alle lidstaten met betrekking tot de registratie-, hypotheek- en griffierechten.

§ 1^{er}. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Dit artikel legt tevens de bepalingen vast voor de elektronische uitwisseling van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Dit artikel laat de toepassing van de regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij laat eveneens onverlet de verplichtingen van de lidstaten inzake ruimere administratieve samenwerking, welke voortvloeien uit andere rechtsinstrumenten, waaronder bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° "richtlijn": de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG;

1° « directive » : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;

2° "lidstaat": een lidstaat van de Europese Unie;

2° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne ;

3° "centraal verbindingsbureau": het bureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit en belast is met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten op het gebied van de administratieve samenwerking;

3° « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;

4° "verbindingdienst": elk ander bureau dan het centraal verbindingsbureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit om op grond van dit artikel rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

4° « service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article ;

5° "bevoegde ambtenaar": elke ambtenaar die op grond van dit artikel gemachtigd is door de bevoegde autoriteit om rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

5° « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article ;

6° "Belgische bevoegde autoriteit": de door België als zodanig aangewezen autoriteit. Het Belgisch centraal verbindingsbureau, de Belgische verbindingdiensten en de Belgische bevoegde

6° « autorité compétente belge » : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont

ambtenaren worden eveneens als Belgische bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

7° "buitenlandse bevoegde autoriteit": de door een lidstaat andere dan België, als zodanig aangewezen autoriteit. Het centraal verbindingsbureau, de verbindingdiensten en de bevoegde ambtenaren van deze lidstaat worden eveneens als buitenlandse bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

8° "verzoekende autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst, of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;

9° "aangezochte autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand wordt verzocht;

10° "administratief onderzoek": alle door de lidstaten bij het vervullen van hun taken verrichte controles, onderzoeken en acties ter waarborging van de juiste toepassing van de belastingwetgeving;

11° "automatische uitwisseling":

a) voor de toepassing van paragrafen 6, eerste lid, 6/1, en 6/3, de systematische mededeling met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen zonder voorafgaand verzoek van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat;

b) voor de toepassing van alle andere bepalingen van dit artikel, andere dan deze van voormelde paragrafen 6, eerste lid, 6/1 en 6/3, de systematische mededeling van vooraf bepaalde inlichtingen verstrekt overeenkomstig de punten a) en b)

12° "spontane uitwisseling": het niet-systematisch, te eniger tijd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan een andere lidstaat;

13° "persoon":

a. een natuurlijk persoon;

b. een rechtspersoon;

c. indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, maar niet de status van rechtspersoon bezit; of

également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation ;

7° « autorité compétente étrangère » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation ;

8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;

11° « échange automatique » :

a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1, et 6/3, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés ;

b) pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) ;

12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;

13° « personne » :

a. une personne physique ;

b. une personne morale ;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale ; ou

d. een andere juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van de richtlijn zijn onderworpen;

14° "langs elektronische weg": door middel van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking - met inbegrip van digitale compressie - en gegevensopslag, met gebruikmaking van kabels, radio, optische technologie of andere elektromagnetische middelen;

15° "CCN-netwerk": het op het gemeenschappelijke communicatienetwerk gebaseerde gemeenschappelijke platform dat de Europese Unie heeft ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van douane en belastingen.

16° "grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing": elk akkoord, elke mededeling of enig ander instrument of handeling met soortgelijke effecten, inbegrepen deze verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

a) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd door de FOD Financiën, ongeacht of deze beslissingen effectief gebruikt worden;

b) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, voor een welbepaalde persoon of een groep van personen, en voor zover deze persoon of deze groep van personen er zich kan op beroepen;

c) betreft de interpretatie of toepassing van een wettelijke of administratieve bepaling betreffende de handhaving of de toepassing van dit Wetboek en de met de registratie-, hypotheek- en griffierechten verband houdende autonome bepalingen;

d) heeft betrekking op een grensoverschrijdende verrichting en

e) is tot stand gekomen voorafgaand aan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de verrichting of reeks verrichtingen of de activiteiten hebben plaatsgevonden.

17° "grensoverschrijdende verrichting" als vermeld in de bepaling onder 16°: een verrichting of reeks van verrichtingen die voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

a) waarbij niet alle partijen betrokken bij de verrichting of reeks van verrichtingen fiscaal inwoners van België zijn dat de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing heeft verstrekt, gewijzigd of hernieuwd

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° « par voie électronique »: au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;

15° « réseau CCN »: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière »: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,

d) se rapporte à une opération transfrontière et

e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° « opération transfrontière » telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

b) waarbij een van de partijen bij de verrichting of reeks van verrichtingen haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een rechtsgebied heeft;

c) de verrichtingen of reeks van verrichtingen een grensoverschrijdend effect hebben.

18° "verbonden onderneming", voor de toepassing van paragraaf 6/3: een persoon die gelieerd is met een andere persoon op ten minste één van de volgende wijzen:

a) een persoon neemt deel aan de leiding van een andere persoon waarbij hij invloed van betekenis kan uitoefenen op die andere persoon;

b) een persoon neemt deel aan de zeggenschap over een andere persoon door middel van een deelneming van meer dan 25 % van de stemrechten;

c) een persoon neemt deel in het kapitaal van een andere persoon door middel van een eigendomsrecht van, rechtstreeks of middellijk, meer dan 25 % van het kapitaal;

d) een persoon heeft recht op 25 % of meer van de winsten van een andere persoon.

Indien meer dan één persoon deelneemt, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van dezelfde persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

Indien dezelfde personen deelnemen, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van meer dan één persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

Voor de toepassing van dit punt wordt een persoon die met betrekking tot de stemrechten of het kapitaalbezit van een entiteit samen met een andere persoon optreedt, beschouwd als houder van een deelneming in alle stemrechten of het volledige kapitaalbezit dat die andere persoon in de genoemde entiteit heeft.

Bij middellijke deelneming wordt vastgesteld of aan de eisen onder c) is voldaan door vermenigvuldiging van de deelnemingspercentages door de opeenvolgende niveaus heen. Een persoon die meer dan 50 % van de stemrechten houdt, wordt geacht 100 % te houden.

Een natuurlijk persoon, zijn of haar echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn worden behandeld als één persoon.

b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;

c) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière.

18° « entreprise associée », pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes :

a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme visé aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme visé aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins de l'application du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères visés au c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

19° "gezamenlijke audit": een administratief onderzoek dat gezamenlijk door de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten wordt uitgevoerd, en verband houdt met een of meer personen van gezamenlijk of complementair belang voor de bevoegde autoriteiten van die lidstaten;

20° "gegevensinbreuk": een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of elk voorval van ongepaste of ongeoorloofde inzage, openbaarmaking of gebruik van inlichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens die worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt, als gevolg van opzettelijke onwettige handelingen, nalatigheid of ongevallen. Een gegevensinbreuk kan betrekking hebben op de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van gegevens.

§ 3. De Belgische bevoegde autoriteit wisselt met de buitenlandse bevoegde autoriteiten inlichtingen uit.

§ 4. Met betrekking tot een specifiek geval kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken alle in de eerste § vermelde inlichtingen die deze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, te verstrekken. Het verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek in te stellen, omvatten.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de aangezochte autoriteit verzoeken haar de originele stukken over te maken.

§ 5. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit met betrekking tot een specifiek geval alle in de eerste § vermelde inlichtingen die ze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, dat werd ingesteld om die inlichtingen te verkrijgen.

In voorkomend geval deelt de Belgische bevoegde autoriteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of het verrichten van het gevraagde administratief onderzoek gaat de Belgische bevoegde autoriteit te werk volgens dezelfde procedures als handelde zij uit eigen beweging of op verzoek van een andere Belgische instantie.

Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit de originele stukken, tenzij de Belgische voorschriften zich hiertegen verzetten.

19° "Contrôle conjoint" : désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

20° "Violation de données" : désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1^{er}, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1^{er}, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

De inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de Belgische bevoegde autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden. In bijzondere gevallen kunnen de Belgische bevoegde autoriteit en de verzoekende autoriteit een andere termijn overeenkomen.

De ontvangst van het verzoek wordt door de Belgische bevoegde autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, bevestigd.

De Belgische bevoegde autoriteit laat in voorkomend geval, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het verzoek vertoont en preciseert welke aanvullende achtergrondinformatie zij verlangt. In dit geval gaan de in het vijfde lid gestelde termijnen in op de datum waarop de Belgische bevoegde autoriteit de aanvullende informatie ontvangt.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie maanden na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee, met vermelding van de datum waarop zij meent aan het verzoek te kunnen voldoen. Deze termijn mag niet langer zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet over de gevraagde inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om inlichtingen kan voldoen of het verzoek om de in § 20 genoemde redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee.

§ 5/1. Wat betreft een in paragraaf 4 en in paragraaf 5 bedoeld verzoek worden de verzochte inlichtingen geacht van verwacht belang te zijn indien op het ogenblik van het verzoek de verzoekende autoriteit van oordeel is dat er overeenkomstig haar nationale wetgeving een redelijke mogelijkheid bestaat dat de verzochte inlichtingen van belang zullen zijn voor de belastingaangelegenheden van één of meer belastingplichtigen, hetzij bij naam geïdentificeerd of anderszins, en het verzoek gerechtvaardigd is voor de doeleinden van het onderzoek.

Om het verwacht belang van de verzochte inlichtingen aan te tonen, verstrekt de verzoekende autoriteit ten minste de volgende inlichtingen aan de aangezochte autoriteit:

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 5/1. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes :

a) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd;

b) een specificering van de inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering of handhaving van haar nationale recht.

§ 5/2. Een in § 4 en in § 5 bedoeld verzoek kan betrekking hebben op een groep belastingplichtigen die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd, maar die uitsluitend kunnen worden aangeduid op basis van een gemeenschappelijke reeks kenmerken.

In dergelijke gevallen, verstrekt de verzoekende autoriteit de volgende informatie aan de aangezochte autoriteit:

a) een gedetailleerde beschrijving van de groep;

b) een toelichting bij de toepasselijke wetgeving en bij de feiten op basis waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat de belastingplichtigen in de groep de toepasselijke wetgeving niet hebben nageleefd;

c) een toelichting bij de manier waarop de gevraagde inlichtingen zouden bijdragen tot het bepalen van de mate waarin de belastingplichtigen in de groep aan hun verplichtingen voldoen;

d) in voorkomend geval, feiten en omstandigheden die verband houden met de tussenkomst van een derde die actief heeft bijgedragen tot de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wetgeving door de belastingplichtigen in de groep.

§ 6. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt de buitenlandse bevoegde autoriteit automatisch alle inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de Belgische wetgeving:

a) inkomen uit een dienstbetrekking;

b) tantièmes en presentiegelden;

c) levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere Unierechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;

d) pensioenen;

e) eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;

a) la finalité fiscale des informations demandées ;

b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 5/2. Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise :

a) une description détaillée du groupe ;

b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;

c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;

d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

§ 6. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

a) revenus d'emploi ;

b) tantièmes et jetons de présence ;

c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;

d) pensions ;

e) propriété et revenus de biens immobiliers ;

f) royalty's;

g) inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming, met uitzondering van inkomsten uit dividenden die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting overeenkomstig artikel 4, 5 of 6 van Richtlijn 2011/96/EU van de Raad.

Voor belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2024, omvat de verstrekking van de in de eerste alinea genoemde inlichtingen het door de lidstaat van verblijf afgegeven fiscaal identificatienummer (TIN) van ingezetenen.

België stelt de Commissie jaarlijks in kennis van ten minste twee inkomsten- en vermogenscategorieën die zijn opgenomen in de eerste alinea ten aanzien waarvan zij inlichtingen verstrekken over ingezetenen van een andere lidstaat.

België stelt de Commissie vóór 1 januari 2026 in kennis van ten minste vijf categorieën die zijn opgenomen in het eerste lid, ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat automatisch inlichtingen verstrekt over ingezetenen van die andere lidstaat. Deze inlichtingen hebben betrekking op belastbare tijdperken die ingaan op of na 1 januari 2026.

De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar verstrekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

"Beschikbare inlichtingen" betekent inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingenverstreckende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.

§ 6/1. In het kader van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen, zijn de voorwaarden de volgende:

1° uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf, verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit automatisch inlichtingen aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande beslissing werd verstrekt, gewijzigd of hernieuwd na 31 december 2016.

2° de Belgische bevoegde autoriteit verstrekt eveneens, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten, aan de bevoegde autoriteiten van alle andere

f) redevances ;

g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre.

Avant le 1^{er} janvier 2026, la Belgique informe la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1^{er}, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2026 ou après cette date.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes :

1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.

2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous

lidstaten, evenals aan de Europese Commissie, de inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen die zijn verstrekt, gewijzigd of hernieuwd binnen de periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, met uitzondering van de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf.

Indien de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, worden deze inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die beslissingen nog geldig waren op 1 januari 2014.

Als grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, worden die inlichtingen verstrekt ongeacht of die grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen al dan niet nog geldig zijn.

3° De bepalingen 1° en 2° zijn niet van toepassing in gevallen waarin een voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op belastingaangelegenheden van een of meer natuurlijke personen, tenzij een dergelijke voorafgaande grensoverschrijdende ruling na 1 januari 2026 is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, en:

a) het bedrag van de transactie of reeks transacties van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling groter is dan 1.500.000 euro (of het equivalent daarvan in een andere valuta), indien dat bedrag wordt vermeld in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling, of;

b) de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bepaalt of een persoon al dan niet fiscaal ingezetene is van het rechtsgebied dat de ruling afgeeft.

Voor de toepassing van punt a), en onverminderd het in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bedoelde bedrag, omvat het bedrag van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bij een reeks transacties met betrekking tot verschillende goederen, diensten of activa, de totale onderliggende waarde. De bedragen worden niet geaggregeerd indien dezelfde goederen, diensten of activa meerdere malen worden verhandeld.

Niettegenstaande het bepaalde in punt b), vallen voorafgaande grensoverschrijdende rulings inzake bronbelasting op inkomsten uit arbeid, tantièmes en presentiegelden of pensioenen van niet-ingezetenen niet onder de uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings met betrekking tot natuurlijke personen.

4° De uitwisseling van inlichtingen geschiedt als volgt:

les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1^{er} janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1^{er} janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1^{er} janvier 2026 et lorsque :

a) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.

4° L'échange d'informations est effectué comme suit :

a) voor de op grond van 1° uitgewisselde inlichtingen: onverwijld zodra de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijfsafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd en uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het semester van het kalenderjaar waarin de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijfsafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd.

b) voor de overeenkomstig de bepaling onder 2°, uitgewisselde inlichtingen: vóór 1 januari 2018.

5° De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van de bepalingen onder 1° en 2° van dit artikel te verstrekken inlichtingen omvatten de volgende gegevens:

a) de identificatie van de rechtspersoon, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, en in voorkomend geval de groep personen waartoe die persoon behoort;

b) een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijfspraak, daaronder begrepen een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde.

c) de data van de aflevering, wijziging of hernieuwing van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

d) de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

e) de einddatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

f) het type grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

g) het bedrag van de verrichting of reeks van verrichtingen van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld in de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés.

b) pour les informations échangées en application du point 2° : avant le 1^{er} janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants :

a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

h) in voorkomend geval, de identificatie van de andere lidstaten die mogelijks betrokken zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

i) rechtspersonen, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, in de andere lidstaten, indien die er zijn, waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafsprake naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de getroffen personen verbonden zijn, en

6° Inlichtingen gedefinieerd in de bepaling onder 5°, a), b), en i) van deze paragraaf worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

7° De Belgische bevoegde autoriteit bevestigt de ontvangst van de inlichtingen, indien mogelijk langs elektronische weg, zonder uitstel en in elk geval niet later dan zeven werkdagen na ontvangst, aan de verstrekende bevoegde autoriteit. Deze maatregel is van toepassing totdat het in § 24, 3^{de} en 4^{de} lid, bedoelde gegevensbestand operationeel wordt.

8° De Belgische bevoegde overheid kan overeenkomstig § 4 en met inachtneming van de bepalingen van § 24, 2^{de} lid, om aanvullende inlichtingen verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing.

Voor de belastbare tijdperken die op of na 1 januari 2028 aanvangen, bevat de mededeling van de inlichtingen vermeld in 6°, a) en k) van het eerste lid het fiscaal identificatienummer van de rijksinwoner dat werd afgeleverd door rechtsgebied van verblijf.

§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit deelt op jaarlijkse basis aan de commissie mee de statistieken over het volume van de automatische uitwisseling in toepassing van de paragrafen 6 en 6/1, alsook de inlichtingen over de kosten en baten, administratief en andere, verbonden aan de uitwisseling die plaats heeft gevonden, en aan de eventuele wijzigingen, zowel voor de belastingadministraties als voor derden.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de Commissie mee alle relevante inlichtingen die nodig zijn voor de evaluatie van de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel in het licht van de strijd tegen de fiscale fraude en ontduiking.

De Belgische bevoegde autoriteit controleert en evalueert de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel, met name wat betreft de strijd tegen de belastingontduiking

h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et

6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6°, a) et k) de l'alinéa 1^{er} inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence.

§ 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la

en deelt de Commissie de resultaten van zijn evaluatie een maal per jaar mee via een formulier en volgens de modaliteiten voorzien door de Commissie.

§ 6/3. De Belgische bevoegde autoriteit deelt binnen de in het derde lid bedoelde termijn de in tweede lid bedoelde gegevens inzake grensoverschrijdende constructies, waarvan zij ingelicht is door de intermediair of de relevante belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 289*bis*/1 tot en met 289*bis*/8, via automatische uitwisseling mee aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten.

De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van het eerste lid mee te delen gegevens zijn de volgende, voor zover van toepassing:

1° de identificatiegegevens van intermediairs, en relevante belastingplichtigen, bedoeld in artikel 289*bis*/1, 4° en 5°, met uitzondering van intermediairs die op grond van het juridisch beroepsgeheim van de meldingsplicht vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 289*bis*/7, met inbegrip van hun naam, geboortedatum en -plaats (in het geval van een natuurlijk persoon), fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, en, in voorkomend geval, van de personen die overeenkomstig paragraaf 2, 21° een verbonden onderneming vormen met de relevante belastingplichtige;

2° nadere bijzonderheden over de wezenskenmerken bedoeld in artikel 289*bis*/2 op grond waarvan de grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden;

3° een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een beschrijving van de relevante constructies, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit van belang kunnen zijn bij het beoordelen van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;

4° de datum waarop de eerste stap voor de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is of zal worden ondernomen;

5° nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die aan de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie ten grondslag liggen;

6° de waarde van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie;

Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission.

§ 6/3. L'autorité belge compétente communique dans le délai visé à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 289*bis*/1 à 289*bis*/8, par voie d'un échange automatique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité belge compétente en vertu de l'alinéa 1^{er} sont les suivantes, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 289*bis*/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 289*bis*/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs visés à l'article 289*bis*/2 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° de lidstaat van de relevante belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn;

8° de identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat, op wie de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij wordt vermeld met welke lidstaten deze personen verbonden zijn.

De automatische uitwisseling geschiedt binnen één maand te rekenen vanaf het einde van het kwartaal waarin de inlichtingen zijn verstrekt. De eerste inlichtingen worden uiterlijk op 31 oktober 2020 meegedeeld.

De inlichtingen bedoeld in het tweede lid, 1°, 3° en 8° van deze paragraaf, worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

Voor de belastbare tijdperken die aanvangen op of na 1 januari 2028, bevat de mededeling van de gegevens betreffende de grensoverschrijdende regelingen het fiscaal identificatienummer van de personen bepaald in het tweede lid, 8°.

§ 7. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt spontaan, in elk van de volgende gevallen, de in de eerste § bedoelde inlichtingen aan de buitenlandse bevoegde autoriteit:

1° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat in de andere lidstaat een derving van belasting kan bestaan;

2° een belastingplichtige verkrijgt in België een vrijstelling of vermindering van belasting die voor hem een belastingplicht of een hogere belasting in de andere lidstaat zou moeten meebrengen;

3° transacties tussen een belastingplichtige in België en een belastingplichtige in een andere lidstaat worden over één of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat daardoor in één van beide of in beide lidstaten een belastingbesparing kan ontstaan;

4° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat er belastingbesparing kan ontstaan door een kunstmatige verschuiving van winsten binnen een groep van ondernemingen;

5° de aan de Belgische bevoegde autoriteit verstrekte inlichtingen door een buitenlandse bevoegde autoriteit, hebben informatie opgeleverd die voor de vaststelling van de belastingschuld in die andere lidstaat toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3° et 8° du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1^{er} :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

De Belgische bevoegde autoriteit kan een buitenlandse bevoegde autoriteit spontaan alle inlichtingen meedelen waarvan zij kennis heeft en die voor deze buitenlandse bevoegde autoriteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand nadat deze beschikbaar worden, aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat verstrekt.

§ 8. De ontvangst van de in § 7 bedoelde inlichtingen wordt door de Belgische bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstreckende buitenlandse bevoegde autoriteit bevestigd.

§ 9. Met het oog op de uitwisseling van de inlichtingen als bedoeld in § 1, kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de buitenlandse bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, op het grondgebied van de lidstaat, in de kantoren waar de administratieve autoriteiten van de lidstaat taken vervullen;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de buitenlandse bevoegde autoriteit;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de andere lidstaat, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

In de gevallen waarin de door België gemachtigde ambtenaren aanwezig zijn bij de administratieve onderzoeken of eraan deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, kunnen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder voorbehoud van de door de buitenlandse bevoegde autoriteit gedefinieerde proceduremodaliteiten.

§ 10. Met het oog op de uitwisseling van de in § 1 bedoelde inlichtingen kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, in België, in de kantoren waar de FOD Financiën zijn taken vervult;

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1^{er} les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent :

1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère.

§ 10. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

De Belgische bevoegde autoriteit antwoordt op het overeenkomstig de eerste alinea ingediende verzoek binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek, om haar instemming te bevestigen of haar gemotiveerde weigering aan de buitenlandse bevoegde autoriteit mee te delen.

Indien de gevraagde inlichtingen vermeld staan in bescheiden waartoe de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit een afschrift van die bescheiden.

Indien ambtenaren van de verzoekende autoriteit aanwezig zijn tijdens een administratief onderzoek of daaraan deelnemen met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, mogen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit.

Elke weigering door een persoon op wie een onderzoek betrekking heeft, om de controlemaatregelen van de ambtenaren van de verzoekende autoriteit na te leven, wordt door de Belgische bevoegde autoriteit beschouwd als een weigering tegenover haar eigen ambtenaren.

De door de verzoekende lidstaat gemachtigde ambtenaren die overeenkomstig het eerste lid in België aanwezig zijn, moeten steeds een schriftelijk mandaat kunnen voorleggen waarin hun identiteit en hun officiële hoedanigheid worden vermeld.

§ 11. In de gevallen waarin België met één of meer lidstaten overeenkomt om gelijktijdig, elk op het eigen grondgebied, bij een of meer personen te wier aanzien zij een gezamenlijk of complementair belang hebben, controles te verrichten en de aldus verkregen inlichtingen uit te wisselen, is deze § van toepassing.

De Belgische bevoegde autoriteit bepaalt autonoom welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voorstellen. Zij deelt de buitenlandse bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaten met opgave van redenen mee welke dossiers zij voor een gelijktijdige controle voorstelt. Zij bepaalt binnen welke termijn de controle moet plaatsvinden.

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1^{er} dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1^{er}, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Wanneer aan de Belgische bevoegde autoriteit een gelijktijdige controle wordt voorgesteld, beslist zij of ze aan de gelijktijdige controle wenst deel te nemen. Zij doet de buitenlandse bevoegde autoriteit die de controle voorstelt een bevestiging van deelname of een gemotiveerde weigering toekomen binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel.

De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die wordt belast met de leiding en de coördinatie van de controle.

§ 11/1. De bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren. De Belgische bevoegde autoriteit aanvaardt of weigert het verzoek om een gezamenlijke audit binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek en motiveert haar beslissing ingeval ze het verzoek verwerpt.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat, door de Belgische bevoegde autoriteit, en in voorkomend geval, door de bevoegde autoriteiten van de andere aangezochte lidstaten en in overeenstemming met de Belgische wetgeving en procedurele voorschriften. De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de coördinatie van de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied.

De rechten en plichten van de ambtenaren van lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied, worden vastgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tegelijk met het naleven van die wetgeving, oefenen de ambtenaren van een andere lidstaat geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de wetgeving van hun lidstaat zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, zijn de ambtenaren van andere lidstaten die deelnemen aan de activiteiten van de gezamenlijke audit, gemachtigd om personen te ondervragen en bescheiden te onderzoeken in samenspraak met de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit, met inachtneming van de in België bepaalde procedurele regelingen.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, kan het bewijsmateriaal dat tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit,

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 11/1. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des

uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, genieten personen die aan een gezamenlijke audit worden onderworpen of erdoor worden geraakt, dezelfde rechten en hebben ze dezelfde plichten als in het geval van een klassieke audit waaraan alleen Belgische ambtenaren deelnemen, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geaudite persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. Punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen word(t)en in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgt/krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

§ 11/2. De Belgische bevoegde autoriteit kan de bevoegde autoriteit van een andere of meerdere lidstaten verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de betrokken bevoegde autoriteiten, en in overeenstemming met de wetgeving en de procedurele voorschriften van de lidstaat waar de activiteiten van de gezamenlijke audit plaatsvinden.

De rechten en plichten van de Belgische ambtenaren die deelnemen aan de gezamenlijke audit op het grondgebied van een andere lidstaat, worden vastgesteld overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat. Tegelijk met het naleven van deze wetgeving, oefenen de Belgische ambtenaren geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de Belgische wetgeving zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op het grondgebied van een andere lidstaat, kan het bewijsmateriaal dat

fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 11/2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle

tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meerdere andere lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geaudite persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. De punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen worden in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

§ 12. De Belgische bevoegde autoriteit kan een verzoek aan een buitenlandse bevoegde autoriteit richten tot kennisgeving aan de geadresseerde, overeenkomstig de in de aangezochte lidstaat geldende voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, van alle door de Belgische administratieve overheden afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing in België van wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het adres van de geadresseerde, evenals alle overige informatie ter identificatie van de geadresseerde, en het onderwerp van de akte of het besluit waarvan de geadresseerde kennis moet worden gegeven.

Het verzoek tot kennisgeving wordt door de Belgische bevoegde autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving van de akten niet volgens de Belgische regels kan geschieden, of buitensporige problemen zou veroorzaken. De Belgische bevoegde autoriteit kan een document, per aangetekende brief of langs elektronische weg, rechtstreeks ter kennis brengen aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

§ 13. Op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit gaat de Belgische bevoegde autoriteit, overeenkomstig de Belgische voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, over tot kennisgeving aan de geadresseerde van alle door de administratieve overheden van de verzoekende lidstaat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing op haar grondgebied van wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten.

conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven gevolg en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of het besluit aan de geadresseerde ter kennis is gebracht.

§ 14. Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit inlichtingen overeenkomstig §§ 4 of 8 heeft verstrekt en terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoekt, doet de ontvangende Belgische bevoegde autoriteit, zonder afbreuk te doen aan de Belgische voorschriften inzake beroepsgeheim en gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de verlangde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verzonden.

De Belgische bevoegde autoriteit doet eenmaal per jaar, overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische afspraken, een terugmelding over de automatische inlichtingenuitwisseling naar de betrokken lidstaten.

§ 15. De Belgische bevoegde autoriteit die overeenkomstig §§ 5 of 7 inlichtingen heeft verstrekt, kan de ontvangende buitenlandse bevoegde autoriteit om terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoeken.

§ 16. De Belgische verbindingdienst of de Belgische bevoegde ambtenaar die een verzoek om samenwerking ontvangt dat een optreden vereist buiten de hem krachtens de Belgische wetgeving of het Belgische beleid verleende bevoegdheid, geeft het verzoek onmiddellijk door aan het Belgisch centraal verbindingsbureau en stelt de verzoekende buitenlandse bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In dat geval gaat de in § 5 vermelde termijn in op de dag nadat het verzoek aan het Belgisch centraal verbindingsbureau is doorgezonden.

§ 17. De inlichtingen meegedeeld en ontvangen door België in enigerlei vorm of volgens dit artikel, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet.

Deze inlichtingen mogen worden gebruikt:

1° voor de vaststelling, de toepassing en de handhaving van het nationale recht met betrekking tot de in artikel 2 van de richtlijn bedoelde belastingen, alsmede de btw, andere indirecte belastingen, douanerechten, de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme;

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° voor de vestiging en de invordering van de andere belastingen en rechten met betrekking tot artikel 3 van de wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, en voor het vestigen en invorderen van de verplichte sociale bijdragen;

3° ter gelegenheid van gerechtelijke en administratieve procedures die kunnen leiden tot sancties, geheven ten gevolge van inbreuken op de fiscale wetgeving, onverminderd algemene regels en wettelijke bepalingen die de rechten van beklaagden en getuigen in het kader van dergelijke procedures beheersen.

Met de toestemming van de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen overeenkomstig de Richtlijn heeft meegedeeld en voor zover dat toegelaten is door de Belgische wetgeving, kunnen de ontvangen inlichtingen en documenten ontvangen van deze autoriteit worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze bedoeld in het tweede lid.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de ontvangen inlichtingen en documenten zonder de in de derde lid van deze paragraaf bedoelde toestemming ook gebruiken voor elk doel dat onder een op artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gebaseerde handeling valt en deze daartoe delen met de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor beperkende maatregelen in de betrokken lidstaat.

De Belgische bevoegde autoriteit die van oordeel is dat de van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verkregen inlichtingen de bevoegde autoriteit van een derde lidstaat van nut kunnen zijn voor de in het tweede lid beoogde doelen, mag de inlichtingen aan deze autoriteit doorgeven, op voorwaarde dat zij de bevoegde autoriteit van de inlichtingen verstreckende lidstaat in kennis stelt van haar voornemen om die inlichtingen met een derde lidstaat te delen en op voorwaarde dat dat gebeurt in overeenstemming met de in dit artikel vastgelegde regels en procedures. De inlichtingen verstreckende lidstaat kan zich hiertegen verzetten binnen vijftien kalenderdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

§ 18. De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik toestaan van de overeenkomstig dit artikel verstrekte inlichtingen en bescheiden in de lidstaat die ze ontvangt, voor andere dan in § 17, tweede lid, bedoelde doeleinden. De Belgische bevoegde autoriteit verleent toestemming indien de inlichtingen in België voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. L'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten een lijst mee van andere dan in paragraaf 1 bedoelde doeleinden waarvoor overeenkomstig haar nationale recht, de inlichtingen en bescheiden kunnen worden gebruikt. De bevoegde autoriteit die inlichtingen en bescheiden ontvangt, kan de ontvangen inlichtingen en bescheiden zonder de in het eerste lid bedoelde toestemming gebruiken voor alle doeleinden die de Belgische bevoegde autoriteit heeft opgenoemd.

De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik overeenkomstig de in § 17, derde lid beoogde doelen van de inlichtingen afkomstig uit België die door een buitenlandse bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat werden doorgegeven, in die derde lidstaat toestaan.

§ 19. Alvorens om de in § 4 bedoelde inlichtingen te verzoeken, tracht de Belgische bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

De in § 5 bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit verstrekt, op voorwaarde dat de buitenlandse bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen tracht te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

§ 20. Het is de Belgische bevoegde autoriteit niet toegelaten onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken wanneer de Belgische wetgeving haar niet toestaat voor eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de gevraagde inlichtingen te verzamelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken indien:

1° de verzoekende lidstaat, op juridische gronden, soortgelijke inlichtingen niet kan verstrekken;

2° dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij het verzoek om inlichtingen afwijst.

§ 21. De Belgische bevoegde autoriteit wendt de middelen aan waarover zij beschikt om de gevraagde inlichtingen te verzamelen,

L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1^{er}, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1^{er} pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations

zelfs indien zij de inlichtingen niet voor eigen belastingdoeleinden nodig heeft. Deze verplichting geldt onverminderd § 20, eerste en tweede lid, die, wanneer er een beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kunnen worden uitgelegd dat België kan weigeren inlichtingen te verstrekken uitsluitend omdat België geen binnenlands belang bij deze inlichtingen heeft.

In geen geval wordt § 20, eerste lid en tweede lid, 2° zo uitgelegd dat de Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken, uitsluitend op grond dat deze berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde of een persoon die als vertegenwoordiger of trustee optreedt, of dat zij betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.

Onverminderd het tweede lid kan de Belgische bevoegde autoriteit weigeren de gevraagde inlichtingen toe te zenden indien deze betrekking hebben op belastbare tijdperken vóór 1 januari 2011 en de toezending van de inlichtingen geweigerd had kunnen worden op grond van artikel 8, punt 1, van de richtlijn 77/799/EG indien daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.

§ 22. Indien de Belgische overheid voorziet in een samenwerking met een derde land welke verder reikt dan de bij de richtlijn geregelde samenwerking, kan de Belgische overheid de verderreikende samenwerking niet weigeren aan een andere lidstaat die met haar deze verderreikende, wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

§ 23. Verzoeken om inlichtingen en de administratieve onderzoeken die zijn ingediend op grond van § 4, alsook de antwoorden op grond van § 5, de ontvangstbevestigingen, de verzoeken om inlichtingen van algemene aard en de verklaringen van ongeschiktheid of weigering krachtens § 5 worden, voor zover mogelijk, overgemaakt door middel van een door de Commissie goedgekeurd standaardformulier. Er mogen rapporten, certificaten en andere bescheiden, of andere voor eensluidend verklaarde afschriften of uittreksels daarvan bij de standaardformulieren gevoegd worden.

De in het eerste lid bedoelde standaardformulieren bevatten ten minste de volgende gegevens, die de verzoekende autoriteit moet verstrekken:

- a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek of de controle is ingesteld en, in het geval van vragen betreffende een groep zoals bedoeld in § 5/2, een gedetailleerde beschrijving van de groep;
- b) het fiscale doel van de gevraagde informatie.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, voor zover bekend en in overeenstemming met de ontwikkeling van de internationale situatie,

demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1^{er} et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1^{er} et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1^{er} janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1^{er}, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1^{er} comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :

- a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;
- b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir

de namen en adressen verstrekken van alle personen van wie er redenen zijn om aan te nemen dat ze in het bezit zijn van de gevraagde informatie, alsook alle elementen die het verzamelen van informatie door de aangezochte autoriteit kunnen vergemakkelijken.

De spontane gegevensuitwisseling en de desbetreffende ontvangstbevestiging respectievelijk op grond van de §§ 7 en 8, verzoeken tot administratieve kennisgeving op grond van §§ 12 en 13, terugmeldingen op grond van §§ 14 en 15, de inlichtingen op grond van §§ 17, tweede lid en 18, en van § 25, tweede lid, worden overgemaakt door middel van de door de Commissie goedgekeurde standaardformulieren.

De automatische inlichtingenuitwisseling op grond van de §§ 6 en 6/1 wordt verricht in een geautomatiseerd standaardformaat dat ontworpen is om die automatische uitwisseling te vergemakkelijken en dat is goedgekeurd door de Commissie.

§ 24. De krachtens dit artikel verstrekte inlichtingen worden voor zover mogelijk verzonden langs elektronische weg, via het CCN-netwerk.

Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot kennisgeving en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeengekomen taal zijn gesteld. Slechts in bijzondere gevallen en mits het verzoek met redenen omkleed is, kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken het verzoek vergezeld te laten gaan van een vertaling in één van de officiële talen van België.

Om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in § 6/1, 1° en 2°, te verstrekken inlichtingen, worden de gegevens die moeten worden meegedeeld opgeslagen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende de administratieve samenwerking op belastinggebied, bestemd voor de lidstaten, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Commissie uiterlijk op 31 december 2017. De Belgische bevoegde autoriteiten hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen.

In afwachting dat dat beveiligd centraal gegevensbestand operationeel wordt, geschiedt de in § 6/1, 1° en 2°, bedoelde automatische uitwisseling van gegevens, volgens lid 1 van deze paragraaf en de toepasselijke praktische modaliteiten.

§ 25. De Belgische bevoegde autoriteit die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor haar administratie en de handhaving van de Belgische wetgeving betreffende registratie-, hypotheek- en griffierechten, kan deze inlichtingen verstrekken aan de buitenlandse bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor wie die inlichtingen van nut kunnen zijn, en aan

les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1^{er} du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes

elke buitenlandse bevoegde autoriteit die erom verzoekt, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, de overeenkomstig dit artikel ontvangen inlichtingen doorgeven aan een derde land, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de buitenlandse bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de inlichtingen afkomstig zijn, heeft daarin toegestemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de medewerking te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent het ongeoorloofde of onwettige karakter van verrichtingen die blijken in strijd te zijn met of een misbruik te vormen van de belastingwetgeving.

§ 26. Rapporterende financiële instellingen, intermediairs, rapporterende platformexploitanten en de Belgische bevoegde autoriteit worden als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd wanneer zij, alleen of gezamenlijk, de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de Commissie onverwijld in kennis van elke gegevensinbreuk en alle daaropvolgende corrigerende maatregelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de uitwisseling van inlichtingen met de lidstaat of de lidstaten waar de gegevensinbreuk heeft plaatsgevonden, schorsen door de Commissie en de betrokken lidstaat of lidstaten daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Een dergelijke schorsing wordt onmiddellijk van kracht.

In geval van gegevensinbreuk, onderzoekt, beperkt en verhelpt de Belgische bevoegde autoriteit de gegevensinbreuk, en verzoekt zij de Commissie, daarvan schriftelijk in kennis gesteld, om de schorsing van de toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van deze richtlijn, indien de gegevensinbreuk niet onmiddellijk en op passende wijze onder controle kan worden gebracht. Op een dergelijk verzoek schorst de Commissie de toegang van die lidstaat of lidstaten tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;

b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

§ 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt, in geval van een gegevensinbreuk, de Commissie op de hoogte wanneer zij deze inbreuk heeft verholpen. Indien een of meer lidstaten de Commissie verzoeken om gezamenlijk te verifiëren of de gegevensinbreuk is verholpen, geeft de Commissie pas na die verificatie de betrokken lidstaat of lidstaten opnieuw toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

Indien voor de toepassing van deze richtlijn een gegevensinbreuk in het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk plaatsvindt die nadelige gevolgen kan hebben voor de uitwisseling van inlichtingen door de lidstaten via het CCN-netwerk, stelt de Commissie de lidstaten zonder onnodige vertraging in kennis van de gegevensinbreuk en van eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen. Zulke corrigerende maatregelen kunnen inhouden dat de toegang tot het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn wordt geschorst totdat de gegevensinbreuk is verholpen.

Nota:

- in § 6/1, lid 1, 5°, a) en i): lees '1° en 3°' ipv. '1° en 4°'.
- in § 6/1, lid 2: lees '5°, a) en i)' ipv. '6°, a) en k)'.
- in § 6/3, lid 2, 1°: lees "paragraaf 2, 18°" ipv. "paragraaf 2, 21°".
- in § 6/1, lid 1, 5°, i): lees 'rechtspersonen' ipv. 'rechtspersonen'.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.

Note :

- dans le § 6/1, al. 1^{er}, 5°, a) et i): lire « 1° et 3° » au lieu de « 1° et 4° ».
- dans le § 6/1, al. 2: lire « 5°, a) et i) » au lieu de « 6°, a) et k) ».
- dans le § 6/3, al. 2, 1°: lire « paragraphe 2, 18° » au lieu de « paragraphe 2, 21° ».

Artikel 289bis/1

(8°, ingevoegd bij art. 29 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

Voor de toepassing van de artikelen 289bis, § 6/3 en 289bis/2 tot en met 289bis/9, wordt verstaan onder:

1° "grensoverschrijdende constructie": een constructie die ofwel meer dan één lidstaat ofwel een lidstaat en een derde land betreft, waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld:

- a) niet alle deelnemers aan de constructie hebben hun fiscale woonplaats in hetzelfde rechtsgebied;
- b) een of meer van de deelnemers aan de constructie heeft zijn fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan één rechtsgebied;
- c) een of meer van de deelnemers aan de constructie oefent een bedrijf uit in een ander rechtsgebied via een in dat rechtsgebied gelegen vaste inrichting en de constructie behelst een deel of het geheel van het bedrijf van die vaste inrichting;

Article 289bis/1

(8°, inséré par l'art. 29 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

Pour l'application des articles 289bis, § 6/3 et 289bis/2 à 289bis/9, on entend par :

1° « dispositif transfrontière » : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

- a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
- b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
- c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d) een of meer van de deelnemers aan de constructie oefent een activiteit uit in een ander rechtsgebied zonder in dat rechtsgebied zijn fiscale woonplaats te hebben of zonder in dat rechtsgebied een vaste inrichting te creëren;

e) een dergelijke constructie heeft mogelijk gevolgen voor de automatische uitwisseling van inlichtingen of de vaststelling van het uiteindelijk belang.

Een constructie betekent ook een reeks constructies. Een constructie kan uit verscheidene stappen of onderdelen bestaan.

2° "meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie": iedere grensoverschrijdende constructie die ten minste één van de in artikel 289bis/2 bedoelde wezenskenmerken bezit;

3° "wezenskenmerk": een in artikel 289bis/2 bedoelde eigenschap of kenmerk van een grensoverschrijdende constructie die geldt als een indicatie van een mogelijk risico op belastingontwijking;

4° "intermediair": een persoon die een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert.

Een intermediair is ook een persoon die, gelet op de betrokken feiten en omstandigheden en op basis van de beschikbare informatie en de deskundigheid die en het begrip dat nodig is om die diensten te verstrekken, weet of redelijkerwijs kon weten dat hij rechtstreeks of via andere personen, heeft toegezegd hulp, bijstand of advies te verstrekken met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheeren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Elke persoon heeft het recht bewijs te leveren van het feit dat hij niet wist en redelijkerwijs niet kon weten dat hij bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie betrokken was. Daartoe kan die persoon alle relevante feiten en omstandigheden, beschikbare informatie en zijn relevante deskundigheid en begrip ervan vermelden.

Om een intermediair te zijn, dient een persoon ten minste één van de volgende aanvullende voorwaarden te vervullen:

- a) fiscaal inwoner van een lidstaat zijn;
- b) beschikken over een vaste inrichting in een lidstaat via welke de diensten in verband met de constructie worden verleend;

d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;

e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Un dispositif signifie également une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.

2° « dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration » : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs visés à l'article 289bis/2 ;

3° « marqueur » : une caractéristique ou particularité visée à l'article 289bis/2 d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale ;

4° « intermédiaire »: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère sa mise en œuvre.

Un intermédiaire est aussi une personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

- a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;
- b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c) opgericht zijn in of onder de toepassing van de wetten vallen van een lidstaat;

d) ingeschreven zijn bij een beroepsorganisatie in verband met de verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten in een lidstaat.

5° "relevante belastingplichtige": elke persoon voor wie een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie beschikbaar wordt gemaakt voor implementatie, of die gereed is om een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te implementeren of die de eerste stap van een dergelijke constructie heeft geïmplementeerd;

6° "marktklare constructie": een grensoverschrijdende constructie die is bedacht of aangeboden, implementeerbaar is of beschikbaar is gemaakt voor implementatie zonder dat er wezenlijke aanpassingen nodig zijn;

7° "constructie op maat": een grensoverschrijdende constructie die geen marktklare constructie is.

8° "cliënt": elke intermediair of relevante belastingplichtige die diensten, met inbegrip van bijstand, advies, raad of begeleiding, ontvangt van een tot het juridisch beroepsgeheim gehouden intermediair met betrekking tot een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.

c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre.

5° « contribuable concerné » : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif ;

6° « dispositif commercialisable » : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;

7° « dispositif sur mesure » : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable.

8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Artikel 289bis/2

(ingevoegd bij art. 21 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

De in artikel 289bis/1, 3°, bedoelde wezenskenmerken van een grensoverschrijdende constructie kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën, categorie A zijnde de algemene wezenskenmerken die aan de in het tweede lid bedoelde "main benefit test" zijn gekoppeld, categorie B zijnde de specifieke wezenskenmerken die aan de hiervoor vermelde "main benefit test" zijn gekoppeld, categorie C zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met grensoverschrijdende transacties, categorie D zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen en uiteindelijk belang en categorie E zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met verrekenprijzen.

De algemene wezenskenmerken in categorie A bedoeld in het vierde lid en de specifieke wezenskenmerken in categorie B bedoeld in het

Article 289bis/2

(inséré par l'art. 21 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés à l'article 289bis/1, 3°, peuvent être subdivisés en 5 catégories, la catégorie A étant les marqueurs généraux qui sont liés au « critère de l'avantage principal » visé à l'alinéa 2, la catégorie B étant les marqueurs spécifiques qui sont liés au « critère de l'avantage principal » précité, la catégorie C étant les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, la catégorie D étant les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique de renseignements et les bénéficiaires effectifs et enfin la catégorie E étant les marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert.

Les marqueurs généraux de la catégorie A visés à l'alinéa 4, les marqueurs spécifiques de la catégorie B visés à l'alinéa 5 et les

vijfde lid en de specifieke wezenskenmerken in categorie C bedoeld in het zesde lid, 1°, b), eerste streepje, c) en d) mogen uitsluitend in aanmerking worden genomen indien kan worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste voordelen die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs te verwachten valt van de constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is. Dit is de zogenaamde "main benefit test"

In het kader van het specifieke wezenskenmerk van categorie C, bedoeld in het zesde lid, 1° is de aanwezigheid van één van de voorwaarden bedoeld in hetzelfde zesde lid, 1°, b), eerste streepje, c) en d) niet voldoende om te besluiten dat een constructie voldoet aan de in het tweede lid bedoelde "main benefit test"

Wordt beschouwd als een algemeen wezenskenmerk van categorie A:

1° een constructie waarbij de relevante belastingplichtige of een deelnemer aan de constructie zich tot geheimhouding verbindt en op grond hiervan niet aan andere intermediairs of de belastingautoriteiten mag onthullen hoe de constructie een belastingvoordeel kan opleveren;

2° een constructie waarbij de intermediair aanspraak maakt op een vergoeding (of rente, betaling van financieringskosten en andere uitgaven) voor de constructie en die vergoeding wordt vastgelegd op basis van:

a) het bedrag van het belastingvoordeel dat de constructie oplevert; of

b) de vraag of de constructie daadwerkelijk een belastingvoordeel heeft opgeleverd. De intermediair moet daarbij de vergoeding gedeeltelijk of volledig terugbetalen wanneer het met de constructie beoogde belastingvoordeel niet gedeeltelijk of volledig werd verwezenlijkt;

3° een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde documenten en/of een gestandaardiseerde structuur en die beschikbaar is voor meer dan een relevante belastingplichtige zonder dat er voor implementatie wezenlijke aanpassingen nodig zijn.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie B:

1° een constructie waarbij een deelnemer aan de constructie een reeks geplande stappen onderneemt die erin bestaan een verlieslijdende onderneming te verwerven, de hoofdactiviteit van die onderneming stop te zetten en de verliezen ervan te gebruiken om de door hem verschuldigde belastingen te verminderen, onder meer

marqueurs spécifiques de la catégorie C visés à l'alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne peuvent être pris en considération que s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. C'est ce que l'on appelle le « critère de l'avantage principal ».

Dans le cadre du marqueur spécifique de la catégorie C, visé à l'alinéa 6, 1°, la présence d'une des conditions visées au même alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne suffit pas à conclure que le dispositif satisfait au critère de l'avantage principal visé à l'alinéa 2.

Est considéré comme un marqueur général de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou des intérêts, une rémunération pour financer les coûts et d'autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a) au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif; ou

b) au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y

door overdracht van die verliezen naar een ander rechtsgebied of door een versneld gebruik van die verliezen;

2° een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen, schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden vrijgesteld;

3° een constructie die circulaire transacties omvat met als resultaat dat middelen worden rondgepompt ("round-tripping"), meer bepaald met behulp van tussengeschoven entiteiten zonder ander primair handelsdoel of van transacties die elkaar compenseren of tenietdoen of andere soortgelijke kenmerken hebben.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie C:

1° een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer verbonden ondernemingen waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld:

a) de ontvanger is in geen van de fiscale rechtsgebieden fiscaal inwoner;

b) de ontvanger is fiscaal inwoner in een rechtsgebied, maar dat rechtsgebied:

- heft geen vennootschapsbelasting, of heft vennootschapsbelasting tegen een nultarief of bijna-nultarief; of

- is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld;

c) de betaling geniet een volledige belastingvrijstelling in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is;

d) de betaling geniet een fiscaal gunstregime in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is;

2° in meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op aftrekken voor dezelfde afschrijving;

3° in meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op voorkoming van dubbele belasting voor hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel;

4° een constructie met overdrachten van activa waarbij er een wezenlijk verschil bestaat tussen het bedrag dat in de betrokken rechtsgebieden wordt aangemerkt als de voor die activa te betalen vergoeding.

compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un (« carrousel ») de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie C :

1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

- ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou

- figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;

c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie D:

1° een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten ten minste het volgende:

a) het gebruik van een rekening, product of belegging die geen financiële rekening is of niet als zodanig te boek staat, maar die over eigenschappen beschikt die in wezen vergelijkbaar zijn met die van een financiële rekening;

b) de overdracht van financiële rekeningen of activa aan, of het gebruik van rechtsgebieden die niet gebonden zijn aan de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen met de staat van verblijf van de relevante belastingplichtige;

c) de herkwalificatie van inkomsten en vermogen in producten of betalingen die niet onder de automatische uitwisseling van inlichtingen vallen;

d) de overdracht of omzetting van een financiële instelling of een financiële rekening of de activa daarvan in een financiële instelling of een financiële rekening of activa die niet onder de rapportage in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen vallen;

e) het gebruik van rechtspersonen, juridische constructies of structuren die de rapportage over één of meer rekeninghouders of uiteindelijk begunstigden in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen stopzetten of daartoe strekken;

f) constructies die due-diligenceprocedures die door financiële instellingen worden gebruikt om te voldoen aan hun verplichtingen tot het rapporteren van inlichtingen over financiële rekeningen, ondermijnen of zwakke punten ervan benutten, onder meer via het gebruik van rechtsgebieden met ontoereikende of zwakke regelingen voor de handhaving van antiwitwaswetgeving of met zwakke transparantievereisten voor rechtspersonen of juridische constructies;

2° een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door het gebruik van personen, juridische constructies of structuren:

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;

b) le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

d) le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a) die geen wezenlijke economische, door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen ondersteunde activiteit uitoefenen; en

b) die zijn opgericht in, worden beheerd in, inwoner zijn van, onder zeggenschap staan in, of gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied van verblijf van een of meer van de uiteindelijk begunstigden van de activa die door die personen, juridische constructies of structuren worden aangehouden; en

c) indien de uiteindelijk begunstigden van die personen, juridische constructies of structuren, zoals bedoeld in artikel 4, 27°, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, niet-identificeerbaar zijn gemaakt.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie E:

1° een constructie met gebruik van unilaterale veilighavenregels;

2° een constructie met overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa. De term "moeilijk te waarderen immateriële activa" omvat immateriële activa of rechten op immateriële activa waarvoor, op het tijdstip van de overdracht ervan tussen verbonden ondernemingen:

a) geen betrouwbare vergelijkbare activa bestaan; en

b) de prognoses van de toekomstige kasstromen of inkomsten die naar verwachting uit de overgedragen activa voortvloeien, of de aannames die worden gebruikt voor het waarderen van de immateriële activa, bijzonder onzeker zijn, waardoor het moeilijk is te voorspellen hoe succesvol de immateriële activa op het moment van de overdracht uiteindelijk zullen zijn;

3° een constructie met een grensoverschrijdende overdracht binnen de groep van functies, en/of risico's en/of activa, indien de geraamde jaarlijkse winst vóór interest en belastingen (ebit) van de overdrager of overdragers, tijdens de periode van drie jaar na de overdracht, minder dan 50 % bedraagt van de geraamde jaarlijkse ebit van die overdrager of overdragers indien de overdracht niet had plaatsgevonden.

Nota:

(1) Moeten eveneens de inlichtingen verstrekt worden over de in deze wet bedoelde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 01.07.2020. Deze

a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures; et

c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, tels que visés à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'« actifs incorporels difficiles à évaluer » englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du ebit annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.

Note :

(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1^{er} juillet 2020.

Artikel 289bis/3

(ingevoegd bij art. 22 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

§ 1. Elke intermediair moet de in artikel 289bis, § 6/3 bedoelde inlichtingen, over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan zij kennis, bezit of controle hebben verstreken aan de in artikel 289bis, § 2, 6°, bedoelde Belgische bevoegde autoriteit binnen 30 dagen te rekenen vanaf het hierna vermelde geval dat het eerst plaatsvindt:

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld; of
- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie; of
- het ogenblik dat de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is ondernomen.

Onverminderd het eerste lid moeten de intermediairs bedoeld in artikel 289bis/1, 4°, tweede lid, eveneens inlichtingen verstrekken met betrekking tot een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat zij, rechtstreeks of via andere personen, hulp, bijstand of advies hebben verstrekt.

§ 2. Wanneer de intermediair inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat dan verstrekt hij deze inlichtingen enkel aan de Belgische bevoegde autoriteit indien België als eerste op de onderstaande lijst voorkomt:

- 1° de lidstaat waar de intermediair fiscaal inwoner is;
- 2° de lidstaat waar de intermediair een vaste inrichting heeft via welke de diensten met betrekking tot de constructie worden verstrekt;
- 3° de lidstaat waar de intermediair is opgericht of onder toepassing van de wetten valt;

Article 289bis/3

(inséré par l'art. 22 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

§ 1^{er}. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité belge compétente, visée à l'article 289bis, § 2, 6°, les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle, concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans un délai de 30 jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

- le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou
- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou
- lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1^{er}, les intermédiaires visés à l'article 289bis/1, 4°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces informations à l'autorité belge compétente que si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

- 1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
- 2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
- 3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° de lidstaat waar de intermediair is ingeschreven bij een beroepsorganisatie in verband met de verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten.

Wanneer er op grond van het eerste lid een meervoudige meldingsplicht bestaat, wordt de intermediair ontheven van het verstrekken van de inlichtingen als hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat dezelfde inlichtingen in een andere lidstaat zijn verstrekt.

4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

Lorsque, en application de l'alinéa 1^{er}, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

Artikel 289bis/4

(ingevoegd bij art. 23 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

Indien het gaat om een marktklare constructie moet de intermediair om de drie maanden een periodiek verslag opstellen met een overzicht van nieuwe meldingsplichtige inlichtingen zoals bedoeld in artikel 289bis, § 6/3, 1°, 4°, 7° en 8°, die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar zijn geworden.

De intermediair die het uniek referentienummer van de bevoegde instanties ontvangt, dient dit, samen met de samenvatting betreffende de gemelde constructie, onverwijld aan de andere betrokken intermediairs en aan de relevante belastingplichtige door te geven.

Article 289bis/4

(inséré par l'art. 23 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Dans le cas d'un dispositif commercialisable, l'intermédiaire doit établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 289bis, § 6/3, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

Artikel 289bis/5

(ingevoegd bij art. 24 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

Naar aanleiding van de melding van een grensoverschrijdende constructie die ten minste één van de in artikel 289bis /2 vermelde wezenskenmerken bezit, wordt een uniek referentienummer toegekend, dat naar aanleiding van elke volgende melding betreffende diezelfde grensoverschrijdende constructie moet worden meegedeeld, zowel voor meldingen door elke betrokken intermediair als voor meldingen door de relevante belastingplichtige.

De intermediair die het uniek referentienummer van de bevoegde instanties ontvangt, dient dit, samen met de samenvatting betreffende de gemelde constructie, onverwijld aan de andere betrokken intermediairs en aan de relevante belastingplichtige door te geven.

Article 289bis/5

(inséré par l'art. 24 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 289bis /2, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

(ingevoegd bij art. 25 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

(inséré par l'art. 25 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Wanneer meerdere intermediairs betrokken zijn bij dezelfde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, moeten alle betrokken intermediairs de inlichtingen verstrekken over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.

Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Een intermediair wordt ontheven van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen indien hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat een andere intermediair de inlichtingen bedoeld in artikel 289bis, § 6/3, tweede lid, reeds heeft verstrekt.

Un intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, alinéa 2.

Artikel 289bis/7

Article 289bis/7

(§ 1, lid 1, 1°, vernietigd door het arrest 1/2024 van 11.01.2024 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld, en § 4, ingevoegd bij art. 30 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

(§ 1^{er}, al. 1^{er}, 1°, annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11.01.2024 de la Cour Constitutionnelle, est rétabli et § 4, inséré par l'art. 30 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

§ 1. Wanneer een intermediair gebonden is door een beroepsgeheim, is hij gehouden:

§ 1. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit :

1° de betrokken intermediair of intermediairs schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen, waardoor deze meldingsplicht automatisch rust op de andere intermediair of intermediairs;

1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;

2° bij gebreke aan een andere intermediair, de relevante belastingplichtige of belastingplichtigen schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen van zijn of hun meldingsplicht.

2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration.

De ontheffing van de meldingsplicht krijgt slechts uitwerking op het tijdstip dat een intermediair voldaan heeft aan de in het eerste lid bedoelde verplichting.

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. De relevante belastingplichtige kan de intermediair door schriftelijke instemming toelaten alsnog te voldoen aan de in artikel 289bis/3 bedoelde meldingsplicht.

§ 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 289bis/3.

Indien de relevante belastingplichtige geen instemming verleent blijft de meldingsplicht bij de belastingplichtige en bezorgt de intermediair de nodige gegevens voor het vervullen van de in artikel 289bis/3 bedoelde meldingsplicht aan de relevante belastingplichtige.

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 289bis/3 au contribuable concerné.

§ 3. Geen beroepsgeheim overeenkomstig paragraaf 1 of ontheffing van rechtswege kan worden ingeroepen aangaande de meldingsplicht van marktklare constructies die aanleiding geven tot een periodiek verslag overeenkomstig artikel 289bis/4.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 1°, is de intermediair die een advocaat is, niet gehouden een betrokken intermediair die niet de cliënt is op de hoogte te brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen.

§ 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1^{er} ni aucune dispense de plein droit ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 289bis/4.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative.

Artikel 289bis/8

(ingevoegd bij art. 27 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

§ 1. In de volgende gevallen ligt de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige:

1° wanneer er geen intermediair betrokken was bij het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of het beheren voor implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie; of

2° wanneer de intermediair ontheven is van de verplichting om inlichtingen te verstrekken overeenkomstig artikel 289bis/7, § 1, en hij de relevante belastingplichtige of belastingplichtigen op de hoogte heeft gesteld van zijn of hun meldingsplicht, overeenkomstig artikel 289bis/7, § 1, 2°.

3° wanneer deze niet de in artikel 289bis/7, § 2, eerste lid bedoelde toestemming heeft verleend.

§ 2. Ingeval de meldingsplicht overeenkomstig paragraaf 1 bij de relevante belastingplichtige ligt, verstrekt deze de inlichtingen binnen dertig dagen, te rekenen vanaf het hierna vermelde geval dat eerst plaatsvindt:

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie ter beschikking van de relevante belastingplichtige is gesteld of;

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie door de relevante belastingplichtige of;

- vanaf het ogenblik dat de eerste stap voor de implementatie ervan met betrekking tot de relevante belastingplichtige is ondernomen.

Article 289bis/8

(inséré par l'art. 27 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

§ 1^{er}. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :

1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation, l'organisation, la mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément à l'article 289bis/7, § 1^{er} et qu'il a informé le ou les contribuable concernés de son ou de leur obligation de déclarer, conformément à l'article 289bis/7, § 1^{er}, 2°.

3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article 289bis/7, § 2, alinéa 1^{er}.

§ 2. Dans le cas où, conformément au paragraphe 1^{er}, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;

- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou ;

- à partir du moment où la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.

§ 3. Wanneer de relevante belastingplichtige inlichtingen over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat, dan moet hij deze inlichtingen enkel verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit indien België als eerste op de onderstaande, lijst voorkomt:

1° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige fiscaal inwoner is;

2° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een vaste inrichting heeft die begunstigde van de constructie is;

3° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige inkomsten ontvangt of winsten genereert, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft;

4° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een activiteit uitoefent, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft.

Wanneer er op grond van het eerste lid een meervoudige meldingsplicht bestaat, wordt de relevante belastingplichtige ontheven van het verstrekken van de inlichtingen als hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat dezelfde inlichtingen in een andere lidstaat zijn verstrekt.

Nota:

(1) Moeten eveneens de inlichtingen verstrekt worden over de in deze wet bedoelde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 01.07.2020. Deze inlichtingen over die meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden uiterlijk op 31 augustus 2020 meegedeeld (art. 61, lid 2).

§ 3. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, le contribuable concerné doit transmettre ces informations à l'autorité belge compétente uniquement si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

Lorsque, en application de l'alinéa 1^{er}, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

Note :

(1) Les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1^{er} juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020 (art. 61, al. 2).

Artikel 289bis/9

(ingevoegd bij art. 28 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

Wanneer de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige ligt en er meer dan één relevante belastingplichtige is, worden de inlichtingen overeenkomstig artikel 289bis/8 verstrekt door de relevante belastingplichtige die als eerste op de onderstaande lijst voorkomt:

Article 289bis/9

(inséré par l'art. 28 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 289bis/8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° de relevante belastingplichtige die de meldingsplichtige constructie is overeengekomen met de intermediair;

2° de relevante belastingplichtige die de implementatie van de constructie beheert.

Een relevante belastingplichtige wordt ontheven van de verplichting tot het verstrekken van de inlichtingen indien hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat een andere relevante belastingplichtige de inlichtingen bedoeld in artikel 289bis, § 6/3, reeds heeft verstrekt.

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit la preuve écrite que ces mêmes informations, visées à l'article 289bis, § 6/3, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

Artikel 289bis/10

(ingevoegd bij art. 29 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

Voor de toepassing van de artikelen 289bis, § 6/3 en 289bis/1 tot en met 289bis/9 en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten dient de melding van de inlichtingen, voor de onderdelen die de Koning nader bepaalt, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels te gebeuren.

Nota:

Het KB van 03.07.2020 (B.S., 14.07.2020) voorziet dat de Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt welke gegevens, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld (art. 1) en eveneens het formulier dat door de intermediair of de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt (art. 2). De leidinggevende ambtenaar bedoeld in het bovenvermelde KB is de leidinggevende ambtenaar van de algemene administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen (art. 1, MB 07.07.2020 (B.S., 14.07.2020)).

Article 289bis/10

(inséré par l'art. 29 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Pour l'application des articles 289bis, § 6/3 et 289bis/1 à 289bis/9 et des arrêtés d'exécution qui en découlent, le rapportage des informations, pour les parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être fait en anglais.

Note :

L'AR du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1^{er}) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l'AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (art. 1^{er}, AM 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).

Artikel 289bis/11

(ingevoegd bij art. 30 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

De Koning bepaalt het formulier waarop de intermediair of de relevante belastingplichtige de verplichtingen opgenomen in de artikelen 289bis/1 tot en met 289bis/9 moeten naleven.

Nota:

Het KB van 03.07.2020 (B.S., 14.07.2020) voorziet dat de Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt welke gegevens, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld (art. 1) en eveneens het formulier dat door de intermediair of

Article 289bis/11

(inséré par l'art. 30 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

Le Roi détermine le formulaire sur lequel l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées aux articles 289bis/1 à 289bis/9.

Note :

L'AR du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1^{er}) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable

de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt (art. 2). De leidinggevende ambtenaar bedoeld in het bovenvermelde KB is de leidinggevende ambtenaar van de algemene administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen (art. 1, MB 07.07.2020 (B.S., 14.07.2020)).

concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l'AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (art. 1^{er}, AM 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).

Artikel 289bis/12

Article 289bis/12

(gewijzigd bij art. 18 van de wet van 20.12.2024 (B.S., 31.12.2024). Tekst van toepassing vanaf 31.12.2024 (art. 19))

(modifié par l'art. 18 de la loi du 20.12.2024 (M.B., 31.12.2024). Texte applicable à partir du 31.12.2024 (art. 19))

De door de bevoegde adviseur-generaal gemachtigde ambtenaar kan voor de overtreding van de bepalingen van de artikelen 289bis/1 tot en met 289bis/9, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die bestaat uit het onvolledig verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 289bis, § 6/3, een boete opleggen van 1 250 euro tot 12 500 euro. Voor dergelijke overtredingen gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden wordt een boete van 2 500 euro tot 25 000 euro opgelegd.

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 289bis/1 à 289bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 289bis, § 6/3, une amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2 500 euros à 25 000 euros est infligée.

De door de bevoegde adviseur-generaal gemachtigde ambtenaar kan voor de overtreding van de bepalingen van de artikelen 289bis/1 tot en met 289bis/9, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die bestaat uit het niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 289bis, § 6/3, een boete opleggen van 5 000 euro tot 50 000 euro. Voor dergelijke overtredingen gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden wordt een boete van 12 500 euro tot 100 000 euro opgelegd.

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 289bis/1 à 289bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12 500 euros à 100 000 euros est infligée.

De Koning legt de progressieve schaal van de administratieve geldboetes vast en regelt hun toepassingsmodaliteiten.

Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.

De Koning kan voor de geldboeten die Hij bepaalt, voorzien in de toepassingsmodaliteiten van de maatregelen tot individualisering van de sanctie door de bevoegde rechter.

Le Roi peut, pour les amendes qu'il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.

Artikel 289bis/13

Article 289bis/13

(ingevoegd bij art. 32 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepaling (art. 61, lid 2))

(inséré par l'art. 32 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et disposition transitoire (art. 61, al. 2))

(Bij arrest van 15.09.2022 (nr. 103/2022), heeft het Grondwettelijk Hof art. 289bis/13 W.Reg. vernietigd)

(Par son arrêt du 15.09.2022 (n° 103/2022), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 289bis/13 C. enr.)

De fiscale administratie, mag binnen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, voor zover zij die informatie nodig acht om de correcte naleving van de artikelen

L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations

289bis/1 tot en met 289bis/11 te verzekeren, van de betrokken intermediair(s) alle informatie vorderen die in toepassing van artikel 289bis/1 tot en met 289bis/11 diende te worden gemeld aan de Belgische bevoegde autoriteit.

soient nécessaires afin d'assurer le respect des articles 289bis/1 à 289bis/11, toutes les informations qui en application de l'article 289bis/1 à 289bis/11 doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente.

Artikel 289ter

(ingevoegd bij art. 11 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

De Koning bepaalt de wijze van betaling van alle bedragen die krachtens de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd zijn, andere dan de strafrechtelijke boetes.

Article 289ter

(inséré par l'art. 11 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.

Artikel 289quater *(tekst niet in werking getreden)*

(ingevoegd bij art. 81 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – éd. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289quater *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 81 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289quinquies *(tekst niet in werking getreden)*

(ingevoegd bij art. 82 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – éd. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289quinquies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 82 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289sexies

Article 289sexies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(ingevoegd bij art. 83 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

(inséré par l'art. 83 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289septies

(§ 1, opgeheven bij art. 216 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)⁽¹⁾

Nota:
(1) § 2, ingevoegd bij art. 84 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) die nooit in werking is getreden wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2).

Article 289septies

(§ 1^{er}, abrogé par l'art. 216 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)⁽¹⁾

Note :
(1) le § 2, inséré par l'art. 84 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) qui n'est jamais entré en vigueur est abrogé par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2).

Artikel 289octies (tekst niet in werking getreden)

(ingevoegd bij art. 85 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289octies (texte n'étant pas entré en vigueur)

(inséré par l'art. 85 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289nonies (tekst niet in werking getreden)

(ingevoegd bij art. 86 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

Article 289nonies (texte n'étant pas entré en vigueur)

(inséré par l'art. 86 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289decies (tekst niet in werking getreden)

(ingevoegd bij art. 87 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289decies (texte n'étant pas entré en vigueur)

(inséré par l'art. 87 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289undecies (tekst niet in werking getreden)

(ingevoegd bij art. 88 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289undecies (texte n'étant pas entré en vigueur)

(inséré par l'art. 88 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Artikel 289duodecies (tekst niet in werking getreden)

(ingevoegd bij art. 89 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

Article 289duodecies (texte n'étant pas entré en vigueur)

(inséré par l'art. 89 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

(...)

Artikel 289 *terdecies* *(tekst niet in werking getreden)*

Article 289 *terdecies* *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(ingevoegd bij art. 90 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2025 (art. 219, lid 1). De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen voor de verschillende bepalingen van deze wet (art. 219, lid 2))

(inséré par l'art. 90 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

(...)

INTREKKINGSBEPALING

DISPOSITION ABROGATOIRE

Artikel 290

Article 290

Onder voorbehoud van de bijzondere fiscale bepalingen voortvloeiend hetzij uit door den Staat gesloten en bij een wet goedgekeurde contracten, hetzij uit internationale overeenkomsten, worden alle vroegere wetsbepalingen betreffende registratie-, hypotheek- of griffierechten ingetrokken.

Sous réserve des dispositions fiscales particulières résultant soit de contrats conclus par l'Etat et approuvés par une loi, soit de conventions internationales, sont abrogées toutes les dispositions légales antérieures concernant les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

TIJDELIJKE BEPALINGEN

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Afdeling I - Maatregelen waarbij de oprichting van nieuwe gebouwen begunstigd wordt door een vermindering der registratierechten

Section 1^{re} - Mesures tendant à favoriser, par une réduction des droits d'enregistrement, la construction de nouveaux bâtiments

§ 1 - Aankoop van een bouwgrond

§ 1^{er}. Achat d'un emplacement

Artikel 291 *(zonder voorwerp geworden)*

Article 291 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 292 *(niet meer van toepassing)*

Article 292 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 293 *(zonder voorwerp geworden)*

Article 293 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 294 *(niet meer van toepassing)*

Article 294 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 295 *(niet meer van toepassing)*

Article 295 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 296 *(zonder voorwerp geworden)*

Article 296 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

§ 2 - Verkoop van een gebouwd onroerend goed

§ 2. Vente d'un immeuble bâti

Artikel 297 *(niet meer van toepassing)*

Article 297 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 298 *(zonder voorwerp geworden)*

Article 298 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 299 *(niet meer van toepassing)*

Article 299 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

(...)

Artikel 300

(opgeheven bij art. 32 van de wet van 12.07.1960 (B.S., 09.11.1960). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 300

(abrogé par l'art. 32 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Artikel 301

(1°, gewijzigd bij art. 5 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 23.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 02.09.2023 (art. -))

Zijn van de formaliteit van registratie vrijgesteld:

1° Akten in der minne betreffende de leningen toegestaan door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging.

2° Akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wetten op het herstel van oorlogsschade; minnelijke akten betreffende leningen en kredietopeningen toegekend aan de geteisterden om hun toe te laten de schade te herstellen die zijn geleden hebben ingevolge oorlogsfeiten, wanneer deze leningen en kredietopeningen worden toegestaan volgens de voorzieningen van de ter zake geldende wettelijke beschikkingen, door een in deze beschikkingen bedoelde kredietinstelling.

3° Akten van overdracht en in pandgeving van vorderingen tot herstel van oorlogsschade;

4° (...)

5° (...)

6° Akten van procedure voor de gemengde scheidsgerichten ingesteld bij de vredesverdragen, waaronder de beslissingen en de betekening ervan.

7° Akten, vonnissen en arresten betreffende de rechtsplegingen tot wettiging van de kinderen wier ouders, ten gevolge van den oorlog, zich in de onmogelijkheid hebben bevonden een huwelijk aan te gaan.

8° (...)

Article 301

(1°, modifié par l'art. 5 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 23.08.2023). Texte applicable à partir du 02.09.2023 (art. -))

Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement :

1° Les actes amiables relatifs aux prêts consentis par l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ;

2° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois sur la réparation des dommages de guerre ; les actes amiables relatifs aux prêts et ouvertures de crédit accordés aux sinistrés en vue de leur permettre de réparer les dommages qu'ils ont subis par faits de guerre, lorsque les dits prêts et ouvertures de crédit sont consentis, selon les prévisions des dispositions légales sur la matière, par un organisme de crédit visé dans ces dispositions ;

3° Les actes de cession et de mise en gage de créances de réparation pour dommages de guerre ;

4° (...)

5° (...)

6° Les actes de procédure devant les tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix, y compris les décisions et leur signification ;

7° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en légitimation des enfants dont les parents se sont trouvés, par suite de la guerre, dans l'impossibilité de contracter mariage ;

8° (...)

8° bis(...)

9° De akten, vonnissen en arresten die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de wet betreffende de verklaringen van overlijden en van vermoedelijk overlijden, alsmede betreffende de overschrijving en de verbetering van sommige akten van de burgerlijke stand.

10° De akten en vonnissen betreffende de rechtsplegingen vóór de vrederechters bedoeld bij de wet houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, wanneer het jaarlijks bedrag van de huurprijs, eisbaar op het ogenblik van de indiening van de eis, niet hoger is dan 300 EUR.

8° bis(...)

9° Les actes, jugements et arrêts se rapportant à l'exécution de la loi relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification de certains actes de l'état-civil ;

10° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de paix visées à la loi portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer lorsque le montant annuel du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande n'excède pas 300 EUR.

Artikel 301 bis

(opgeheven bij art. 72, 1° van de wet van 29.03.1962 (B.S., 12.04.1962). Tekst van toepassing vanaf 202.04.1962 (art. 77))

(...)

Article 301 bis

(abrogé par l'art. 72, 1°, de la loi du 29.03.1962 (M.B., 12.04.1962). Texte applicable à partir du 202.04.1962 (art. 77))

(...)

Artikel 301 ter

(impliciet opgeheven bij art. 2 van de wet van 24.01.1958 (B.S., 14.02.1958). Tekst van toepassing vanaf 24.02.1958 (art. -))

(...)

Article 301 ter

(abrogé implicitement par l'art. 2 de la loi du 24.01.1958 (M.B., 14.02.1958). Texte applicable à partir du 24.02.1958 (art. -))

(...)

Artikel 301 quater

(ingevoegd bij art. 3 van de wet van 25.05.1951 (B.S., 31.05.1951). Tekst van toepassing vanaf 10.06.1951 (art. -))

Kosteloos worden geregistreerd de akten, waarbij aan de gerechtigden van de wet van 1 oktober 1947 betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen, uit de hand woonhuizen worden verkocht die op initiatief van de Staat met het oog op de huisvesting van de geteisterden door oorlogsfeit werden gebouwd.

Article 301 quater

(inséré par l'art. 3 de la loi du 25.05.1951 (M.B., 31.05.1951). Texte applicable à partir du 10.06.1951 (art. -))

Sont enregistrés gratuitement les actes portant vente de gré à gré, des bénéficiaires de la loi du 1^{er} octobre 1947 relative à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, d'immeubles construits à l'initiative de l'Etat, en vue du logement des sinistrés par suite de faits de guerre.

Artikel 302**Article 302**

Akten betreffende de ambtshalve tenuitvoerlegging van de beslissingen van de bij de vredesverdragen ingestelde gemengde scheidsgerichten worden in debet geregistreerd.

Sont enregistrés en débet les actes relatifs à l'exécution d'office des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix.

Artikel 302bis

Article 302bis

(aangevuld bij art. 9 van de wet van 04.08.1978 (B.S. 17.08.1978). Tekst van toepassing vanaf 27.08.1978 (art. -))

(complété par l'art. 9 de la loi du 04.08.1978 (M.B. 17.08.1978). Texte applicable à partir du 27.08.1978 (art. -))

§ 1. Wordt van het evenredig recht vrijgesteld, de inbreng in vennootschappen die de rechtspersoonlijkheid bezitten en die de verwezenlijking nastreven van verrichtingen als bedoeld bij artikel 10 van de wet betreffende de economische expansie.

§ 1. Sont dispensés du droit proportionnel, les apports à des sociétés possédant la personnalité juridique qui tendent à la réalisation des opérations visées par l'article 10 de la loi sur l'expansion économique.

Te dien einde, zal de Minister die Economische zaken, Streekeconomie of Middenstand in zijn bevoegdheid heeft, vóór het verlijden van de akte een bewijsstuk afgeven, waarvan de afgiftemodaliteiten door de Koning worden bepaald. Dit stuk moet aan de akte worden gehecht op het ogenblik van de registratie.

A cet effet, le Ministre des Affaires économiques, l'Economie régionale ou les Classes moyennes dans ses attributions délivrera préalablement à la passation de l'acte une pièce justificative dont les modalités de délivrance sont déterminées par le Roi. Cette pièce doit être annexée à l'acte au moment de l'enregistrement.

§ 2. Wordt, overeenkomstig de voorwaarden en toepassingsmodaliteiten als bepaald in § 1, van het evenredig recht vrijgesteld, de inbreng in vennootschappen die de rechtspersoonlijkheid bezitten en die in titel I, artikel 2, van de wet tot economische heroriëntering zijn bedoeld.

§ 2. Sont dispensés du droit proportionnel, suivant les conditions et modalités d'application prévues au § 1^{er}, les apports à des sociétés possédant la personnalité juridique et visées par le titre I, article 2, de la loi de réorientation économique.

Artikel 302ter

Article 302ter

(opgeheven bij art. 27 van de wet van 30.10.2025 (B.S. 24.11.2025). Tekst van toepassing vanaf 25.11.2025 (art. 28))

(abrogé par l'art. 27 de la loi du 30.10.2025 (M.B. 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

(...)

(...)

Artikel 302quater

Article 302quater

(opgeheven bij art. 15, 1° van de wet van 24.12.1993 (B.S. 31.12.1993 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1994 (art. 26))

(abrogé par l'art. 15, 1°, de la loi du 24.12.1993 (M.B. 31.12.1993 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

(...)

(...)

Artikel 303

Article 303

Worden van hypotheekrecht vrijgesteld:

Sont exemptées du droit d'hypothèque :

1° hypothecaire inschrijvingen genomen tot waarborg van de in artikel 301, 1° en 2°, bedoelde leningen en kredietopeningen;

1° les inscriptions prises pour garantir des prêts et ouvertures de crédit visés à l'article 301, 1° et 2°;

2° Inschrijvingen genomen ter uitvoering van de wet van 27 maart 1924, betreffende de Nationale Vereniging van nijveraars en handelaars voor het herstel der oorlogsschade.

2° Les inscriptions prises en exécution de la loi du 27 mars 1924 concernant l'Association nationale des industriels et commerçants pour la réparation des dommages de guerre.

Artikel 304

Article 304

(aangevuld bij art. 39 samengeordende wetten houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur gecoördineerd door Besluit Regent van 31.01.1949 (B.S., 23.02.1949). Tekst van toepassing vanaf 05.03.1949 (art. -))

(complété par l'art. 39 des lois coordonnées portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, coordonnées par l'Arr. du régent du 31.01.1949 (M.B., 23.02.1949). Texte applicable à partir du 05.03.1949 (art. -))

Is vrij van rolrecht, de inschrijving van de zaken waarvan vonnissen en arresten krachtens artikel 301 vrijstelling van de registratieformaliteit genieten.

Est exemptée du droit de mise au rôle, l'inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l'exemption de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 301.

De vonnissen en arresten zijn vrij van expeditierecht.

Les jugements et arrêts sont exemptés du droit de greffe d'expédition.

Die vrijstellingen zijn evenwel niet toepasselijk in het geval bedoeld bij artikel 301, 10°.

Toutefois, ces exemptions ne sont pas applicables, dans le cas prévu à l'article 301, 10°.

Artikel 304bis

Article 304bis

(opgeheven bij art. 15, 2° van de wet van 24.12.1993 (B.S., 31.12.1993 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1994 (art. 26))

(abrogé par l'art. 15, 2°, de la loi du 24.12.1993 (M.B., 31.12.1993 - éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

(...)

(...)

Artikel 305

Article 305

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

(...)

Artikel 305bis

(opgeheven bij art. 5, 2° van de wet van 06.08.1967 (B.S., 20.09.1967). Tekst van toepassing vanaf 30.09.1967 (art. -))

(...)

Article 305bis

(abrogé par l'art. 5, 2°, de la loi du 06.08.1967 (M.B., 20.09.1967). Texte applicable à partir du 30.09.1967 (art. -))

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN**Afdeling I - Algemene maatregelen****Artikel 306**

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES**Section 1^{ère} - Mesures générales****Article 306**

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 307

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 307

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 308

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 308

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 309

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 309

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 310

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 310

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 311

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 311

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 312

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 312

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 313

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 313

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 314

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 314

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Afdeling II - Bijzondere maatregelen**Section II - Mesures particulières**

Artikel 315

Article 315

(opgeheven bij art. 42 van de wet van 19.07.1979 (B.S., 22.08.1979). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1980 (art. 45, § 1, 4^o))

(abrogé par l'art. 42 de la loi du 19.07.1979 (M.B., 22.08.1979). Texte applicable à partir du 01.01.1980 (art. 45, § 1, 4^o))

(...)

(...)

Artikel 316

Article 316

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

(...)

§ 2. Burgerlijke en handelsvennootschappen

§ 2. Sociétés civiles et commerciales

Artikel 317

Article 317

(opgeheven bij art. 213 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

(...)

Artikel 318

Article 318

(opgeheven bij art. 19, 2^o van de wet van 14.04.1965 (B.S., 24.04.1965). Tekst van toepassing vanaf 04.05.1965 (art. -))

(abrogé par l'art. 19, 2^o, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

(...)

**BIJBEPALINGEN BETREFFENDE DE MET HET ZEGEL
GELIJKGESTELDE TAKSEN**

**DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX
TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE**

Artikel 319

Article 319

*(impliciet opgeheven bij art. 94 van de wet van 03.07.1969 (B.S., 17.07.1969).
Tekst van toepassing vanaf 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

*(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969).
Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

Artikel 320

*(impliciet opgeheven bij art. 94 van de wet van 03.07.1969 (B.S., 17.07.1969).
Tekst van toepassing vanaf 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

Article 320

*(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969).
Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

Artikel 321

*(impliciet opgeheven bij art. 94 van de wet van 03.07.1969 (B.S., 17.07.1969).
Tekst van toepassing vanaf 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

Article 321

*(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969).
Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))*

(...)

INWERKINGTREDING

Artikel 322

Dit besluit treedt in werking op 1 Februari 1940.

ENTREE EN VIGUEUR

Article 322

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1^{er} février 1940.